



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

الروضة الندية

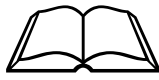
في أصول فقه الحنفية

مقرر الفرقة الأولى

إعداد

أ.د / عبد النعيم محمد حمودة
أستاذ أصول الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بأسسيوط

أ.د / أبو دور سيد حامد
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة
والقانون بأسسيوط ووكيل الكلية سابقا



حَقُوقُ الطَّبِيعِ مَحْفُوظَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾

صدق الله العظيم

سورة النساء (الآية ١١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء، ورفع بخطابه فروع الحنيفية السمحة البيضاء، حتى أضحت كلمته راسخة الأساس شامخة البناء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

نحمده سبحانه وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب، أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب.

ونشهد أن لا إله إلا الله لا هادم لما بناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أضله عن سبيل الهدى وأعماه، خلق آدم بيده فسواه، وساق موسى وهو طفل رضيع إلى حجر عدوه فرباه، وذو النون إذ ذهب مغاضباً فالتقمه الحوت وفي بطنه أخفاه، فنادت عليه الملائكة يا ذا النون إن الله لا ينسى من ينساه، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا عزمت على أمر فليكن اعتمادك على الله، فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على أحد من خلق الله أصابه الله بالذل، ومن اعتمد على الله فلا ضل. ولا قل ولا ذل ولا اختل "ومن يتوكل على الله فهو حسبه "

ونشهد أن محمداً رسول الله، اصطفاه ربه على سائر الخلق واجتباها، فكان للمتقين خير إمام، وللمرسلين مسك الختام، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في البلاغ والأداء حق الجهاد، حتى بدد ظلمات الجهل والضلال، وحرر العقول من الأصفاد والأغلال وحطم معازل الطغيان والكفران، وأقام على أنقاضها حصون العدل والإيمان، فكانت رسالته هدى ونورا، وكتابا مسطورا، على وجه الزمان يتلى ويذكر، ما دامت صفحات الوجود تطوى وتنشر.

فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه الأوفياء

الأطهار... أما بعد.

فإن للعلوم كلها شرفاً ومنازاً، وفضيلة ومقداراً، لا سبيل منها إلى الإنكار لأولى الاستبصار والاعتبار، ولكنها مختلفة الدرجات والمراتب، ومتفاوتة المزايا والمناقب، وأجلها وأشرفها العلوم الدينية الكاشفة عن أسرار الملة الحنيفية.

ومن هذه العلوم علم أصول الفقه، فإنه علم عظيم قدره، بين شرفه وفخره، إذ هو أساس الفتاوى الفرعية، التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة لا يستغنى عنه ذوو النظر، إذ يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمفسر والمحدث، فهو مأوى الأعلام، وبه تتفتح الأفهام، وهو الباب الموصل إلى معرفة تفاصيل الأحكام من الحلال والحرام، في الوقائع والحوادث المستجدة على مر الدهور والأيام، وهذا يحقق السعادة للإنسان في دنياه وأخراه.

لذا يعد هذا العلم من أكبر الوسائل لحفظ الدين، وصون أدلته وحججه من طعن الطاغين وتشكيك المخالفين، وتضليل الملحدين.

كما أنه العاصم لذهن الفقيه من الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فمن عرف الأصول، وتعرف على مصادر الفقه الإسلامي، أدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الفقه الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، مهما تقول المتقولون، وعجز عن فهمه العاجزون، وأن مصادره مرنة، وكفيلة بالتشريع ومواكبة المتغيرات التي تجدد، وغير عاجزة عن التقنين لكل ما تطلبه حاجة الأمم في مختلف العصور.

وما أوجبنا في هذا الزمان دون غيره إلى الاهتمام بدراسة هذا العلم دراسة مستفيضة تؤهلنا للنظر الصحيح في الأدلة الشرعية، بعد أن قصرت الهمم عن الاشتغال بعلوم الدين واللغة، فضاعت الملكة الفقهية، واستولت على العقول الأفكار التقليدية، وتجراً من لا علم لهم على دس أنوفهم فيما لا يعنيههم، وشطحوا في آيات الله، واستخلصوا منها أحكاماً تتناسب مع أهوائهم ورغباتهم.

ولأهمية هذا العلم، وعلو منزلته اعتنى به علماء المسلمين في العصور المختلفة أعظم عناية، فألفوا فيه المصنفات القيمة ذات الاتجاهات المختلفة، غير أن هذه الكتب مع كثرتها وتنوعها، لا يستطيع الاستفادة منها إلا الخواص من الناس، أو من كان له إلمام بمسائل هذا العلم، لكثرة ما فيها من جدل ومناقشات، أو لما فيها من الاختصار والإيجاز في العبارات، التي وصلت إلى حد الألفاظ والإعجاز، فاحتاجت المختصرات إلى شروح تبين معانيها، واحتاجت الشروح إلى حواش توضح مراميها، واحتاجت الحواشي إلى تقارير وتعليقات تبين مقاصدها، وهذا أمر يدركه من اشتغل بدراسة هذا العلم، أو من احتاج إلى الوقوف على مسألة من مسائله.

ولما كنت من المشتغلين بتدريس هذا العلم في كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر رأيت أن أقوم بطبع محاضراتي التي القيتها على طلاب الفرقة الأولى، رغبة مني في أن تبرز على مسرح الوجود، سهولة العبارة، قريية المنال، في ثوب جديد، بارزة العناوين بوجه مشرق وضاء، لينتفع بها المبتدئون، والراغبون في الوقوف على مسائل هذا الفن واستخرت الله أن أسميها بـ "الروضة الندية" تيمناً وبركة وفق مفردات مقرر الفرقة الأولى أصول الفقه للسادة الحنفية لما فيها من الفوائد التي تنفع المطالع في كثير من المواضع.

توصيف المقرر:

١- بيانات المقرر		
التخصص: الأحناف	اسم المقرر: أصول الفقه	الفرقة: الأولى
بقطاع الشريعة والقانون	عدد الوحدات الدراسية: نظري (٥ ساعات) عملي: لا يوجد	
١- أهداف المقرر		
إكساب الطالب المعرفة والمفاهيم بما استند إليه الفقهاء من أدلة استنبطوا منها الأحكام الشرعية العملية لتمكينهم من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. إمداد الطلاب بالمعارف الخاصة بتاريخ التشريع لتحديد المصادر الأصلية في تخصصهم، والتمكن من توظيفها لخدمته. وذلك لرفع قدرتهم على المقارنة والتحليل والاستنباط والترجيح وتكوين الرأي الأصولي الصحيح.		
٢- المستهدف من تدريس المقرر:		
بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على ما يلي:		
أ-المعلومات والمفاهيم:		
١- أن يتعرف على نشأة علم أصول الفقه وتطوره ومصادره وأدوات علمائه. ٢- أن يحدد أدوات ومفاتيح علم أصول الفقه. ٣- أن يبين أقسام الحكم الشرعي ومتعلقاته المختلفة		
ب-المهارات الذهنية:		
١- أن يربط القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي التكليفي والوضعي. ٢- أن يستنبط الأحكام الشرعية عن طريق ترتيب الأدلة الإجمالية والتفصيلية. ٣- أن يطبق قواعد التخلص من التعارض الظاهري بين		

الأدلة الشرعية.		
١- أن يطبق الأحكام الفقهية على القضايا المعاصرة ٢- أن يكتب بحثاً علمياً متخصصاً في الأحكام الشرعية. ٣- أن يستخدم دلالات الألفاظ بطريقة صحيحة في الاستنباط		ج- المهارات المهنية:
١- أن يتعامل مع كتب التراث الأصولي. ٢- أن يتدرب على الطريقة المثلى لاستثمار الوقت. ٣- أن يقوي المهارات الشخصية للتفكير الخلاق والحوار. ٤- أن يلتزم آداب البحث والمناظرة في جميع أحواله.		د- المهارات العامة:
يعتز بالتراث الإسلامي، ويلتزم بالأحكام الفقهية		هـ- المهارات الوجدانية:
أولاً: الدراسة الموضوعية:		٤- محتوى المقرر:
المقرر	التوقيت	
مقدمات علم أصول الفقه، تعريفه عند الحنفية والجمهور	الأسبوع الأول من الفصل الدراسي	
كيفية التوصل بالقواعد الأصولية إلى استنباط الأحكام الشرعية	الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي	
موضوع علم أصول الفقه وفائده واستمداده	الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي	
نشأة علم أصول الفقه منذ عصر النبوة وحتى عصر الأئمة المجتهدين	الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي	
طرق التأليف في علم أصول	الأسبوع الخامس من	

الفصل الدراسي	الفقه والكتب المدونة وفروق نافعة
الأسبوع السادس من الفصل الدراسي	الحكم الشرعي أركانه وأقسامه
الأسبوع السابع من الفصل الدراسي	متعلقات الحكم التكليفي والوضعي
الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي	مصادر الفقه الإسلامي الأدلة المتلق عليها
الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي	الأدلة التبعية المختلفة في حجيتها
الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي	تابع الأدلة التبعية
الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي	تقسيم اللفظ من حيث إفادته للمعنى الخاص - العام - وأحكامهما
الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي	تابع تقسيم اللفظ من حيث إفادته المعنى المشترك وأحكامه
الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي	تابع تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى الحقيقة - المجاز
الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي	تابع تقسيم اللفظ من حيث استعماله (الصريح - الكناية - المنقول والمرتل) ومراجعة عامة

ثانياً: الدراسة النصية من كتاب التوضيح لمتن التنقيح:		محتوى المقرر:
المقرر	التوقيت	
التعريف بالكتاب والمؤلف	الأسبوع الأول من الفصل الدراسي	
حكم الخاص	الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي	
تابع حكم الخاص	الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي	
حكم العام	الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي	
تابع حكم العام	الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي	
قصر العام	الأسبوع السادس من الفصل الدراسي	
تابع قصر العام	الأسبوع السابع من الفصل الدراسي	
تابع قصر العام	الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي	
حكاية الفعل لا تعم	الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي	
اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة	الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي	
حكم المطلق والمقيد	الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي	

تابع حكم المطلق والمقيد	الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي	
حكم المشترك	الأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي	
مراجعة عامة	الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي	
المحاضرة / الحوار والمناقشة / العصف الذهني		٥- أساليب التعليم والتعلم
المحاضرة / الحوار والمناقشة		٦- أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة
٧- تقويم الطلاب		
ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة	الطريقة	
لقتييم المفاهيم - المعارف - المهارات الذهنية والمهارات الوجدانية	أ- الاختيار التحريري	
الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي	ب- التوقيت:	
(٨٠) درجة للامتحان التحريري (٢٠) درجة للامتحان الشفوي	ج- توزيع الدرجات	
٨- الكتب الدراسية والمراجع:		
كتاب أصول فقه الحنفية الذي أقرته الجامعة - الروضة الندية في أصول فقه الحنفية	أ - كتب ملزمة:	
● التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة ● أصول الفقه للشيخ محمد الخضري	ب كتب مقترحة:	

مجلة قطاع الشريعة والقانون	ج - دوريات علمية أو نشرات.. الخ
----------------------------	------------------------------------

مفردات المقرر

أولاً: الدراسة الموضوعية:

- تعريف أصول الفقه.
- موضوع أصول الفقه.
- الغاية من دراسة علم أصول الفقه.
- تعريف الحكم الشرعي.
- مصادر الفقه الإسلامي (الكتاب - السنة - الإجماع - القياس)
- (الاستحسان - سد الذرائع - العرف - قول الصحابي - شرع من قبلنا - المصلحة المرسله - الاستصحاب - الاستقراء - الأخذ بأقل ما قيل).
- تعريف الكتاب - " القرآن الكريم ".
- تقسيم اللفظ من حيث إفادته للمعنى إلى: (العام - الخاص - المشترك)
- ألفاظ العموم.
- تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى إلى: (الحقيقة - المجاز - الصريح - الكناية - وحكم كل).

ثانياً: الدراسة النصية: من كتاب التوضيح لصدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ -

- حكم الخاص.
- حكم العام.
- قصر العام.

- مسألة حكاية الفعل لا تعم.
- اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة.
- حكم المطلق والمقيد.
- حكم المشترك.

الدراسة الموضوعية

الوحدة الأولى

مقدمات علم أصول الفقه

وتشتمل على ما يلي :

- تعريف علم أصول الفقه.
- موضوع علم أصول الفقه.
- استمداد علم أصول الفقه.
- فوائد علم أصول الفقه وغايته.
- نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه.

تعريف أصول الفقه

اعلم أن تعريف أي علم من العلوم من الأهمية بمكان، حيث يتميز به عن غيره من العلوم تمام التمايز، وقد اختلف صنيع الأصوليين حينما تعرضوا لتعريف علم أصول الفقه. فمنهم من عرفه بمعناه المركب، أي: أن أصول الفقه لفظ مركب تركيباً إضافياً من مضاف وهو لفظ " أصول " ومضاف إليه وهو لفظ " الفقه ".

والمركب الإضافي: هو الذي يدل جزؤه على جزء معناه، ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل من جزئيه.

ومنهم من عرف أصول الفقه بمعناه اللقبى، أي: أن لفظ "أصول الفقه" صار علماً لقب به هذا الفن، فلا يدل جزؤه على جزء معناه، ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزأيه فأصبح لفظ "أصول الفقه" كلمة واحدة، وكل جزء منها كالحرف من الكلمة المفردة، وقد قصد هؤلاء تكثير الفائدة بالتعرض لما هو مقصود بالتبع، وقد اختار هذا الصنيع كثير من الأصوليين، كصدر الشريعة^(١)، والكمال بن الهمام^(٢)،

(١) صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي الحنفي فقيه أصولي له تصانيف كثيرة مفيدة توفى رَحِمَهُ اللهُ سنة ٧٤٧ هـ له ترجمة في طبقات الأصوليين (١٦١/٢) ومفتاح السعادة ١٩٠/٢.

(٢) ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود المعروف بابن الهمام السكندري فقيه أصولي حنفي المذهب له تصانيف مفيدة في الفقه كالشرح الكبير لفتح القدير وله في الأصول تيسير التحرير توفى سنة ٨٦١ هـ له ترجمة في شذرات الذهب (١١٢/٣).

والأزميري^(١)، من الحنفية، والآمدي^(٢)، والغزالي^(٣)، وغيرهما من الشافعية، فجمع هؤلاء في تعريفهم بين المعنيين المعنى المركب والمعنى اللقبى.

ومن الأصوليين من اقتصر في تعريف أصول الفقه على المعنى اللقبى، لأن المعنى المركب قد أصبح مهماً بالنظر إلى المعنى اللقبى، والذي دعاهم لذلك، هو الاختصار على المعنى المقصود بالذات، وهو ما ذهب إليه البيضاوي^(٤)، وابن السبكي^(٥)، والطوسي^(٦)، وصاحب حاشية نسمات الأسحار.

وللوقوف على حقيقة هذا الصنيع نتناول تعريف أصول الفقه على وفق الاعتبارين لتتم الفائدة ويعم النفع.

(١) الأزميري: محمد بن ولي بن رسول الفرشهرى فقيه حنفى له كتباً نافعة توفى سنة ١١٠٢هـ.

(٢) الآمدي: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد سيف الدين الآمدي أصولي فقيه حنبلي المهذب ثم شافعي توفى سنة ٦٣١هـ له ترجمة في الفتح المبين (٩٧/٢).

(٣) الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد حجة الإسلام الغزالي إمام فقيه أصولي متصوف توفى سنة ٥٠٥هـ له ترجمة في سدرات الذهب ١٠/٤.

(٤) البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن علي القاضي البيضاوي فقيه أصولي لغوي ومفسر توفى سنة ٦٨٥هـ بغية الوعاة (٥٠/٢).

(٥) ابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن السبكي فقيه أصولي مؤرخ توفى سنة ٧٧١هـ له ترجمة في الفتح المبين (٨٥/٢).

(٦) الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي الشيعي فقيه أصولي وأديب ومؤرخ توفى سنة ٤٦٠هـ له ترجمة في تاريخ بغداد (٧٦/٨).

أولاً: تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي:

أصول الفقه قبل أن يكون علماً ولقباً على ذلك الفن المخصوص، هو مركب إضافي من "مضاف"، وهو لفظ "أصول" و "مضاف إليه" وهو لفظ "الفقه"، ولما كانت معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه ومفرداته كان لزماً علينا بيان أجزائه تفصيلاً وتمثيلاً على النحو التالي:

معنى الأصل لغة واصطلاحاً:

أولاً: الأصل في اللغة: مفرد يجمع إلى أصول، وله في اللغة إطلاقات كثيرة^(١):

١- ما يبنى عليه غيره سواء أكان البناء حسيّاً، كبناء السقف على الجدار، أم كان البناء عقليّاً كبناء الحكم على الدليل، أم كان البناء عرفياً، كبناء المجاز على الحقيقة.

فكل من الجدران، والدليل، والحقيقة أصل، لأنه يبنى عليه غيره من الحائط والحكم والمجاز، وهذا الإطلاق اعتمده كثير من الحذاق كصدر الشريعة، وابن السبكي، وأبي يعلى^(٢) الحنبلي، وصاحب مسلم الثبوت^(٣).

٢- المحتاج إليه ذكره الإمام الرازي^(٤) في المحصول، وعقب عليه صدر

(١) انظر: المصباح المنير (٢٠/١).

(٢) أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء المعروف بالقاضي الكبير فقيه حنبلي وأصولي محدث توفي سنة ٤٥٨هـ الفتح المبين ٢٤٥/١.

(٣) انظر: تيسير التحرير (٨/١) وفواتح الرحموت (١٨/١) والتوضيح (١٢/١) والعدة لأبي يعلى (٣/١) ومنية اللبيب (ص/٣).

(٤) الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي القرشي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق توفي سنة ٦٠٦هـ سير أعلام النبلاء (٢٢٨/١٢).

الشرعية بقوله: وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد^(١).

٣- ما يستند تحقيق الشيء إليه، ارتضاه الآمدي في الإحكام^(٢).

٤- يطلق الأصل كذلك على ما منه الشيء ذكره القرافي والأرموي^(٣).

هذا، والأقرب إلى المعنى الاصطلاحي هو الاطلاق الأول.

ثانياً: معنى الأصل في الاصطلاح:

يطلق الأصل في الاصطلاح على معان متعددة^(٤):

الأول: يطلق الأصل على الدليل، كقولك: الأصل في المسألة الكتاب أو السنة أي الدليل المثبت لحكم المسألة هو الكتاب أو السنة وكقولك: الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: " وآتوا الزكاة " أي: الدليل على وجوبها واستعمال الأصل بهذا المعنى كثير في الكتب الفقهية، وعلى الدليل الإجمالي في عرف الأصوليين.

الثاني: ويطلق على الأمر المقيس عليه غيره في الحكم، كقولك: الخمر أصل للنبيذ، بمعنى أن الخمر مقيس عليها النبيذ في الحرمة، وكقولك: التأفيف للوالدين أصل لضربهما بمعنى أن التأفيف أصل يقاس على الضرب في الحرمة، فكل مقيس عليه أصل لما هو مقيس.

الثالث: إطلاق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولك إباحة الميتة للمضطر

(١) انظر: المحصول للرازي (٣/١) والتوضيح والتلويع (١٣/١).

(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٨/١) ط دار الحديث.

(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/١٥) والحاصل من المحصول (ص/١٨).

(٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه (٨/١) وشرح العضد (٥/١) ونهاية السؤل (١٥/١) والتوضيح

(١٣/١) وتسهيل الوصول (ص/١٣).

على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة، لأن الأصل في الميتة أنها حرام، وهذه قاعدة مستمرة، أما إباحتها حالة الاضطرار إنما جاء على خلاف القاعدة لعذر مع النص.

الرابع: أنه يطلق على الراجح، كقولك: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز، فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة؛ لأنها الأصل وكذا إذا تعارض القياس مع خبر الواحد، قدم خبر الواحد، لأنه الأصل، ولا قياس في مقابلة نص.

الخامس: إطلاقه على الحكم السابق المستصحب، كقولك: من يتقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل الطهارة، أي المستصحب، وهو معنى قولهم: تعارض الأصل والطارئ، أي: تعارض الشيء المستصحب مع الطارئ ومنه قولهم: الأصل براءة الذمة، وأيضاً المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والمعنى واضح.

وأقرب هذه الاصطلاحات لتعريفه بالمعنى الإضافي أن يكون بمعنى الدليل، فيكون هو المراد عند الإضافة، فيقال: أصول الفقه، أي: أدلته؛ لأن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، فإذا أضيف إلى الفقه كان معناه مبنى الفقه، وليس مبناه إلا الدليل^(١).

(١) انظر: التوضيح المتن التنقيح (١٣/١) وفواتح الرحموت (٨/١) مختصر ابن الحاجب (٢٥/١) ونهاية السؤل (١٥/١) الإحكام (٨/١).

ثانياً: معنى الفقه لغة واصطلاحاً:

المضاف إليه لفظ " الفقه " وله معنيان أحدهما لغوي والآخر شرعي.

أولاً: تعريف الفقه لغة:

للأصوليين في معنى الفقه لغة مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول:

أن الفقه معناه الفهم مطلقاً سواء أكان المفهوم دقيقاً أم جلياً، وسواء أكان غرضاً للمتكلم من كلامه أم لا، وإليه ذهب الغزالي، والأسنوي، والآمدي وكثير من العلماء^(١).

واستدلوا على مذهبهم: بآيات من كتاب الله منها قوله تعالى على لسان قوم شعيب ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ﴾^(٢).

فالآية واضحة الدلالة في أن أكثر ما يقول شعيب - عَلَيْهِ السَّلَام - كان واضحاً، فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدقيق، ونفت الفهم عن القوم أصلاً دقيقاً كان المفهوم أم جلياً، ولا دليل من اللغة على التخصيص.

ومنها: قوله تعالى في شأن الكفار ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾^(٣) فقد دلت الآية على أن الفهم لأي حديث يعد فقهاً مطلقاً.

(١) انظر: المستصفى (٤/١) والاحكام للآمدي (٤/١) ونهاية السؤل (١٥/١) وشرح الورقات (ص/٤).

(٢) من الآية (٩١) من سورة هود.

(٣) من الآية (٧٨) من سورة النساء.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(١) فالآية ظاهرة في تسمية ما ليس غرضاً للمتكلم فقها حيث أطلقت على لغة الطير فقها مع عدم المتكلم والمخاطب.

المذهب الثاني:

أن الفقه خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه دقيقاً كان الغرض أم جلياً، فلا يطلق على غيره يقال: فهمت كلامك، أي: عرفت قصدك، وفقه عنى فلان كذا إذا فهمه، ولا يقال: فهمت لغة الطير؛ لأنها ليست غرضاً لمكلم من كلامه، وإليه ذهب أبو الحسين البصري، والإمام الرازي، وبعض الأصوليين^(٢).

ونوقش هذا المذهب:

بأن الآيات التي وردت في القرآن الكريم، واستدل بها أصحاب المذهب الأول جاءت ظاهرة في تسمية ما ليس غرضاً للمتكلم فقها مع عدم وجود المتكلم والمخاطب، ولا دليل على التخصيص، حيث ذهب أئمة اللغة إلى أن الفقه هو الفهم مطلقاً^(٣).

المذهب الثالث:

أن الفقه خاص بفهم الأشياء الدقيقة، سواء أكانت غرضاً للمتكلم أم لا، وعليه فلا يطلق الفقه على الغرض الجلي، فلا يصح أن يقال: فقهت أن

(١) من الآية (٤٤) من سورة الإسراء.

(٢) انظر: المعتد لأبي الحسين البصري (٨/١) والمحصل للرازي (٣/١) ونهاية السؤل (١٥/١).

(٣) انظر: المصباح المنير (٢٠/١) والمعجم الوجيز (ص/١٤٨) ولسان العرب الفاء مع القاف والهاء.

السماء فوقنا، وأن الأرض تحتنا؛ لأن المفهوم هنا شيء غير دقيق، وإليه ذهب الشيرازي^(١).

ونوقش هذا المذهب:

أن القرآن الكريم أطق الفقه على فهم أي حديث ولو كان واضحاً، بدلالة قرينة الدم في قوله عزَّجَلَّ: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^(٢) التي يفهم منها أن الفقه معناه الفهم مطلقاً دقيقاً أم جلياً، ولا دليل من اللغة على التخصيص.

الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول؛ لأنه مؤيد بالقرآن الكريم كما طبقت معاجم اللغة العربية على أن الفقه معناه الفهم مطلقاً، ولا دليل على التخصيص.

هذا وقد نقل العرف لفظ الفقه من معناه اللغوي إلى علم الدين والشرعية، لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم ثم قصره على علم الفروع خاصة كذا، قاله ابن الأثير^(٣) في جامع الأصول.

ثانياً: تعريف الفقه اصطلاحاً:

مر الفقه بعصور مختلفة، وكان معناه في كل عصر منها يختلف عن

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (ص/١١) وشرح تنقيح الفصول (ص/١٦) ونهاية السؤل (١٥/١) وأصول الفقه ٢٠٠ د/ جلال عبد الرحمن (ص/٢٠).

(٢) من الآية (٧٨) من سورة النساء.

(٣) ابن الأثير: أبو السعادات مجد الدين المبارك محمد بن محمد محدث أصول لغوي من مؤلفاته النهاية في غريب الحديث وجامع الأصول، توفي سنة ٦٠٦ هـ.

معناه في العصر الذي يليه، وهذا ما يتضح من تعرضنا لتعريفه فقد عرفه الإمام أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها^(١).

شرح مفردات التعريف:

" المعرفة " إدراك الجزئيات عن دليل، فيخرج التقليد لأنه إدراك للجزئيات من غير دليل، ولهذا لا يسمى إدراك المقلد فقهاً من الناحية الاصطلاحية، والمعرفة كالجنس فهي تشمل كل معرفة سواء أكانت تلك المعرفة لأدلة الفقه، فيكون أصول الفقه أم معرفة لغير تلك الأدلة، كمعرفة الأحكام الشرعية فيكون فقهاً، أم معرفة للعقائد فيكون توحيداً، ولذا فقد زاد بعض العلماء في التعريف قيداً آخر، وهو " عملاً " ليخرج ما عدا الفقه.

" النفس " المراد بها العبد، لأنه هو المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

" ما لها وما عليها "، أي: إدراك ما تنتفع به النفس، وما تتضرر، لأن " اللام " للانتفاع وعلى للضرر، كما في قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾^(٢).

ويحتمل أن يكون معنى " ما لها، " أي: ما يجوز لها، ومعنى ما عليها، " أي: ما يجب عليها؛ بناء على أن " اللام " تقع صلة للجواز، و" على " تقع صلة للوجوب، تقول: له أن يفعل كذا، وعليه أن يفعل كذا، والمعنى واضح في كل.

(١) انظر: التوضيح لصدر الشريعة (١١/١).

(٢) من الآية (٢٨٦) من سورة البقرة.

ويحتمل أن يكون معنى " ما لها "، أي: ما يحل لها، ومعنى " ما عليها"، أي: ما يحرم عليها ^(١).

هذا والمتأمل لتعريف الإمام أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يدرك أن الفقه يطلق على كل فهم من كتاب أو سنة لا فرق بين ما تعلق بعقيدة، وما تعلق بعمل فيكون فالتعريف شاملاً الأحكام الاعتقادية، كوجوب الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، والعلم بهذه الأحكام يسمى علم التوحيد، والكلام.

ويشمل الأحكام الوجدانية، كالصبر، والزهد، والشكر ونحوه، والعلم بهذه الأحكام يسمى علم الأخلاق والتصوف.

ويشمل الأحكام العملية، كوجوب الصلاة، والزكاة ونحو ذلك، والعلم بهذه الأحكام يسمى علم الفقه.

ولعل البحث في عصر العلماء المتقدمين لم يكن مقصوراً على المسائل الفقهية الخاصة بفعل المكلف، بل كان أعم وأشمل؛ حيث لم يفرقوا بين العلوم الثلاثة علم التوحيد، والأخلاق، والفقه، فإن جميعها فقه عندهم كما هو واضح من التعريف، وظل الأمر إلى بعد عصر الإمام أبو أبي حنيفة حيث بدأت العلوم تستقل وتتمايز. وأصبح العلماء لا يقصدون من كلمة الفقه إلا الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين.

تعريف الفقه عند الشافعية:

عرف القاضي البيضاوي الفقه بقوله " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية " ^(٢).

(١) انظر: التوضيح (١١/١) ونهاية السؤل (١٥/١).

(٢) انظر: منهاج الوصول مع شرح الأسنوي (١٩/١).

شرح مفردات التعريف:

" العلم " ^(١) جنس في التعريف يتناول كل علم سواء أكان علماً بالذوات أم بالصفات، أم بالأفعال، أم بالأحكام، وسواء كانت نسباً تامة وهي التي يحسن السكوت عليها، أم نسباً ناقصة وهي التي لا يحسن السكوت عليها، والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق أو القطعي والظني.

" الأحكام " يراد منها هنا النسب التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع، أو نفيه عنه كقولنا: الصلاة واجبة والزنا حرام، فالموضوع الصلاة والمحمول الوجوب وكذا الزنا موضوع والتحريم هو المحمول.

والأحكام جمع حكم، والحكم يطلق في لغة العرب، ويراد به العلم والفقه، والقضاء، وجاء القرآن الكريم بهذه المعاني الثلاثة ^(٢).

" الشرعية "، أي: المنسوبة إلى الشرع، وهي ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع المبعوث به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كالكتاب، والسنة، وغيرهما

(١) العلم: إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل.

المعرفة: إدراك شامل للتصور والتصديق أي القطعي والظني.

الظن: إدراك الطرف الراجع.

الشك: استواء الطرفين.

الوهم: إدراك الطرف المرجوح.

الجهل: إدراك جازم مخالف للواقع.

(٢) نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا﴾ مريم (١٢)، أي: اتيناه علماً وفقهاً ونحو قوله تعالى: " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " (٤٨) النساء، أي: إذا قضيتن، وانظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص (١٨٤٨) ط دار الشعب.

من الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، ووصف الأحكام بها يخرج ما عدا الأحكام الشرعية كاللغوية، والوضعية.

" العملية "، أي: المنسوبة إلى العمل من المكلف كوجوب الصلاة، والزكاة، والحج بأن يكون الموضوع فيها عملاً من أعمال المكلف، والمحمول حكم فقهي.

والمراد بها هنا أفعال الجوارح الظاهرة كالصلاة، والباطنة غير الاعتقادية كالنية، وكون الأحكام الفقهية عملية أغلبي، لأن منها ما ليس عملياً، كثبوت طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها، ومنع الرق للإرث، وغير ذلك؛ لأن المحمول وإن كان حكماً شرعياً، وهو الطهارة في الخمر مثلاً، لكن الموضوع ليس عملاً من أعمال المكلف؛ لأنه ذات، وهي الخمر، والطهارة ليست صفة عمل، بل صفة ذات.

ووصف الأحكام الشرعية بالعملية، ليخرج العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقادات، كوجوب الإيمان بالله، وكذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالوجدانيات.

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن تخصيص الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية اصطلاح متأخر ومغاير لما كان عليه الفقه في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ حيث كان الفقه مرادفاً لمعنى الشريعة فيشمل العلوم الشرعية الاعتقادية والتهذيبية والعملية، كما تبين آنفاً في تعريف الإمام أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فلما انتشر الإسلام، وعم نوره آفاق الأرض، واختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الحضارات المختلفة والثقافات المتباينة أخذ العلماء يتخصصون في دراسة كل علم، حتى أخذت العلوم

تستقل وتتمايز، فأخذ العلماء يبحثون في المسائل الفقهية الخاصة بفعل المكلف، وأصبح العلماء لا يقصدون من كلمة "الفقه" سوى الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

" المكتسب " يقرأ بالرفع على أنه صفة للعلم، ولا يصح أن يقرأ بالجر على أنه صفة للأحكام لأنها مؤنثة، والمكتسب مذكر لأن الصفة يجب مطابقتها للموصوف تذكيراً وتأنيثاً، ما دام النعت حقيقياً، ومعنى المكتسب، أي: الحاصل بعد أن لم يكن.

والمكتسب: قيد رابع مخرج لعلم الله تعالى؛ لأن علمه تعالى لا يوصف بكونه مكتسباً، أي: حاصلاً بعد أن لم يكن، لأنه قديم، ولأن الاكتساب يشعر بسبق الجهل وهو محال عليه تعالى.

" ومن الأدلة " وهي جمع دليل، وهو في اللغة المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته سواء أكان الشيء حسياً، أم معنوياً، خيراً كان أم شراً.

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن^(١).

وهي قيد في التعريف يخرج علم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالأحكام الشرعية التي ليست عن اجتهاد منه؛ لأنه مكتسب من الوحي بخلاف علمه الحاصل عن اجتهاده، فإنه فقه؛ لأنه مأخوذ من الأدلة التفصيلية بطريق النظر فيها.

(١) النظر: حركة النفس في الأشياء المعقولة.

الفكر: حركة النفس في الأشياء المحسوسة تقريب الوصول لابن جزي ص ٢٢١.

- كما يخرج علم الملائكة؛ لأنه مكتسب من اللوح المحفوظ لا من الأدلة.
 - كما يخرج علم الصحابة غير الاجتهادي، لأنه كان تلقيناً من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 - كما يخرج علم المقلد؛ لأنه ليس مأخوذاً من الأدلة وإنما مأخوذ من المجتهد نفسه.
- "التفصيلية"، أي: الجزئية وهي آحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١)، فإنه يدل على وجوب الصلاة.

وقد جيء بقيد "التفصيلية" لبيان الواقع، ليقابل الإجمالية في تعريف أصول الفقه، وقيل: جيئ به للاحتراز عن علم المقلد المستفاد من الفقيه المجرد عن الدليل التفصيلي، فإنه لا يسمى فقهاً، وإن كان هو الحكم الشرعي في حقه؛ إذ استفادته كانت بواسطة قياسية نظمه: هذا الحكم أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) فتكون النتيجة: هذا هو حكم الله في حقي.

فهذا، وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب، لكنه غير مكتسب من أدلة تفصيلية، بل من دليل إجمالي، وهو القياس، لأن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل جزئي يخصها، بل بدليل واحد يجريه في جميع

(١) من الآية (٤٤) من سورة البقرة.

(٢) من الآية (٤٣) من سورة النحل.

المسائل، فلا يكون علمه فقهاً؛ لأن الفقه هو المأخوذ من الأدلة التفصيلية، وهذا ليس كذلك^(١).

ومما تجدر الإشارة إليه: أن الأحكام الشرعية التي أصبحت معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج أصبحت لا تسمى فقهاً، لأنها صارت الآن معلومة بالضرورة، وإن كانت مأخوذة منها قبل ذلك.

المناقشات الواردة على التعريف:

نوقش هذا التعريف بمناقشات عدة نكتفي بذكر بعضها:

المناقشة الأولى:

أن هذا التعريف إما أن يكون غير مانع، وإما أن يكون غير جامع، لأن "أل" الداخلة على الأحكام، إما أن تكون للعهد، أو للجنس، أو للاستغراق ولا جائز أن تكون للعهد، إذ ليس هناك معهود سابق يشار إليه، فتعين أن تكون للجنس الصادق ببعض الأحكام، أو للاستغراق.

فإن كانت للجنس كان التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل علم المقلد ببعض الأحكام مع أن علمه ليس فقهاً، وأيضاً لا يسمى فقيهاً، إذ الفقيه في العرف هو المجتهد وإن كانت للاستغراق كان التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج فقه جميع المجتهدين فإن الإمام مالكاً كان من أكابرهم، وقد سئل في أربعين مسألة، فأفتى في أربع وقال في ست وثلاثين لا أدري، ولأنه لا يوجد مجتهد قد علم جميع الأحكام.

(١) انظر: نهاية السؤل (١٩/١) والتوضيح لمتن التنقيح (١٠/١) ومسلم الثبوت (١٠/١) وإرشاد الفحول (٣) وحاشية الأزميزي (٢٤/١).

وأجيب عن هذا من وجهين:

أولاً: نختار أن " أل " للجنس، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه، لأن فقيها اسم فاعل من فقه بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجية وملكة، وليس فاعل من فقه بالكسر، أي: فهم، ولا من فقه بالفتح، أي: سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن اسم الفاعل منه فاقه.

وبهذا ظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية وطبيعة وهذا أخص من مطلق الفقه، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق منه الذي هو فقيه.

ثانياً: نختار أنها للاستغراق، ويكون الفقه هو العلم بجميع الأحكام على أن يكون المراد بالعلم بالملكة والتهيؤ التام لمعرفة أي حكم، ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بجميع الأحكام بالفعل، ولا شك أن كل مجتهد لديه القدرة على استنباط الحكم، واستخراجه لذلك يسمى فقيهاً وإن قال لا أدري لوجود الملكة^(١).

المناقشة الثانية:

أن تعريف الفقه بالعلم تعريف له بالمباين، فيكون باطلاً؛ لأن من شروط التعريف أن يكون مساوياً، وموضحاً للمعرف.

ووجه المباينة: أن العلم يطلق ويراد به الإدراك الجازم المطابق للواقع

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٨/١) والتوضيح لمتن التنقيح (٢١/١) ونهاية السؤل (١٩/١) وأصول الفقه أ.د/ بدران (ص/٢٨) ودراسات في أصول الفقه أ.د/ عبد الفتاح الشيخ (ص/١٨).

عن دليل والفقه ظني، لأنه مستفاد من الأدلة التفصيلية، وهي لا تفيد إلا الظن، لأنها إن كانت مختلفاً فيها كالمصالح المرسله، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف، فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها، وإلا لما كانت محلاً للاختلاف بين الأئمة.

وإن كانت متفقاً عليها بين الأئمة الأربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس فهي كذلك لا تفيد إلا الظن؛ لأن الكتاب وإن كان قطعي الثبوت، لأنه نقل بطريق التواتر، فهو ظني الدلالة على الأحكام، لأنه لفظ، واللفظ يحتمل النسخ، والتقديم، والتأخير، والتعارض العقلي والتخصيص، والإضمار، والنقل والاشتراك، والمجاز، ومع هذه الاحتمالات لا يفيد اللفظ إلا الظن.

أما السنة فهي إن كانت آحاداً فهي لا تفيد إلا الظن لاحتمال الخطأ أو الكذب على الراوي، ومع الاحتمال فلا قطع، وإن كانت متواترة فهي قطعية الثبوت فقد تكون ظنية الدلالة على الأحكام كما تقدم بيانه بالنسبة للكتاب.

وأما الاجماع ففي الكثير الغالب ينقل بطريق الآحاد فيكون ظنياً لاحتمال كذب الناقل أو خطأه، أما ما نقل بطريق التواتر، فهو قليل نادر، ولا عبرة إلا بالكثير الغالب.

أما القياس فلا يفيد إلا الظن؛ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطاً في الحكم أو تكون خصوصية الفرع مانعاً منه إذن فهناك تغاير بين العلم والفقه.

وأجيب عن هذا:

بأننا لا نسلم أن الفقه ظني بل هو قطعي، إنما الظن في الطريق الموصل إليه؛ لأن المجتهد عند نظره في الأدلة التفصيلية يحصل عنده ظن بالحكم من دليله التفصيلي، كما يحصل عنده أيضاً مقدمة أخرى قطعية إذ يقول: هذا الحكم مظنون لي ثم يأتي بالمقدمة القطعية فيقول: وكل مظنون لي يجب على العمل به فتكون النتيجة هذا الحكم يجب على العمل به.

ثم يأخذ هذه النتيجة، ويجعلها صغرى قياس نظمه: هذا الحكم يجب على العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حكم الله قطعاً، فتكون النتيجة: هذا الحكم هو حكم الله قطعاً، ومن هذا يتبين لنا أن الفقه قطعي، وإن كان الدليل الذي أخذ منه الحكم الفقهي ابتداءً ظني، فيكون التعريف مساوياً للمعرف وليس مبايناً.

وإن سلمنا أن الفقه ظني لكونه مستفاداً من الأدلة التفصيلية وهي ظنية فلا ضرر من ذلك؛ لأنه يراد من العلم المذكور في التعريف الظن مجازاً والعلاقة هي المجاورة الذهنية^(١).

أما الإضافة وهي الجزء الثالث من المركب فهي جزء صوري وهي عبارة عن النسبة بين المضاف والمضاف إليه.

وبعد بيان تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً فإن معناه هو: العلم بالأدلة الإجمالية التي يبنى عليها العلم بالأحكام العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وبقي هذا المعنى إلى أن دون أصول الفقه، وأصبح علماً مستقلاً، فشاع إطلاق أصول الفقه على هذا العلم وانتقال من معناه

(١) انظر: دراسات في أصول الفقه (ص/٢٠).

الإضافي السابق إلى معناه اللقبى؛ إذ لو بقى على المعنى الإضافى وهو دلائل الفقه لما كان شاملاً للاجتهاد والترجيح وهى من مباحث هذا العلم أما المعنى اللقبى فإنه يشمل الأدلة والترجيح والاجتهاد كما سيأتى بيانه تفصيلاً.

ثانياً: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى:

أصول الفقه بمعناه اللقبى^(١)، أى باعتباره اسماً لعلم مخصوص من العلوم الشرعية يعد لفظاً مفرداً، لا يدل جزؤه على جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل من جزأيه، كما هو الحال فى المركب؛ لأن جزئه قد صار بمنزلة الحرف من الكلمة لا دلالة له على شئ.

وأصول الفقه كغيره من العلوم، إما أن يطلق على قواعد هذا الفن، أى: مسائله الكلية التى يبحث فيها عن أحوال موضوعه، كما ذهب إليه الإمام الرازى فى المحصول؛ حيث قال: أصول الفقه هو: مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية المستدل بها^(٢)، وبنحوه سار الآمدي، والغزالي، وابن السبكي وغيرهم^(٣).

وإما أن يطلق على إدراك هذه القواعد نفسها، أى: معرفتها والتصديق بها عن دليل كما ذهب إليه معظم الحنفية، حيث عرفه صدر

(١) اللقب: علم يتضمن مدحاً أو ذماً وأصول الفقه علم لهذا العلم يشعر بابتناء الفقه عليه وهذا الابتناء صفة مدح.

(٢) انظر: المحصول للرازى (٥/١) .

(٣) انظر: الاحكام للآمدي (٤/١) والمستصفى للغزالي (٥/١) وجمع الجوامع (٣٢/١) واللؤلؤ المنظوم (ص/١٧٦).

الشريعة بقوله: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق^(١).
وبنحوه عرفه الأنصاري في فواتح الرحموت^(٢)، ومناخسرو^(٣)، وابن
الحاجب من المالكية^(٤).

وإما أن يطلق على ملكة الاستحضار الحاصلة من مزاوله هذه
القواعد نفسها^(٥) وقد صرح بعض الأصوليين بأنه لم يذهب أحد إلى تعريفه
بالمملكة بأن يقال مثلاً أصول الفقه هو: ملكة يقتدر بها على إدراك القواعد
التي يبنى عليها الفقه، وهذا التصريح فيه نظر، لأن أصول الفقه كباقي
العلوم يصح تعريفه بذلك، ولأن لفظي العلم والمعرفة اللذان يردان في
التعريف يطلقان على كل من الإدراك والمملكة^(٦).

والمعرف لهذا العلم له أن يختار في تعريفه أي معنى من المعاني
الثلاثة ويعرفه بها، ولعل ذلك هو السبب في اختلاف الأصوليين في
تعريفهم لعلم أصول الفقه، ولكل وجهة معقولة وسليمة، وتعريفه قائم على
أسس وقواعد مقررة صحيحة.

وسوف نكتفي بشرح تعريفين أحدهما للحنفية، والآخر للشافعية لتتم
الفائدة ويعم النفع.

(١) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (٢٠/١).

(٢) انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١٤/١).

(٣) مناخسرو فقيه وأصولي حنفي المذهب له مؤلفات كثيرة ومفيدة في الفقه والأصول.

(٤) انظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (٢٣/١) ومختصر المنتهى لابن الحاجب (١٨/١).

(٥) انظر: نهاية السؤل (١٥/١) واللؤلؤ المنظوم (ص/١٧٥).

(٦) انظر: اللؤلؤ المنظوم (ص/١٧٥).

أولاً: أصول الفقه بمعناه اللقبى عند الحنفية:

عرفه صدر الشريعة من الحنفية بأنه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق^(١).

شرح المفردات:

قوله " العلم " جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان علماً بالذوات أم بالصفات، أم بالأفعال، أم بالأحكام، ومعناه مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظن، والمراد بالعلم هنا الاعتقاد الجازم المطابق، وهو بهذا الإطلاق خاص بالتصديق، فلا يدخل فيه التصور، كما لا يدخل فيه الشك^(٢) والوهم^(٣)، والجهل^(٤)، والتقليد^(٥).

"القواعد " جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح هي: قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات كثيرة، كقاعدة الأمر للوجوب، والنهي للتحريم عند عدم القرينة أو هي الضابط الذي يؤدي إليه بحث الأصولي، ويستخدمه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

و"القواعد " جنس في التعريف يشمل كل ما يبنى عليه غيره سواء

(١) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (٣٤/١) ط دار البيان.

(٢) الشك: التردد في الطرفين على السوية.

(٣) الوهم: إدراك الطرف المرجوح.

(٤) الجهل: ما كان الجزم فيه على خلاف ما هو به في الواقع.

(٥) التقليد: الجزم المطابق للواقع فيه ليس عن دليل.

كان ذلك البناء حسياً أو معنوياً، واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد فإنها ليست نفس الأصول، واحترز بها عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى غير الأحكام كقواعد النح.

وقوله: "التي يتوصل بها"، أي: يتوصل بها لا بغيرها، والباء للسببية، والمراد بالتوصل أي: التوصل القريب احترازاً عن المبادئ كالعربية والكلام. قوله "إليه" الضمير يعود إلى الفقه؛ لأن المجتهد يبحث بفكره وعقله في القاعدة حتى يصل إلى الحكم المراد معرفته بخصوص الواقعة الجزئية المعروضة.

قوله "على وجه التحقيق" معناه أنه يتوصل بهذه القواعد إلى الفقه على وجه يكون المقصود منه ثبوت الحكم بلا شبهة، واحترز بهذا القيد عن علم الجدل والخلاف؛ لأنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه بقطع النظر عن كون الحكم ثابتاً، أو غير ثابت^(١).

توضيح كيفية التوصل بالقواعد الأصولية إلى معرفة الأحكام الشرعية:

لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص عربية، فإنها لم ترد على حالة واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الأمر كقوله

(١) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١/٣٤ - ٣٥).

تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " ^(٢).

ومنها ما ورد بصيغة النهي نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ﴾^(٣) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه " ^(٤).

ومنها ما ورد بصيغة مطلقة كقوله تعالى في كفارة الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(٥).

ومنها ما ورد بصيغة العموم كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾^(٦).

فالأصولي يبحث في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، وينظر في أحوالها وكيفياتها المتنوعة من عام، وخاص، وأمر، ونهي، ومطلق، ومقيد، ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية، والاستعمالات الشرعية، فيبحث مثلاً في الأوامر الواردة

(١) من الآية (٤٣) من سورة البقرة.

(٢) هذا الحديث: أخرجه الترمذي (٣٧٦/٣ - ٣٧٧) والنسائي في سننه (١٣١/٤) ومسلم (١٩٧/٧).

(٣) من الآية (٣٢) من سورة الإسراء.

(٤) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (٦٨٣/٢) كتاب البيع باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض.

(٥) من الآية (٣) من سورة المجادلة.

(٦) من الآية (٢٣) من سورة النساء.

في الكتاب والسنة كي يتوصل إلى الحكم الذي تدل عليه، وبالبحث يظهر أنها تدل على وجوب المأمور به، فيضع قاعدة تقول: الأمر يدل على الوجوب.

ثم يأتي دور الفقيه حيث يأخذ هذه القواعد التي توصل إليها الأصولي ببحثه ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي، ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فإذا أراد الفقيه معرفة حكم الوفاء بالعقود بحث عن دليله التفصيلي أو الجزئي الخاص به وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فيجد فيه الأمر بالوفاء بالعقود^(١)، وفي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية المبينة لحكم الأمر التي تقول: "الأمر للوجوب" فيعلم منها أن "أوفوا" يدل على الوجوب، وحينئذ يحكم على الوفاء بالعقود بالوجوب فيقول الوفاء بالعقود واجب.

وإذا أراد الوصول إلى حكم الزنا فإنه يبحث عن دليله التفصيلي أو الحزبي الخاص به، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾^(٢) فيجد فيه النهي عن قربان الزنا، وفي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي، وهي التي تقول: "النهي للتحريم" فيعلم منها أن قوله تعالى: "ولا تقربوا..." يدل على التحريم، وحينئذ يحكم على الزنا بالتحريم فيقول الزنا حرام.

وإذا أراد أن يعرف حكم الزواج بالأمهات فإنه يبحث عن دليله

(١) من الآية (١) من سورة المائدة.

(٢) من الآية (٣٢) من سورة الإسراء.

الحزبي الخاص به وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾^(١) فيجد أنه عام في كل أم، وحينئذ يطبق القاعدة الأصولية التي تبين حكم العام وهي: العام ينتظم جميع أفرادها قطعاً، فيحكم بأن كل أم محرمة سواء أنجبت أو أرضعت.

وإذا أراد أن يعرف ما يجرى من عتق الرقاب في كفارة الظهار، فإنه يبحث عن دليلها الخاص بها، وهو قوله تعالى ﴿... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(٢) فيجد أنه مطلق فحينئذ يبحث عن القاعدة الأصولية التي تبين حكم المطلق وهي: أن المطلق يدل على أي فرد من أفرادها فيحكم بحصول الأجزاء وبراءة الذمة بعتق أي رقبة مسلمة، أو غير مسلمة.

وهكذا في كل قاعدة حيث يستطيع المجتهد أن يتوصل بهذه القواعد إلى استنباط الحكم من دليله التفصيلي.

فوظيفة الأصولي هي البحث عن القواعد الكلية التي تعين المجتهد على الاستنباط^(٣).

(١) من الآية (٢٣) من سورة النساء.

(٢) من الآية (٣) من سورة المجادلة.

(٣) انظر: أصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد الوهاب خلاف وأصول الفقه أ.د/ زكي الدين شعبان (١٣).

ثانياً: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى عند الشافعية:

عرف القاضي البيضاوي أصول الفقه بأنه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد^(١).

شرح مفردات التعريف:

" المعرفة " جنس في التعريف، تشمل كل معرفة سواء أكانت تلك المعرفة معرفة لأدلة الفقه فيكون أصول فقه، أم معرفة للأحكام الشرعية، فيكون فقهاً، أم معرفة للعقائد، فيكون توحيداً وهكذا.

والمعرفة هي مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وبإضافتها إلى الدلائل كان المراد بالمعرفة التصديق لا التصور، وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، أي: معرفة مسائله والتصديق بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، ويجب على المجتهد العمل بموجبها، لا معرفة عدد الأدلة، أو حفظها أو تصور مفهوماتها، كتصور القرآن بأنه كلام الله المنزل على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -... الخ فإن ذلك ليس من مقاصد أصول الفقه، وإنما هو من مبادئ التصويرية^(٢).

قوله " دلائل " جمع دليل، وهو في اللغة: المرشد إلى الشئ، والكاشف عن حقيقته، وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني، أو إلى حكم شرعي عملي قطعي أو ظني.

وهو جمع مضاف فيفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها، والمختلف

(١) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السؤل (١٣/١).

(٢) انظر: نهاية السؤل (١٥/١).

فيها كما يعم الأدلة القطعية، كالكتاب، والسنة المتواترة، والأدلة الظنية كخبر الواحد والقياس وسائر الأدلة التبعية.

ودلائل الفقه قيد في التعريف احتراز به عن ثلاثة أشياء:

الأول: معرفة غير الأدلة، كمعرفة الفقه، والنحو، والعقيدة، ونحو ذلك.

الثاني: معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو، والكلام.

الثالث: معرفة بعض أدلة الفقه كالكتاب الواحد من أصول الفقه.

فإنه جزء من أصول الفقه، ولا يكون أصول الفقه، لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء كما أن العارف به لا يسمى أصولياً.

واعلم أن التعبير بالأدلة يخرج الكثير من العموميات، واخبار الآجناد، والقياس والاستصحاب، وغير ذلك، فإن الأصوليين وأن سلموا العمل بها، فليست عندهم أدلة للفقه، بل أمارات له، فإن الدليل عند بعضهم لا يطلق إلا على المقطوع به.

والمراد بمعرفة الأدلة هو معرفة الأحوال المتعلقة بالأدلة، كمعرفة أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، وأن الأمر للوجوب عند عدم القرينة الصارفة، وأن النهي للتحريم عند عدم القرينة، وأن العام يقبل التخصيص، وأن المطلق يحمل على المقيد وغير ذلك^(١).

وقوله " الفقه " فقد سبق بيان معناه في اللغة والاصطلاح.

وقوله " إجمالاً " أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون الإجماع حجة، والأمر للوجوب.

(١) انظر: نهاية السؤل (١٥/١) والمستصفى (٥/١) والأحكام للآمدي (٨/١).

وهو قيد احتراز به عن علم الفقه، والخلاف، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من حيث دلالتها على المسألة المعنية، أي: أنه يبحث في الأدلة التفصيلية التي تثبت أحكاماً فرعية.

أما علم الخلاف فالمقصود منه معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام، بل لتكون سلاحاً يدافع به المتناظر عن وجهة نظر إمامه، حيث إن الخلافي هو من نصب نفسه للدفاع عن مذهب إمامه بالحجج والبراهين في حلقة الجدل والمناظرات، ومثل ذلك لا يكون من الأصول^(١).

قوله " وكيفية الاستفادة منها " مجرور بالعطف على دلائل، فيكون المعنى معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، ومعرفة كيفية استفادة واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة يتحقق بأمور:

الأول: معرفة الشروط اللازمة للاستدلال، كتقديم النص وهو ما دل على معناه دلالة قطعية - على الظاهر - وهو ما دل على معناه دلالة ظنية، وأيضاً تقديم المتواتر على الآحاد، وأيضاً شروط العمل بالقياس، وخبر الآحاد، وغير ذلك.

الثاني: معرفة تعارض الأدلة؛ لأن دلائل الفقه مفيدة للظن سواء من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية، أو من جهة ثبوتها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو من الجهتين، والظنيات يقع فيها التعارض.

الثالث: معرفة الأسباب التي تترجح بها بعض الأدلة على بعض، كمعرفة أن المتواتر مقدم على الآحاد، والنص على الظاهر، مع ملاحظة أنه لا

(١) انظر: الحاصل من المحصول (ص/٨).

تعارض بين قطعي وظني، فلا يقع التعارض إلا في الظنيات.

تنبيه:

السبب في جعل معرفة كيفية الاستفادة من الأدلة من مباحث علم أصول الفقه أن هذا العلم إنما وضع لبيان كل ما يحتاج إليه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، ولا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بعد معرفة التعارض بين الأدلة، ومعرفة كيفية الترجيح بينها، فأصبحت هذه المعرفة من أصول الفقه.

كما أن معرفة الدلائل تعد من أصول الفقه؛ لأن الأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية وما تدل عليه من أحكام كلية، ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة مستعيناً في ذلك بأساليب اللغة العربية، ومقاصد التشريع الإسلامي كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة، لاستثمار الحكم التفصيلي منها^(١).

قوله " وحال المستفيد " مجرور أيضاً بالعطف على دلائل، أي: ومعرفة حال المستفيد، والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل، والذي يطلب الحكم من الدليل هو المجتهد، وقيل: يدخل المقلد لكونه يستفيد الحكم من المجتهد لكن المجتهد يستفيد الحكم من الأدلة.

وفائدة هذه العبارة: هو الإشارة إلى أن الأصول يبحث فيه عن حال المجتهد من جهة الشروط التي يجب أن تتوافر فيه.

واعلم أن تلك الشروط التي يجب أن تتوافر في المجتهد من أصول الفقه؛ لأن الأدلة قد تكون ظنية، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي،

(١) انظر: نهاية السؤل (١٧/١) وحاشية البناي (٣٦/١) مع شرح جمع الجوامع.

لجواز عدم دلالاته عليه فاحتاج إلى رابط يربط بينهما وهو الاجتهاد^(١).

المقارنة بين التعريف الإضافي والتعريف اللقبى لأصول الفقه:

١- أصول الفقه بمعناه اللقبى هو علم الأصول ذاته، أما المعنى الإضافي فإنه موصل إلى الأصول وليس ذاته، لأن معناه أدلة الفقه، وتلك الأدلة طريق إلى الأصول وليس هي الأصول.

٢- أصول الفقه بمعناه اللقبى يشمل الأدلة، وكيفية استفادة الفقه من الأدلة، ومعرفة حال المستفيد، أي: يشمل الأدلة الإجمالية، والتعارض والترجيح والاجتهاد، أما أصول الفقه بمعناه المركب فلا يشمل إلا الأدلة فقط.

٣- أصول الفقه بمعناه اللقبى لفظ مفرد، فلا يدل جزئه على جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل من جزأيه. أما أصول الفقه قبمعناه المركب فإنه يدل جزؤه على جزء معناه ويتوقف فهم معناه على فهم كل من جزأيه^(٢).

لذا يمكن أن نقول إن الأصوليين نقلوا أصول الفقه من معناه المركب إلى المعنى اللقبى؛ لأن المعنى اللقبى يشمل مباحث الأدلة الإجمالية ومباحث الترجيح ومباحث الاجتهاد، أما المعنى المركب فلا يشمل إلا الأدلة الإجمالية

(١) شروط الاجتهاد كثيرة ومتنوعة منها: معرفة أسباب النزول، ومقاصد التشريع، والناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والصحيح والسقيم من السنة ولمواقع الإجماع والقياس وأقسامه واللغة العربية وغير ذلك راجع: نهاية السؤل (١٧/١) وبغية المحتاج (٢٧) وجمع الجوامع (٣٦/١).

(٢) انظر: نهاية السؤل (١٤/١) ومحاضرات في تاريخ علم الأصول للشيخ عبد الغني عبد الخالق (ص/٦).

فقط، ولا يشمل الترجيح والاجتهاد^(١).



(١) انظر: حاشية الأزميري (٢٢/١) وشرح العضد (٢٦/١) والأحكام للآمدي (١٤/١).

أسئلة وتمارين تطبيقية

- ١- ما المقصود بالمعنى المركب وكيف عرف أهل الأصول علم أصول الفقه بهذا المعنى؟ - فصل القول في ذلك مع بيان الفرق بين المعنى المركب والمعنى اللقبى لهذا العلم.
- ٢- عرف أصول الفقه بمعناه اللقبى عند الحنفية والشافعية ثم قارن بين التعريفين.
- ٣- وضح بمثال تطبيقي كيفية التوصل بالقواعد الأصولية إلى استنباط الأحكام الشرعية.
- ٤- كيف ترد على من قالوا إن الفقه مظنون فكيف يعرف بالعلم وهو قطعي؟
- ٥- كيف تناقش اعتراض من قال إن تعريف الفقه غير مانع؟
- ٦- ما الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي؟
- ٧- ما معنى المكتسب الوارد في تعريف الفقه ولما تقرأ بالرفع لا بالجر؟.
- ٨- ما الفرق بين تعريف أبي حنيفة وغيره للفقه؟
- ٩- وضح كيف كان معرفة كيفية الاستفادة منها الواردة في تعريف الشافعية لعلم أصول الفقه من هذا العلم.
- ١٠- معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة يتوقف على أمور وضح ذلك.

موضوع علم أصول الفقه

اعلم أن موضوع كل علم هو عبارة عن مسائله الكلية التي يدور البحث فيها عن أحواله التي تتعلق بشيء واحد، أو أشياء متعددة بشرط أن تكون متناسبة تناسباً يعتد به بأن يجمعها أمر مشترك يدور البحث حوله.

والعلم لا يمتاز عن غيره تمام التمايز إلا بموضوعه؛ لأن تمايز العلوم في أنفسها بتمايز موضوعاتها.

كذلك عرفوا موضوع العلم بـ: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية^(١).

والمراد بالعوارض: الأمور المحمولة على الشيء الخارجة عنه، والذاتية ما كان منشؤها ذات الشيء.

فإن قيل: إن الأصوليين يبحثون في علم أصول الفقه عن أحوال لا تختص بالأدلة الشرعية كمباحث المنطوق والمفهوم، والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيد وغيرها مما ليس من ذات هذا العلم.

قلنا: إنهم بحثوا هذه الأمور على أنها من قبيل العوارض العارضة لجزء الماهية الأعم، وهي ذاتية عند المتأخرين.

إذا علمت ذلك فإن الأصوليين قد اختلفوا في تحديد موضوع هذا العلم إلى مذاهب أربعة:

المذهب الأول:

إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث

(١) انظر: تيسير التحرير (١٤/١) وحاشية الأزميري (٦٠/١) وإرشاد الفحول (ص/٥) والتوضيح (٢٣/١).

إثبات الحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض وإليه ذهب جمهور العلماء^(١).

ومن هذا المذهب يتبين لنا أن موضوعه هو: الأدلة المتفق عليها كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وتسمى بالأدلة التابعة عند السادة الحنفية والمختلف فيها عند غيرهم.

وكذلك الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، والاجتهاد؛ لأن المجتهد هو الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية، وعليه فالأدلة والترجيح بينهما والاجتهاد هي موضوعه.

كما تبين لنا أن الأحكام ليست من موضوع هذا العلم، وإنما ذكرت الأحكام في الأصول تبعاً واستطراداً؛ لأن ما كان من مباحثها راجعاً إلى ثبوتها بالدليل فهو من الأصول، وما لم يكن كذلك كتعرف الحكم وأنواعه، فهو من المقدمات، وإنما ذكرت لكي يتمكن الأصولي من إثباتها بالأدلة تارة، ونفيها تارة أخرى، وذلك بالتبع لا بطريق الأصالة، ولا يستبعد ذلك فما من علم إلا وتذكر فيه أشياء استطراداً تتميماً وترميماً، ولو وجب جعل الأحكام موضوعاً للأصول لوجب جعل المكلف وفعله موضوعاً له، ولم يقل أحد من الأصوليين بذلك^(٢).

كما أن الأدلة التفصيلية ليست موضوعاً لعلم أصول الفقه وإنما تذكر

(١) انظر: المرأة في شرح المرقاة (٦٥/١) ونور الأنوار (ص/٤) ومسلم الثبوت (١٦/١).

(٢) انظر: تسهيل الوصول للمحلاوي (ص/١٨) والإحكام للأمدى (٨/١) .

فيه على سبيل المثال وعليه فتنحصر مباحث هذا العلم في الأدلة، والترجيح عند التعارض، والاجتهاد.

واستدل أصحاب هذا المذهب:

بأن أصول الفقه قبل أن يجعل علماً ولقباً على العلم المخصوص معناه: أدلة الفقه وبعد جعله علماً ولقباً أصبح معناه العلم بالأدلة من حيث أنها مثبتة للأحكام، أما الأحكام فإنها ثمرة الأدلة، وثمره الشيء ليست نفس الشيء بل تابعة له، وكذا متعلقات الأحكام كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فالبحث فيها ليس إلا تبعاً للبحث في الأدلة^(١).

المذهب الثاني:

إن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وإليه ذهب بعض الحنفية، ولذلك قالوا: إن أصول الفقه علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة^(٢).

ومن هذا المذهب يتبين لنا أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام التكليفية الوجوب والندب، والتحریم والكرهية، والإباحة، والأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، على أساس أن الحكم هو الغاية فكان موضوعاً له.

ونوقش هذا المذهب من قبل الجمهور:

بأن الأحكام ثمرة مترتبة على الأدلة التي هي موضوع بحث

(١) انظر: تيسير التحرير (١٨/١) والأحكام للآمدي (٨/١) وفواتح الرحموت (١٦/١).

(٢) انظر: حاشية الأزميزي (٦٤/١) ونور الأنوار على المنار (ص/٤) وتيسير التحرير (١٨/١).

وتسهيل الوصول (ص/١٨).

الأصولي، ولا شك أن ثمرة الشيء ليست هي نفس الشيء، بل تابعة له، وإذا ثبت هذا فيكون موضوع أصول الفقه هو الأدلة لا الأحكام؛ لأنها أي: الأحكام إنما تذكر على سبيل التبع، وإننا لو قلنا بموضوعية الأحكام لقلنا بموضوعية المكلف، ولا قائل بهذا.

المذهب الثالث:

إن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية جميعاً؛ لأن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات عوارض ذاتية للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوتها بها، وإليه ذهب صدر الشريعة من الحنفية. وعليه فيكون أصول الفقه علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام، وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. أما أحوال الأدلة، فكتعريفها وطرق إثباتها، وشروط صحتها، ومراتبها وأقسامها ووجوه دلالتها، وما يرتبط بمتعلقاتها أي ماله دخل في الاستدلال بها كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها^(١).

واستدل صدر الشريعة على مذهبه:

أن علم أصول الفقه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام، وكذلك يبحث عن العوارض اللاحقة للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة فجعل أحدهما من المقاصد، والآخر من اللواحق يعد تحكماً، والتحكم باطل؛ لأنه ترجيح بدون مرجح، وتخصيص بدون مخصص فرغم أن مباحث الأدلة هي الأكثر والأهم لكن ذلك لا يقتضي الأصالة

(١) انظر: التلويح على التوضيح (٢٢/١) وإرشاد الفحول (ص/٥) وتسهيل الوصول (ص/١٨).

والاستقلال.

ونوقش هذا المذهب:

بأن الباحثين اللذين ذكرهما إنما هما في الحقيقة بحث واحد؛ إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم، إلا كون الحكم مثبتاً بالدليل.

فإما أن يجعل الموضوع الدليل، وإما أن يجعله الحكم لكن يترجح الأول لما يأتي:

- ١- أن الدليل متفق على موضوعيته بين الجمهور وصدر الشريعة.
- ٢- أن الدليل أصل للحكم ومنتج له، والأصل أحق بأن يكون موضوعاً عن الفرع.
- ٣- أن ما ذكره صاحب فواتح الرحموت يؤيد ذلك حيث قال: المشهور أن الموضوع هو الأدلة فحسب، والأحكام خارجة، وإنما الغرض من البحث عن الأحكام إثبات أنواعها بأنواع الأدلة^(١).

هذا وقد حاول سعد الدين التفتازاني^(٢) أن يحيل الخلاف إلى اللفظ حيث قال: " وفي ظني أنه لا خلاف في المعنى؛ لأن من جعل الموضوع الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى الأدلة، ومن جعله الأحكام جعل المباحث المتعلقة بالأدلة راجعة إلى أحوال الأحكام، ومن جعله كلا

(١) انظر: فواتح الرحموت (١٦/١).

(٢) التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفي سنة ٧٩٢هـ شارح تنقيح الأصول للقاضي صدر الشريعة وتصانيفه كثيرة ومفيدة له ترجمة في كشف الظنون.

الأمرين فقد أراد التوضيح والتفصيل^(١).

والواقع أن الخلاف ما زال قائماً بدليل أن كثيراً من الأصوليين كالبيضاوي، وابن السبكي، وغيرهما قد جعلوا مباحث الأحكام من قبيل المقدمات.

المذهب الرابع:

إن موضوع هذا العلم هو الأدلة والترجيح والاجتهاد، وإليه ذهب ابن قاسم العبادي من الشافعية.

وعليه فيكون علم أصول الفقه يبحث في الأدلة والمرجحات وصفات الاجتهاد، وأما الأحكام فإنها ترجع إلى الأدلة^(٢).

ونوقش هذا المذهب:

بأن البحث عن الترجيح في الحقيقة هو بحث عن أعراض الأدلة باعتبار ترجيح بعضها على بعض عند وجود مرجح، أو باعتبار تساقطهما عند عدمه، فتدل على الحكم في الحالة الأولى، ولا تدل عليه في الحالة الثانية، وكذا البحث عن الاجتهاد هو بحث عن الأدلة باعتبار أن الأدلة إنما يستنبط منها الأحكام المجتهد دون غيره^(٣).

المذهب الرابع:

الذي يترجح لنا هو المذهب الأول، وإن كان بعض الأصوليين

(١) انظر: التلويح على التوضيح (٢٢/١ - ٢٣).

(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١٢/١).

(٣) انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول (ص/١٩) ومحاضرات في تاريخ علم الأصول (ص/٣٢).

كالشوكاني في إرشاد الفحول قد رجح مذهب صدر الشريعة، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى؛ لأن من جعل موضوع هذا العلم هو الأحكام فإن الأحكام ثمرة الأدلة، وثمره الشيء ليست ذات الشيء، ومن جعل موضوع هذا العلم هو الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة هما في الحقيقة بحث واحد، إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم، إلا كون الحكم ثابتاً بالدليل، فإما أن يجعل الموضوع الدليل، وإما أن يجعله الحكم، لكن الأول متفق على موضوعيته، وهو الأصل. والمنتج للأحكام، فيكون الأحق بالموضوعية، وهو الراجح^(١).

الفرق بين الأصولي والفقيه^(٢):

الأصولي هو الذي يبحث في الأدلة الإجمالية مستعيناً في ذلك بأساليب اللغة العربية ومقاصد التشريع من أجل تقرير الضوابط وتقعيد القواعد الأصولية التي يستعين بها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية^(٣).

(١) انظر: إرشاد الفحول (ص/٥) ومسلم الثبوت (٦٧/١) وتيسير التحرير (١٨/١)

ومحاضرات في تاريخ أصول الفقه (ص/٣١) والتلويح على التوضيح (٢٣/١).

(٢) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (٣٦/١) والتقرير والتحجير (٢٩١/٣) وأصول الفقه أ.د/ زكي

الدين شعبان (ص/٩) ودراسات في أصول الفقه أ.د/ عبد الفتاح الشيخ (ص/٩).

(٣) فإذا وصل الأصولي ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي تدل على التحريم وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاً استطاع أن يضع هذه القواعد: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام ينتظم جميع أفرادها، والمطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد.

وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل إليه الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة، ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل إلى الحكم الشرعي العملي

أما الفقيه فهو الذي يطبق ما قرره الأصولي من ضوابط، وما قعده من قواعد على جزئيات الدليل التفصيلي ليصل إلى حكم الله في المسألة المعروضة، لأن الفقيه يبحث عن الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين من جهة كونها واجبة، أو مندوبة، أو محرمة، أو مكروهة، أو مباحة، أو صحيحة، أو فاسدة أو كونها سبباً في غيرها، أو شرطاً فيه، أو مانعة منه.

الأصولي هو العالم بالأدلة الإجمالية، والمرجحات، وصفات الاجتهاد، فينبغي على الأصولي أن يكون عالماً بهذه المعارف الثلاثة.

أما الفقيه فهو العالم بالأدلة الإجمالية، والمرجحات، ويكون متصفاً بصفات الاجتهاد، المعبر عنها بشروط الاجتهاد.

وعليه فيكون الفرق بين الأصولي والمجتهد بالصفات المذكورة فالمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها، وفي مسمى المجتهد قيامها به. ولذلك يقولون كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيه.



التفصيلي.

حيث إن الأمر دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر ودليل جزئي، وكذا النهي وغيره (أصول الفقه أ/د/ عبد الوهاب خلاف ص/١٢ وغاية الوصول ص/٥٧).

فائدة علم أصول الفقه

لعلم أصول الفقه فوائد عظيمة، وآثار عميمة، لا يجمعها حصر، ولا يأتي عليها الذكر فمنها ما يرجع على المجتهد، ومنها ما يرجع إلى المقلد، ومنها ما يرجع إلى الخلافي، وغير ذلك.

أما ما يرجع إلى المجتهد:

فإن دراسة علم أصول الفقه تعطي المجتهد القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، وذلك حالة النص على هذه الأحكام.

ومالا نص فيه يستطيع المجتهد بقواعد وضوابط أصول الفقه أن يعرف الحكم الشرعي وذلك بالقياس على ما نص عليه.

كذلك يستطيع المجتهد أن يعطي كل واقعة من الوقائع المستجدة الحكم المناسب لها، وفق ما تقتضيه المصلحة، وهو ما يجعل الشريعة الإسلامية مرنة وكفيلة بالتشريع ومواكبة للمتغيرات التي تجد على مر العصور والدهور وبذلك يندحض القول بغلق باب الاجتهاد، وسد طريق الاستنباط^(١).

فبأصول الفقه يكون المجتهد المفكر، والفقيه المثمر، فلا يستغنى عنه من تأهل للنظر والاجتهاد، ومن يهتم بعلم الفقه والخلاف^(٢).

(١) ينظر: الوصول إلى الأصول (٤٧/١) والتمهيد للأسنوي (ص/٤٣) والبحر المحيط (١٢/١).

(٢) انظر: شرح ابن ملك على المنار (ص/٢١) وإرشاد الفحول (ص/٥) والكوكب المنير

(ص/١٤) والأحكام للآمدي (٥/١) وفواتح الرحموت (١٧/١) وحاشية الأزميري (٧٩/١).

وأما ما يرجع إلى المقلد:

وهو من يأخذ الأحكام الشرعية عن المجتهد فمتى كان عالماً بقواعد وضوابط هذا الفن استطاع فهم الأحكام التي استنبطها المجتهد حق الفهم واطمأنت النفس لها اطمئناناً تاماً، ويدرك أن المجتهد لم يصدر فتواه عن هوى وتشهي، أو رأى شخصي بل كان يعتمد على قواعد مضبوطة يسير عليها في الاجتهاد والاستنباط فيحمله ذلك على الطاعة والامتثال، ويكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام^(١).

وأما ما يرجع إلى الخلافي:

وهو الذي نصب نفسه للدفاع عن مذهب إمامه بحفظ أوضاعه ودفع أوضاع غيره، فمتى كان الخلافي دارساً لقواعد هذا الفن استطاع أن يحفظ المسائل التي استنبطها إمامه من أن يهدمها المخالف بأدلتها فيما يجري بينهم في حلقات المناظرات، وحينئذ يستطيع أن يثبت قيام مذهب إمامه على أصول صحيحة وطرائق قويمة^(٢).

ومن فوائد هذا العلم أيضاً^(٣):

(١) انظر: نهاية السؤل (١٤/١) وغاية الوصول ٥٠د/ جلال عبد الرحمن (ص/٥٠).

(٢) انظر: الكوكب المنير (ص/١٤) ومحاضرات في تاريخ أصول الفقه (ص/٣٩).

(٣) الفوائد: جمع فائدة، وهي اسم للمصلحة المترتبة على الفعل من حيث أنها ثمرته ونتيجته وعلى كل من المعنيين فهي خير مستحدث ومرفوعة المقدار عند صاحبها أو مكملة لما يحتاج إليه ومؤثرة في فؤاده.

والمصلحة من حيث أنها على طرف الفعل تسمى غاية له؛ ومن حيث أنها مطلوبة للفاعل تسمى غرضاً له.

- ١- الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخريج على قواعدهم.
- ٢- المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة، وترجيح أقواى الآراء دليلاً، وأصحها نظراً، وذلك لا يكون إلا بمعرفة القواعد الأصولية.
- ٣- أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته، وحججه من شبه المحلدين، وطعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين.
- ٤- دراسة قواعد هذا العلم لها فائدة عظيمة في تفسير النصوص القانونية الوضعية ومعرفة القياس على الأحكام الواردة في هذه النصوص، ومعرفة المصلحة التي يصح الاعتماد عليها في التشريع، والعرف الذي يصح الاستناد عليه، فما النصوص القانونية إلا مفردات وجمل منها ما هو عام أو خاص، او مطلق أو مقيد، أو أمر أو نهي هذه المباحث لا تعرف إلا بقواعد الأصول^(١).

وإذا قلنا فائدة علم أصول الفقه أو الغاية والغرض من علم أصول الفقه فالمعنى واحد لكون الفائدة والغاية متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كما بينا، راجع مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (٧٩/١).

(١) انظر: أصول الفقه ١٠٠ د/ محمد أبو النور زهير (ص/٣) وأصول الفقه ١٠٠ د/ زكي الدين شعبان (ص/١٣).

أسئلة وتمارين

- ١- ما الفائدة المرجوة من دراسة علم أصول الفقه لرجال القانون.
 - ٢- كل فقيه أصولي، وضع ذلك على ضوء ما درست.
 - ٣- للمقلد والخلافي غاية من دراسة علم أصول الفقه فسر ذلك.
 - ٤- يستفيد المجتهد من علم أصول الفقه في الوقائع التي فيها نص والتي لا نص فيها ولها شبيه والتي لا نص ولا شبيه " وضع ذلك بالمثل على ضوء ما درست.
 - ٥- حقق مذاهب الأصوليين إجمالاً في موضوع علم أصول الفقه.
 - ٦- كيف استدل الحنفية على أن موضوع أصول الفقه هو الأحكام.
 - ٧- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل.
- أ - الأدلة الشرعية هي ثمرة الأحكام الفرعية
 - ب - الأحكام الشرعية ليست موضوعاً لعلم أصول الفقه عند الحنفية
 - ج - يرى ابن قاسم العبادي أن الأدلة فقط هي موضوع علم أصول الفقه
 - د - يشترط في الأصولي أن يكون متصفاً بصفات المجتهد.
 - هـ - الأصولي هو الذي يطبق القواعد على جزئيات الأدلة للوصول إلى الحكم.
 - و - المقلد لا يستفيد من دراسته لعلم أصول الفقه.
 - ز - المجتهد يجمع بين معرفة القواعد الأصولية وتطبيقها على جزئيات الأدلة.

استمداد علم أصول الفقه^(١)

يستمد علم أصول الفقه من علوم ثلاثة:

(١) علم الكلام (٢) علم اللغة العربية (٣) الأحكام الشرعية

وجه استمداده من علم الكلام:

إن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها عن طريقها، كما ذهب إليه الجمهور، أو هو الأحكام، أو هو الأحكام والأدلة كما ذهب الحنفية.

وإثبات حجية هذه الأدلة والعلم بكونها مفيدة للأحكام متوقف على معرفة الله تعالى، وصفاته، حتى يمكن إسناد خطاب التكليف إلى المكلف، وكذا العلم بوجوب امتثال ما كلف به بخطاب مفترض الطاعة.

كما أن حجية الكتاب موقوفة على صدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما جاء به، وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة، ودلالاتها تتوقف على إثبات العلم والإرادة، وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام؛ لأنه المتكفل ببيان هذه الأصول، لذا كان هذا العلم متوقفاً عليه.

قال السمرقندي: اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام والفرع ما تفرع عن أصله وما لم يتفرع منه فليس من نسله فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد المصنف وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل

(١) انظر: تيسير التحرير (٦٥/١) الأحكام للآمدي (٥/١) ومختصر ابن الحاجب (٣٢/١) وإرشاد الفحول (ص/٥)، تسهيل الوصول (ص/٢٠) والتقريب والتحبير (٦٥/١).

الحديث المخالفين لنا في الفروع^(١).

وجه استمداده من علم اللغة العربية:

أنه لما كانت نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص عربية - لكون القرآن نزل بلغة العرب، وما السنة إلا وحي غير متلو - كان لابد لفهم هذه النصوص من أن يكون عليمًا باللسان العربي؛ لأن دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد تتوقف على معرفة موضوعاتها في هذه اللغة من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، إلى غير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية، لذا كان هذا العلم متوقفًا عليها^(٢).

وجه استمداده من علم الأحكام الشرعية:

أن علم أصول الفقه يتوقف على تصور هذه الأحكام وإدراك حقائقها سواء أكانت موضوع هذا العلم أم كان الموضوع غيرها؛ لأن المقصود إثبات هذه الأحكام، أو نفيها في الأصول، كقولنا: الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والصلاة واجبة، والوتر واجب، ولا يمكن هذا الإثبات أو النفي بدون تصورها.

يقول الآمدي: " أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون عالماً بحقائق هذه الأحكام ليتصور تحقق قصده

(١) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص/١).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير (١٨/١) وأصول الفقه للخضري (ص/٨).

إلى إثباتها أو نفيها وليتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال.

فالفقه هو مدلول أصول الفقه وأصول الفقه هو أدلة الفقه ولا يعلم الدليل مجرداً عن مدلوله.

وكما قال إمام الحرمين أنه لا يشترط ان يكون الأصولي علماً بعلم الفقه؛ كله بل يكتفي منه بأمثلة في كل باب من أبواب أصول الفقه وبالمثال يتضح الحال^(١).



(١) الإحكام للآمدي (١١/١) والبرهان لإمام الحرمين (٨٤/١) فقرة ٤٠

نشأة علم أصول الفقه

علم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الملة وقد تأصلت قواعده مع رسوخ الإسلام في نفوس أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأن استنباط الأحكام بالنظر إلى الأدلة الشرعية، واستخلاص ما تتطلبه حاجة المجتمع الإسلامي من أحكام لا يكون إلا بهذه القواعد، فحيث يطلب الفقه يكون حتماً منهاج لاستنباط أحكامه، وحيث كان المنهاج يكون حتماً أصول الفقه^(١).

وإذا كان علم أصول الفقه قد اكتملت أطواره في أواخر القرن الثاني الهجري، أي: بعد عصر الرسول والصحابة والتابعين فيجدر بنا أن نلاحق أطوار هذا العلم من عصر حضرة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى عصر الأئمة المجتهدين.

أولاً: أصول الفقه في عصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

اعلم أن الأحكام الشرعية في عصر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مصدرها الوهي الإلهي، والقرآن الكريم كان ينزل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مفرقاً - حسب التساؤلات والاستفسارات؛ لذا نجد كثيراً من آيات الأحكام جاءت جواباً لسؤال، أو رداً على استفهام، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...﴾^(٢) وقوله تعالى:

(١) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص/٣٦٠).

(٢) جزء الآية (٢١٩) من سورة البقرة.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى...﴾^(١) وغير ذلك.

وإذا سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أمر ما ولم ينزل عليه وحي اجتهد برأيه مستهدياً بما نزل عليه من أحكام، ومستلهما بروح التشريع، فإن أصاب أقره الله عليه، وإلا أوحى الله إليه بوحيه الصواب، كما في قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾^(٢) عندما أذن لبعض المنافقين في التخلف عنه في غزوة تبوك من غير وحي نزل عليه^(٣).

وبالجملة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجيب السائلين ويقضي بين المتخاصمين، ويقرر ما تمس الحاجة إليه من أحكام بما يوحيه إليه ربه، ولذلك لم تكن هناك حاجة ماسة إلى وضع ضوابط وقواعد أصولية يسير عليها في تشريعاته، ولا يتعدها في أحكامه وأقضيته.

وهذا لا يعني أن أصول الفقه لم يكن موجوداً، بل كان موجوداً ولكن ليس في صورة قواعد وضوابط حيث لا حاجة إليه، وليس أدل على ذلك من أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجتهد ويعلم الصحابة الاجتهاد وحيث كان الاجتهاد حتماً كانت القواعد التي يقوم عليها الاجتهاد^(٤).

(١) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.

(٢) من الآية (٤٣) من سورة التوبة.

(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥٤/٨).

(٤) حيث استعمل النبي القياس في بيان حكم من مات ولم تحج وحكم قبله الصائم في رده على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وغير ذلك كثير.

ثانياً: أصول الفقه في عصر الصحابة:

لما لحق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بربه تولى كبار الصحابة من بعده مقاليد الإفتاء والقضاء بين الناس، وكان هؤلاء على علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وجاءت بها السنة النبوية، ومعرفة كاملة بأسباب النزول، وورد الأحاديث، وبصيرة نافذة بأسرار التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية ومراميها، وذلك لصحبتهم للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومعاشرتهم له مدة حياته، زيادة على ما اختصوا به من صفاء خاطر، وحدة الذهن وجودة الفهم.

هذا إلى جانب ما استقوه من الفتاوي التي أفتى بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حوادث حدثت، والأحكام التي قضى بها في الخصومات التي عرضت عليه سواء أكان فيها وحي خاص بها، أم لم يكن فيها وحي فاجتهد برأيه حسب ما وفقه الله^(١).

كل هذه الاعتبارات كونت لدى أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعائم يرتكزون عليها في استنباطهم، وإن لم تظهر في صورة قواعد وقوانين حيث لم يكونوا في حاجة إلى من يفهمهم مراد الله من آياته، وسنة رسوله، فهم أدري الناس بالتشريع، وأعلم بأغراضه، يظهر ذلك جلياً حينما كانت تتباعد الأسفار بينهم وبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويفقدون النص الذي يهديهم للحكم يجتهدون فيما يعرض عليهم، واضعين نصب أعينهم مقاصد الشارع الحكيم مما شرع.

وكثيراً ما كانوا يعرضون اجتهادهم على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(١) انظر: تسهيل الوصول (ص/٢١).

أو حينما يعودون إليه، فيقر اجتهاداتهم إن كانت مصيبة، أو يبين لهم ما كان ينبغي لهم الذهاب إليه إن كانت مخطئة، مع بيانه فضل الاجتهاد وحثهم عليه^(١).

منهج الصحابة في الاجتهاد:

كان الصحابة إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام التي يحتاجون إليها في شأن من شؤونهم الدينية أو الدنيوية، لجأوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا فيه حاجتهم، لجأوا إلى سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن لم يجدوا فيه حاجتهم أو أعياهم ذلك اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال، وألحقوا الشبيه بشبيهه والمثل بمثله، وسووا بينهما في الحكم، فإن لم يجدوا للمسألة التي يريدون الوقوف على حكمها شبيها ولا مثيلاً، شرعوا لها الحكم المناسب لها، والذي يحقق المصلحة^(٢). وهم بذلك قد طبقوا القياس والمصلحة المرسلّة دون أن يكون هناك تدوين لهما كبمحتثين من مباحث أصول الفقه.

إذن هذه الأسس والقواعد لم تكن في عصر الصحابة في صورة اصطلاحات وقوانين مكتوبة، وقواعد مقعدة ومدونة، وإنما هي على ما قال ابن خلدون جبلة ومملكة.

وقد ظهرت هذه الملكة بوضوح في حديث معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حينما أرسله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن فقال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟

(١) انظر: غاية الوصول (ص/٥٩).

(٢) انظر: سلم الوصول (ص/١٧).

قال: فبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو، أي: ولا أقصر، فضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله^(١).

فهذا إقرار من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهذا المنهج الذي كان يسير عليه أصحابه.

وبالجملة: فإن الصحابة رضوان الله عليهم - لم يكونوا بحاجة إلى قواعد وضوابط أصولية يسيرون عليها في اجتهداتهم فأدوات الاجتهاد موجودة في أذهانهم؛ نظراً لعلمهم بلغة القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومقاصد التشريع ومعايشتهم لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يعني ذلك أن أصول الفقه لم يكن موجوداً في عصر الصحابة، بل كان موجوداً في زمنهم، لكن ليس في صورة قوانين مكتوبة وقواعد مدونة فإن ما وصل إلينا يدل على أنهم كانوا على علم بكثير من قواعد الأصول، وقد أخذوا بأنواع من الأدلة لكن لا بأسمائها الاصطلاحية، بل بمسمياتها ومفاهيمها^(٢).

ومن الأمثلة التي تؤيد ذلك:

١- أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رتب الأدلة ترتيباً أصولياً، فحينما أرسل شريحاً والياً على الكوفة قال له: انظر ما تبين

(١) هذا الحديث أخرجه الترمذي (٢٤٩/١) وأبو داود في سننه (٣٠٣/٣) وأحمد في مسنده (٢٣٠/٥).

(٢) انظر: غاية الوصول (ص/٦٠) وأصول الفقه أ.د/ زكي الدين شعبان (ص/١٤).

لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك^(١).

هذا إلى جانب خطابه لأبي موسى الأشعري حينما ولاه قاضياً حيث جاء فيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا سنة فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق وقد تضمن هذا أصلاً من أصول الفقه وهو القياس والعمل به حيث كان عملاً بمعقول النص^(٢).

٢- أن أبا بكر الصديق يقرر الإجماع كدليل يشهد لذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال: كان أبو بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله إن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن وجد فيها ما يقضي به فإن أعياء ذلك يسأل الناس هل علمتم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بقضاء قال: فربما قام إليه القوم فيقولون قضى بكذا وكذا فإن لم يجد سنة سنّها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع رؤوس الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ولا يسوغ لأحد أن يخالفه وسمى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعاً وقد كان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك محصوراً يمكن استشارتهم والاطلاع على نتيجة

(١) انظر: أعلام الموقعين (١/٨٥).

(٢) انظر: سلم الوصول (ص/١٨) وأصول الخضري (٤).

آرائهم فكان الإجماع ميسوراً^(١).

٣- قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - قاعدة سد الذرائع في عقوبة شارب الخمر حينما قضى بجلده ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾^(٢)، وذلك بدلاً من عقوبة الشارب للخمر، وقال في تبرير ذلك الحكم: أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون جلدة.

فهو بذلك يقرر أن السكر ذريعة إلى الافتراء وهو القذف فيأخذ السكران إن حكم المفتري (أي القاذف) في العقوبة^(٣).

٤- عبد الله بن مسعود يؤسس قاعدة المتأخر بنسخ المتقدم أو يخصه وذلك عندما حكم بأن عدة الحامل وضع الحمل أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٤) وقال أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(٥) فإن بين الآيتين تعارض ظاهري لأن الآية الأولى في ذات الحمل مطلقاً متوفى عنها زوجها أو لا.

(١) انظر: تاريخ التشريع (ص/٤٧) ط وزارة الأوقاف.

(٢) من الآية (٣) من سورة النور.

(٣) انظر: غاية الوصول (٦٥).

(٤) من الآية (٤) من سورة الطلاق.

(٥) من الآية (٣٤) من سورة البقرة.

والثانية فيمن يتوفى عنها زوجها حاملاً أو غير حامل وإزاء هذا التعارض الظاهري أخذ ابن مسعود بالآية المتأخرة في النزول فاعتبرها حاكمة على المتقدمة، فاعتبر عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل وهو بذلك قد أخذ بقاعدة في ذهنه دون أن يكون لها وجود وتدوين، وهذه القاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم وهو من مسائل هذا العلم.

٥- أن ابن عباس قد استلهم حكماً شرعياً من دلالة الإشارة حيث قضى بأن أقل مدة للحمل ستة أشهر؛ وذلك من قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^(٢) فالآية الأولى خصصت الفظام بعامين فيبقى من الآية الثانية التي جمعت بين الحمل والفصال بثلاثين شهراً ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل.



(١) من الآية (١٤) من سورة لقمان.

(٢) من الآية (١٥) من سورة الأحقاف.

ثالثاً: أصول الفقه في عصر التابعين:

سلك التابعون مسلك أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأنهم لا يقلون شأنًا عن الصحابة في فهم أسرار الشريعة ومقاصدها، فضلاً عن قرب عهدهم بزمان التشريع مما سهل عليهم معرفة طرق النقل وعدالة الناقلين، وكذا النسخ والمنسوخ، كما أن السان العربي ما زال محتفظاً بأصالته وقوته فكان عوناً لهم على فهم مدلولات الألفاظ، وقد تصدر مقاليد الفتوى والقضاء بين الناس رجالات منهم سعيب بن المسيب، وعروة بن الزبير، وشريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وقد كان لاختلاف الأمصار دخل كبير في اختلاف منهج أهل المدينة عن منهج أهل العراق، حيث كان أهل المدينة يراعون المصلحة في غالب اجتهداتهم - فيما استجد - بما أدركوه من مقاصد الشرع، ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة.

وكان أهل العراق ي نهجون - في معظم الأحكام المستحدثة - منهج القياس، ويستخرجون علل الأقيسة مع ضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة.

وقد كان لاختلاف المدارس الفقهية أثره في تمايز مناهج الاستنباط، ورغم وضوح هذه المناهج، فإنها لم تبلغ الدرجة التي تجعل منها علماً متكاملاً، ولم تصل في الوضوح إلى درجة النضوج، ولم تتقلب على السنة المتجادلين في حلقات المناظرات إلى الدرجة التي تصيرها علماً قائماً بذاته.

ومن هنا يمكن القول بأن علم أصول الفقه كان موجوداً في عصر التابعين وبصورة أوضح مما كان على عهد أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولكنه لم يكن علماً مقنناً ومدوناً في صورة قواعد وضوابط مستقلة بذاتها تميزه عن غيره، بل كان التابعون على علم بقواعد الأصول لكن لا بأسمائها الاصطلاحية بل بمسمياتها ومفاهيمها^(١).



(١) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (ص/١١) وأصول الفقه أ.د/ زكي الدين شعبان (ص/١٥).

رابعاً: أصول الفقه في عصر تابع التابعين والأئمة المجتهدين:

لكل عصر ما يميزه، وهذا العصر كانت له ظروفه الخاصة حيث تغيرت الظروف والأحوال عما سبق باتساع الفتوحات الإسلامية، واختلاط العرب بالأعاجم مما أثر بالسلب على اللسان العربي، ودفع باللغة إلى الوهن، فدخلت في اللغة العربية كثيرٌ من المفردات والأساليب غير العربية، ولم تبق الملكة اللسانية على سلامتها، مما أدى إلى كثرة الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص.

أيضاً بعد العهد بفجر التشريع مع اشتداد الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز، وأهل الرأي ببلاد العراق، كان له أثره في كثرة الاختلافات الفقهية وظهور المنافسة، والخصومة والانقسام، وأصبح يعيب كل فريق على طريقة الآخر.

كذلك ككثرة الحوادث الوقائع المستجدة، والتي تحتاج إلى إبداء الرأي فيها من المجتهدين كانت سمة من سمات هذا العصر حيث جد في مختلف الأمور، ونواحي الحياة ما لم يكن له مثيل من قبل، مما أدى إلى اختلاف نظرة المجتهدين وتباين مناهجهم واتساع هوة الخلاف بينهم تبع هذا أن وضحت في أقوال أئمة المذاهب الفقهية عند الاستدلال على أحكامهم بعض ضوابط وقواعد اتبعها الفقيه، والتزمها طريقاً ومنهاجاً له لكنها منثورة مفرقة في ثنايا الأحكام الفقهية، ومثبتة في كتبهم.

فكل مجتهد يشير إلى دليل حكمه، ويبين وجه استدلاله به بدافع حججه وساطع براهينه، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على

ضوابط أصولية محددة تحديداً واضحاً دقيقاً مبينة لمناهج استنباطهم^(١).

فالإمام أبو حنيفة^(٢) كان يأخذ بما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين لأنهم رجال مثله، وينهج في القياس والاستحسان منهجاً بيناً فيستنبط من ثنايا النصوص ويعمم حكمها، ويعدل إلى الاستحسان إذا ما قبح القياس.

ولذا قال محمد بن الحسن الشيباني ونقله الكمال بن الهمام كان أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا قاس برع وإذا قبح القياس استحسّن وإذا استحسّن لم يلحق به أحد.

والإمام مالك^(٣) كان يسير على منهاج أصولي واضح في احتجابه بعمل أهل المدينة وقد أصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد، وعول عليها في الاستنباط، وهذه القواعد لم تكن علماً مستقلاً بذاته يعول عليه بل هي قواعد متناثرة في شتى الفروع.

وعلى ضوء ما ذكر يمكن القول: إن القواعد الأصولية قد اتسعت في عصر الأئمة المجتهدين، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاستنباط، وهذه القواعد منثورة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه، وليس أصول الفقه إلا هذه القواعد التي دونت في ها العصر بعد وجود الأسباب

(١) انظر: أصول الفقه للبرديسي (ص/٩) وغاية الوصول (ص/٦٨).

(٢) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن النعمان إمام فقيه نسب إليه المذهب المشهور ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ وتوفى ببغداد سنة ١٥٠هـ، له ترجمة في طبقات الشيرازي (ص/٨٦).

(٣) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ولد سنة ٩٥هـ وهو إمام دار الهجرة وعالم بالمدينة وينسب إليه المذهب المالكي توفى سنة ١٧٩هـ له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي (٦٧).

الداعية إلى لك وهو ما نشير إليه عند حديثنا عمن دون أصول الفقه.



أسئلة وتمارين

- ١- دلل على وجود أصول الفقه في عصر الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
- ٢- قارن بين منهجي أبي حنيفة والإمام مالك في الاستدلال والاستنباط.
- ٣- لم يحتاج الصحابة والتابعين إلى قواعد أصولية مدونة يرجعون إليها في الاجتهاد. وضح ذلك.
- ٤- من الذي قرر قاعدة الناسخ والمنسوخ ؟ وكيف ذلك ؟
- ٥- كيف قرر ابن عباس أقل مدة للحمل ؟ وبأي طريق كان ذلك ؟
- ٦- النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجتهد وعلم الصحابة الاجتهاد وضح ذلك ؟.
- ٧- كيف قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - قاعدة سد الذرائع.

واضع علم أصول الفقه

لم يعرف علم أصول الفقه إلا في القرن الثاني الهجري، لأن الحاجة لم تكن داعية إليه في القرن الأول، فهو من العلوم المستحدثة في الشريعة الإسلامية تأصلت قواعده برسوخ الإسلام في نفوس الصحابة.

وقد ادعت الشيعة^(١) الإمامية أن أول من دون علم أصول الفقه هو محمد الباقر بن زين العابدين، ثم من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، وهذا الادعاء لا سند له من الحقيقة، فلم يثبت تاريخياً أن للإمامين السابقين تصنيفاً مبوباً ومنظماً في علم أصول الفقه، وكونهم على علم بالقواعد الأصولية، فهذا أمر لا جدال فيه؛ لأن الاستنباط لم يكن اعتباطاً^(٢).

وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن أول من جمع هذه القواعد، هو الإمام أبو حنيفة النعمان، حيث بين طرق الاستنباط في كتاب "الرأي" له^(٣).

وقيل: إن القاضي أبا يوسف هو أول من جمع هذه المتفرقات في مجموعة مستقلة في سفر على حدة^(٤).

(١) الشيعة: هم الذين شايعوا الإمام علي - كرم الله وجهه - وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصاية واعتقدوا أن الإمامة لتخرج عن أولاده وإن خرجت فبظلم من غيرهم أو بتقية منهم، انظر: الملل والنحل (١/١٩٥) ط دار المعرفة.

(٢) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (ص/١٢) والشيعة وفنون الإسلام للسيد حسن الصدر (ص/٥٦).

(٣) انظر: مقدمة أصول السرخسي لأبي الوفا الأفغاني (٣/١).

(٤) انظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/٥١).

وقد نقل في تاريخ الإمام محمد بن الحسن من أنه كتب في هذه القواعد، لكن لم يصلنا شيء يعتد به في شكل مبوب^(١).

ولعل ما أورده الشيخ أبو زيد الدبوسي في كتابه "تأسيس النظر" من جملة من المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، وبين هؤلاء وزفر وبين أبي حنيفة ومالك، فيها دلالة واضحة على طريقتهم الأصولية لاستدلال كل على رأيه بقاعدة أصولية، هو الذي جعل البعض يزعم أن أبا حنيفة، وأصحابه هم أول من وضعوا علم أصول الفقه^(٢).

وربما كان المقصود عندهم من الأصول فقه الإمام أبي حنيفة لأنهم كانوا يسمون المسائل المروية عن الإمام محمد بن الحسن عن طريق التواتر، أو الشهرة بالأصول.

والواقع أن للحنفية قواعدهم الأصولية التي يقوم عليها الاجتهاد والاستنباط؛ لأن الاجتهاد لم يكن اعتباراً، وإنما كان يصدر عن قواعد وأسس محددة لكن لم يصلنا تصنيفه مبوب يمكن بمقتضاه التعويل على أسبقية الحنفية بتدوين قواعد هذا الفن، والذي خرج به جهابذة العلماء أن أول من دون هذا العلم في مجموعة مستقلة في مصنف كأول مؤلف في أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤هـ حيث قام بتدوين القواعد الأصولية وجمع شتاتها، وأقام البراهين على كل قاعدة منها.

ومن هنا يمكن القول بأن للإمام الشافعي فضل السبق في تدوين

(١) انظر: غاية الوصول (ص/٧٤).

(٢) انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبد الرازق (ص/٢٣٥).

قواعد هذا الفن، أما الادعاء بأنه أول من وضع قواعد هذا العلم فإنه غير صحيح؛ لأن هذه القواعد والقوانين كانت موجودة قبله؛ حيث كان لكل إمام منهجه الخاص وقواعده الأصولية التي يسير عليها في الاستنباط والتي استخلصها بالبحث في مصادر التشريع.

الرسالة كأول مصنف في علم أصول الفقه:

هناك من الأسباب القوية التي دعت الإمام الشافعي إلى تدوين قواعد علم أصول الفقه أهمها ما يلي:

١. بعد العهد بفجر التشريع مما دفع البعض إلى إنكار بعض ما يحتج به، فكان من الضروري وضع ضوابط، وبحوث في الأدلة الشرعية، وشروط الاستدلال بها وكيفيته.

٢. اختلاف وجهات النظر ونشوء التمازج الفقهي، فكان من الضروري وجود أسس يبنى عليها الفقيه مذهبه لتكون له ولأتباعه سند جدال، وقاعدة حجاج، ولتكون قواعد هذا العلم مرجعاً عند النزاع.

٣. احتدام الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز وأهل الرأي ببلاد العراق.

٤. فساد اللسان العربي نتيجة الفتوحات الإسلامية، واختلاط العرب بالعجم مما جعل استنباط الحكم الشرعي أمراً عسيراً.

٥. الاحتياج الشديد للقياس حيث وجدت وقائع لا سبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من كتاب الله أو سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بل لا وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في

الواقعة المستجدة.

فنظراً لهذه الأسباب آتفة الذكر دوّن الإمام الشافعي قواعد أصول الفقه مرتبة مستقلة مدعماً كل قاعدة بالبرهان في رسالته الأصولية المشهورة التي صنفها ببغداد ثم أعاد تصنيفها في مصر ورواها عنه صاحبه ربيع المرادي وهي التي تعتبر مقدمة لكتاب الأم.

وفي الرسالة رتب الشافعي أبواب هذا العلم وجمع فصوله فتحدث عن القرآن وبيانه، والسنة ومقامها، وطرق إثباتها، وبحث في الدلالات اللفظية، كالعام والخاص والمشارك، والمجمل والمبين وبين أن السنة مفروضة الاتباع بأمر القرآن، وبحث في الإجماع وحقيقته، وضبط القياس، وتكلم في الاستحسان، والناسخ والمنسوخ، والاحتجاج بخبر الواحد.

وهذه المباحث وأمثالها ترسم لنا صورة لأصول الفقه، فلا غرابة إذا كانت هذه الرسالة أول كتاب في أصول الفقه، وحفز العلماء إلى موالاة البحث وترتيب الأصول^(١).

قال الإمام الرازي: كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة، ومعارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع.

فهذه الرسالة هي أول تدوين وصل إلينا في علم أصول الفقه؛ ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول الفقه الإمام الشافعي، والواقع

(١) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضر (ص/٢٢١) وأصول الفقه لأبي زهرة (ص/١٢).

أنه لم يبتدع قواعد هذا الفن، ولكن كان له السبق في جمع شتات هذه القواعد ودونها في سفر مترابط الأجزاء شاءت الأقدار أن ينتفع الناس به فوصل إلينا.

ولم يقتصر تصنيف الشافعي في أصول الفقه على تلك الرسالة بل صنف غيرها ككتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان.

وقد أصبحت رسالة الشافعي مناراً يهتدي به السالكون سبيل الأحكام الشرعية بمأمن من الزلل، والخروج عن الجادة، عظمت بها فائدة أهل الحديث وأهل الرأي على حد سواء، وتحول الصراع إلى صراع من نوع جديد له مرجع من قواعد ثابتة، وأسس واضحة ساعدت على تنمية وتزكية الثروة الفقهية، وإضافة مذهب جديد وسط بين مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق.

وبعد الشافعي تتابع العلماء في تدوين مسائل هذا العلم، لأن الرسالة لم يصل بها الشافعي إلى حد الكمال، فأضاف العلماء على هذا العلم، أبواباً جديدة، فجاء مهذباً مرتباً قريب المنال، فألف الإمام أحمد كتاب "طاعة الرسول" و"العلل" والناسخ والمنسوخ.

وكتب فقهاء الحنفية فيه، وحققوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها، وكذا بقية العلماء الذين عاشوا في ذلك العصر على اختلاف مذاهبهم^(١).

طريقة التأليف بعد عصر الإمام الشافعي:

لما رأى المصنفون أن الغرض من تقنين قواعد أصول الفقه الوصول

(١) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص ٣٩٧) وأصول الفقه لأبي زهرة (ص ١٥) ومناقب الإمام الشافعي للرازي (ص ٥٥).

إلى استنباط الأحكام من الأدلة عمدوا إلى أن تستوعب أبحاثهم الحكم والدليل والاستنباط والمستنبط ونظموا أبحاثهم بناء على ذلك وجعلوها تدور حول ما يأتي:

(١) الأحكام من الوجوب والحرمة والكراهة.... الخ.

(٢) الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.... الخ.

(٣) طريق الاستنباط وهي وجوه دلالة الأدلة.... الخ.

(٤) المستنبط وهو المستفيد للأحكام الشرعية، وهو المجتهد.

ومع اتفاق هؤلاء الباحثين على أن بحثهم يدور حول هذه الأمور الأربعة لم تتفق كلمتهم على الطرق التي يسلكونها في مباحثهم فكان من وراء ذلك ثلاثة طرق في التأليف لكل طريقة طابعها ومميزاتها:

الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين.

الطريقة الثانية: طريقة الحنفية.

الطريقة الثالثة: طريقة المتأخرين.

أولاً: طريقة المتكلمين ومميزاتها:

عرفت هذه الطريقة بطريقة الشافعية؛ لأن الشافعي أول من نهجها والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها، كما عرفت بطريقة المتكلمين، لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام، ومن المعتزلة بالذات، واستمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام؛ لذا فقد اتجهوا اتجاهاً منطقياً نظرياً كثرت فيه الفروض النظرية فأخذوا يجردون صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم، ومقتضى طريقته.

وقد كانت وجهتهم الوصول إلى أقوى القواعد واضبطها، لذا فقد اثبتوا ما أيده البرهان من القواعد الأصولية فكان ما أيده العقل وقام عليه البرهان هو الأصل الشرعي عندهم بغض النظر عن مطابقة هذه القواعد لما استنبطه الأئمة المجتهدون من عدمه؛ لذا فقد اخضعوا الفروع للقواعد ولم يخضعوا القواعد للفروع^(١).

وقد التزم طريقة المتكلمين جمهور علماء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وإن كان بعضهم قد كتبوا على منهج الحنفية، وكانوا لا يتعصبون لمذهب معين؛ لأن غايتهم كما أضشرنا آنفاً هي الوصول إلى أقوى القواعد، واضبطها وإن خالفت الأصول التي دونها الشافعي فمنهم من قرر حجية الإجماع السكوتي مع أن الشافعي لا يعترف صراحة بحجيته^(٢) فقد ورد عن

(١) انظر: أصول البرديسي (ص/١٢) .

(٢) هذا استنتاج من قوله لا ينسب إلى ساكت قول، لكن فك الاشتباك النووي فقال: لا يلزم من نفي القول نفي الموافقة . ينظر: غاية الوصول (ص/٩٠)، والمجموع (٦٨/١) الأشباه

الآمدي وهو شافعي المذهب ترجيحه لحجية الإجماع السكوتي ومنهم من أخذ بأكثر مما قرره الإمام الشافعي، وخالفه في جملة تفصيلات، وزاد بعض الأصول، كالمالكية الذين ارتضوا منهاجه، وزادوا عليه إجماع أهل المدينة والحقيقة أن الفقهاء الشافعيون قد تلقوا أصول إمامهم بالشرح والتفصيل والتوضيح واستمرت تلك الأصول تنمو عندهم وتحيا وتزداد توضيحاً وتفصيلاً طول عصر الاجتهاد الفقهي.

وبقيت مخالفة أبي حنيفة سائدة في المذهب الشافعي بالرغم من تمسك هذه المدرسة بالقياس، كما أن أتباع المذهب الشافعي كافحوا ضد كل محاولة لادخال التفريعات الفقهية، أو الاشتغال بالمسائل التي لا يتعلق بها حكم تمس الحاجة إليه.

ولعل أقرب المناهج إلى منهاج الشافعية هو منهاج الحنفية في الجملة وإن كانت طرق الدراسة تخاف كما سيتبين لنا - والحنابلة أقرب إلى المالكية من حيث عدد ينباع التي استقوا منها مادة الفقه.

وبناء على ما تقدم يمكننا أن نجمل مميزات هذه الطريقة فيما يلي:

(١) تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات.

(٢) الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي، والتبسط في الجدل والمناظرات فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين.

(٣) عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تقرير

الضابط الأصولي وتنقيحه، والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته^(١).

ويعد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي^(٢)، والقاضي عبد الجبار المعتزلي^(٣) من أعظم رواد حركة تدوين علم أصول الفقه وفق طريقة المتكلمين؛ حيث وسعا العبارات وفكا الإشارات، وفصلا الإجمال، ورفع الإشكال، واقتفى الناس آثارهما حيث جاء أبو الحسن البصري^(٤) فشرح ما كتبه القاضي عبد الجبار، فنشطت حركة التدوين في القرن الخامس الهجري نشاطاً كبيراً، فدون الشيعة الإمامية أصولهم على طريقة المتكلمين، وكذلك بعض أئمة الظاهرية فصنف من الشيعة السيد الشريف المرتضى كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة وصنف أيضاً الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي^(٥) كتاب العدة في الأصول.

وفي أصول الظاهرية صنف الإمام ابن حزم^(٦) كتابه الإحكام في

(١) انظر: أصول الفقه للبرديسي (ص/١٢).

(٢) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر الباقلاني له مصنفات كثيرة توفي ببغداد سنة ٤٠٣هـ.

(٣) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسترابادي إمام المعتزلة مقلد للشافعي في الفروع والمعتزلة في الأصول توفي سنة ٤١٥هـ.

(٤) محمد بن علي الخطيب أبو الحسن البصري ولد بالبصرة وسكن بغداد ورأس المعتزلة توفي سنة ٤٣٦ هـ ٠ انظر: طبقات الفقهاء (١٤٣).

(٥) محمد بن الحسن بن علي الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة احرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس توفي سنة ٤٦٠ هـ.

(٦) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ولي رئاسة الوزراء وزهد وانصرف إلى العلم توفي سنة ٤٥٦هـ.

أصول الأحكام.

الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين:

لقد ألفت على طريقة المتكلمين الكثير من الكتب التي تعد عماد هذا العلم ودعامته، ومن أهم هذه المؤلفات ما يلي:

١- كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار، وشرحه المسمى بالمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.

٢- كتاب البرهان لأبي المعاني عبد الملك عبد الله الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين، وقد كان اتجاهه في المباحث الكلامية اتجاه الأشاعرة، واتجاهه في المباحث الفقهية اتجاه الشافعية توفى سنة ٤٧٨ هـ.

٣- كتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.

وهذه الكتب الثلاثة تعتبر من أمهات الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين إلا أن كتاب المستصفى يعتبر أحسنها أسلوباً، فقد أفاض فيه مؤلفه، ووضحه توضيحاً جعله يسبق غيره من الكتب، واستمرت هذه الكتب على ما هي عليه حتى بدأ عصر المختصرات فعكف على تلخيصها عالمان جليلان هما: فخر الدين الرازي، وسيف الدين الآمدي فكان للإمام فخر الدين كتابه " المحصول " وللآمدي كتاب " الإحكام في أصول الأحكام ".

وكلا الكتابين سهل العبارة واضح المعنى لا يحتاج في فهمه إلى كبير عناء إلا أن " المحصول " كان أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج.

أما كتاب " الإحكام " فقد كان مولعاً بتحقيق المذاهب، وتفريع المسائل.

وقد اختصر المحصول تاج الدين الأرموي المتوفى سنة ٦٥٦هـ في كتابه "الحاصل" كما اختصره سراج الدين الأرموي المتوفى سنة ٧٣٢ في كتابه "التحصيل"، وقد اقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه " التنقيحات "، وكذلك فعل البيضاوي في كتابه المسمى " منهاج الوصول إلى علم الأصول " وذلك الكتاب الذي وصل فيه إلى حد الألفاظ مما حفز عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢هـ إلى شرحه في كتاب سماه نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول وابن السبكي في "الإبهاج" وغيرهم.

أما كتاب الإحكام للآمدي فقد لخصه جمال الدين عثمان بن عمرو ابن يونس المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى سنة ٦٤٦هـ في كتابه المسمى " منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ". ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه "مختصر المنتهى".

وتمتاز هذه الكتب الثلاثة السابقة والتي ألفت على طريقة المتكلمين من إقامة الأدلة على القواعد التي يقررونها بأن مؤلفيها لم يقتصروا على النقل عمن قبلهم بل كانوا كثيراً ما يدون آراء لهم يخالفون فيها من يختصرون كتابه^(١).

(١) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (ص/١٨) وأصول الفقه للبرديسي (ص/١٥) وغاية الوصول (ص/٩٥).

ثانياً: طريقة الحنفية ومميزاتها:

عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية؛ لأن علماء الحنفية هم الذين التزموا التأليف بها، كما عرفت بطريقة الفقهاء بسبب أنها ثمرة ونتاج لكتاباتهم ولكثرة الفروع الفقهية التي جاءت حاكمة على القواعد.

مميزات هذه الطريقة:

١- تقرير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمة المذهب ساروا عليها في اجتهادهم وتضريح المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها؛ حيث كانوا يغوصون على النكات الفقهية ويلتقطون القوانين من الفروع ما أمكن فكانت الفروع الفقهية هي عمدتهم في تقرير القواعد الأصولية فالفروع بمثابة الأصول.

والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم السابقين لم يتركوا لهم قواعد مدونة كالتى تركها الشافعي لتلاميذه، وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة متنوعة، وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع، فعمدوا إلى تلك الفروع، وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض، واستخلصوا منها القواعد والضوابط، وجعلوها أصولاً لمذهبهم، ليؤيدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم، ولتكون سلاحاً لهم في مقام الجدل والمناظرة وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يتعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة.

فإذا وجدوا من القواعد ما لا يتسع لبعض الفروع تصرفوا فيها وقرروها على نحو يتسع لها ولا يضيق عنها، فكانوا إذا قرروا القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية ثم جاء فرع فقهي يخالف هذه القاعدة

شكلوها بالشكل الذي يتناسب مع هذا الفرع تشكيلاً يخلصهم من التناقض بين هذا الفرع الفقهي وتلك القاعدة الأصولية، فيعدلون القاعدة ولا يعدلون الفرع.

لذا نجد أبا بكر الجصاص - من الحنفية يقرر القاعدة الأصولية ويقول: على هذا دلت فروع أصحابنا، وكذا البزدوي فجاءت كتاباتهم صورة لينايع الفروع الفقهية المذهبية وحججها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها.

ومن الأمثلة التي توضح أخذ القواعد من الفروع وتعديل القاعدة بما يتفق مع الفروع المنقولة عن أئمة المذهب: أنه قد نقل عن أئمة المذهب الحنفي أن الرجل لو قال أوصيت بداري لموالي ومات قبل البيان بطلت الوصية لجهالة الموصي له.

ففهم المتأخرون أن البطلان جاء من ناحية أن لفظ "الموالي" مشترك بين العبيد الذين اعتقهم الموصى، وبين الأسياد الذين اعتقوا الموصى.

والموصى له غير معين؛ لأنه يصدق على من اعتقوه، وعلى من أعتقهم ويشترط لصحة الوصية أن يكون الموصي له معيناً، وفوات الشرط يترتب عليه فوات المشروط فتكون الوصية حينئذ باطلة.

ومن هذا القول بالبطلان فهم علماء الحنفية أن كل لفظ وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر وهو المشترك لا يمكن أن يراد منه كل المعاني الموضوعية له ومن هنا وضعوا بناء على ذلك القاعدة الأصولية المشهورة: "المشترك لا عموم له" ومع ذلك فإن اللفظ الموضوع لمعان مختلفة لا يمكن أن يراد منه عموم هذه المعاني، ولعلك ترى أن تقرير قاعدة المشترك لا

عموم له قد استقوه من هذا الفرع الفقهي مما يدل على أنهم أخذوا القواعد من الفروع، فلو عم لجاز صرف الوصية للأدنى والأعلى.

وأمثال ما عدلوا فيه القاعدة بما يلتق مع الفروع:

قولهم في مسائل اليمين: " لو قال والله لا أكلم مولاك وكان للمخاطب موال أعلن قد اعتقوه، وموال أسلفون قد أعتقهم فكلهم واحداً منهم حنث ".^(١)

هذا الفرع من الفروع الفقهية المقررة في المذهب الحنفي، والمتأمل لهذا الفرع يجده من قبيل المشترك اللفظي، وله قاعدة مقتضاها أن المشترك لا عموم له، لكن المتأمل للحكم الوارد في الفرع وهو "الحنث" في اليمين متى كلم أي واحد يجد أن المشترك وفق هذا الحكم له عموم، فاصطدم مع القاعدة، وخالفها مما دفعهم إلى تعديل القاعدة تعديلاً يخلصهم من التناقض بين هذا الفرع الفقهي، وتلك القاعدة الأصولية، فقالوا: إن المشترك لا عموم له إلا إذا وقع بعد نفي ".^(٢)

ولا شك أن لفظ الموالي في هذا الفرع واقع بعد نفي فلهذا صح أن يراد منه معنياه جميعاً في عبارة واحدة.

٢- وتتميز طريقة الحنفية أيضاً بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة، فكانت الفروع أصولاً للقواعد وقد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها وربما أضافوا إلى القاعدة قيوداً جديدة بحيث تشمل كل الفروع المعارضة^(٣).

(١) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (ص/٢٠) وغاية الوصول (ص/١٠٣).

الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية:

لم يقتصر تأليف الكتب على طريقة الحنفية على علماء الحنفية أنفسهم، بل جاراهاهم وسار على هذا النهج الكثير من علماء المذاهب ومن أهم الكتب ما يلي^(١):

١- أصول الإمام أبي الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي المسمى بأصول الكرخي، وهي صفحات قليلة طبعت ملحقة بتأسيس النظر للدبوسي، ويمكن أن يعتبر من باب قواعد الفقه الكلية توفي رَحْمَةُ اللَّهِ سنة ٣٤٠هـ.

٢- أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠هـ، فقد كتب في القياس بتوسع كبير وأشار إلى الأصول المتفق عليها بين الأحناف وغيرهم، ويعد ما كتبه امتداد لما كتبه أبو الحسن الكرخي، وكتب أيضاً كتابه "تقويم الأدلة" فجاء أعم وأشمل مع كثرة التفريع.

٣- أصول أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص، فكتب أصوله المعروفة باسمه وجعلها مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي رَحْمَةُ اللَّهِ سنة ٣٧٠هـ.

٤- أصول شمس الأئمة السرخسي مطبوع في جزأين واسع العبارة قريب المنال وهو تلخيص لتقويم الأدلة مع إضافة أمور مفيدة ومهمة توفي سنة ٤٨٢هـ.

٥- أصول فخر الإسلام البزدوي، المتوفى سنة ٤٨٢هـ ويد البزدوي من

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه (٦٣/١) نظرية المقاصد للريسوني (٣١).

أعظم رواد أصول الفقه الأحناف وقد تأثر به العلماء إلى حد كبير ويعتبر البخاري المتوفى سنة ٢٥٦هـ أشدهم تأثيراً وقد شرح أصول البزدوي تحت مسمى "كشف الأسرار".

٦- المنار لعبد الله أحمد النسفي المتوفى سنة ٧١٠هـ وقد شرح بعدة شروح أشهرها:

أ- شرح عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك وهو من أمهات الكتب في الأصول.

ب- شرح محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥١هـ المسمى بنسمات الأسحار.

هذا وقد نهج على طريقة الحنفية بعض من الشافعية فوضعوا مصنفات أصولية على طريقتهم كان من أبرز هذه المصنفات ما يلي^(١):

١- تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى ٦٥٦هـ، وقد نهج فيه منهج الدبوسي في تأسيس النظر من رد الجزئيات إلى الكليات مع بيان علاقة الفروع بالأصول التي ترد إليها كل مسألة خلافية.

٢- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي.

٣- مفتاح الوصول لبناء الفروع على الأصول للتمساني المالكي.

ثالثاً: طريقة المتأخرين:

تتكون هذه الطريقة من علماء الحنفية، وبعض علماء الشافعية، وقد سلك فيها العلماء طريقاً جمع بين طريقتي المتكلمين، والحنفية فحققوا القواعد الأصولية بالأدلة النقلية والعقلية، وطبقوها على الفروع الفقهية، فلجأت تصانيفهم جامعة للفائدتين فائدة خدمة الفقه وفائدة تمحيص الأدلة.

أشهر الكتب التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة ما يأتي:

١- كتاب بديع النظام الجامع بين البزودي والإحكام لمظفر الدين بن أحمد بن علي الساعات الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤هـ، فهذا الكتاب أخذ من البزودي الذي يعد من أهم ما كتب على طريقة الحنفية وأخذ من الإحكام للآمدي الذي يعد من أهم ما كتب على طريقة المتكلمين.

٢- كتاب التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة ٧٤٧هـ، وقد لخص المؤلف في هذا الكتاب أصول البزودي والمحصول، ومختصر ابن الحاجب، وقد كتب سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى سنة ٧٩٢هـ، حاشية أسماها التلويع وهي مطبوعة مع هذا المؤلف في سفر واحد.

٣- كتاب التحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بالكمال ابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ٨٦١هـ، وقد شرح هذا الكتاب تلميذ الكمال محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى ٨٧٩هـ في كتاب أسماه التقرير والتحبير ونظراً للإيجاز الذي اتسم به هذا الكتاب، فقد قام محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي بحل ألفازه وفك

طلاسمه في كتاب أسماء بـ " تيسير التحرير " .

٤- كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة ٧٧١هـ .

٥- كتاب مسلم الثبوت لمحـب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة ١١١٩هـ وهو يعتبر من أدق كتب المتأخرين .

وهذه الكتب تمتاز بجمعها لكل شيء إلا أنها استعملت الإيجاز في العبارة حتى أصبح الإيجاز ألغازاً فلا يستطيع الاستفادة منها إلا من مرن على قراءتها وعكف على دراستها .

وبعد هذه الطائفة من الكتب اقتصر الكاتبون على حل الألغاز وفك الطلاسـم وشرح العبارات فلم يأتوا بجديد ولم يضيفوا إلى ما كتب السابقون شيئاً .

ومن المؤلفات الحديثة كتاب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠هـ .

ويعد هذا الكتاب نموذجاً لنوع من الدراسات النقدية في علم أصول الفقه حيث قصد مؤلفه استعراض الآراء في المسائل الأصولية مع استدلالات أصحابها وعمد إلى ترجيح ما رآه راجحاً من غير تقيد بمذهب من المذاهب ولم يتناول من المقدمات الأصولية التي اعتاد سابقوه في أوائل صفحات كتبهم إلا ما رآه ضرورياً ، وإن كان بعض الكاتبين يرى بأنه مختصراً للبحر المحيط .

وقد تغلبت هذه الطريقة الجامعة على الطريقتين وغدت المثلى الحقيقية لأسلوب التأليف في الأصول منذ نهاية القرن السابع حتى بدأت النهضة الحديثة للفكر الإسلامي.

وقد ترك العلماء ثروة عظيمة من الكتب المؤلفة في هذا العلم على طريقتي المتكلمين والفقهاء تذر بها دور الكتب والتي خدمت الشريعة وما زالت^(١).



(١) البرهان للإمام الحرمين (١٤٤٢/٢) والإحكام للآمدي (١٨٠/١) ومقدمة ابن خلدون (ص/٤٥٤) وأصول الفقه لأبي زهرة (١٣٣).

فروق نافعة

يجدر بنا أن نشير إلى بعض الفروق التي لا غنى عنها لدارس علم الأصول لتتم الفائدة ويعم النفع^(١).

أولاً: الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه:

(١) من حيث الحقيقة:

فإن حقيقة علم أصول الفقه هي إدراك القواعد والضوابط أو نفس القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية.

أما حقيقة علم الفقه فهي عبارة عن إدراك الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية فيما فيه نص وما لا نص فيه بتشريع الحكم المناسب الذي تقتضيه المصلحة.

(٢) من حيث الموضوع:

فإن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وفقاً لرأي الجمهور أو الأدلة والأحكام وفقاً لرأي بعض الأحناف كما بينا ذلك.

أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية؛ لذا فإن الفقيه يبحث في فعل المكلف من بيع وهبة وصلاة وزكاة ونحو ذلك لمعرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتعلق بكل

(١) القواعد للحضي (٢٥/١) الرسالة الندية (ص/١٥) والتحفة المكية (ص/١٧) الأشباه والنظائر لابن المقنن (٣٨/١).

فعل من هذه الأفعال وذلك بواسطة القواعد الأصولية التي وضعها الأصولي.

(٣) من حيث الاستمداد:

فإن علم أصول الفقه يستمد - كما بينا ذلك آنفاً - من علوم ثلاثة: من علم اللغة العربية وعلم الكلام، الأحكام الشرعية، أما علم الفقه فهو مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغيرهم.

ثانياً: الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية:

١- القاعدة الأصولية قاعدة كلية إجمالية تنطبق على جميع جزئياتها. أما القاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية تنطبق على معظم جزئياتها حيث أن هناك مستثنيات لكل قاعدة فقهية.

٢- القاعدة الأصولية يعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل التفصيلي، أما القاعدة الفقهية فيعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة ودون واسطة دليل كقولك: " المشقة تجلب التيسير " فهي قاعدة فقهية يعرف منها إباحة الفطر للمسافر والمريض مباشرة ودون حاجة إلى دليل وهي أغلبية؛ لأنها لا تشمل جميع الجزئيات بل على الغالب فلا تنطبق على الفران والحداد ومن يعملون بالحرف الشاقة.

وهذا بخلاف القاعدة الأصولية التي تنطبق على جميع الجزئيات المدرجة تحتها.

٣- القاعدة الأصولية حجة في نفسها لذا يستدل بها باتفاق، أما القاعدة الفقهية فالحجة في أصلها الذي هو دليل لذا فلا يستدل بها إلا إذا

كان لها أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

٤- القاعدة الأصولية تستمد من علم العقيدة والتوحيد وعلم اللغة العربية وعلم الأحكام الشرعية، أما القاعدة الفقهية فهي تستمد من نصوص الكتاب والسنة ومن القياس واتفاق العلماء على أن هذه المسائل تجمعها علاقة واحدة.

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط^(١):

القاعدة الفقهية أعم من الضابط فهي تجمع فروعاً شتى من أبواب فقهية متعددة كقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " فإنه يدخل فيها أبواب فقهية متعددة كالطهارة والصلاة والزكاة.

أما الضابط فإنه أخص من القاعدة؛ إذ يجمع فروعاً فقهية من باب واحد كقول المالكية " كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة " فهو خاص بباب الصلاة لا يتعداها إلى غيرها بخلاف القاعدة كما سبق.

(١) بغية المقتصد (٦٨٩٢/١٢) فقه النوازل لمحمد يسري (٣٠٤/١).

الوحدة الثانية

الحكم الشرعي وأقسامه

- أركان الحكم وما يتعلق به.
- الحكم التكليفي وأقسامه إجمالاً.
- الحكم الوضعي وأقسامه إجمالاً.

الحكم الشرعي

جعل الحنفية الحكم ومتعلقاته من المقاصد الأصلية؛ لكون الأدلة والأحكام معاً موضوعاً لعلم أصول الفقه عندهم كما بينا ذلك آنفاً.

وأياً كانت أبحاث الأصوليين في الحكم فهم لا يخرجون عن تحديد حقيقته وحصر أقسامه وأحكامه، وتعلقه بالحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به.

وقبل التعرض لحقيقة الحكم يجدر بنا إلقاء الضوء على الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه لتتضح الصورة، وتتم الفائدة، ويعم النفع.

أولاً: الحاكم:

الحاكم لغة: اسم فاعل من حكم بمعنى منع يقال: حكم فلان وأحكمه: أي: منعه مما يريد وسمى الحاكم بذلك لأنه يمنع الظلم^(١).

وفي الشرع: مصدر الأحكام ومنشئها، وقيل: مدرك الأحكام والمعرف لها^(٢) والكاشف عنها، والأول أولى.

وقد اتفق العلماء على أن الحاكم في شريعة الإسلام هو الله سبحانه وتعالى فهو مصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع أفعال المكلفين، فهو سبحانه يأمر وينهى ويوجب ويحرم، ويثيب ويعاقب، فلا حكم إلا ما صدر عنه، ولا شرع إلا ما شرعه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾^(٣).

كما اتفقوا على أن حكم الله يعرف من الوحي السماوي، ومن الأدلة التي اعتبرها، ثم اختلفوا في أن حكم الله سبحانه هل يمكن للعقل أن يعرفه بحيث يترتب على معرفته ثواب أو عقاب من غير وحي سماوي أو تكليف إلهي، لهم في ذلك مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول:

أن أفعال المكلفين يستطيع العقل أن يحكم عليها بالحسن أو القبح بحسب ما يترتب عليها من آثار، فيحكم على الأفعال النافعة بالحسن،

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (١٤٠/١٣).

(٢) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص/٧) وأصول الفقه أ.د/ عبد المجيد مطلوب (ص/٣١٨).

(٣) الآية (٥٧) من سورة الأنعام.

وعلى الأفعال الضارة بالقبح، وأن حكم الله سبحانه وتعالى على الأفعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها، واليه ذهب المعتزلة^(١).

فما رآه العقل حسناً كان مطلوباً لله سبحانه، وإن فعله استحق الثواب من الله تعالى، وما رآه العقل قبيحاً كان منهياً عنه من الله، فإن فعله استحق العقاب منه سبحانه، ومن لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله مكلفون من الله تعالى بفعل ما يرى عقلهم حسنه، ويثابون من الله تعالى على فعله، ومكلفون بترك ما يرى عقلهم قبحه، ويعاقبون من الله تعالى فعله^(٢).

ومن الواضح أن دليلهم قائم على أن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وله آثار تجعله ضاراً أو نافعاً فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أن يحكم بأنه حسن أو قبيح، فالمولى سبحانه يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم حسب إدراك عقولهم، وترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم.

المذهب الثاني:

ذهب الأشاعرة^(٣) إلى أن العقل لا يمكنه أن يعرف حكم تعالى في

(١) المعتزلة: فرقة شذت عن أهل السنة بآراء منها نفي الصفات وأن العبد يخلق أفعال نفسه ورأسهم واصل بن عطاء الغزال خالف الحسن البصري في القدر والمنزلة بين المنزلتين وانضم إليه عمرو بن عبيد فطردهما الحسن البصري فاعتزلاه فقليل لهما معتزلة، انظر: الفرق بين الفرق (ص/١٩٨) ط الحلي.

(٢) انظر: أصول الأحكام الشرعية أ.د/ يوسف قاسم (ص/٢٧٨).

(٣) الأشاعرة: هم اتباع أبو الحسن الأشعري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين انظر: تاريخ بغداد (١١/٣٤٦).

أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه، وإليه ذهب الأشاعرة.

دليلهم: أن العقول تختلف اختلافاً بيناً في الحكم على الأفعال فبعض العقول يستحسن فعلاً يستقبّحه غيره، بل العقل الواحد قد يختلف في الحكم على فعل واحد من وقت لآخر، وذلك أن العقل قد يتأثر بالهوى والغرض، فيكون الحكم غير سليم.

وعلى هذا لا يمكن الاطمئنان إلى حكم العقل، ولا أن يعرف حكم الله عن طريقه، ولا أن يقال: ما رآه العقل حسناً فهو عند الله حسن، ومطلوب فعله ويثاب فاعله، وأن ما رآه العقل قبيحاً فهو عند الله قبيح، ومطلوب لله تركه، ويعاقب من الله فاعله.

ومن لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله غير مكلفين من الله بشئ، ولا يستحقون ثواباً ولا عقاباً، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾^(١).

ومن الواضح أن أساس هذا المذهب هو أن حسن الأفعال وقبحها ليس ذاتياً، فالصدق قد يكون قبيحاً، إذا ترتب عليه ضرر بالناس من غير حق، والكذب قد يكون حسناً إذا ترتب عليه نجاة برئ ممن يريد إيذاءه.

وعلى ها فما أمر الله به كان حسناً يمدح فاعله عليه ويثاب وما نهى الله عنه كان قبيحاً يذم فاعله ويعاقب، فلا تكليف إلا بالشرع.

المذهب الثالث:

ذهب الماتريدية إلى أن الأفعال توصف بالحسن أو القبح قبل ورود

(١) من الآية (١٥) سورة الإسراء.

الشرع بذلك والعقل قد يستقل بإدراك ما في الفعل من حسن أو قبح والله سبحانه يأمر بفعل ما هو حسن وينهي عن فعل ما هو، وإليه ذهب الماتريدية إلى قبيح وهم في ذلك قد وافقوا المعتزلة في مقدمات رأيهم، ثم وافقوا الأشاعرة في النتيجة التي انتهوا إليها حيث قالوا؛ ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولهم من حسن أو قبح؛ لأن العقول قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال قد يشتبه أمره عليها، فلا تلازم بين أحكام الله وأحكام العقل وعلى هذا فلا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا عن طريق شرعه^(١).

المذهب الراجح:

الراجح من هذه المذاهب هو مذهب الماتريدية؛ حيث إنه وسط، ومعتدل بين المذهبين، فالحسن والقبح عقليان كما يقول المعتزلة وليس شرعيين كما يقول الأشاعرة، وقد وردت في القرآن الكريم نصوص تدل على أن الله عَزَّجَلَّ لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، وأن الحسن والقبح موجودان في الأفعال قبل الأمر والنهي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾^(٢)، وهو يدل على أن للأفعال حسناً وقبحاً يدركه العقل من غير توقف على ورود الشرع.

كما أن معرفة أحكام الله تعالى لا تكون عن طريق العقل الذي قد يشتبه عليه الأمر ويخطئ، وإنما تكون عن طريق شرعه الذي يبين أن

(١) انظر: التوضيح لصدر الشريعة (١٧٣/١) ومسلم الثبوت وشرحه (٢٥/١).

(٢) من الآية (٩٠) من سورة النحل.

الفعل نافع ومطلوب ومحل لثواب الله، أو أن الفعل ضار ومنهي عنه، ومحل لعقاب الله، وهذا هو الذي يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(١).

يظهر أثر هذا الخلاف في حكم تكليف من نشأ في ذروة جبل منفرداً في صحراء.

فالمعتزلة قالوا بتكليفه بما هداه إليه عقله، ويمدح ويذم ويثاب ويعاقب.

والأشاعرة والماتريدية لم يروا تكليفه وإن أدرك في بعض الأفعال حسناً أو قبحاً فلا يترتب على إدراكه هذا ثواب ولا عقاب إلا ببلوغ الدعوة إليه.

كما يظهر أثر هذا الخلاف في حق أهل الفترة وهم الذين وجدوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول آخر فهل يثابون على فعل الطاعات ويعاقبون على ارتكاب المحرمات.

عند المعتزلة لا يثابون وعند الأشاعرة والماتريدية لا يعاقبون.

(١) من الآية (١٥) من سورة الإسراء.

ثانياً: المحكوم فيه:

وهو فعل المكلف؛ كما قال صدر الشريعة، أو هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع، كما قال التفتازاني، والمعنى واحد، والأول أبلغ^(١).

فالمحكوم فيه ما تعلق به خطاب الشارع فعلاً كان أو ما ارتبط به فخطاب اشارة سواء كان من قبيل الحكم التكليفي أو الوضعي بفعل المكلف غير أن الخطاب إذا كان من قبيل الحكم التكليفي لا يكون المحكوم فيه إلا فعلاً.

أما إذا كان من قبيل الحكم الوضعي فقد يكون المحكوم فيه فعلاً وقد يكون ما ارتبط بالفعل على ما سيتبين في حينه إن شاء الله تعالى^(٢).

شروط المحكوم فيه:

يشترط في الفعل الذي يصح شرعاً التكليف ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون المكلف به معلوماً للمكلف علماً تاماً ليتسنى له القيام به كما طلب منه فلا يصح التكليف بالمجمل إلا بعد بيانه كالصلاة مجملة لا يصح التكليف بها إلا بعد بيان أركانها وشروطها وكيفية أدائها. وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله وفعله الصلاة حيث قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

الثاني: أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف بحيث يستطيع القيام به كما طلب منه؛ لذا فلا يصح التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلاً لذاته وهو

(١) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١٥٥/٢) وشرحه.

(٢) التعبير (١١٧٣/٣) الوجيز للزحيلي (٤٦٦/١).

الذي لا يدرك وجوده كالجمع بين الضدين، وإيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد، في وقت واحد أو كان مستحيلاً لغيره وهو ما يتصور القعل وجوده ولكن لم تجر العادة بوجوده كالكتابة من فاقد اليدين.

الثالث: أن يكون الفعل صادراً ممن له سلطان التكليف حتى تتجه إرادة المكلف إلى الامتثال، ألا ترى أن القوانين الوضعية تتوج ديباجتها بما يدل على صدور هذا القانون من رئيس الجمهورية ليحدث الامتثال والتنفيذ من الأمة^(١).



(١) انظر: أصول البرديسي (ص/١٢٠).

ثالثاً: المحكوم عليه:

هو المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله؛ لأنه هو الذي يحكم على أفعاله بالقبول أو الرد وكونها داخلة في دائرة المأمور به أو المنهي عنه أو غير داخلة^(١).

ما يشترط في المحكوم عليه:

أن يكون المحكوم عليه أهلاً لما كلف به وذلك بأن يكون قادراً على فهم الخطاب الذي يوجه إليه فلا تكليف للنائم حال نومه، ولا للسكران حال سكره، ولا للساهي حال غفلته؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يفيق"^(٢).

وفهم الخطاب لا يتحقق إلا بالعقل؛ لأنه أداة الفهم والإدراك وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال إلا أن العقل لما كان أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس وهو البلوغ فمن بلغ الحلم ولم تظهر عليه أعراض خلل في قواه العقلية تعلق خطاب الشارع بفعله وأصبح مكلفاً لتوفر شرط التكليف^(٣).

وبناء على هذا لا يكون المجنون مكلفاً وكذا الصبي سواء كان مميزاً

(١) انظر: أصول الفقه للبرديسي (ص ١٢١) وأصول الفقه أ. د/ عبد المجيد مطلوب (ص ٤٠٠).

(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩/٧) وراجع سبل السلام (٢٢٣/٣) وبلوغ المراد من أدلة الأحكام (ص ٢٢٨) رقم ١١٢٠ ومشكاة المصابيح جزء (٢) رقم (٣٢٨٨).

(٣) التوضيح لمتن التنقيح (١٥٧/٢).

أو غير مميز؛ لانعدام شرط التكليف في كل منهما.

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

قال بعض العلماء لا زكاة عليهما؛ لعدم تكليفهما. وقال الجمهور: بوجوب الزكاة في مالهما لكن هذا الوجوب ليس عليه وإنما هو على وليه إذا فالتكليف للولي عليهما.

كما حدث خلاف في طلاق السكران حيث أنكر بعض العلماء وقوعه؛ لعدم وجود عقله في حالة سكره.

وقال البعض الآخر بوقوعه لا على سبيل التكليف وإنما على سبيل العقوبة^(١).



(١) أصول الفقه الإسلامي (ص/٤٠٠) أ.د/ عبد المجيد مطلوب.

٣- الحكم العرفي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة العرف كقولك: الفاعل مرفوع.

٤- الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة الشرع كقولك: الصلاة واجبة.

والحكم الشرعي قد يكون حكماً شرعياً عملياً إذا تعلقت النسبة فيه بكيفية عمل من أعمال المكلفين وقد يكون حكماً شرعياً اعتقادياً إذا تعلقت النسبة فيه بالاعتقاديات كوجود الله وصفاته وغير ذلك، ومجال البحث فيه علم العقيدة والتوحيد، بخلاف الحكم الشرعي العملي، فإنه محل البحث^(١).

(١) انظر: الإبهاج (١٥/١) ونهاية السؤل (٣١/١) وتيسير التحرير (١٢٧/٢) ومرة الأصول (٣٨٨/٢).

أولاً: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين:

عرف جمهور الأصوليين الحكم الشرعي بأنه: " خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتضاء أو التخيير أو الوضع ^(١) .

شرح مفردات التعريف:

" الخطاب " في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير بقصد الإفهام حالاً إن كان المخاطب موجوداً، ومآلاً إن كان المخاطب معدوماً، ولا مانع من طلب الفعل أو طلب الترك من المعدوم على تقدير وجوده؛ إذ لا يعد ذلك سفهاً، وإنما يعد سفهاً طلب الفعل من المعدوم حالاً.

والخطاب جنس في التعريف يشمل خطاب الله وخطاب الملائكة، والإنس، والجن، وبإضافة الخطاب إلى الله يخرج خطاب ما سواه، فلا يعد حكماً عند الأصوليين.

والمراد بخطاب الله تعالى: هو كلامه النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي مباشرة، كالقرآن أو بالواسطة كالسنة، والإجماع، والقياس، وغير ذلك من الأدلة فهي ترجع إلى كلامه تعالى.

أما السنة فهي وحي غير متلو، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى "، وكما يقول حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالقرآن ويحضره بالسنة التي تبين له ذلك.

(١) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١٣/١) والتقريب والتحبير (٧٧/٢) وتيسير التحرير (١٢٩/٢) والمحصول (١٤/١) وشرح جمع الجوامع (٤٦/١) والحاصل (ص/١٤) والتمهيد للأسنوي (ص/٥).

وأما الإجماع فلا بد وأن يستند إلى دليل من الكتاب، أو السنة، أو غيرهما من الأدلة التي ترجع إليها، وأما القياس فإن المثبت للحكم في المقيس إنما هو دليل المقيس عليه من الكتاب، أو السنة، أو غيرهما^(١). إذاً الأحكام المأخوذة من كل الأدلة ثابتة بالخطاب كالأحكام الثابتة بالقرآن سواء بسواء؛ لئلا يتوهم أن الحكم خاص بالنص القرآني فقط، لأنه خطاب الشارع، بل كل الأدلة ترجع عند التحقيق إلى النصوص؛ لأن كلام الله النفسي خفى على المكلفين لا اطلاع لهم عليه فقد أقام الشارع ما يوصلهم إليه، ويعرفهم به وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، ولهذا سميت بالأدلة لأنها تدل الناس وتوصلهم إلى معرفة الأحكام الخفية، فكانت هذه الدلائل أمارات عليه؛ لأن الكلام النفسي الأزلي لا اطلاع لنا عليه فجعلت الأدلة معرفات له، وكاشفات عنه لا مثبتات له^(٢).

(المتعلق) قيد في التعريف لبيان الواقع لأنه يبين صفتها من كونها مطلوبة الفعل أو الترك أو مخيراً فيها بين الفعل والترك.

(بأفعال المكلفين) الأفعال جمع فعل وهو ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد؛ فيشمل أفعال الجوارح الظاهرة، كقراءة الفاتحة في الصلاة والقيام والركوع والسجود، وكذا أفعال الجوارح الخفية كالاعتقاد والنية.

وليس المراد بالأفعال جميعها، وإلا لما كان للحكم وجود أصلاً حيث لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال، وإنما تتنوع الخطابات لتنوع الأفعال.

(١) انظر: أصول البرديسي (ص/٤٩) ومرة الأصول (٢/٣٨٨).

(٢) انظر: تسهيل الوصول (ص/٢٤٦) ونهاية السؤل (١/٣١).

"المكلفين" جميع مكلف وهو البالغ العقل الذي بلغته دعوة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يحل دون تكليفه حائل، فلا يعد حكماً الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين، كالخطاب المتعلق بذات الله، مثل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(١)، والخطاب المتعلق بصفته، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٢) والخطاب المتعلق بالحيوان والجماد، مثل: قوله تعالى: ﴿يَا جِبَالُ أَوِِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٤).

والخطاب المتعلق بفعل الصبي، ومن توهم أن الخطاب توجه إلى الصبي. فأوجب الزكاة في ماله فغير صحيح؛ لأن الخطاب توجه إلى الولي لا الصبي؛ لذا نراهم قد أبدلوا لفظ "المكلفين" بلفظ "العباد" ليدخل الصبي.

"بالاقتضاء" والاقتضاء معناه الطلب مطلقاً سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازماً فهو: الإيجاب، وإن كان غير جازم فهو: "الندب"، وطلب الترك إن كان جازماً، فهو: "التحريم" وإن كان غير جازم، فهو: "الكراهة"، فيشمل الأحكام التكليفية الأربعة.

(١) الآية (١) من سورة الإخلاص.

(٢) من الآية (٦٠) من سورة التوبة.

(٣) من الآية (٤٢) من سورة سبأ.

(٤) الآية (٤٤) من سورة هود.

"أو التخيير" كلمة أو "ليست للشك والتردد، وإنما وضعت للتقسيم والتنويع لبيان أن الخطاب لا يخرج عن كونه اقتضاء أو تخييراً.

والمراد "بالتخيير" التسوية بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وهو الإباحة.

وكلمة "الاقتضاء أو التخيير" أخرجت الخطاب المتعلق بفعل المكلف على جهة الخبر، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾^(١)، فليس في هذا اقتضاء ولا تخيير، وإنما هو إخبار بفعل المكلف.

"أو الوضع" وهو جعل الشيء على نحو خاص، والمراد به: جعل الشارع شيئاً سبباً لشيء، أو شرطاً له أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، وهو يشمل جميع أقسام الحكم الوضعي.

ومن الملاحظ أن بعضاً من الأصوليين زاد في التعريف قيداً وهو "أو الوضع" ليشمل التعريف أنواع الحكم؛ لأن الاختصار على قيدي الاقتضاء أو التخيير لا يتناول إلا الحكم التكليفي فقط وإليه ذهب ابن الحاجب^(٢)، والأسنوي^(٣)، وغيرهما.

أما الإمام الرازي ومن نحا نحوه فيرون أنه لا حاجة إلى زيادة قيد

(١) من الآية (٣) من سورة الروم.

(٢) ابن الحاجب: جمال الدين عثمان بن عمرو بن يونس الكردي كان أبوه حاجب الأمير عز الدين الصلاحي فلقب بابن الحاجب له منصافات كثيرة منها المختصر في أصول الفقه وشرح الكافية في النحو توفي سنة ٦٤٦هـ، له ترجمة في الأعلام (٣٧٤/٤).

(٣) الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم الأسنوي ولد سنة ٧٠٤هـ، له مصنفات كثيرة، ومفيدة كنهاية السؤل، والتمهيد توفي سنة ٧٧٢هـ، له ترجمة في شذرات الذهب (٢٢٣/٦).

"أو الوضع"؛ لأن خطاب الوضع من قبيل الضمني، لأن معنى سببية الدلوك عندهم وجوب الصلاة وصحة البيع إباحة التصرف؛ إذ الاكتفاء بقيدي "بالاقتضاء أو التخيير" يتناول جميع أقسام الحكم التكليفي ولا يخرج منه شيئاً فلا حاجة إلى زيادة قيد "أو الوضع".

ومنشأ هذا الاختلاف مبني على أن الخطابات الوضعية هل هي أحكام شرعية أم أحكام عقلية بعد اتفاقهم على أنها تستفاد من جهة الشرع^(١).



(١) راجع: التلويح على التوضيح (١٤/١) وتيسير التحرير (١٢٨/٢) وتسهيل الوصول (ص/٢٤٨) وشرح الجوامع (٨٢/١).

ثانياً: الحكم الشرعي في اصطلاح السادة الحنفية:

عرف الحنفية الحكم الشرعي بأنه: ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع^(١).

وقيل هو: أثر كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على أنه صفة لها^(٢) "كذا عرفه صدر الشريعة.

والناظر في تعريف الجمهور الذي ذكرناه آنفاً يجد أنهم نظروا إلى الحكم من ناحية مصدره وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم صفة من صفاته، فهو جل شأنه يوصف بالحاكم، ولذلك جاء تعريفهم للحكم موافقاً لما ذهبوا إليه، فكان نفس الخطاب هو الحكم عندهم.

أما تعريف الحنفية فقد نظروا فيه إلى الحكم من ناحية متعلقه ومحلّه، وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين؛ فإنها محل الأحكام ومتعلقاتها؛ لأن غرضهم بيان الصفات الشرعية التي توصف بها هذه الأفعال، ولذلك جاء تعريفهم موافقاً لما ذهبوا إليه، وعلى كل حال فإن الحكم لا يخرج عن كونه اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، ومتعلق بأفعال المكلفين، إلا أن الحنفية اختلفت نظرتهن في تسمية الخطاب، فإن اعتبروه في جانب الله سموه إيجاباً، وإن اعتبروه في جانب المكلف سموه وجوباً، فاختلف الإيجاب عن الوجوب عندهم، أما عند الجمهور: فالإيجاب والوجوب بمعنى واحد، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار.

(١) انظر: مرآة الأصول (٢/٣٨٨).

(٢) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١/١٥).

أقسام الحكم ومتعلقاته

لقد تنوعت تقسيمات الحكم عند الأصوليين باعتبارات مختلفة ولما كان محل الدراسة لهذه التقسيمات تفصيلاً هو مقرر السنة الرابعة فإننا نشير إليها في هذا المقام باختصار شديد وعلى عجلة لتتم الفائدة ويعظم النفع ولتستوفى دراستها في السنة الرابعة بمشيئة الله تعالى.

والناظر في تعريف الحكم يستشعر انقسامه إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي.

القسم الأول: الحكم التكليفي: وهو ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير.

أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية:

ينقسم الحكم التكليفي من ناحية ما هو صفة لفعل المكلف واعتبرت فيه المقاصد الأخروية^(١) اعتباراً أولياً إلى قسمين:

١- حكم أساسي: وهو ما شرع أولاً غير مبني على أعذار العباد وهو ينقسم إلى: الفرض والواجب والسنة والنقل والمباح والحرام والمكروه تنزيهاً وتحريماً.

٢- حكم غير أصلي وهو ما شرع ثانياً مبنياً على أعذار العباد وهو المسمى

(١) المراد بالمقاصد الأخروية هو المصلحة الحاصلة عن الحكم وهي الثواب على الفعل والعقاب على الترك أما المقاصد الدنيوية فهي المصلحة الحاصلة من الحكم في الدنيا كتفريغ الذمة.

بالرخصة^(١).

وجه الحصر في هذه الأقسام:

أنه إن كان الفعل أولى من الترك مع المنع من الترك وكان الدليل قطعياً فهو الفرض، وإن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك، وكان الدليل ظنياً، فهو: الواجب وإن كان الفعل أولى من الترك من غير منع من الترك، فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين هو: السنة، وإن لم يكن الفعل طريقة مسلوكة في الدين فهو: النفل.

أما إذا كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل فحرام، وإن كان الترك أولى من الفعل مع عدم منع الفعل فمكروه، وإن استوى الفعل والترك فمباح.

ومعنى أولوية الفعل أو الترك أولويته عند الشارع بالنص عليه والمراد باستواء الفعل والترك في المباح استواءهما في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحاً أو دلالة بقرينة أن الكلام في متعلق الحكم الشرعي، فيخرج فعل البهائم والصبيان والمجانين^(٢)، وسنلقي الضوء على هذه الأقسام بإيجاز.



(١) أصول السرخسي (١١٨/١) وفواتح الرحموت (١١٧/١) وميزان الأصول (ص/٥٥) وكشف الأسرار للبخاري (٥٧٦/٢).

(٢) انظر: التوضيح لمتن التنقيح (١٢٤/٢) وأصول السرخسي (١١١/١).

١- الفرض:

ومعناه في اللغة التقدير^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...﴾^(٢)، أي: قدرتهم ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿سورة أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾^(٣)، أي: قدرناها ولما كان المقطوع معلوماً تقديره لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً سماه فرضاً.

ومعناه في الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل قطعي^(٤).

شرح مفردات التعريف:

" ما كان فعله أولى من تركه " يدخل فيه الفرض والواجب والسنة والنقل؛ لأن الفعل فيهم أولى من الترك، وخرج الحرام والمكروه؛ لأن الترك فيهما أولى، وكذا المباح لاستواء الفعل والترك، وقولنا " مع منع الترك " قيد يخرج السنة والنقل فالترك فيهما ليس ممنوعاً وقولنا " بدليل قطعي " أخرج الواجب فإنه ثبت بدليل ظني.

مثال الفرض:

فرضية الصلاة الثابتة بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٥) وكذا الصوم

والزكاة والحج وكل ما علم كونه من الدين بالضرورة.

(١) انظر: المعجم الوجيز (ص/٢٨٤) والمصباح المنير (٢/٦٤١).

(٢) من الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.

(٣) من الآية (١) من سورة النور.

(٤) التوضيح والتلويح (٢/١٢٤).

(٥) من الآية (٤٣) من سورة البقرة.

حكم الفرض:

يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي ومن أنكره
قولاً أو اعتقاداً كان كافراً.



٢- الواجب:

ومعناه في اللغة: اللازم الثابت وقيل الواجب من الوجوب بمعنى السقوط^(١).

وفي الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني^(٢).

وشرح مفردات التعريف على غرار ما بيناه في شرح مفردات تعريف الفرض، إلا أننا قولنا "بدليل ظني" يخرج الفرض لثبوته بدليل قطعي.

مثال الواجب:

تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة الثابت بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "^(٣) فهذا الحديث ظني لأنه خبر آحاد وهو لا يفيد إلا الظن لعدم نقله بالتواتر أو بالشهرة.

حكم الواجب:

أنه لازم عملاً لا علماً، أي: يجب على المكلف العمل لكن لا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين لا الظن، وإنما وجب العمل بموجبه للدلائل الدالة على اتباع الظن فجاحده لا يكفر، وتاركة يعاقب عقاباً أقل من تارك الفرض إلا أن يعفو الله عنه.

(١) انظر: المصباح المنير (٣/٣٤١).

(٢) انظر: التوضيح والتلويح (٢/١٢٤).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه " عن عبادة بن الصامت (١/١٣٨) وانظر: الفتح الكبير (٣/٣٤٥) وسبل السلام (١/١٧٠).

الفرق بين الفرض والواجب:

الحنفية يرون أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب فهما لفظان متباينان متغايران؛ لأن الفرض ثبت بدليل قطعي، أما الواجب فقد ثبت بدليل ظني فيه شبهة، كما أن الفرض لازم عملاً وعلماً، أما الواجب، فإنه لازم عملاً لا علماً، وأيضاً اللغة قد دلت على أن الفرض يطلق على المقطوع، بخلاف الواجب، فإنه يطلق على المظنون، وقد وافق مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته مذهب الحنفية في هذا المضمار.

أما الشافعية فيرون أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد، علماً بأنهم لا ينازعون في تفاوت معناهما من جهة اللغة، فهما منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد، وهو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً سواء ثبت بدليل قطعي أم ظني.

قال الغزالي: " ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني^(١) .

الراجع:

هو مذهب الحنفية لأن الشافعية وغيرهم لا يخالفون في تفاوت الأدلة قطعية وظنية وأن جاحد القطعي كافر بخلاف جاحد الظني^(٢) .

هذا: وللواجب تقسيمات كثيرة ومتنوعة لا يسع المقام لذكرها؛ لأن مجال دراستها كما بينا سيكون في منهج السنة الرابعة بمشيئة الله تعالى.

(١) انظر: المستصفى (٦٦/١).

(٢) راجع: العدة لأبي يعلى (٢٨١/١) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٠٣/٢) وأصول السرخسي (١١٠/١) وتيسير التحرير (١٣٥/٢) والمنار لابن مالك (ص/١٩٦).

٣- السنة:

وهي في اللغة الطريقة حسنة أو قبيحة حميدة أو ذميمة، تقول سنة محمد قراءة القرآن فجراً، أي: طريقته وعادته فهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب كما عند الفقهاء^(١).

وفي الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك وكان طريقة مسلوكة في الدين^(٢).

إذاً المراد بالسنة عند الحنفية ما سنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيره من الصحابة من بعده؛ ذلك لأنهم أعلام في الدين وطريقهم يكون طريقة مسلوكة في الدين بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"^(٣).

وهذا مخالف لما عليه الشافعية فالسنة عند الإطلاق عندهم لا تنصرف ولا تختص إلا بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقط؛ لأنه لا يرى تقليد الصحابي، ويقول: القياس مقدم على قول الصحابي، وإنما يتبع حجته لا فعله.

أنواع السنة:

تتنوع السنة عند الحنفية إلى نوعين:

(١) انظر: المصباح المنير (ص/٢٩٢) ولسان العرب (٢٢٥/١٣) وتاج العروس (٢٤٣/٩) ومختار الصحاح (ص/٥١).

(٢) انظر: التوضيح والتلويح (١٢٥/٢).

(٣) رواه أبو داود والترمذي عن العراباض بن ساريه انظر: جامع المعقول والمنقول لابن الأثير (٢٦٩/١).

الأول: سنة الهدى: وهي ما واطب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من شعائر الدين، ولم يتركه إلا نادراً، كالآذان والجماعة والإقامة والمضمضة في الوضوء، فهي من أفعال العبادات التي يكمل بها الدين.

حكمها: انه يطالب المرء بإقامتها ويستحق الثواب على الفعل والإساءة على الترك، فالترك يستوجب اللوم والعتاب مع لحوق الإثم؛ لأنها من أعلام الدين وتركها استهانة بالسنة وضلالة.

واللوم على الترك إنما هو في الدنيا، أما الآخرة فلا لوم على تركها لعدم الأمر بها من الله وإنما يقاتل المجمعون على تركها للاستخفاف.

الثاني: سنة الزوائد: وهي ما صدر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأمور العادية كقيامه وقعوده ولباسه ونومه وأكله وشربه ونحو ذلك من الأمور الجبلية التي فعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم تكن من شعائر الدين.

حكمها:

استحقاق الثواب على الفعل متى قصد الاقتداء برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فالأخذ بها حسن والاتباع أولى وتركها لا يستوجب الإساءة ولا الكراهة، والمراد بالإساءة هو الإثم والتضليل واللوم.

٤- النفل:

وهو في اللغة: الزيادة، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾^(١).

وفي الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين، فما كان فعله أولى من تركه يشمل الفرض والواجب والسنة، ويخرج المباح لاستواء الفعل والترك فيه، ويخرج الحرام والمكروه؛ لأن تركهما أولى " مع عدم المنع من الترك " يخرج الفرض والواجب، لأن الترك ممنوع فيهما، ولم يكن ممنوع " ولم يكن طريقه مسلوكة في الدين " يخرج السنة بنوعيتها.

مثاله:

الطاعات التي كان يفعلها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحياناً، ويتركها أحياناً أخرى كصلاة التطوع.

قال صاحب كشف الأسرار: " النفل هو ما لم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يرغب فيه بخصوصه، وهو مقابل للسنة بنوعيتها، سنة الهدى وسنة الزوائد، وبمثله قال صاحب التلويح^(٢).

حكم النفل:

يثاب المرء على فعله ولا عقاب ولا عتاب على تركه وهذا قبل الشروع فيه، وفي لزومه بعد الشروع فيه خلاف قال بلزومه الحنفية والمالكية

(١) من الآية (٧٠) من سورة الأنبياء.

(٢) انظر: كشف الأسرار على المنار للنسفي (١٩٦/١) والتوضيح والتلويح (١٢٥/١).

وعدم اللزوم وجواز الإبطال كما قال الشافعية والحنابلة.



٥- المحرم:

وهو في اللغة: الممتنع فعله والمحظور والممنوع والقبيح.

وفي الاصطلاح: ما كان تركه أولى من فعله من المنع من الفعل بدليل قطعي^(١).

فما كان تركه أولى من فعله، يخرج الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح، مع المنع من الفعل، يخرج المكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقيل: هو ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على فعله مطلقاً من غير عذر.

ويعرف المحرم بلفظ الحرمة، كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...﴾^(٢)، أو بنفي الحل كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفقس منه..."^(٣)، أو بصيغة النهي التي لم يقم دليل بصرفها عن التحريم إلى غيره كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى...﴾^(٤)، أو بلفظ الاجتناب مقترناً بما يدل على أن الاجتناب حتم لازم نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾^(٥).

(١) انظر: التلويح والتوضيح (١٢٤/٢) وتيسير التحرير (١٣٥/٢) والمرآة (٢٩٠/٢) وأصول السرخسي (١١٤/١).

(٢) من الآية (٢٣) من سورة النساء.

(٣) رواه أبو داود في سننه: راجع الفتح الكبير (٣٥٩/٣).

(٤) من الآية (٣٢) من سورة الإسراء.

(٥) الآية (٩٠) من سورة المائدة.

أقسام الحرام:

قسم الحنفية الحرام إلى قسمين:

الأول: حرام لعينه: وهو ما كان منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشيء الذي تعلق به الفعل، كأكل الميتة وشرب الخمر، فالمحل أصل والفعل تبع، فتنسب الحرمة إلى المحل لتدل على عدم صلاحيته للفعل.

الثاني: حرام لغيره: وهو مال لم يكن منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشيء الذي تعلق به الفعل، كحرمة أكل مال اليتيم، أو مال الغير فحرمة الأكل ليس منشؤها المال وهو ليس أصلاً للحرمة وإنما جاءت الحرمة لكونه مملوكاً للغير.

حكم المحرم:

لزوم تركه واستحقاق العقاب على فعله، ومن أنكر حرمة فهو كافر، ومن فعله مع اعتقاد الحرمة كان فاسقاً^(١).



(١) انظر: أصول السرخسي (١١١/١).

٦- المكروه:

وهو في اللغة: القبيح، يقال: كره الأمر قبحه أو هو مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب.

وفي الاصطلاح: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل^(١).

فقولنا " ما كان تركه أولى " يخرج الفرض والواجب والمندوب؛ لأن فعل ذلك أولى، ويخرج المباح لاستواء الفعل والترك، وقولنا " مع عدم المنع من الفعل " يخرج الحرام؛ لأن فعله ممنوع بالدليل.

مثاله: خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه على بيع أخيه وصوم يوم النحر، والبيع عند الآذان، وفرقة الأصابع وتشبيكها في الصلاة.

أقسام المكروه:

قسم الحنفية المكروه إلى قسمين:

الأول: مكروه كراهة تنزيهة، وهو ما كان إلى الحل أقرب، بمعنى أن فاعله لا يعاقب أصلاً، لكنه يثاب تاركه أدنى ثواب كفرقة لأصابع، وتشبيكها، وتقليب الحصى في الصلاة، وقد أدخله ابن ملك في السنة، وعمل ذلك بقوله " لأن تركه سنة "^(٢).

الثاني: مكروه كراهة تحريمية وهو ما كان إلى الحرام أقرب كالبيع عند

(١) انظر: التوضيح (١٢٩/٢) وتيسير التحرير (١٣٥/٢).

(٢) انظر: شرح ابن مالك (ص/١٩٥) والمرأة والمرقاة (٣٩٤/٢) ومسلم الثبوت (٥٨/١) وتيسير التحرير (١٣٥/٢).

آذان الجمعة، ومعنى القرب إلى الحرمة، أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، ومنكره ليس كافراً، كحرمان الشفاعة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ترك سنتي لم ينل شفاعتي " وهذا عند أبي يوسف وأبي حنيفة، وعند محمد ليس المكروه كراهة التحريم إلى الحرام أقرب بل هو حرام ثبتت حرمة بدليل ظني، كما نص على ذلك صاحب المرأة والكمال بن الهمام^(١).



(١) انظر: المرأة (٣٩٤/٢) وتيسير التحرير (١٣٥/٢).

٧- المباح:

وهو في اللغة: مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان، يقال: باح بسرّه إذا أظهره، والباحة هي الساحة الواسعة.

وفي الاصطلاح: هو الفعل الذي خير الشارع فيه بين فعله وتركه، وقد أدخل ابن ملك المباح في النفل، وجعله ضمن النوافل^(١).

ما يعرف به المباح:

يعرف المباح بتصريح الشارع بالحل، مثل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ أو بالنص على نفي الإثم، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^(٢)، أو نفي الجناح، كقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾^(٣) أو بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة له عن إفادته الوجوب إلى الإباحة، كقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾^(٤).

حكم المباح: لا ثواب ولا عقاب على فعله وتركه، بل فعله وتركه سواء مالم يقترن بنية.



(١) انظر: المختار الصحاح (ص/٦٨) والمصباح المنير (ص/٨٢) والتوضيح (١٢٤/٢) والمرأة (٢٩٠/٢).

(٢) من الآية (١٧٣) من سورة البقرة.

(٣) من الآية (٢٣٥) من سورة البقرة.

(٤) من الآية (٦٠) من سورة البقرة.

القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي هو:

الحكم الوضعي أو الجعلي

كجعل الدلوكة أمانة على وجوب الصلاة حيث جعل الشارع الحكم الوضعي أمانة على الحكم التكليفي يوجد عند وجوده.

بينما فيما سبق القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم التكليفي تعريفاً وتمثيلاً وتقسيماً وحكماً وسنتناول باختصار القسم الثاني وهو الحكم الوضعي تقسيماً وتمثيلاً على قدر ما يقتضيه المقام.

تعريف الحكم الوضعي:

هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه أو ركناً أو علة.

وقيل: ما يكون حكماً بتعلق شيء بشيء آخر تعلقاً زائداً^(١).

أقسام الحكم الوضعي:

ينقسم الحكم الوضعي " التعليقي " إلى سبب وشرط وعلامة ومانع وركن وعلة، والعمدة في هذا التقسيم هو الاستقراء.

وجه انحصاره في هذه الأقسام:

أن الشيء المتعلق بالآخر إن كان داخلاً في حقيقته، فهو الركن، كالقيام والركوع في الصلاة، وإن كان غير داخل في حقيقته ولكنه مؤثر فيه، فهو العلة، كشهود الشهر في الصوم، وإن كان الثاني متوقفاً على

(١) انظر: التوضيح على التنقيح (١٢٧/٢).

الأول من غير تأثير، فهو الشرط، كالطهارة للصلاة، وإن كان الأول موصل
لثاني في الجملة فهو السبب، كالدلوك للصلاة، وإن كان دالاً على الشيء
فهو العلامة، كالآذان بالنسبة للصلاة.

وإليك بيان هذه الأقسام إجمالاً:

١- السبب هو الوصف الخارج المفضي إلى الحكم من غير تأثير في
الجملة، كشهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصيام، وكالدلوك فإنه
سبب لوجوب الصلاة، والزنا سبب لوجوب الجلد، والسرقه فإنها سبب
لوجوب القطع^(١).

وقيل: هو ما يلزم من جوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والمعنى
واحد.

٢- الشرط: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي لا يلزم من وجوده الوجود
ويلزم من عدمه العدم، كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط لا يلزم
من وجودها وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمها عدم الصلاة^(٢).

٣- العلامة: وهي ما يعرف بها وجود الحكم من غير أن يتعلق بها وجود
ولا وجوب، كالآذان بالنسبة للصلاة، فإنه علامة على وجود الصلاة، ولا
يتعلق بوجوده وجود الصلاة، ولا وجوبها وأيضاً الاحصان بالنسبة
لوجوب رجم الزاني^(٣).

٤- المانع: وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع حائلاً دون

(١) انظر: أصول السرخسي (٣٠٦/٢).

(٢) انظر: نفس المصدر (٢٠٣/٢).

(٣) انظر: التلويح (١٢٨/٢) وفتح الغفار (٦٧/٣).

وجود الحكم فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالدين بالنسبة لوجوب الزكاة؛ فالسبب هو النصاب، والدين مانع من الوجوب.

٥- الركن: وهو ما توقف الشيء على وجوده وكان داخلاً فيه، كقراءة القرآن في الصلاة، فإنه ركن لتوقف وجود الصلاة في نظر الشارع على وجودها، وهي داخلة في حقيقة الصلاة^(١).

٦- العلة: وصف ظاهر منضبط يكون مظنة لمعنى مناسب لتشريع الحكم، أو هي الوصف الخارج المؤثر، فيتوقف الشيء على وجودها، ولم يكن جزء من حقيقتها.

وقيل: هي ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء^(٢).

٧- الرخصة: ما استيح مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع ثانياً مبنياً على أعذار العباد وأقسامها وبيانها لا يسع المقام لتفصيلها.

فائدة:

هل الخطاب الوضعي حكم شرعي أم حكم عقلي ؟ ثمة اتفاق بين الأصوليين على أن الأحكام الوضعية تستفاد من جهة الشرع، ولكن وقع خلاف بينهم في كونها أحكاماً شرعية أم عقلية.

فمن قال إن الأحكام الوضعية أحكام عقلية أراد من الاقتضاء والتخيير الأعم من الصريح والضمني، وجعلها متعلقة بعلامات الأحكام

(١) انظر: فتح الغفار (٦٧/٣) وأصول البزدوي (٥٧٦/٢) مع الكشف.

(٢) انظر: التقرير والتحبير (١٧٤/٢ - ١٤٨) ومسلم الثبوت (١١٧/١).

التكليفية فجعل الشيء دليلاً عندهم اقتضاء العمل به، وجعل الزنا سبباً لوجوب الجلد عندهم - هو وجوب الجلد عند الزنا.

ومن رأى أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، فهو يرى أن الحكم الوضعي نوعان: نوع فيه اقتضاء ضمناً كالسببية والشرطية، ونوع ليس فيه اقتضاء أصلاً لا صراحة ولا ضمناً، ككون الملك أثراً للبيع، واعتبروا الصحة والفساد حكمان شرعيان في فعل المكلف، وهو الإجزاء، وإسقاط ما في الذمة في الصحة أو عدم الإجزاء في البطلان، ولكون هذه الأحكام مستفادة من الشرع فهي علامات للحكم فرأوا أن يزداد في التعريف لفظ "الوضع" ^(١).



(١) انظر: التلويح على التوضيح (١٤/١) وتيسير التحرير (١٢٨/٢) وتسهيل الوصول (ص/٢٤٨) وشرح جمع الجوامع (٥٢/١).

الوحدة الثالثة

مصادر الفقه الإسلامي

- الأدلة الأصلية المتفق على حجيتها.
- الأدلة التبعية المختلف في حجيتها.

تمهيد:

اعلم أن مصادر الحكم الشرعي بعضها مجمع عليه، وبعضها موضع خلاف، فموضع الاتفاق الكتاب والسنة والإجماع، والجمهور على اعتبار القياس دليلاً رابعاً.

والبرهان على الاستدلال بها ورد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(١).

فأول مصادر الحكم الشرعي في الاستدلال هو كتاب الله؛ ذلك أن طاعة الله إنما تكون باتباع ما جاء في كتابه، والأمر بإطاعة رسوله أمر باتباع السنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين - وهم أهل الحل والعقد - الذين أعطاهم الله القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها فيه إشارة إلى الاجماع.

ومن الملاحظ أن فعل الأمر بالطاعة لم يتكرر عند أولى الأمر للدلالة على أن طاعة أولى الأمر ليست على استقلال، ولكنها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، على أن الإجماع لا بد له من سند في الكتاب أو السنة.

والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله وإلى الرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع؛ لأن القياس هو رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ

(١) الآية (٥٩) من سورة النساء.

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»^(١) وهذا هو الاجتهاد بالقياس لأن القياس إلحاق واقعه لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعين في علة الحكم.

هذه هي المصادر الأساسية للحكم الشرعي والمتفق عليها^(٢)، وهناك مصادر أخرى موضع خلاف، وهي الاستحسان، والمصلحة المرسلّة، وقول الصحابي، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والعرف والاستصحاب.

وهذه الأدلة المختلف فيها هي في الواقع تابعة لأحد المصادر الأساسية؛ لذا وصفها الحنفية بالأدلة التبعية.

فقول الصحابي ليس مصدراً مستقلاً، وإنما هو تابع للسنة، وكذلك سد الذرائع، وشرع قبلنا يرجعان في الجملة إلى نصوص الكتاب والسنة.

وأما المصلحة المرسلّة والاستحسان فإنهما يرجعان في الجملة إلى الاجتهاد ويمكن إلحاقهما بالقياس^(٣).

وستتناول هذه المصادر إجمالاً حسبما هو مطلوب ووفقاً للمنهج المقرر.



(١) من الآية (٦٠) من سورة النساء.

(٢) كانت المصادر أربعة؛ لأن الدليل إما أن يكون وحياً أولاً فإن كان وحياً ففُلتو هو القرآن وغير المتلو هو السنة، وغير الوحي نوعان كذلك قول جميع الأمة وهو الإجماع، وقول بعض الأمة وهو القياس.

(٣) انظر: أصول الأحكام الشرعية (ص/ ٣٧) وتفسير القرطبي (١٨٢٩) - (١٨٣٠).

أولاً: الأدلة المتفق على حجيتها

القرآن الكريم

هو كنز الوجود يأخذ منه كل باحث على قدر ما وصل إليه من علم، يخاطب القرون والأجيال كأنه نزل في عصرهم، فيه نبأ ما قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. وصدق الله العزيز في قوله تعالى: ﴿ما فرطنا من الكتاب من شيء﴾^(١).

لذا فإن القرآن الكريم محصور لفظاً في مائة وأربع عشرة سورة لكنه غير محصور في المعنى، ففي نظمه مالا يجمعه حصر ولا يأتي عليه ذكر من المعاني والحكم والأسرار.

وقد عرفه الأصوليون ليتبين ما تجوز به الصلاة ومالا تجوز، وما يكون حجة في استنباط الأحكام ومالا يكون، وما يكفر جاحده ومالا يكفر.

تعريفه:

هو كلام الله عزَّجَلَّ المنزل على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باللفظ العربي المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً بلا شبهة^(٢).

ومن هذا التعريف تتضح لنا خواص القرآن الكريم:

١- أن القرآن منزل على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باللسان العربي

(١) من الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٣/١ - ٢٤) وأصول الأحكام الشرعية (ص/٢٧).

فترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية لا تسمى قرآناً، ولا يكون لها حكم من أحكامه، ولا يصح الاعتماد عليها في الاستنباط، كما لا تصح بها الصلاة للقادر على القراءة بالعربية.

أما غير القادر فله أن يقرأ بغيرها، وتكون صلاته صحيحة عند الحنفية، وعند غيرهم فلا يجوز وتبطل صلاته.

وقد إدعى البعض أن الترجمة لبعض آيات القرآن إلى غير العربية تعد قرآناً وتأخذ حكمه اعتماداً على ما ذكره أبو حنيفة من جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية لمن لا يعرف العربية. وقيل: إن أبا حنيفة قد رجع عن هذا القول.

وسائر العلماء يرون أن العاجز عن النطق بالعربية يصلي ساكناً ولا يكلف بقراءة القرآن؛ إذ الاستطاعة شرط التكلف.

٢- ما فُسرت به سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يسمى قرآناً مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالاته؛ لأن كلمات التفسير من عمل المفسرين، وليست هي كلاماً إلهياً.

٣- القرآن الكريم منقول بطريقة التواتر بمعنى، أن يرويه جمع عظيم يؤمن تواطؤهم على الكذب عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم يرويه عن هذا الجمع جمع آخر مثله من التابعين، ثم يرويه جمع آخر من تابع التابعين، وهكذا حتى تصل الرواية إلينا كما نطق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان.

والنقل بطريق التواتر يفيد القطع واليقين بصحة المنقول؛ لذلك كانت

نصوص القرآن قطعية الثبوت بلا خلاف بين المسلمين، وما نقل على غير جهة التواتر فلا يعد قرآناً تصح الصلاة بقراءته، كقراءة عبد الله ابن مسعود الواردة في كفارة اليمين في قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " بزيادة متتابعات، وقراءته قوله سبحانه في نفقة الوالدات " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك " بزيادة ذي الرحم المحرم.

اختلاف الأئمة في الاحتجاج بغير المتواتر:

القراءة غير المتواترة لا تدخل في القرآن، لكن وقع خلاف في الاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها آل إلى مذهبين^(١):

الأول: ذهب الحنفية إلى صحة الاحتجاج والاستدلال بالقراءة غير المتواترة، لأن المنقول بغير التواتر لا بد وأن يكون مسموعاً من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإلا لما ساغ للصحابي العدل كتابته وإثباته في المصحف فمآله إلى أن يكون سنة عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وردت على سبيل البيان والتفسير لكتاب الله، والسنة مما يصح الاحتجاج بها والاعتماد عليها في الاستنباط، وقد نسب هذا المذهب إلى الشافعي أيضاً بدليل أنه يوجب قطع يمين السارق إحجاجاً بقراءة ابن مسعود: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيماهما " وذلك بإبدال كلمة أيديهما بإيمانهما ورواية عن الإمام أحمد.

(١) انظر: كشف الأسرار (٢٤/١) وأصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا البري (ص/١٩) وأصول الفقه الإسلامي للدكتور (ذكي الدين شعبان) (ص/٣٧) وأصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد المجيد مطلوب (ص/٣٤ - ٣٥).

الثاني: ذهب الجمهور إلى أن القراءة غير المتواترة لا يصح الاحتجاج بها؛ لأنها ليست بقرآن اتفاقاً لعدم التواتر، ولم تنقل على أنها خبر عن رسول الله، لأن الراوي لم ينقله على أنه خبر، بل نقلها على أنها قرآن، فإذا بطل أنها قرآن لعدم تواترها، وبطل أنها خبر آحاد لعدم نقلها، فعلى ذلك فلا يصح أن يجعل حجة في استنباط الأحكام، غاية ما هناك أنها تحتل أن تكون مذهباً لصاحبها فقط، ومذهب الصحابي ليس بحجة، وبخاصة مع هذه الاحتمالات.

الراجع:

والمذهب الراجع هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لأنه لا يشترط في اعتبار المنقول سنة أن يصرح الراوي بأن ما نقله سنة، بل المعمول عليه أن يكون المنقول صادر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثمرة الخلاف:

حجية القراءة غير المتواترة في الاستنباط عند الحنفية جعلتهم يقولون باشتراط التتابع في الصيام الواجب في كفارة اليمين عملاً بكلمة "متتابعات"، ولم يقل غيرهم باشتراطه لعدم اعتدادهم بهذه القراءة.

فمن صام من وجبت عليه كفارة يمين ثلاثة أيام متفرقة كان صيامه غير صحيح وغير كاف عند الحنفية وصحيح وكاف عند غير الحنفية.

ومن الفروع المخرجة على الاحتجاج بالقراءة الشاذة أيضاً وجوب الفئ في أثناء مدة الإيلاء عملاً بقراءة ابن مسعود " فإن فاءوا فيهن " فمن آلى من زوجته يلزمه أن يعود أثناء المدة وإلا قال الحنفية رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فإن فاء وإلا طلق عليه طلاقاً بائناً.

والإمام أحمد يرى جواز الفئ في أثناء وبعد مدة الإيلاء، عملاً بمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج واستناداً إلى قول بعض الصحابة بجواز الرجوع في أثناء المدة.

ومن الفروع أيضاً هل تجب النفقة على كل ذي رحم محرم فمن قالوا بحجية القراءة الشاذة قالوا بوجوب النفقة عليهم عملاً بقراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم "مثل ذلك" وعند غيرهم ممن يعتبرون القراءة الشاذة ليست بحجة قالوا لا تجوب النفقة.

ومن الفروع أيضاً هل تقطع يسرى السارق إذا تكررت منه السرقة ؟



السنة المطهرة

السنة في اللغة: الطريقة المسلوكة، تقول: سنة محمد قراءة القرآن فجرا، أي: طريقته وعادته^(١)، وتأتي بمعنى السيرة حميدة كانت أو ذميمة كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"^(٢)، وقيل السنة خاصة بالطريقة الحسنة^(٣).

والسنة في الاصطلاح: ما صدر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير^(٤) وهذا هو التعريف المقصود عند الأصوليين، لأن الغرض هو بيان معنى السنة من حيث كونها دليلا من أدلة الأحكام حتى قيد بعضهم بلفظ " في مجال تشريع الأحكام ".

أقسامها:

تنقسم السنة إلى قسمين: الأول: باعتبار المتن، والثاني: باعتبار السند.

التقسيم الأول: أقسام السنة باعتبار (المتن) أي: حقيقتها:

فهي تنقسم بحسب هذا الاعتبار إلى:

(١) سنة قولية (٢) سنة فعلية (٣) سنة تقريرية

السنة القولية: وهي الأحاديث التي قالها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) انظر: المصباح المنير (ص/٢٩٢) ولسان العرب (٢٢٥/١٣) وتاج العروس (٢٤٣/٩) ومختار الصحاح (ص/٥١).

(٢) انظر: كشف اصطلاحات الفنون (٥٥/٤) وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه في باب الزكاة (٤٠٧/١).

(٣) بحوث في السنة المطهرة لاستاذنا الدكتور / محمد محمود فرغلي.

(٤) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (٩٧/٢) والتنقيح (٢/٢) مع التوضيح والتلويح.

في مختلف الأغراض والمناسبات تبعا لمقتضيات الأحوال.

مثال ذلك: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"^(١) وقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته"^(٢)، وقوله "لا ضرر ولا ضرار"^(٣).

السنة الفعلية: هي ما صدر عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أفعال ليست جبلية، كأداء الصلاة بهيئاتها وأركانها والقضاء بشاهد ويمين، وقطع يد السارق اليمنى من الرسخ وغير ذلك.

السنة التقريرية: وهي ما أقره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مما صدر من أصحابه بسكوته، وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه^(٤).

مثال ذلك: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامه بن زيد بسبب التخالف بينهما في اللون، فقد كان أحدهما شديد السواد، والآخر شديد البياض، فلما رآهما القائف وقد غطيا بثوب من القطيفة لم يظهر منه إلا أقدامهما قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقول القائف^(٥) وقد دخل على السيدة عائشة وهو تبرق أسارير وجهه وهو يقص عليها ما ذكره مجدد المدلجي.

(١) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر (٢٥٨/٨) والتنقيح (٢/٢) من التوضيح والتلويح.

(٢) أخرجه الأربعة وأبو بكر بن شيبه (ص/١٤).

(٣) أخرجه ابن ماجة من عبادة من الصامت (٧٤٥/٢) وأحمد في مسنده (٣١٠/٤) ط دار المعارف.

(٤) انظر: أصول الجصاص (٨٢/١) والعدة لأبي يعلى (١٢٧/١) وشرح الكوكب المنير (ص/٢٠٩) ونسمات الأسحار (١٢٢).

(٥) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما راجع في ذلك كلمة نزهة المشتاق شرح اللمع (٣٩٨) والترمذي (٢٢٧/٦).

فكان ذلك إقراراً منه بأن القيافة طريق من طرق ثبوت النسب.

أقسام السنة من حيث سندها:

تنقسم السنة بحسب هذا الاعتبار إلى:

(١) سنة متواترة (٢) سنة مشهورة (٣) سنة آحادية

(١) السنة المتواترة:

هي التي يرويهما في كل عصر من العصور الثلاثة - عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين - جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكتب لكثرتهم، وتباعد أماكنهم مما تتناوله أبصار الناس، وهي تفيد اليقين والقطع، ويجب العمل بها، ومنكرها كافر، وينقسم التواتر إلى:

أ - تواتر لفظي: وهو أن يروي الحديث بلفظه ومعناه كما صدر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثاله: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"^(١).

ب - تواتر معنوي: وهو أن يروي الحديث بمعناه مع اختلاف لفظه الذي صدر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كأحاديث رفع اليدين في الدعاء"^(٢).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٩١) ومسلم (٣) والشاشي في مسنده (ص/٢١٦).
(٢) أورده السيوطي في أحاديث كثيرة في ذلك في رسالته فض الوعاء وقد بلغت أكثر من أربعين حديثاً وأخرجه البخاري مع فتح الباري (١٤١/١١) وراجع الأحياء للغزالي (٣٦٢/١).

(٢) السنة المشهورة:

وهي التي يرويها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واحداً أو اثنين في العصر الأول ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب. ومن أمثلتها: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر^(١).

وهي تفيد علم الطمأنينة، أي: ظناً قوياً يرقى إلى مستوى اليقين.

(٣) السنة الأحادية:

وهي التي يرويها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عدد لا يبلغ حد التواتر ثم يرويها عدد آخر لا يبلغ حد التواتر في عصر التابعين وكذا في عصر تابع التابعين.

مثال قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب "^(٢).

وحكمها: أنها تفيد الظن عند الجمهور، ولا تفيد العلم إلا إذا احتفت بالقرائن ويجب العمل بها شرعاً في الأحكام الشرعية العملية دون الاعتقادية.



(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢١٧/٤) وابن عدي (٢٣١٢/٦) والحاكم في المستدرک (١٢٣/٨).

(٢) هذا الحديث أخرجه الترميذي في كتاب الوضوء ومسلم في كتاب الطهارة ومالك في كتاب الطهارة (٣٥/١).

الإجماع

الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق قال تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾^(١)
أي: أعزموا وأجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ولا يتصور الإجماع إلا
من اثنين فما فوقها^(٢).

وفي الاصطلاح: هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور
بعد وفاة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على حكم شرعي في واقعة من
الوقائع^(٣).

فإذا وقعت حادثة في عصر من العصور، ولا حكم لها في الكتاب أو
السنة، وعرضت على جميع مجتهدي هذا العصر الذي وقعت فيه فاجمعت
كلمتهم فيها على حكم واتفقوا عليه، سمى هذا الاتفاق إجماعاً، واعتبر
إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا هو الحكم الشرعي في
الواقعة، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا تجتمع أمتي على ضلالة"^(٤).

والاتفاق لابد وأن يكون صادراً من جميع المجتهدين جميعاً دون نظر
إلى سواهم، فلا اعتبار لرأي العامي سواء كان موافقاً لهؤلاء المجتهدين،
أو مخالفاً عند أكثر العلماء، وذهب القليل إلى اعتبار رأي العامي، ومال
إليه أبو بكر الرازي.

(١) من الآية (٧١) من سورة يونس.

(٢) انظر: لسان العرب (٦٨١/١) ط دار المعارف والمصباح المنير (١١١/١).

(٣) انظر: تيسير التحرير (٢٢٤/٣) وفواتح الرحموت (٢١١/٢) والتنقيح (٨٢/٢).

(٤) هذا الحديث سبق تخريجه.

أركان الإجماع:

(١) توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم فيها فلو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من المجتهدين أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع.

(٢) اتفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد، فلو اتفق مجتهدو مصر وسوريا والعراق على حكم واحد في حادثة من الحوادث ولم يوافقهم مجتهدو الحجاز ولبنان والأردن لا ينعقد شرعاً، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام لجميع المجتهدين.

(٣) الاتفاق من جميع المجتهدين لابد وأن يكون بإبداء كل رأيه في الواقعة التي حدثت قولاً أو فعلاً بأن يكون المجتهد قد قضى في الواقعة التي يراد الحكم فيها بقضاء يستوي في ذلك إبداء الرأي على انفراد أو مع الجميع، وهذا في الإجماع الصريح.

أما الإجماع السكوتي فلا يشترط إبداء الرأي مع الجميع، بل يكفي إبداء الرأي قولاً أو فعلاً من البعض، وسكوت الباقيين سكوتاً مجرداً عن العلامة التي تدل على المخالفة.

(٤) لابد وأن يكون الاتفاق من الجميع على حكم شرعي كالصحة والفساد، فإذا اتفقوا على حكم لغوي أو عقلي لا يسمى إجماعاً.

أنواع الإجماع:

للإجماع نوعان:

الأول: الإجماع الصريح الثاني: الإجماع السكوتي

١- الإجماع الصريح:

هو اتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في المسألة المطروحة بإبداء كل فرد رأيه بالقول أو بالفعل، كأن يقضي المجتهد في الحادثة المطروحة بقضاء، أو فتوى، ثم يجئ مجتهد ثان تعرض عليه نفس الواقعة، أو مثلها فيقضي فيها بما قضى به الأول، ثم يجئ ثالث ورابع، وهكذا فيقضون بنفس القضاء، أو الفتيا حتى يصبح الرأي متفقاً عليه من جميع المجتهدين^(١).

٢- الإجماع السكوتي:

إبداء بعض المجتهدين رأيه في المسألة المطروحة وسكوت الباقيين فترة كافية للبحث وتكوين الرأي بلا إنكار ولا اعتراف سكوتاً مجرداً عن العلاقة التي تدل على الموافقة أو المخالفة فإن علامة الموافقة تجعل الإجماع صريحاً، وعلامة المخالفة تهدم الإجماع^(٢).

إمكان الإجماع:

أجمع صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أحكام شرعية كثيرة وهذا دليل على إمكان الإجماع، فلا أدل على الإمكان من الوقوع وقد وقع بالفعل حيث أجمع الصحابة على أن الأخوة لأب يحلون في الميراث محل الأخوة الأشقاء عند عدم وجودهم، وكذلك أجمع الصحابة على أنه ما بقى وغير ذلك من الأحكام الشرعية الواردة عن الصحابة.

وغني عن البيان أنه لم يكن للمخالفين وجود عندما اجمع الصحابة

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٩٤٦/٣).

(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١٤٠/١) وتيسير التحرير (٢٢٧/٣).

على هذه الأحكام وأمثالها فإجماعهم حجة بلا خوف.

أما الإجماع في العصور التالية فقد وقع خلاف بشأنه خاصة من حيث إمكان وقوعه، والذي نراه أن الإجماع في هذا العصر ميسور غاية اليسر فبعد التقدم المذهل في وسائل الاتصال لم يعد هنالك ما يحول دون اجتماع علماء المسلمين في مؤتمر علمي للبحث عن حكم شرعي في أي واقعة مستجدة يعلن عنه قبل انعقاده بوقت كاف مع تيسير حضوره بكافة الوسائل^(١).



(١) انظر: أصول الأحكام الشرعية أ.د/ يوسف قاسم (ص/١٥٢).

القياس

القياس في اللغة: التقدير، يقال: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته، وقست الأرض بالقصبة، أي: قدرتها^(١).

وفي الاصطلاح: هو مساواة حكم المسكوت للمنصوص في علة الحكم " كذا عرفه صاحب فواتح الرحموت، وقريب منه ما ذكر في حاشية نسمات الأسحار^(٢)."

وقيل: مساواة حكم الفرع بالأصل لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

معنى ذلك أن القياس ليس عن فراغ، بل هو رد القضية غير المنصوص على حكمها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فهو قياس على حكم أثبته الله لواقعة أصلية - أي منصوص عليها في الكتاب والسنة، فإذا وجدت واقعة فرعية مماثلة لها، فإنه ينبغي إسناد حكم الواقعة الأصلية إلى هذه الواقعة الفرعية.

فحكم الأصل هو الحكم الثابت في الكتاب أو السنة، والأصل هو الواقعة أو القضية التي أثبت الله لها حكماً في الشريعة، والفرع هو القضية المستحدثة التي تعرض لأول مرة وليس لها حكم بخصوصها، ولكن لها شبه حقيقي يجمع بينها وبين الأصل المشار إليه وهذا الشبه هو المعنى الجامع الذي ارتبط به الحكم الشرعي وهو يسمى بالعلة.

(١) انظر: المعجم الوجيز (ص/٥٠٢).

(٢) انظر: فواتح الرحموت (١١٣/٢) وحاشية نسمات الأسحار (ص/٢١١) والعدة (١/١٧٤) وكشف الأسرار (١٦٦/٣) للبخاري.

فإذا قلنا الويسكي كالخمر في الإسكار فيحرم كحرماتها كان الويسكي مقيساً ويسمى بالفرع، وكانت الخمر مقيساً عليه، ويسمى بالأصل، وكان الإسكار هو العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه، وكان التحريم هو حكم الأصل المنصوص عليه المقيس عليه، وهو الذي ظهر في المسكوت المقيس وهو الويسكي.

أركان القياس:

للقياس أربعة أركان:

(١) الأصل (٢) حكم الأصل (٣) الفرع (٤) العلة

١- الأصل:

وهو محل الحكم المنصوص عليه " المقيس عليه " وذلك كالحنطة إذا قيس عليها الأرز، والخمر إذا قيس عليها النبيذ، وبيع المرأة سلعتها إذا قيس عليها نكاح المرأة بنفسها.

ويشترط في الأصل وهو المقيس عليه ألا يكون له حكم منفرد بسبب نص دل على الاختصاص كتزويج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما زاد على الأربع من النسوة، وصوم الوصال في رمضان، وقبول شهادة خزيمة بن ثابت وحده، فلا يصح أن يقاس على هذه الأمور لأن المقيس عليه قد تفرد بحكم يعتبر خصوصية له بالنص فجاء على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلا يقاس عليه غير^(١).

(١) انظر: العدة لأبي يعلى (١٧٤/١ - ١٧٥) والإحكام للآمدي (٢٦١/٣) وكشف الأسرار عن أصول البزودي (١٦٦/٣).

٢- حكم الأصل:

وهو ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أما ثبوته بالكتاب فكما في قياس الويسكي على الخمر، فإن الخمر أصل ثبت حكمه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾^(١).

وأما ثبوت حكم الأصل بالسنة فيظهر في قياس الأرز على الحنطة، فإن تحريم بيع أردب من الحنطة بأردبين منها ثابت بقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "... والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كيلاً بكيل بيد والفضل ربا" ^(٢).

وأما ثبوت حكم الأصل بالإجماع، فذلك واضح من قياسنا الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الأب عليها في الزواج، فقد انعقد الإجماع على ثبوت الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة، وحيث إن الثيب تشترك مع البكر في الصغر فتأخذ حكمها في ولاية الأب في تزويجها.

ومن ذلك أيضاً: قياس ولاية المرأة البالغة الرشيدة على نفسها في النكاح على ولايتها الكاملة في مالها، فليس لأحد عليها من سبيل في إجبارها على زواد لا تريده، كما أنه ليس لأحد عليها من سبيل على تصرف مالي لا تريده ولا ترضاه فهذه الولاية الكاملة المالية ثبتت للمرأة البالغة

(١) من الآية (٩٠) من سورة المائدة.

(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (١٢١٣/٣) والنسائي (٢٧٨/٨) وأبو داود (٥٦/٢) وابن ماجه في سننه (١١٣/٢).

الرشيدة بالإجماع.

وبناء على ذلك يصح أن يقاس شيء على شيء حكمه ثابت بالإجماع كما ذهب إلى ذلك أكثر العلماء^(١).

ويشترط في حكم الأصل:

أ- أن يكون حكم الأصل ثابتاً غير منسوخ، لأنه لو لم يكن ثابتاً، بأن كان قد نسخ، فقد القياس ركنين من أركانه الأول الحكم الذي نسخ، والثاني العلة الباعثة على هذا الحكم؛ وذلك لأن العلة والحكم لا يفترقان فبمجرد زوال الحكم الذي ترتب على العلة زال اعتبارها، فالشيء الذي لا يبقى بعد زوال ركنه فالقياس عليه لا يبقى معتبراً.

ب- أن يكون حكم الأصل شرعياً عملياً، فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام الشرعية العملية، لأن هذه هي موضوع الفقه بشكل عام، فإذا كان حكم الأصل اعتقادياً لا يجوز القياس.

ج- أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع، أما إذا ثبت حكم الأصل بالقياس فلا يصح القياس عليه عند أكثر العلماء، فلا يصح أن يقال: النبيذ كالويسكي في الإسكار.

وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك حيث قال ابن رشيد: إذا علم الحكم في الفرع صار أصلاً وجاز القياس عليه بعله أخرى مستنبطة منه وإنما سمى فرعاً ما دام متردداً لم يثبت له الحكم بعد^(٢).

(١) انظر: العدة (١٧٠/١) وكشف الأسرار (٢٥١/٣) وحاشية نسمات الأسفار (ص/٢١١)

وتيسير التحرير (٢٩٥/٣) وأصول السرخسي (١٤٩/٢).

(٢) انظر: بداية المجتهد (٢٨٥/٢).

٣- الفرع " المقيس ":

وهو الذي لم ينص على حكمه كالأرز إذا قيس على الحنطة ووقف الأرض الزراعية قيس على بيعها.

ويشترط في الفرع عدة شروط:

أ- ألا يتقدم حكم المقيس على حكم المقيس عليه فلا يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع الطهارة التعبدية في كل، لأن حكم الوضوء شرع قبل الهجرة، وحكم التيمم شرع بعدها.

ب- ألا يكون في الفرع نص شرعي دال على حكمه؛ إذ لو كان لفرع حكم منصوص عليه لم يكن للقياس فائدة، حيث لا اجتهاد مع النص، فلا يصح إيجاب الكفارة في القتل العمد قياساً على القتل الخطأ؛ لأن الفرع وهو القتل العمد نصاً شرعياً يدل على حكمه.

ج- أن يتساوى الفرع والأصل فلا يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، بجامع أن كلا طهارة تعبدية، لأن الفرع ليس مساوياً للأصل، فالتراب ملوث والوضوء مطهر، فلا تساوي بين الأصل والفرع فلا يصح القياس.

د- أن يكون العلة الموجودة في الفرع مساوية لعلّة الأصل^(١).

٤- العلة:

وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، كالإسكار فهو علة مشتركة

(١) شرح الكوكب المنير (١٠٥/٤) فواتح الرحموت (٢٥٧/٢) وتيسير التحرير (٢٩٥/٣) وأصول السرخسي (١٤٩/٢).

بين الأصل الذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو الويسكي إذا قسنا الويسكي على الخمر^(١).

ويشترط في الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو المسمى بالعلة أن يستطيع العقل إدراكها حتى يمكن تعدية الحكم إلى المحل الذي يشترك مع الأصل في العلة فتحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس لا يمكن للعقل إدراك علته فلا يكون للقياس مجال في هذه الحالة.

حجية القياس:

انقسم العلماء في القول بحجية القياس إلى فريقين:

الفريق الأول: يقول القياس حجة يرجع إليه في استنباط الأحكام، وإليه ذهب الجمهور.

الفريق الثاني: أن القياس ليس بحجة، فلا يسوغ استنباط الأحكام منه، وإليه ذهب النظام والظاهرية، وبعض الشيعة.

ولكل فريق حجج وأدلة اعتمدها في دعواه من أرادها فليراجعها في موضعها، والراجع هو رأي الجمهور لقوة أدلته وسلامتها عن المعارض^(٢).

أقسام القياس:

ينقسم القياس إلى: جلي وخفي.

١- القياس الجلي:

هو ما كانت العلة المشتركة فيه وجودها في الفرع أقوى من وجودها

(١) التلويح على التوضيح (٥٦٢/٢) ونشر البنود (١٢٣/٢).

(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (١٧٥/١-١٧٦) وكشف الأسرار (٢٥٢/٣) والإحكام للآمدي (٢٦١/٣).

في الأصل، أو وجودها في الفرع مساوياً لوجودها في الأصل.

مثال ذلك: قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الأذى في كل، فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع وجودها في الفرع هو الضرب أقوى من وجودها في الأصل فالأذى الموجود في الضرب أكثر من الأذى الموجود في التأفيف.

أما قياس ما كانت العلة في الفرع مساوية لعلة الأصل فكمقياس المرأة التي فرق بينها وبين زوجها لعدم الكفاءة على المرأة التي طلقها زوجها بجامع تعرف براءة الرحم في كل، فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع، وهي تعرف براءة الرحم متساوية الوجود في الأصل والفرع والقياس الجلي عند الحنفية يسمى بدلالة النص.

٢- القياس الخفي:

وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل وذلك كما إذا قلنا القتل بالمثل كالقتل بالمحدد وهذا القياس لا خلاف بين العلماء في تسميته قياساً.

فالقياس الخفي علة مستنبطة من حكم الأصل غير منصوص عليها أما العلة في القياس الجلي فتارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة غير منصوصة^(١).

(١) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢٥٢/٣) والتوضيح لصدر الشريعة (٢/٢) والمرقاة

ثانياً: الأدلة المختلف في حجيتها أو الأدلة التبعية

هناك أدلة وقع الخلاف بين العلماء في اعتبارها مصادر تشريعية تؤخذ منها الأحكام، فمنهم من اعتبرها أدلة يستنبط منها الحكم الشرعي سواء أكانت مستقلة أم كانت أدلة تابعة للنصوص، ومنهم من لم يعتبرها أدلة.

والأدلة المختلف في حجيتها هي:

- ١- الاستحسان ٢- سد الذرائع
- ٣- العرف ٤- قول الصحابي
- ٥- شرع من قبلنا ٦- المصلحة المرسلة
- ٧- الاستصحاب

وسنتناول هذه الأدلة تعريفاً وتمثيلاً وفق ما يسمح به المقام.

١- الاستحسان

وهو في اللغة: اعتبار الشيء حسناً، تقول: استحسنت الشيء جعلته حسناً أو اعتقدت أنه حسن، وتقول: هذا ما حسنه المسلمون، أي: عدوه حسناً^(١).

وفي الاصطلاح: عدول المجتهد بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه يقتضي هذا العدول^(٢).

ومن الواضح أن الحكم في المسألة بمثل حكم نظائرها هو القياس لكن المجتهد يعدل عن ذلك لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، وهذا معنى ما يقوله بعض الأصوليين عن الاستحسان: إنه العمل بأقوى الدليلين. ويكثر في مذهبنا الاستدلال به، والاعتماد عليه، ويقول به بعض الحنابلة، وينسب إلى المالكية القول به، ولكن فروعهم الفقهية لا تكاد تشير إليه، وينكر الإمام الشافعي الاستحسان ظناً منه أنه إنما يبتني على الرأي والتشهي من غير دليل شرعي الأمر الذي حفز كبار الأصوليين من الحنفية إلى إثبات أن الاستحسان دليل من الأدلة الشرعية وليس تشريعاً بالهوى والتشهي كما فهم بعض العلماء وعند التحقيق لا يوجد استحسان مختلف فيه.

فإذا عرضت مسألة لا نص فيها ولا إجماع اختلف النظر فيها إلى وجهتين مختلفتين إحداهما ظاهرة تقتضي حكماً والأخرى خفية تقتضي حكماً آخر، ولكن قام بنفس المجتهد دليل رجع وجهة النظر الخفية فعدل

(١) انظر: المصباح المنير الحاء مع السين والنون.

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١١٢٣/٤) وحاشية نسمات الأسحار (ص/٢٢٤).

عن الوجهة الظاهرة إلى الخفية فهذا العدول هو الاستحسان.

كالسلم الذي هو بيع شيء مؤجل موصوف في الذمة لم يكن موجوداً وقت العقد بثمن عاجل، فالدليل الشرعي العام يقتضي عدم جواز السلم، لأنه بيع المعدوم الوارد في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم ابن خزام "لا تبع ما ليس عندك"^(١) عدل المجتهد عن عدم جواز السلم إلى جوازه استحساناً لدليل خاص يقتضي هذا الاستثناء وهو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"^(٢) حتى صار السلم في صورته المعاصرة غير قاصر على المكيل والموزون بل يشمل كافة عقود المناقصات المعاصرة كالمناقصات المطروحة لبناء الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات وغيرها.

أنواع الاستحسان:

يتنوع الاستحسان تبعاً للدليل الذي يثبت به إلى أنواع كثيرة:

١- الاستحسان الثابت بالنص^(٣):

ويتحقق هذا النوع في كل واقعة يرد فيها نص معين يعطي لهذه الواقعة حكماً يخالف الحكم الكلي الذي يجب تطبيقه على هذه الواقعة بمقتضى الدليل العام أو القاعدة المقررة.

مثال ذلك: خيار الشرط في البيع والشراء، كأن يبيع الرجل منزله على

(١) راجع بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني (ص/١٧٥) وما بعدها.

(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٣٩/٤) ومسلم في صحيحه (١٢٧/٣) وابن

حجر في بلوغ المرام الحديث رقم (٨٠٢).

(٣) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/٤) والتقريب والتحبير (٢٢٨/٣).

أن يكون له الخيار ثلاثة أيام، أو أن يشتري منزلاً على أن يكون له الخيار في الشراء ثلاثة أيام.

فالخيار يمنع نقل الملكية من البائع إلى المشتري فوراً، وهذا مخالف لمقتضى العقد، فالواجب تطبيق حكم البطلان على الخيار؛ لأن القاعدة المقررة تنص على أن كل ما يخالف مقتضى العقد لا يجوز، وعليه فلا يجوز خيار الشرط، ولكن قيل بالجواز استحساناً نظراً لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحبان بن منقذ وقد كان يغبن في البياعات: "إذا بايعت فقل لا خلافة ولي الخيار ثلاثة" ^(١).

ولا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وزفر، ويجوز أكثر من ذلك عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

ومن أمثلته: بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب في حالة النسيان فالقياس أن يفسد الصوم في هذه الحالة، لزوال ركنه وهو الإمساك، ولكن قبل ببقاء الصوم استحساناً نظراً لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" ^(٢).

ولهذا نرى أبا حنيفة يقول: لولا الرواية لقلت بالقياس، أي: لأول حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الناطق بعدم فساد صوم من أكل أو شرب ناسياً لقلت بفساد الصوم في هذه الحالة عملاً بالقياس.

(١) هذا الحديث أخرجه البخاري (٢١١٧/٤) ومسلم (٤٨/٢) وابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام حديث رقم (٧٧٨) .

(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري (١٩٣٣/٤) ومسلم (١٧١/٢) والحاكم في المستدرک (٤٣٠/١) وابن حجر حديث رقم (٦٢٥) .

٢- الاستحسان الثابت بالإجماع^(١):

وهذا إنما يكون إذا اتفق مجتهدوا العصر على حكم في حادثة يخالف الحكم في أمثالها، أو سكت مجتهدوا العصر، ولم ينكروا ما يفعله الناس إذا كان فعلهم مخالفاً للأصول المقررة، والقواعد العامة.

مثال ذلك: الاستصناع وهو أن يتفق شخص مع آخر على أن يحيك له ثوباً نظير مبلغ معين من المال.

فالقياص يقتضي عدم جواز هذا العقد؛ لأن الشيء المطلوب صنعه معدوم وقت العقد، والعقد المعدوم لا يجوز، ولكن ترك القياص الذي يقتضي عدم الجواز وقيل بالجواز استحساناً بالإجماع لتعامل الناس بذلك من زمن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى يومنا هذا من غير نكير.

٣- الاستحسان الثابت بالضرورة^(٢):

ويتحقق هذا في كل مسألة يترك العمل فيها بالقياص لحاجة الناس وضرورتهم.

مثال ذلك: القول بطهارة البئر التي وقعت فيها النجاسة، فالقياص أو القاعدة الشرعية المقررة نجاسة هذه البئر، لأن إخراج بعض الماء لا يؤثر في طهارة ما بقى من الماء فيها، كما أن إخراج كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من أفل البئر؛ لأنه ينجس بما يلاقيه من النجس، وهو الجدران التي تنجس بالماء الذي وقعت فيه النجاسة.

(١) ينظر: كشف الأسرار (٢/٤) والتقارير والتعبير (٢٨/٣).

(٢) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/٤).

والعمل بهذا القياس القاضي بعدم طهارة البئر التي وقعت فيها النجاسة يؤدي إلى تخرج الناس ووقوعهم في الضيق والحرَج مرفوع شرعاً للأدلة الدالة على رفع الحرَج.

لذلك استحسن العلماء الحكم بطهارة هذه البئر التي وقعت فيها النجاسة إذا نزع قدر مما فيها من الماء بأن المتنجسة الماء، ويلقى في الحفرة المماثلة لها إلى أن تمتلئ وبعد ذلك تصير البئر المتنجسة طاهرة استحساناً لا قياساً، كذا قال صاحب كشف الأسرار.

٤- الاستحسان الثابت بالقياس الخفي:

ويتحقق هذا النوع من الاستحسان في كل مسألة اجتمع فيها قياسان أحدهما ظاهر والآخر خفي فيترك الظاهر ويؤخذ بالخفي إذا بدا للمجتهد دليل يحضره على هذا الترك^(١).

مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: إذا حضت فأنت طالق: حضت فلا يقع الطلاق إلا إذا صدقها الزوج أو علم بوجود الحيض، فإن كذبها فلا يقع الطلاق قياساً على ما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فقالت: دخلت فلا يقع الطلاق إلا إذا علم بدخولها الدار، أو صدقها، وهذا قياس جلي.

أما القياس الخفي وهو الذي لا يدرك إلا بالتأمل وذلك كقياس قول الزوج إذا حضت فأنت طالق على قول الزوج: إن كنت تحبيني فأنت طالق فالطلاق في هذه الحالة يقع بمجرد إخبارها بالمحبة وإن كذبها الزوج

(١) انظر: كشف الأسرار (١١٢٣/٤) على أصول البزودي والأدلة الشرعية (١٢٨) وأصول الأحكام الشرعية (ص/٢٢٨) وأصول البرديسي (ص/٣١٧).

وهذا قياس خفي.

فعدول المجتهد عن القياس الظاهر وهو عدم وقوع الطلاق إلى القياس الخفي وهو القول بوقوع الطلاق بمجرد إخبارها أنها حاضت استحسان ثابت بالقياس الخفي.

٥- الاستحسان الثابت بالعرف:

ويتحقق في كل مسألة جرى العرف فيها على خلاف ما يقتضيه القياس.

مثال ذلك من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يحنث استحساناً لجريان العرف العام أن السمك ليس بلحم فمن أجل العرف ترك القياس الذي يقتضي الحنث كما نطق بذلك القرآن الكريم ﴿... وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾^(١).

فالقرآن سمي السمك لحماً طرياً، فبمقتضى هذا الدليل يجب أن يحنث الحالف، ولكن ترك هذا الدليل وقيل بعدم الحنث استحساناً؛ لجريان العرف بأن السمك ليس بلحم، والمراد بالقياس هنا ما يعم القياس الأصولي أو الدليل أو القاعدة المقررة الشرعية^(٢).

٦- الاستحسان الثابت بالمصلحة المرسلّة:

ويتحقق في كل مسألة عدل فيها عن مقتضى القياس إلى شيء آخر

(١) من الآية (١٢) من سورة فاطر.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/١٦١) أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٤٠) والمبدع (٨/١٠٦) شرح المقنع.

للمصلحة الراجحة.

مثال ذلك: عدول الإمام أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن القياس أو الأصل العام القاضي بمنع إعطاء الزكاة لبني هاشم الثابت بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنها، أي: الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"^(١). وقوله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بجواز إعطائهم من الزكاة استحساناً رعاية لمصالحهم، وحفظاً لها من الضياع، لأن الغنائم التي كانوا يستحقون فيها خمس الخمس قد أهمل الناس أمرها فلو لم نعطيهم من الزكاة لتعطلت مصالحهم.

حجية الاستحسان:

اختلف العلماء في الأخذ بالاستحسان واعتباره حجة إلى مذهبين:

الأول: أنه حجة وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

الثاني: أنه ليس بحجة وإليه ذهب الشافعي ولكل مذهب أدلته التي اعتمدها ولا يتسع المقام لذكرها^(٢).

وبالجملة لا يوجد استحسان مختلف فيه فالاستحسان الذي يقول به الحنفية ليس هو الذي ينكره الشافعية والعكس فعند التحقيق الاستحسان في المذاهب حاصل وواقع الاحتجاج به والخلاف لفظي.

(١) انظر: أصول البرديسي (ص/٣١٧).

(٢) انظر: كشف الأسرار (١١٢٣/٤) وحاشية نسمات الأسرار (٢٢٤).

٢- سد الذرائع

الذريعة في اللغة: الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء والسبب الموصل إليه حسياً كان أو معنوياً خيراً كان أو شراً^(١).

وفي الاصطلاح: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحرم.

وقيل: ما يكون طريقاً لمحرم أو لمحلل^(٢).

فالطريق إلى الحرام حرام فالزنا حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية الذي يفضي إليه حرام أيضاً، والحج فرض والسعي إليه فرض مثله عند القدرة عليه.

قال القرافي: الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة^(٣).

والمراد من سد الذرائع هو غلق الوسائل المؤدية إلى المحرمات وقد نسب القول بهذا الأصل إلى الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ.

حكم الذريعة:

تأخذ الذريعة حكم المقصود، فإن كان المقصود الذي أفضت إليه الذريعة حراماً كانت الذريعة حراماً.

(١) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (١٦/٢١) ط الكويت ولسان العرب والمصباح المنير (٢٨٢/١) القاموس المحيط (٢٣/٣).

(٢) انظر: إرشاد الفحول (ص/٢٤٦) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/٢١٤).

(٣) انظر: الفروق للقرافي (٣٢/٢) وإعلام الموقعين (٣/١٢٠) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٤٥١/٩).

وإن كان المقصود الذي أفضت إليه الذريعة فرضاً، أو مندوباً، فالذريعة مثله، ونحن إذا تتبعنا التكاليف الشرعية وجدنا أن الوسيلة يعطيها الشارع حكم الغاية، فلا ينهي عن شيء إلا وينهي عما يوصل إليه، ولا يأمر بشيء إلا ويأمر بما يوصل إليه.

حجية سد الذرائع^(١):

سد الذرائع أصل من أصول التشريع أخذ به الفقهاء جميعاً مع اختلاف في مقدار الأخذ به.

فقد أكثر من الأخذ به المالكية والحنابلة، وكان دونهما في الأخذ به الشافعية والحنفية.

وقد أنكر الظاهرية الأخذ بالذرائع، وقصروها على الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في الحرام.

والراجع هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة؛ لأن القرآن الكريم وردت فيه آيات بينات كثيرة تؤكد غلق كل ثغرة تؤدي إلى المحرم.

من ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

(١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/١٣٨١) تنقيح الفصول (١٤٥) الحدود للباجي (ص/٦٨) والفروق (٣/٢٦٦) أصول أبو زهرة (٢٧٧) أثر الأدلة المختلفة فيها (ص/٥٧٣) تسهيل الوصول (٢٣٩).

(٢) الآية (١٠٨) من سورة الأنعام.

وجه الاستدلال:

إن الله حرم على المؤمنين أن يسبوا المشركين حتى لا يكون ذلك ذريعة للمشركين أن يسبوا الله رب العالمين.

وقد بين لنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن هذا حكم عام وليس خاصاً بالحالة التي جاءت الآية الكريمة بشأنها حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه " ^(١).

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ^(٢).

وجه الاستدلال:

إن الله تعالى نهى المؤمنات عن ضرب الأرض بأرجلهن في حالة سيرهن. حتى لا يسمع الرجال صوت خلايلهن، لأنه ذريعة إلى تطلع الرجال إليهن وإثارة الفتنة بتحريك الشهوات الكامنة، وهذا يدل أيضاً على المنع من الفعل الجائر إذا ترتب عليه محرماً.

ومن السنة: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم محرم فإن ثالثهما

(١) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٩٠) في الإيمان والطيبات (٢٢٦٩) وأحمد في مسنده (١٩٥/٢) واستشهد به ابن كثير في تفسيره (١٠٨/٢) القرطبي (٢٤٩٧) والبيهقي في شرح السنة (٣٤٢٧).

(٢) من الآية (٣١) من سورة النور.

الشیطان" (١).

وقد أجمعت الأمة على تحريم الخلوة، لأنها ذريعة لشر أعظم، وكما حرمت الخلوة حرمت النظرة، لأن النظرة وسيلة وذريعة إلى المحرم ولذلك فقد أمر الله بغض البصر.

ومنه قول القائل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. ومن لم يتحرى الصغائر يوشك أن يقع في الكبائر وأعظم الحرائق من مستصغر الشرر.

أنواع الذرائع:

تتنوع الذرائع باعتبار ما تفضي إليه من المفسد إلى أربعة أنواع (٢):
الأول: ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعاً كالزنا يفضي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش.

الثاني: ذريعة تفضي إلى المفسدة نادراً وإفضاؤها إلى المصلحة أرجح كالنظر إلى المخطوبة.

الثالث: ذريعة تفضي إلى المفسدة في غالب الظن ويندر إفضاؤها إلى المصلحة كبيع السلاح وقت الفتن.

الرابع: ذريعة تفضي إلى المفسدة كثيراً، لكنها لا تبلغ درجة الغالب الراجح، كبيع الآجال التي تتخذ ذريعة للربا، كأن يبيع تلفزيون بألف مؤجلة ثم يشتريه من المشتري بخمسمائة جنيهاً نقداً.

(١) انظر: نيل الأوطار (٢٤١/٦) المسند المصنف (٢٢٢/٦) .

(٢) انظر: المنح الشافيات للبهوتي (٣١/١) إعلام الموقعين ٠ ١٤٥/٣ والفتاوي الكبرى

٣- العرف

العرف في اللغة: المعروف، وهو خلاف المنكر، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم ويجمع على أعراف، والمعروف كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع^(١).

وفي الاصطلاح: ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو فعل^(٢).

وقيل: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول^(٣).

وما اعتاده الناس وألفوه من فعل شاع بينهم بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا المعنى الخاص الذي تعارفوا عليه، فهو يسمى بالعرف العملي ويخصه بعض العلماء باسم العادة^(٤) كتعارف الناس البيع بالتعاطي في كثير من الأشياء من غير صيغة لفظية، وتعارفهم تقسيم المهر في عقد الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم تعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

أما ما اعتاده الناس من ألفاظ شاع استعمالها في معاني خاصة بحيث لا يتبادر عند سماعها إلا المعنى الخاص الذي تعارفوا عليه من إطلاقها، فهو يسمى بالعرف القولي، كتعارف الناس عدم إطلاق لفظ

(١) انظر: المعجم الوجيز (ص/٢٧٦) والمصباح المنير العين مع الرءاء.

(٢) انظر: التوضيح على التنقيح (٩٨/٢) ومجموعة رسائل ابن عابدين (٢١٤/٢) وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية (١١٨/١).

(٣) الوجيز لوهبة الزحيلي (٢٦٥/١) والعرف للشيخ أحمد أبو سنة (ص/٨).

(٤) انظر: أصول البرديسي (ص/٣٣٣) وأصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد المجيد (ص/٣١٢) ورسائل ابن عابدين (١١٤/٢).

اللحم على السمك، مع أن القرآن سماه لحماً في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾^(١). وأيضاً تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أنه في اللغة يشمل الاثنين، كما جاء في القرآن الكريم ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾^(٢). وتعارف بعض البلاد على إطلاق لفظ الدابة على الحمار.

ويشترط في العرف القولي والفعلي " العملي " ألا يعارض كتاباً أو سنة وإلا كان عرفاً فاسداً غير معتبر فيرد ولا يؤخذ به، لمعارضته النصوص الشرعية، فجريان العرف على تناول الخمر في الأفراح والمناسبات مثلاً فهو عرف فاسد لا اعتبار له، لأنه يعارض قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٣).

وكذلك جريان العرف على التعامل بالربا فإنه عرف فاسد يرد ولا يعتد به؛ لمعارضته قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٤) وكذا مشي النساء خلف الجنازات.

وبالجملة أنه لا نزاع بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي لا تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يلتفت

(١) من الآية (١٢) من سورة فاطر.

(٢) من الآية (١١) من سورة النساء.

(٣) الآية (٩٠) من سورة المائدة.

(٤) من الآية (٢٧٥) من سورة البقرة.

إليه ولا يعتد به بل يجب إلغاؤه.

ويشترط أيضاً في العرف أن يكون مطرداً، أي: مستمراً جاريّاً على أغلب الحالات المشابهة، ويشترط في العرف كذلك أن يكون مقارناً لا طارئاً لهذا كانت شروط الواقفين محمولة على العرف الذي كان سائداً الوقف وقت إنشاء ولا عبرة بالعرف الطارئ.

أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى قسمين:

١- عرف عام ٢- عرف خاص

١- العرف العام:

وهو ما تعارف عليه الناس جميعاً في أي عصر من العصور كتعارفهم بيع التعاطي من غير لفظ كدفع ثمن الجريدة وأخذها دون لفظي الإيجاب والقبول.

وتعارف الناس أن دخول المساجد بالأحذية فيه تحقير لها وتعارفهم استعمال لفظ الطلاق في إزالة رابطة الزوجية، وكمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فمقصوده بها ألا يدخل داره^(١).

الفرق بين العرف العام والإجماع:

أن العرف العام يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم وخاصتهم فيتكون من العوام والخواص على حد السواء.

(١) انظر: الأدلة الشرعية ٢٠٠ د/ زكريا البري (ص/١٥٤) وأصول الأحكام الشرعية ٢٠٠ د/ يوسف قاسم (ص/٢٣٨) وأصول البرديسي (ص/٣٣٣).

وأما الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ولا دخل للعامة في تكوينه.

٢- العرف الخاص:

هو ما تعارف عليه أهل طائفة معينة، أو أهل بلد واحد، أو مجموعة خاصة من الناس، كتعارف التجار على كتابة أو إثبات ديونهم على عملائهم في دفاترهم الخاصة من غير إشهاد وتعارف الرياضيين على بعض القواعد الرياضية^(١).

حجية العرف:

أخذ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بالعرف، واعتبروه مصدراً للأحكام الشرعية، فباستقراء مذاهب الأئمة المجتهدين نجد فيها الكثير من الأحكام التي روعي فيها العرف الصحيح.

فالمالكية بنوا الكثير من الأحكام الشرعية على عمل أهل المدينة.

وها هو الإمام الشافعي يغير بعض الأحكام التي ذهب إليها، وقال بها في بغداد بعد أن هبط في أرض مصر بناء على اختلاف العرف في البلدين.

والحنفية يراعون العرف في كثير من الأحكام كقولهم: إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول عندهم لمن يشهد له العرف، وإذا اختلف الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف.

(١) أصول الأحكام (ص/٢٣٩) وأثر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين (٢/٢١٤).

بل فوق هذا نرى الحنفية يختلفون على أنفسهم في حكم المسألة الواحدة تبعاً لاختلاف الأعراف.

وبالجملة: فإن العرف مشترك بين المذاهب ومن تتبع ذلك وجدهم يصرحون به كما يقول القرافي - فالثابت بالعرف كالثابت بالنص والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً^(١).

الأدلة المثبتة لحجية العرف:

هناك أدلة كثيرة مثبتة لحجية العرف، واعتباره دليلاً منها المنقول، ومنها المعقول:

أما المنقول:

- ١- فقد أخذ العرف من الكتاب حيث يقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾^(٢) والعرف هو المعروف فكل ما شهدت به العادة يقضي به لظاهر هذه الآية، كما يقول القرافي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولذا يقول الفقهاء المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٣).

والحرج كما يقول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هو ما لا مخرج له، فإذا لم يراع في تشريع الأحكام ما تعود به الناس، وعرفته العقول الناضجة والفطر السليمة وقع الناس في الضيق والحرج، وهما مدفوعان بالآية الكريمة

(١) انظر: الفروق للقرافي (٤٤/١) وإعلام الموقعين (١/٣).

(٢) من الآية (١٩٩) من سورة الأعراف وانظر تفسير القرطبي (٢٧٨٢) وابن كثير (٢٧٧/٢).

(٣) من الآية (٨٧) من سورة الحج.

فاعتبار العرف راجع إلى أصل رفع الحرج الثابت بالكتاب.

٣- ومن السنة المطهرة قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " ^(١).

فالأمر الذي يجري المسلمون على اعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمراً حسناً يرجع إليه ويعمل به.

وأما المعقول: فإن الإسلام نزل والقبائل العربية لها أعراف وعادات مختلفة، أنفى الإسلام ما هو مخالف للعقيدة السليمة والفطرة ومناف للأخلاق، وأبقى على بعض الأعراف التي كانت سائدة عندهم بالنظر إلى أنها تحقق مصلحة ولا تنافي الأخلاق ولا تتعارض مع العقيدة الصحيحة.

فقد تعارف العرب على أن يكون الأب هو صاحب الولاية على أولاده، وهو مطلب فطري استقرت عليه العقول السليمة وقد أقره الإسلام.

كذلك تعارف العرب على كثير من المعاملات الباطلة، وقد حرّمها الإسلام؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، لكنه مع ذلك أبقى على معاملة واحدة خالية من شوائب التحريم ألا وهي شركة المضاربة " عقد القراض " وهي شركة يساهم فيها بعض الشركاء بالأموال والبعض الآخر بالعمل والربح بينهما حسب الاتفاق، فأبقى الإسلام على هذا النوع مع وضع ضوابط وشروط تبعده عن شوائب الربا ^(٢).

(١) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وقال العلاني: لم أجده مرفوعاً، راجع مسند الإمام أحمد (٣٧٩/١) وقال الذهبي صحيح وكشف الأستار عن زوائد البزار للهيتمي (٨٨/١).

(٢) انظر: ابن عابدين المرجع السابق (ص/١٢٦) وأصول الأحكام الشرعية (٢٤٣).

وعلى كل حال فإن العرف حجة في إثبات الأحكام ومصدر من المصادر الخصبة في التشريع والقضاء والفتوى، فقد راعاه فقهاء الإسلام وحكموا بمقتضاه، ونصوا على وجوب مراعاته في الفتيا، والحكم ما دام مستوفياً شروط اعتباره، لذا كان العرف من أقدم وسائل تطوير الفقه، وجعله قادراً على الاستجابة لمطالب الحياة، ومسايرة نهوض الأمم، وجدارته للحكم بين الناس في كل زمان ومكان، فالعرف الصحيح يراعى في تفسير النصوص، فيخصص العام ويقيّد المطلق، ويترك به القياس^(١).

اختلاف الأحكام المبنية على العرف وتغيرها:

جاءت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة مبنية على العرف الموجود في زمن الأئمة، وكان اختلاف العرف في البلاد سبباً في اختلاف الفقهاء، كما كان تغير العرف بمرور الزمان سبباً لمخالفته الفقهاء الذين جاءوا من بعدهم.

ويقولون في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ ولهذا قالوا هي شرط الاجتهاد: إنه لا بد من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التيسير.

ولهذا نرى مشايخ المذاهب خالفوا من سبقوهم في مواضع كثيرة بناها السابقون على أعراف كانت سائدة في زمانهم ولو كانوا في زمان المتأخرين لقالوا مثلما قالوا ومن هذه الأحكام.

(١) انظر: أصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد المجيد مطلوب (ص/١٨٢).

١- المتقدمون من الحنفية لا يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنه طاعة وعبادة، وكان معلموا القرآن لهم عطايا من بيت المال، ولكن الحال تغيرت وانقطع ما كان مخصصاً للمعلمين في بيت المال، لذلك أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لئلا يضيع القرآن بسبب انشغال المعلمين بكسب العيش وكذلك في الأذان والإمامة.

٢- كان الإمام أبو حنيفة يرى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشهود فيما عدا الحدود والقصاص ولم يشترط تزكيته وكان هذا الحكم مناسباً لزمان وعصر أبي حنيفة لغلبة الصلاح على أهل زمانه، ولما تغير الحال وفشا الكذب بين الناس أوجب الصحابة تزكية جميع الشهود.

٣- قرر فقهاء المالكية أن كشف الرأس قاذح في العدالة عند أهل المشرق، وغير قاذح في العدالة عند أهل المغرب، نظراً لاختلاف العرف، فعند الأولين فيه إخلال بالمروءة وقد تغير العرف عند أهل المشرق في كثير من البلاد فلم يعد كشف الرأس مخلاً عندهم^(١).



(١) انظر بداية المجتهد لابن رشد (٦٤/٢) والبحر المحييط (٢١١/٢) والمجموع شرح المذهب (٤٦/١).

٤- قول الصحابي

الصحابي في اللغة: مشتق من الصحبة، وهو معنى يصدق على كل من صحب قليلاً أو كثيراً، وهو يطلق على من حصلت له رؤية ومجالسة^(١).

وفي اصطلاح الأصوليين: هو من لقي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وآمن به ولازمه زمناً طويلاً حتى أصبح يطلق عليه اسم الصحاب عرفاً، كالخلفاء الراشدين، وزوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والعبادلة^(٢).

ولا تقدير لمدة الصحبة في الأصح، وقيل: أقلها ستة أشهر وقيل: سنة مع الغزو.

أما الصحابي عند أهل الحديث فهو: من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اليقظة مؤمناً به، ومات على الإسلام سواء طالت صحبته أو قصرت، روى عنه أو لم يرو عنه غزاً، معه أو لم يغزو معه.

المراد بقول الصحابي:

أقضيته وفتواه في مختلف الوقائع التي تصدى لها وبين حكمها الشرعي، حيث كان فريق من الصحابة بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ممن اشتهروا بالعلم والفقه ومعرفة مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها يتصدون للافتاء، وقد نقلت هذه الفتاوى إلى المسلمين، فاحتج بها بعض العلماء وخالفهم آخرون^(٣).

(١) انظر: المصباح المنير (الصاد مع الحاء) ولسان العرب (الصاد مع الحاء)، وأسد الغابة

(١٩/١) وسلم الوصول (٤١٣/٤) وإعلام الموقعين (١٠٢/٤).

(٢) انظر: فواتح الرحموت (١٨٧/٢) وفتح الغفار (١٣٨/٢).

(٣) انظر: المستصفي (٢٦٨/١) وأصول البرديسي (٢٥١) والأدلة الشرعية (٧/١).

قال الغزالي: ويراد بمذهب الصحابي: القول أو السلوك الذي يصدر عن الصحابي، ويتعبد به من غير أن يعرف له مستند.

حجية قول الصحابي:

اعلم أن قول الصحابي لا يعتبر حجة على صحابي آخر لاستوائهما في المنزلة والصحة، ولهذا اختلف الصحابة ولم يرى أحدهم أن قوله يكون حجة على الآخرين.

ويمكن تقسيم أقوال الصحابة إلى أربعة أقسام^(١):

القسم الأول:

قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنه حجة باتفاق العلماء، لأنه يعتبر سنة عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواها عنه الصحابي.

القسم الثاني:

قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها، أي: لا مجال للاجتهاد بالرأي فيها، كقول ابن مسعود: "أقل مدة الحيض ثلاثة أيام" وقول عائشة - رضي الله عن الجميع - "لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بدورة مغزل" وهذا القول حجة؛ لأنه لا بد وأن يكون مسموعاً من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

(١) انظر: سلم الوصول (٤/٤١٣) والأدلة الشرعية (ص/٧٩).

القسم الثالث:

قول الصحابي الذي صدر عن رأي واجتهاد، واشتهر عنه ولم ينكره عليه أحد، فإنه يدخل في الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الحنفية وبعض العلماء^(١).

القسم الرابع:

قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد دون أن يشتهر عنه لكونه مما لم تعم به البلوى، ولم يتكرر وقوعه، فقد اختلف العلماء في حجيته إلى مذهبين^(٢):

المذهب الأول: أنه حجة، وإليه ذهب مالك، وبعض الحنفية والشافعي في أحد أقواله وأحمد بن حنبل في رواية عنه.

المذهب الثاني: أنه ليس بحجة، وإليه ذهب أكثر الشيعة والمتكلمين، ومتأخري الحنفية، والشافعي، وأحمد في رواية عنهما.

أدلة القائلين بحجية قول الصحابي:

استدلوا بالمنقول والمعقول:

أما المنقول:

١- قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(٣).

(١) المصادر السابقة.

(٢) انظر: التلويح على التوضيح (٣٤/٢) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢١٧/٣) وفتح

الغفار (١٣٩/٢) وإرشاد الفحول (ص/٢١٣) وفواتح الرحموت (١٨٧/٢).

(٣) من الآية (١١٩) من سورة التوبة.

وجه الدلالة:

إن الله تعالى كما أمرنا بالتقوى أمرنا أن نكون من الصادقين والصادقون هم أصحاب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما نص على ذلك ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في تفسير هذه الآية، ولا نكون معهم إلا إذا امتثلنا أوامرهم وابتينا أن نخالفهم فيما يصدر عنهم من أحكام وعلى ذلك فأقوالهم حجة واجبة الاتباع.

٢- قول الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(١).

فقد مدح الله تعالى الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمر يستوجب المدح وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعاً من الاتباع.

٣- قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ^(٢)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ^(٣).

وأما المعقول:

١- أن الصحابة أقرب إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل

(١) من الآية (١٠٠) من سورة التوبة.

(٢) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله مرفوعاً وأخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (١١١/٢).

(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده (١٢٦/٤) والدارمي (٤٤/١) وأبو داود في سننه (٢٠٠/٤) والحاكم في المستدرک (٩٦/١) وإسناده عن أبي داود منفصل وقال ابن حجر مقبول وبقيّة رجاله ثقات.

والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامي الشرع؛ إذ هم رأوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص فإدراكهم لها يكون أكثر من إدراك غيرهم ويكون كلامهم فيها أجدر الكلام بالاتباع.

٢- يحتمل أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب؛ لأنهم كثيراً ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير أن يسندوها إليه، لأن أحداً لم يسألهم عن ذلك، ولما كان ذلك الاحتمال قائماً مع أن رأيهم له وجه من القياس كان رأيهم أولى بالاتباع؛ لأنه قريب من المنقول وموافق للمعقول^(١).

أدلة القائلين بعدم حجية مذهب الصحابي:

١- جواز الخطأ والغلط على الصحابة؛ لأنهم غير معصومين ومن كان كذلك فلا حجية في قوله.

٢- لو كان قول الصحابي حجة لتناقضت الحجج، لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضاً، وليس قول بعضهم أولى من قول الآخر فيلزم التناقض وهو باطل.

٣- لم يبعث الله إلينا إلا نبياً واحداً هو محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ أمرنا باتباع كتابه وسنته، ولم يأمرنا باتباع أحد من خلقه، فلم يأمرنا باتباع الصحابي فلا يكون قوله حجة.

وأجيب عن هذا:

بأن احتمال الخطأ في قول الصحابي احتمال بعيد، وانتقاء العصمة

(١) انظر: شرح مشكل معاني الآثار للطحاوي (١١٥/٥) وأعلام الموقعين (٣١/٦) والفصول في الأصول للجصاص (١٤٢/٢).

لا ينفي إلا الحجة القطعية والقائلون بالحجية إنما يقولون بظنية حجيته.
كما أن الغالب في قول الحجية موافقته للحق والصواب لبركة صحبته
للنبي، وكمال علمه باللغة، واطلاعه على الأسباب التي من أجلها نزلت
النصوص القرآنية. ووردت الأحاديث النبوية، ومشاهدته لأفعال الرسول
وسماع كلامه والعلم بمقاصده.

والدليل الثاني فيجاء عنه: بأن اختلاف الصحابة ليس اختلافاً في
الأصول حتى يكون هناك تناقض، وإنما هو اختلاف في الأحكام الجزئية
التفصيلية مما جعل الفقه الإسلامي يثري ثراء لا نظير له في أي فقه آخر،
وهذا الخلاف يعد من محاسن الشريعة، ومن الطرق التي تجعلها صالحة
لكل زمان ومكان وقادرة على مواكبة المتغيرات التي تجد على مر العصور
والدهور^(١).

كما أن تتبع أقوال الصحابة لا يعني جعل الرسالة لغير محمد، ولا
تعتبر حجة في غير الكتاب والسنة، وإنما مع اقتباسنا من أقوال الصحابة،
مستمسكون بأن النبي واحد والسنة واحدة والكتاب واحد^(٢).

الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، كما أن المأثور عن الأئمة
الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها، فأبو حنيفة

(١) فواتح الرحموت (٢٨٢/١) الفصول في الأصول للجصاص (١٤٢/١) والعدة (٥٥٩/٢)
ونهاية السؤل (١٢١/٢) وشرح الكوكب (٨٢/١).

(٢) انظر: أصول الجصاص (١٤٢/١) وفواتح الرحموت (٢٨٢/١) وأصول الأحكام الشرعية
(ص ٢١٢) وأصول الفقه الإسلامي للبرديسي (ص ٣٥٠).

يقول: " إن لم أجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أخذت بقول من شئت من أصحابه، وتركت قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم.

والإمام مالك تمسك بأقوال الصحابة أشد التمسك، وكان كثيراً يردد قول عمر بن عبد العزيز " سن رسول الله، وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، وليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى..."

وكذلك كان الإمام الشافعي يرى العمل بقول الصحابي حيث لا نص من الكتاب أو السنة، وقد سايه الإمام أحمد بن حنبل في التمسك بأقوال الصحابة بشأن بقية الأئمة.

وبالجملة فإن أقوال الصحابة الاجتهادية يستأنس بها في استنباط الأحكام من النصوص.

وجدير بالإشارة: أن رأي التابعين فالتحقيق فيه أن الفقهاء قد اتفقوا على عدم حجيته وعدم الالتزام به إلا ما روى عن أحمد بن حنبل من الاحتجاج برأي التابعي، حيث كان يأخذ برأي كبار التابعين كسعيد ابن المسيب من باب الاحتياط والاستئناس، لا على أنه دليل وحجة. يؤيد هذا ما ذكره أبو داود أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: " الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وأصحابه ثم هو في التابعين مخير"^(١).

(١) انظر: فتح الغفار (١٤٠/٢) وأحمد بن حنبل للشيخ محمد أبو زهرة (ص/٢٥٨) وإرشاد الفحول (ص/٢١٤) والأدلة الشرعية للدكتور زكريا البري (ص/٨٤) وأصول البرديسي

٥- شرع من قبلنا

المقصود بشرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة وهبط بها الوحي على الأنبياء السابقين، وقد تعرض علماء الأصول في الكلام على الأدلة الشرعية للبحث في شرائع الأنبياء السابقين من ناحية خاصة، وهي أن هذه الشرائع هل تكون مشروعة بالنسبة إلينا فيلزم اتباعها وتطبيقها أو لا تكون شرعاً لنا ؟

فإن مصالح العباد قد تتفق، وقد تختلف، فيجوز أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني، ويجوز عكسه ويجوز أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول والثاني معاً، فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق، ولا يقال إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول لم يكن لبعثته وإظهار المعجزة على يده فائدة؛ لأن شريعته معلومة من غيره، لأننا نقول وإن اتفقا في بعض الأحكام يجوز أن يختلفا في بعضها، ويجوز أن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم، والثاني إلى غيرهم، ويجوز أن يكون قد حدث في الأولى بدع فيزيلها الثانية^(١).

مدى جواز التعبد بشرع من تقدم:

يروى القرآن أو السنة أحكاماً كانت موجودة في الديانات السابقة على الإسلام، وقد يأتي معها ما يدل على نسخ هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية أو يدل على إقرارها وبقائها، وقد لا يرد معها ما يدل على نسخها

(ص/٣٥٢ - ٣٥٣) وأصول الفقه لبدان (٣٤٥).

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢١٧/٣) والأدلة الشرعية للدكتور زكريا البري (ص/١٥٧) وأصول البرديسي (٣٤٣).

أو بقائها فهذه أنواع ثلاثة:

الأول: أن الأحكام التي قام الدليل على نسخها ليست شرعاً للمسلمين بلا خلاف.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾^(١).

فقد جاءت الآية الأولى ببيان المحرمات في الشريعة الإسلامية، وجاءت الآية الثانية ببيان ما حرم على اليهود خاصة من تناول بعض الطيبات تأديباً لهم وفطماً لنفوسهم عن الشهوات التي غرقوا فيها إلى أذقانهم وعقوبة لهم على قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وقد نهوا عنه.

ومن السنة قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي... " وعد من ذلك " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي... " ^(٢).

(١) الآيتان (١٤٥، ١٤٦) من سورة الأنعام .

(٢) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن جابر ورواه أحمد

فإن هذا الحديث يدل على أن أحكام الشرائع السابقة في عدم حل غنائم الحروب، وعدم صحة العبادات في غير المكان الخاص بها قد نسخ في الشريعة الإسلامية إلى غير ذلك من الأحكام التي رفعها الإسلام كاشتراط قتل الأنفس في قبول التوبة ووجوب القصاص في القتل عمداً أو خطأ دون شرع الدية وقطع موضع النجاسة من الثوب.

الثاني: الأحكام التي روى القرآن أو السنة إقرارها فلا خلاف بين العلماء في العمل بها، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فإن الصيام مفروض على المسلمين كما كان مفروضاً في الشرائع السابقة على الأمم من قبلهم.

ومن السنة قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام... " فإن الأضحية مشروعة للمسلمين كما كانت في شريعة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام.

الثالث: الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن أو ذكرت على لسان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير إنكار لها ولا إقرار ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا^(١).

مثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

متصلاً ومرسلاً (٤١٦/٤) ورواه ابن أبي شيبة (٣٠٤/٦).

(١) انظر: كشف الأسرار (٢١٧/٣) والتوضيح (٣١/٢).

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^(١).

فهذه الآية الكريمة سردت هذه الأحكام ونصت على تطبيقها على الأمم الماضية ولم تتعرض بعد ذلك لإقرار هذه الأحكام علينا أو إلغائها بالنسبة لنا، وهذا النوع موضع خلاف بين الأصوليين إلى رأيين:

الرأي الأول: أنه يكون شرعاً لنا وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان متعبداً بشرائع من قبلنا وأن شريعة كل نبي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل على الانتساح، وإليه ذهب أكثر الحنفية وعامة أصحاب الشافعي وطائفة من المتكلمين والإمام أحمد في أحد الروايتين عنه^(٢).

وعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها^(٣).

أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها:

١- أن الشرائع السماوية واحدة، يقول الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

(١) الآية (٤٥) من سورة المائدة.

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢١٧/٣ - ٢١٨).

(٣) انظر: كشف الأسرار (٢١٨/٣) وأصول الجصاص (١٤٢/١).

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»^(١).

فإذا كانت الشرائع في الأصل واحدة فهي ثابتة على الجميع إلا ما قام الدليل فيه على أنه شريعة وقتية لأمة من الأمم أو على نسخة في شريعتنا فإن لم يقم هذا الدليل فإن حكم الأصل ثابت.

٢- هذا وقد وردت نصوص بالافتداء بالأنبياء السابقين كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣).

وقد استدل الحنفية على المسلم قتل بالذمي والرجل بالمرأة يقول تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ...﴾^(٤).

٣- ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد رجع إلى التوراة لما ترفع إليه اليهود في زنا المحصن "»^(٥).

٤- أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صام عاشوراء حين اخبر بأن اليهود يصومونه إقامة لسنة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وقال: أنا أحق بهذا.

الرأي الثاني:

أنه لا يكون شرعاً للمسلمين ولا يجب عليهم العمل به فإنه -

(١) الآية (١٣) من سورة الشورى.

(٢) من الآية (٩٠) من سورة الأنعام.

(٣) من الآية (١٢٣) من سورة النحل.

(٤) من الآية (٤٥) من سورة المائدة.

(٥) انظر: إعلام الموقعين (٤/٣٠٥).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن متعبداً بشرائع من قبلنا، وأن شريعة كل نبي تنتهي بوفاته، أو ببعث نبي آخر، وإليه ذهب بعض الحنفية، وأكثر المتكلمين وأصحاب الشافعي، والمعتزلة، والإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته^(١).

أدلة أصحاب هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها:

١- أن الأصل في الشرائع السابقة الخصوص؛ فهي خاصة بأمم معينة ومحددة بزمان معين، أما الشريعة الإسلامية فقد جاءت عامة ناسخة لما عداها من الشرائع.

٢- قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة"، فما لم يرد دليل خاص على إقرار الحكم المروي عن الشرائع السابقة لم يجب العمل به على المسلمين يقول الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(٢).

٣- لما بعث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قاضياً إلى اليمن وقال له: بما تقضي فقال: بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي، ولا ألو فقال له الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله^(٣).

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢١٨/٢) وأصول الجصاص (١٤٢/١) وفواتح الرحموت (١٨٢/١).

(٢) من الآية (٤٨) من سورة المائدة.

(٣) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه (٦١٦/٣) وأحمد في مسنده (٢٤٢/٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٤/١٠) وقال ابن

ولو كان العمل بالشرائع السابقة واجباً لذكره معاذ أو ذكره له الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولما جاز الاجتهاد بالرأي إلا عند عدم وجود الحكم فيها.

٤- إن ما استدل به الفريق الأول من الآيات إنما يدل على وحدة الشرائع السماوية وعلى الاقتداء بها في أصول الديانات، كالتوحيد والإيمان بالبعث وغيره من الأمور الكلية الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال مما لا يختلف باختلاف الشرائع.

الرأي الرابع:

هو الرأي الأول؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت متممة لما قبلها من الشرائع السماوية فلم تنسخ منها إلا ما كان تشريعاً وقتياً لأسباب وقتية خاصة، كما أن رواية القرآن والسنة لحكم شرعي سابق دون تصريح بنسخه يتضمن تشريعه للمسلمين وما هو إلا عملاً بالقرآن والسنة حينئذ فلم تكن الشرائع السابقة في ذاتها دليلاً مستقلاً.

كما أن حديث معاذ ليس فيه ما يدل صراحة على منع الأخذ بالشرائع السابقة، لأن عدم التعرض لذكر التوراة والإنجيل مثلاً اكتفاء بآيات الكتاب التي تدل على اتباعهما.

قال صاحب مسلم الثبوت: والمختار أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد البعثة ونحن معشر الأمة متعبدون بشرع من قبلنا ويجب علينا العمل به ما لم يظهر ناسخ لكن على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر^(١).

الجوزي لا يصح وقال الترميذي وليس إسناده عندي بمتصل.

(١) انظر: مسلم الثبوت وشرحه (١٧٤/٢).

٦- الاستصحاب

الاستصحاب في اللغة: الملازمة وعدم المفارقة، يقال: استصحب الشيء جعله مصاحباً له^(١).

وفي اصطلاح الأصوليين هو: الحكم ببقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على خلافه^(٢).

وسمي هذا النوع باستصحاب الحال؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو يجعل الحال مصاحباً لذلك الحكم. وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول^(٣).

فكل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه، فإنه يحكم ببقائه بطريق الاستصحاب لذلك الوجود، وكذلك كل أمر علم عدمه ثم حصل شك في وجوده، فإنه يحكم باستمرار عدمه بطريق الاستصحاب لذلك العدم.

فمن تزوج فتاة على أنها بكر ثم أدعى بعد الدخول على أنه وجدها ثيباً، لم تقبل دعواه إلا ببينة؛ لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حين نشأتها فتستصحب إلى حين الدخول حتى تقوم البينة على عدمها.

أيضاً من اشترى شيئاً بشرط السلامة من العيوب فجاء ليرده واختلف مع البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده فالقول قول البائع لتمسكه بالصفة الأصلية وهي السلامة وعلى المشتري الإثبات.

(١) انظر: المصباح المنير مادة (صحب) والتعريفات للجرجاني (ص/١٤).

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣/٣٧٨) وتيسير التحرير (٤/١٧٧).

(٣) جمع الجوامع والمحلي عليه (٢/٣٥) والبرهان (٢/١١٣٥) وإرشاد الفحول (ص/٢٣٧).

واعلم أنه لا خلاف في أن استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل واستصحاب الحكم الشرعي وهو ما يثبت تأييده أو توقيته عن طريق الشرع وبقي بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واجب العمل به؛ لقيام دليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعاً.

كما أنه لا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا في حق نفسه؛ لأن جهله بالدليل المزيل راجع لتقصيره فلا يكون حجة على نفسه ولا غيره حتى كان متمكناً من الطلب والبحث^(١).

أما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر ففيه خلاف بين الأصوليين:

الرأي الأول:

إليه ذهب أنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات وإليه مال الشيخ أبو منصور حيث ذكر أنه يجب العمل به على كل مكلف إذا لم يجد دليلاً فوقه من الكتاب والسنة ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح واختاره صاحب الميزان وبعض مشايخ سمرقند^(٢).

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالمنقول والمعقول:

أما المنقول:

(١) تيسير التحرير (١٧٧/٤) والمحصول (١٤٨/٣) والمنخول (ص/٣٧٣) والإحكام للآمدي

(١١١/٤) ومناهج العقول (١٥٥/٣) وتأسيس النظر (١٨)٠

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٧٩/٣) وتيسير التحرير (١٧٧/٤)٠

١- فك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"^(١).

فقد حكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين الاستصحاب.

٢- أن الإجماع قائم على أن من شك في الحدث وتيقن الوضوء جاز له الصلاة ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء يبقى الحدث كما أن شك في الطلاق وتيقن النكاح فلا يزول النكاح بما حدث من الشك وهذا كله استصحاب.

أما المعقول:

١- فإن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظناً يبقى بذلك الدليل؛ لأن الحكم متى ثبت شرعاً فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية ولا تتغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغير بتقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل ولم يظفر به، فالظاهر عدم وجوده، وهذا نوع اجتهاد، وإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد فلا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح ويكون حجة على الخصم.

٢- باستقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشرع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها؛ فالخمر حرام إلى أن تصير خلا، وعصير العنب حلال إلى أن يصير خمراً، والعشرة الزوجية حلال بين الزوجين إلى أن يزول عقد

(١) هذا الحديث رواه الشوكاني في نيل الأوطار (١٤٤/٣) وراجع بداية المجتهد ونهاية

الزواج، وهذا معنى الاستصحاب^(١).

٣- إن بقاء الأمر الثابت في الزمان الماضي أمر فطري بديهي يجري عليه عمل الناس دائماً، ومن ذلك أنهم يحكمون بحياة من يفارقونهم ويسافرون من بينهم، ويتصرفون على أساس حياتهم فيرسلونهم وينتظرون عودتهم إلى أن يقوم دليل على وفاتهم ويحكمون كذلك بالملكية والزوجية التي تثبت في الماضي ويشهدون بها ما دام لم يتم دليل على انتفائها^(٢).

الرأي الثاني:

وإليه ذهب أنه ليس بحجة مطلقاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لابقاء ما كان على ما كان^(٣).

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:

١- أن الاحتجاج بالاستصحاب عمل بلا دليل؛ لأن العقل لا يدل على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته وكذا دلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت فكان العمل بالاستصحاب عملاً بلا دليل.

٢- أن التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض في الأدلة؛ فإن من

(١) انظر: تيسير التحرير (١٧٦/٤ - ١٧٧) وتأسيس النظر للدبوسي (ص/١٨) وكشف الأسرار (٣/٣٧٩).

(٢) انظر: الأدلة الشرعية للأستاذ الدكتور / زكريا البري (ص/١٥٧) وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان (ص/٢٠١).

(٣) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزودوي (٣/٣٧٩) والإحكام لابن حزم (٥/٧٧١) وتيسير التحرير (٤/١٧٧) وفواتح الرحموت (٢/١٩٨).

استصحب حكماً كصحة فعل له أو سقوط فرض كان لخصمه أن يستصحب خلافه في مقابلته وهذا يؤدي إلى التعارض فيكون باطلاً.

الرأي الثالث:

وإليه ذهب أنه حجة دافعة، أي: يدفع إلزام الغير واستحقاقه ولا يصلح أن يكون حجة على الغير لإثبات حقه ابتداء وللإلزام على الخصم فهو حجة للدفع لا للإثبات فيبقى الحقوق الثابتة فقط ويدفع ويمنع من يطلب زوالها.

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة دارت بين الأخذ والرد والقبول والرفض وفيها مناقشات كثيرة لا أريد أن أشغل الرأي بأمورها.

فإذا ثبتت حجية الاستصحاب؛ فإنه يكون حجة كاملة فتثبت به الحقوق الجديدة كما تبقى به الحقوق الثابتة، كما ذهب أصحاب الرأي الأول يؤيدنا في ذلك ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول عن الخوارزمي من أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى؛ فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاءه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته^(١).

أنواع الاستصحاب:

يتنوع الاستصحاب إلى الأنواع الآتية:

(١) انظر: المنحول للغزالي (ص/٣٧٣) وتيسير التحرير (٤/١٧٦) وكشف الأسرار (٣/٣٧٩) ومناهج العقول (٣/١١٥٥).

الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة وقد ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة مستدلين بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١)، وبقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٢)؛ لذا فإن خلق جميع ما في الأرض وتسخيره وتسخير ما في السموات للناس يقتضي إباحته لهم بحسب الأصل وأيضاً قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾^(٣).

فإن مفهوم الحصر يدل على عدم وجود التحريم في الأدلة دليل على نفيه، بل وقال بعض الفقهاء بأن الآية تشعر بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع؛ لأن فيها استدلالاً على أن الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء المذكورة فيها.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾^(٤)، فقد استنكرت الآية تحريم وذلك إذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.

ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إن أعظم المسلمين في المسلمين

(١) من الآية (٢٩) من سورة البقرة.

(٢) من الآية (١٣) من سورة الجاثية.

(٣) من الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.

(٤) من الآية (٣٢) من سورة الأعراف.

جرماً من سأل عن شيء فحرم من أجل مسأله" (١).

ومعرفة الحكم الشرعي بطريق الاستصحاب لا تكون إلا إذا لم يوجد دليل على الحكم مطلقاً، فكل حيوان أو نبات أو جماد أو طعام أو شراب وكل عقد أو تصرف أو عمل لا يوجد فيه دليل بالمنع والتحریم يكون حلالاً ومباحاً بحكم الأصل الثابت في جميع الأشياء.

النوع الثاني: استصحاب البراءة الأصلية، أي: العدم الأصلي كبراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يقوم دليل التكليف، فمن كان صغيراً دون البلوغ كانت ذمته بريئة من التكاليف الشرعية حتى يتحقق بلوغه.

ومن أدعى عليه بدين كانت ذمته بريئة من هذا الدين حتى تقوم البيئة على الدين، والشريك إذا أدعى أن مال الشركة لم ينتج ربحاً قبلت دعواه استصحاباً للعدم الأصلي وهو عدم الربح إلى أن يقدم الشريك الآخر البيئة.

النوع الثالث: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته كثبوت الحل بين الزوجين عند جريان العقد الذي يقصده ويحكم ببقاء الزوجية إلى أن يقوم الدليل على حصول الفرقة، وهكذا في كل حكم دل الشرع على ثبوته عند وجود سببه الذي يترتب عليه فإنه يعتبر باقياً

(١) راجع: كشف الأسرار (٣٧٩/٣) وما بعدها وأصول الأحكام الشرعية أ.د/يوسف قاسم

(٢٣١) وأصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد المجيد مطلوب (٢٠٢) وتيسير التحرير (١٧٦/٤)

والمحصول (١٤٨/٣).

حتى يقوم الدليل على زواله^(١).

أثر الاستصحاب في الفروع:

انبنى على الاستصحاب كثير من القواعد الشرعية التي لها أثرها في الفروع.

منها: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.

منها: الأصل في الأشياء الإباحة.

منها: الأصل في الإنسان براءة الذمة.

منها: ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين.



(١) راجع: كشف الأسرار (٣/٣٧٩) ومناهج العقول (٣/١٥٥) والمنحول (ص/٣٧٣) وما بعدها وأصول الأحكام الشرعية أ.د/ يوسف قاسم (٢١٣) وأصول الفقه الإسلامي أ.د/ عبد المجيد مطلوب (٢٠٢) .

٧- المصالح المرسلّة

المصلحة في اللغة: الخير فكل ما يحقق النفع للعباد بجلب خير أو بدفع شر فهو مصلحة^(١).

وفي الاصطلاح هي: المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التي وضعها وحدد حدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم^(٢).

ومقاصد الشارع لا تخرج عن خمسة أمور:

١- حفظ الدين ٢- حفظ النفس

٣- حفظ العقل ٤- حفظ النسل

٥- حفظ المال

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يضيع أحد هذه الأصول فهو مفسدة.

وبناء على ذلك يمكننا أن نعرف المصلحة المرسلّة بأنها: كل أمر ملائم لمقاصد الشارع يحقق للأمة نفعاً أو يدفع عنها شراً وليس فيه نص يشهد له بالاعتبار، أو بالإلغاء.

أنواع المصالح:

شريعة الله تعالى نظرت إلى المصالح بعين التدقيق والإمعان فاعتبرت

(١) انظر: تاج العروس (١٨٣/٢) والمصباح المنير (٤٧٢/١) ومختار الصحاح (ص/٣٦٧) ٠

(٢) انظر: التوضيح (٧١/٢) ومسلم الثبوت وشرحه (٢٦٠/٢) وإرشاد الفحول (٢٤٢) وسلم

الوصول (٣٠٩) والرسالة للشافعي (٥٦٦) ٠

بعض هذه المصالح وألغت بعضها وسكتت عن البعض الآخر فكانت المصالح ثلاثة أنواع^(١):

النوع الأول: المصالح المعتبرة شرعاً:

وهي كل مصلحة ثبت الحكم المؤدي إليها بالنص أو بالإجماع أو بالقياس الذي كانت العلة فيه معتبرة، فشملت أموراً تحققت فيها مصالح الناس في دنياهم وأخراهم من كل ما يقوم حياتهم ويصلح معاشهم ويدفع الضرر عنهم، فوضع الشارع من الأحكام ما يوصل إليها فكانت المصلحة غاية يتوصل إليها بالحكم.

وهذا النوع لا إشكال في صحته ولا خلاف في اعتباره وأعماله وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ - مصالح ضرورية: وهي التي لا غنى للإنسان عنها، كحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله.

ب - مصالح حاجية: وهي التي يحتاج إليها الإنسان لرفع الحرج والمشتقة عنه، كالرخص التي تصدق بها الله على عباده تيسيراً لهم، ودفعاً للضيق والحرج عنهم^(٢).

ج - مصالح تحسينية: وهي التي لم يكن للإنسان بها حاجة وإنما هي منمقة ومزينة لحياته يأخذ منها ما يليق من محاسن العادات فهي متمشية مع مكارم الأخلاق، كالطهارات، وستر العورات، وترك الأمور

(١) المصادر السابقة.

(٢) راجع: المستصفى (٢٨٧/١) وروضة الناظر (ص/٨٦) والأحكام للآمدي (٢١٦/٢) شرح تنقيح الفصول (٣٩٤) ورفع النقاب (٣٥٣/٥).

المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات.

النوع الثاني: المصالح الملغاة شرعا:

وهي كل مصلحة قام النص أو الإجماع أو القياس على إلغائها وعدم اعتبارها لما فيها من تحقيق الضرر والمفاسد - حتى لو توهم الإنسان أن فيها مصلحة - سواء كان ضررها واضحا أم أنها تؤدي إلى ضرر لاحق، أو لا يدرك ضررها إلا بالنظر والتدبر.

وذلك مثل إلغاء الشارع وإهداره لمصلحة أكل الربا في زيادة ثروته لما في ذلك من ضرر ينصب على المدين، وحقيقة المصلحة هي إغلاق باب الربا.

وأيضاً إلغاء وإهدار المصلحة المتهمة في مساواة الابن بالبت في الميراث لتساويهما في الصلة بالأب وللأخوة الجامعة بينهما، وإنما المصلحة في التفضيل بينهما نظراً لتفاوتهما في مغارم الأعباء والالتزامات المالية من ديّات ونفقات ومهور وزيادة الذكر عن الأنثى في تحمل المغارم والتبعات.

إذن موقف الشارع من هذا النوع هو الإلغاء والإهدار فلا سبيل إلى قبوله، وقد وضع الأحكام التي تطالب الناس بالابتعاد والنهي عن الأخذ بها فالمصالح الملغاة مردودة باتفاق المسلمين.

النوع الثالث: المصالح المسكوت عنها:

وهي المصالح التي سكت الشارع عنها فلم يشهد لها بالاعتبار حيث لا دليل يدل على الإذن بتحصيلها وبناء الحكم عليها، بل تركها لأولي الأمر

من المجتهدين يأخذون بها إذا اقتضى الحال الأخذ بها، ويتركونها إذا ترتب عليها مفسدة أو أدت إلى ضرر؛ لأن مهمتهم الإمعان في تحديد وتجلية النصوص وسبر مدلولاتها، والترجيح بين احتمالاتها، والكشف عن عمومها ومخصصاتها، والاجتهاد فيما لا نص فيه^(١).

وهذا النوع محل خلاف بين الأصوليين، فقد ثار فيه أخذ ورد وقبول ورفض^(٢).

هذا ويرى بعض الفقهاء أنه لا توجد مصلحة مرسلة إلا ولها أصل كلي تندرج تحته غاية الأمر أنها تختلف في القرب والبعد عن أصلها الذي تندرج تحته فيعمل المجتهد فيها فكره ووسعه ليصل إلى حكم الله فيها، أما المصلحة القريبة فمردودة بالاتفاق، كما يقول صاحب التقرير والتحبير^(٣).

ومثال المصلحة المرسلة التي لها أصل كلي تندرج تحته إذا شاعت شهادة الزور شيوعاً بيناً إلى حد لا تستقر عليه الأوضاع في الزواج والبيع فيؤدي إلى اختلاط الأنساب أو يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فلإزالة هذه الأوضاع من المجتمع تكون المصلحة في تسجيل عقود البيع والزواج فتوصد الأبواب أمام الشاهدين المزورين والآكلين أموال الناس.

وهذا الأمر لا نص فيه يحكمه ولا فعل مماثل يقاس عليه إلا أن

(١) البحر المحيط (٧٦/٦) والمستصفى (٤٧٨/٢) وأصول ابن مفلح (١٤٦٧/٤) والإبهاج (٢٦٣٣/٦) والمسودة (٨٣٠/٢) والاعتصام (٣٧٧/٢) والموافقات (٤١٦/١).

(٢) انظر: المحصول (٢١٩/٣/٢) والبرهان (١١١٥/٢) والمستصفى (٢٨٤/١) والإحكام للآمدي (٢١٥/٤) وروضة الناظر (ص/٨٦) والموافقات (٨/٢) وسلم الوصول (٣١٠) والمصلحة المرسلة أ.د/ جلال الدين عبد الرحمن (ص/٢٠) رَحِمَهُ اللهُ.

(٣) انظر: التقرير والتحبير (١٤٧/٣).

المجتهدين تلمسوا بعد فهم مقاصد الشريعة أن في تسجيل هذه العقود رعاية لمصلحة ودفعاً لمفسدة هي حفظ النسل والمال ومنع اختلاط الأنساب وأكل المال بالباطل.

فيصير الحكم بتسجيل هذه العقود دليلاً للمصلحة المرسله التي ترتبت عليها المحافظة على مقاصد الشارع من غير قياس ولا شهادة نص بالاعتبار أو بالإلغاء^(١).

شروط العمل بالمصلحة المرسله:

يشترط في المصلحة - التي يمكن بناء الحكم عليها - شرطان:

الأول: أن تكون المصلحة حقيقية قطعية، أي: مقطوع بأهميتها بأن يترتب عليها جلب نفع مؤكد أو دفع ضرر محقق فلا يكفي مجرد الظن والتوهم لاعتبار المصلحة في بناء الحكم عليها، فجمع القرآن الكريم من المصالح القطعية التي يوقن الجميع بأنها تحقق أعظم المنافع للأمة وتجنبها أعظم الأضرار وأي مصلحة أعظم من المحافظة على كتاب الله.

الثاني: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تنافي المصلحة أصلاً من أصول الشريعة ولا دليلاً من دلائلها؛ فإن كانت منافية لنص شرعي صارت مفسدة، وليست مصلحة، أو هي مصلحة ملغاة لمصادمتها النصوص.

وأن يشهد الشارع لهذه المصلحة الملائمة لمقصوده بالاعتبار، بأن تكون

(١) انظر: المصالح المرسله لأستاذنا الدكتور/ جلال عبد الرحمن (ص/٢٤) رَحِمَهُ اللهُ.

محقة للأمة نفعاً كبيراً في الدين أو النفس أو العرض والنسل أو العقل أو المال، فمتى كانت هكذا ثبتت لها شهادة الشارع بأنها مصلحة معتبرة؛ لأن الشريعة جاءت لحماية الضروريات الخمس^(١).

مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلّة:

للعلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلّة وبناء الحكم عليها أقوال دارت بين الأخذ والرد، والقبول والرفض، ويمكن حصرها في مذهبين^(٢):

المذهب الأول:

أن المصلحة المرسلّة حجة في التشريع وبناء الحكم عليها، وإليه ذهب الإمام مالك، وأحمد، وبعض العلماء، ومن العلماء من اشترط أن تكون ضرورة قطعية كالغزالي، أو حقيقية لا وهمية ومعقولة وملائمة لمقصد الشارع كالشاطبي.

المذهب الثاني:

أن المصلحة المرسلّة ليست حجة في التشريع وبناء الحكم عليها وإليه ذهب الشافعية، والحنفية، والظاهرية، واختاره الآمدي.

ولكل مذهب أدلة اعتمدها في دعواه نتناول بعضها بما يكشف النقاب ويبين المطلوب^(٣):

(١) انظر: شرح الجلال المحلي على جميع الجوامع (١٦٦/٢) ٠

(٢) انظر: الاعتصام (١١١/٢) والمنحول للغزالي (٢٥٤) ونهاية السؤل (١٣٦/٣) وجميع الجوامع

(١٦٦/٢) ومسلم الوصول (ص/٣١٠) وفواتح الرحموت (٢٦٠/٢) والرسالة للشافعي (٥٦٦)

والإحكام للآمدي (٢١٦/٢) وإرشاد الفحول (٢٤٢).

(٣) البحر المحيط (٧٦/٦) وأصول ابن برهان (٢٨٧/٢) وإحكام الأحكام (١٩٥/٤) والمستصفى

أدلة المذهب الأول:

١- لو لم تكن المصلحة المرسله حجة في التشريع وبناء الحكم عليها، لضاعت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد، وقصرت عن حاجتهم، ووقفت جامدة لا تسير مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال، مع أنها خاتمة الشرائع، وينبغي أن تكون مرنة تصلح وتسير كل زمان ومكان وحال؛ لأن الوقائع متجددة والبيئات متغيرة والمصالح غير متناهية، فقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارئ لم تكن في الأمة السابقة، فلو لم تكن المصلحة المرسله حجة، لضاعت الشريعة عن مصالح الناس ووقعوا في حرج والحرَج مرفوع.

٢- من تتبع أقضية الصحابة والتابعين والمجتهدين يجد الكثير من هذه الأحكام قد بني على المصلحة المرسله، كمحاربة مانعي الزكاة، وجمع القرآن الكريم، وعدم إقامة حد السرقة في عام المجاعة، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

أدلة المذهب الثاني:

١- قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(١).

حيث دلت الآية الكريمة على أن الشارع الحكيم لم يترك الناس سدى، فلم يهمل مصلحة من المصالح من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشرع بالاعتبار فالمصلحة الخالية من اعتبار

(١) (٤٩٨/٢) والاعتصام (٣٧٧/٢).

(١) الآية (٣٦) من سورة القيامة.

الشارع مصلحة وهمية لا يصح بناء التشريع عليها.

٢- إن بناء التشريع على مطلق المصلحة فيه فتح الباب لذوي الأهواء من الولاة ورجال الإفتاء لقلب الأوضاع بجعل المفسدة مصلحة، لأن المصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح لباب الشر.

والتحقيق عندي أن التشريع على المصلحة المرسله أمر لابد منه في بناء الأحكام؛ لكي لا تقف الشريعة مكتوفة الأيدي تجاه ما يجد من وقائع، وحوادث لا نص فيها، عندئذ توصم الشريعة بالجمود وعدم القدرة على مسايرة الزمان ومواكبة المتغيرات التي تجد.

فالمصلحة المرسله الملائمة لتصرفات الشريعة جائزة وما الإنكار إلا في كونها أصلاً مستقلاً.

والمتتبع لأفضية الأئمة واجتهاداتهم يجد بوضوح تعليلهم بالمصلحة المرسله واعتبارها في بناء الأحكام.

والمصلحة التي تصلح دليلاً في نظرنا هي: المصلحة الملائمة لجنس ما اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وليست هي المصلحة القريبة الشواهد الشرعية ولما كانت هذه المصلحة راجعة ألفتها إلى نصوص شرعية تشهد لجنسها، فإنها تدخل تحت القياس بمعناه الواسع^(١).

(١) انظر: نفائس الأصول للقرافي (٤٢٧٩/٩) والبحر المحيط (٧٧/٦) وإرشاد الفحول (٩٩/٢) وروضة الناظر (٥٠٩/١).

أهمية العمل بالمصلحة الشرعية:

إذا توافرت شروط العمل بالمصلحة كانت مصلحة شرعية ينبغي العمل بها، لأنه يحقق نفعاً للأمة أو يدفع عنها شراً.

فالعمل بالمصلحة المرسلّة في بناء الحكم عليها يحقق نتائج مفيدة للشرعية الإسلامية متى استخدمها الراسخون في علوم الشريعة البصراء بتطبيق أصولها فيسنون الحكم المناسب للوقائع المستجدة وفقاً لما تقتضيه المصلحة، فتكون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على التقنين لكل ما تتطلبه مقتضيات العصر، وهذا من أسباب مرونة الشريعة وصلاحيّتها.

فإذا كانت المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع ومن جنس ما أقره فإن الأخذ بها يكون موافقاً لمقاصده وإهمالها يكون إهمالاً له ولا يجوز أن تهمل مقاصد الشارع^(١).

قال الشيخ البرديسي في أصوله: "ومحل العمل بالمصلحة المرسلّة هو باب المعاملات دون العبادات أو العقوبات، حيث لا محل للمصلحة فيها لأن المصلحة مبنية على ما يدرك العقل نفعه أو ضرره وكل من العبادات والعقوبات غير معقولة المعنى^(٢)."

وقال الإمام القرافي: يحكى أن المصلحة المرسلّة من خصائص مذهب الإمام مالك وليس كذلك، بل المذاهب كلها مشتركة فيها حيث يعتمدون

(١) انظر: أصول الأحكام الشرعية أ.د/ يوسف قاسم (ص/٢٢٢) وأصول الفقه للبرديسي

(٣١١) والمصلحة المرسلّة أ.د/ جلال عبد الرحمن (ص/٢٤).

(٢) أصول البرديسي (٣٣١).

على مجرد المناسبة وهذا هو عين المصلحة المرسل^(١).



(١) نفائس الأصول (٩/٤٢٧٩).

الوحدة الرابعة

أقسام النَّظْم باعتبار معرفة أحكام

الشرع

- أقسام النظم باعتبار وضع اللفظ للمعنى
- أقسام النظم باعتبار استعمال اللفظ في المعنى.

أقسام النظم باعتبار معرفة أحكام الشرع

لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص باللغة العربية، كان لابد لفهمها والاستنباط منها من أن يكون عالماً باللسان العربي؛ لأن اللفظ قد يعطي معنى في محل غير المعنى الذي يعطيه في محل آخر، كما أنه يفيد أكثر من معنى باعتبارات في محل واحد، مما يدل على أن له دلالات متنوعة.

ولا يتيسر الاستنباط منها إلا بتعرف المعاني التي وضعت الألفاظ لإفادتها من جهة عمومها وشمولها لكل الأفراد، ومن جهة خصوصها وانطباقها على بعض الأفراد دون بعض ومن جهة اشتراكها في أكثر من معنى.

ومن ثم فإن الأصوليين قد اهتموا بمباحث لغوية وبيانية شتى وقسموا الألفاظ باعتبار معرفة أحكام الشرع إلى أربعة تقسيمات:

التقسيم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى أو إفادته للمعنى إلى: الخاص والعام والمشارك، والجمع المنكر.

القسم الثاني: باعتبار استعمال اللفظ في المعنى إلى: الحقيقة - المجاز - والصريح - والكفاية.

التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه إلى: الظاهر - النص - المفسر - المحكم ومقابلاتها: الخفي - المشكل - المجمل - المتشابه.

التقسيم الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى إلى: دلالة عبارة -

دلالة إشارة - دلالة نص - دلالة اقتضاء^(١).

والتقسيم الثالث والرابع موضع دراسة الفرقة الثانية بمشيئة الله تعالى - أما التقسيم الأول والثاني فمحمل دراستنا؛ لذا سنتناول هذين التقسيمين تعريفاً وتمثيلاً وحكماً بقدر ما يكشف النقاب عن المضمون ويتضح به المراد.

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٠/١) وحاشية العطار على جمع الجوامع (٣٧٥/١) ونهاية السؤل (٧٥/١) وأصول السرخسي (١٢٩/١) والتوضيح لمثن التنقيح (٥٦/١) وأصول الفقه الإسلامي ٢٠٠ د/ زكي الدين شعبان (ص/٣١٨)..

أولاً: تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى

ينقسم اللفظ من حيث وضعه أو إفادته للمعنى إلى: الخاص - العام - المشترك - الجمع المنكر.

ووجه حصره في هذه الأقسام أن اللفظ الموضوع المعنى إما أن يكون وضعه لكثير أو لواحد، والأول إما أن يكون وضعه للكثير بوضع كثير أو لا، فإن كان بوضع كثير فهو المشترك وإلا فإما أن يكون الكثير محصوراً في عدد معين بحسب دلالة اللفظ أولاً؛ فإن لم يكن محصوراً وكان مستغرقاً لجميع ما يصلح له فهو العام، وإلا فهو الجمع المنكر، وإن كان محصوراً في عدد معين فهو الخاص^(١).

(١) التلويح على التوضيح (٥٥/١).

١- الخاص

الخاص في اللغة: التفرد وقطع الشركة، يقال: خصصته بكذا: بمعنى جعلته له وحده دون غيره، واختص فلان بالأمر، أي: انفرد به^(١).

وفي الاصطلاح: كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد - كمحمد ورجل وامرأة، للدلالة على كثير محصور وضعاً واحداً كاثنتين وثلاثة، وسائر أسماء الأعداد^(٢).

أنواع الخاص:

اللفظ الخاص قد يرد مطلقاً، وقد يرد مقيداً، وقد يرد على صيغة الأمر كاتق الله، وقد رد على صيغة والنهي ولا تجسسوا؛ ولذلك الخاص يشمل الأمر، والنهي المطلق والمقيد فقدمه أهل الأصول في الدراسة والبيان^(٣).

حكم خاص: أنه يدل على معناه الذي وضع له دلالة قطعية، ولا يصرف عن ذلك المعنى إلى غيره إلا بدليل يدل على ذلك وإرادة معنى آخر، فلفظ رقبة وعشرة وثلاثة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ

(١) انظر: لسان العرب (٢٩١/٨) والمعجم الوسيط (٢٣٧/١).

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٠/١) وأصول السرخسي و(٢٢٤/١) والكافي

شرح أصول البزدوي (٢٠٤/١) والتوضيح (٦٢/١).

(٣) الوجيز في أصول الفقه (٥٩/٢).

يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^(١) من قبيل الخاص، فيدل دلالة قطعية على أن كفارة اليمين تكون بعق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام من غير احتمال المعنى الآخر، ومثال هذا لفظ "ثمانين" في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾^(٢) ولفظ مائة الوارد في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾^(٣)، ولفظ الثلاثة الوارد في عدة المطلقة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٤)، وكذلك لفظ الثلثين والنصف والسدس والثلث والربع والثلث في آيات المواريث، فإنها تدل على معانيها دلالة قطعية ولا تحتل الصرف عنه إلى غيره.

وليس المراد بالقطع هنا عدم الاحتمال أصلاً، وإنما المراد به عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، والخاص يحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير معناه الذي وضع له، ولكن هذا الاحتمال لما لم يدل عليه دليل لم يؤثر في قطعية الخاص؛ لأن الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل هو والعدم سواء. ولهذا قيل: الخاص يحتمل التأويل والصرف عن معناه إلى معنى آخر من المعاني التي يحتملها، كلفظ "الشاة" الوارد في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "في كل أربعين شاة شاة"^(٥).

(١) من الآية (٨٩) من سورة المائدة.

(٢) من الآية (٢) من سورة النور.

(٣) من الآية: (٢) من سورة النور.

(٤) من الآية: (٢٢٧) من سورة البقرة.

(٥) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢، ٤) وأبو داود (١٥٧٥/٢) والنسائي (٢٥/٥)

فقد أول الحنفية لفظ الشاة بما يعم الشاة وقيمتها، لقيام الدليل الذي يدل على ذلك، وهو أن المقصود من إيجاب الزكاة دفع حاجة الفقير، وحاجته كما تندفع بالشاة تندفع بقيمتها الشاة، والقيمة تقوم مقام العين في الضمان.

فالخاص قطعي في معناه الذي وضع له إذا لم يكن هناك دليل يصرفه عن ذلك إلى معنى آخر.

أثر الخاص في الفروع الفقهية:

أورد علماء الحنفية في مبحث الخاص بعض المسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب وجعلوها مبنية على حكم الخاص وهي مسائل جرى الخلاف فيها بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء.

منها: عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً، هل تحسب بمرات الحيض، أو الطهر الذي يكون بين الحيضتين؛ خلاف بين الفقهاء وفيه مذهبان^(١):

المذهب الأول:

أن العدة تحسب بمرات الحيض، وعليه فلا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة^(٢).

والحاكم (٣٩٨/١) وحسنه الألباني.

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٨٠/١).

(٢) شرح سنن النسائي (١١/١١) وتفسير النصوص (١٢٨/٢) وأصول السرخسي (١٢٨/١) شرح معاني الآثار (٣٤/٢) والمغني لابن قدامة (٤٥٢/٧).

المذهب الثاني:

أنها تحتسب بمرات الطهر لا الحيض، وعليه فإن العدة تنتهي بمجرد انتهاء الحيضة الثانية، وإليه ذهب الشافعية والمالكية^(١).

وبناء على هذا نقول: اتفق الجميع على أن مأخذ الحكم هو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢).

كما اتفقوا على أن لفظ "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر بطريق الاشتراك اللفظي، وأنه لا يراد به في الآية الكريمة كل واحد من هذه المعنيين، فالحنفية ومن معهم يرون أن المراد به الحيض؛ لأن لفظ "ثلاثة" من قبيل الخاص فيدل على أن العدة تكون بثلاثة قروء من غير زيادة ولا نقصان، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء هو الحيض، ولو كان المراد الطهر لفات معنى الخاص؛ لأن الطهر الذي يقع فيه الطلاق إن احتسب من الأطهار الواجبة في العدة لكانت العدة طهرين كاملين وبعض طهر، وهو الذي وقع فيه الطلاق؛ لأنه لا يكون طهراً كاملاً لمضي زمن ولو قليل قبل وقوع الطلاق، وإن لم يحتسب منها لأوجبنا على المطلقة أن تنتظر ثلاثة أطهار وبعض طهر وهو الذي يقع فيه الطلاق وعلى كلا الحالين يفوت معنى الخاص وهو ثابت على سبيل القطع فلا ينبغي مخالفته، وعليه يكون الواجب ثلاث حيضات كوامل دون زيادة أو نقصان.

والشافعية يرون أن المراد بالقرء هو الطهر؛ لأنه لو كان مراداً به الحيض، لكانت الآية "يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء" بدل ثلاثة؛ لأن العدد

(١) انظر: الأم للشافعي (ص/٢٦٣) والرسالة (٥٦٣) والمغني (٥٢/٧).

(٢) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.

ثلاثة يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، ولما قال ثلاثة كان مراداً بالقرء الطهر لا الحيض وهذا وهناك أدلة من الكتاب والسنة تؤيد كل مذهب فيما ذهب إليه.

والراجع:

ما ذهب إليه الحنفية؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحائض (دعي الصلاة أيام اقراءك)^(١)، وترك الصلاة إنما يكون في زمن الحيض لا الطهر.



(١) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (ص/٣٨) والترمذي في سننه (٦٩/٢) وراجع شرح سنن أبي داود للعيني (٥٨/٢) نصب الراية (١٠/٤).

٢- العام

العام في اللغة: الشمول، تقول: عم الشيء عموماً، أي: شمل أفراداً كثيرين وعمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، ومطر عام، أي: شامل^(١).

وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح بوضع واحد^(٢).

وقيل: هو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق له كذا عرفه صدر الشريعة.

فهو إذن لفظ واحد يتحقق في أفراد كثيرين على سبيل الشمول والاستغراق دون حصر في عدد معين.

مثاله: لفظ السارق والسارقة في قوله عزَّجَلَّ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٣) فإنه موضوع وضعاً يشمل كل سارق وسارقة، ولا يدل على حصر الأفراد التي ينطبق عليها في عدد معين.

ألفاظ العموم: للعموم ألفاظ كثيرة تفيده وتدل عليه، منها^(٤):

١- لفظ " كل " و " جميع " يدلان على العموم فيما يضافان إليه نحو قوله

تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾^(٥)، وقولك جميع من ياتيني أكرمه.

٢- الجمع المعرف باللام المفيدة للاستغراق والشمول، نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ

(١) انظر: لسان العرب العين مع الميم (٥٨٧/٢).

(٢) انظر: فواتح الرحموت (٣٠٠/١) وأرشاد الفحول (ص/١٤٢).

(٣) من الآية (٢٨) من سورة المائدة.

(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٢٩٣/٢) والتمهيد للأسنوي (ص/٣٠٢).

(٥) الآية (٢١) من سورة الطور.

أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ^(١)، فلفظ المؤمنين جمع معرف باللام المفيدة للاستغراق والشمول، ولهذا كان شاملاً لكل مؤمن.

٣- المفرد المعرف باللام أو الإضافة، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ^(٢)﴾، فإنه مفرد معرف باللام المفيدة للاستغراق فيدل على استغراق كل أفراد الإنسان.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شأن البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"^(٣) فإنه يدل على حل ميتة البحر مهما تعددت أنواعها واختلفت أصنافها.

٤- الأسماء الموصولة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا^(٤)﴾؛ فإنه يشمل كل أكل لمال اليتيم بدون حق.

وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ^(٥)﴾ فإن كلمة " ما " من الأسماء الموصولة وهي تشمل كل من عدا المحرمات المذكورة قبل هذه الآية.

٥- أسماء الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

(١) الآية (١) من سورة المؤمنون.

(٢) الآية (١) من سورة العصر.

(٣) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه (٨٣) وابن ماجه (٣٨٦) والإمام أحمد (٨٧٢٠) والترمذي (٦٩) والنسائي (٥٩).

(٤) الآية (١٠) من سورة النساء.

(٥) من الآية (٢٤) من سورة النساء.

فَلْيُصُمْهُ^(١)؛ فَإِنْ لَفْظٌ " مِنْ " اسْمٌ شَرْطٌ وَهُوَ عَامٌ يَفِيدُ أَنْ كُلَّ مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.

٦- أَسْمَاءُ الِاسْتِفْهَامِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^(٢)؛ فَإِنْ لَفْظٌ مِنْ اسْمِ اسْتِفْهَامٍ يَفِيدُ أَنْ كُلَّ مَنْ يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعَفُ لَهُ.

تخصيص العام:

يَقْصِدُ الْأَصُولِيُّونَ مِنْ تَخْصِيسِ الْعَامِ: إِخْرَاجَ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ الْخَطَابُ عَنْهُ، وَقِيلَ: قَصَرَ الْعَامَ عَلَى بَعْضِ مَسْمِيَّاتِهِ فِي الْإِرَادَةِ^(٣).

بِمَعْنَى أَنْ يَأْتِيَ الْخَطَابُ عَامًا وَلَكِنْ يَسْتَثْنِي مِنْ هَذَا الْعُمُومِ بَعْضَ أَفْرَادٍ لَا يَدْخُلُونَ فِي مَضْمُونِ هَذَا الْعُمُومِ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَرَادَ الشَّارِعِ مِنَ الْعَامِ ابْتِدَاءَ بَعْضِ أَفْرَادِهِ لَا جَمِيعِهَا.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٤) عَامٌ فِي ظَاهِرِهِ وَلَكِنْ عِنْدَ التَّحْقِيقِ يَثْبُتُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَارِقٍ تَقْطَعُ يَدُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ الَّذِي يَسْرِقُ مَقْدَارًا مِنَ الْمَالِ يَبْلُغُ نَصَابَ السَّرْقَةِ الَّذِي حَدَدَتْهُ السَّنَةُ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)^(٥) وَغَيْرِ

(١) مِنَ الْآيَةِ (١٨٥) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ (٢٤٥) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٣) انْظُرْ: فَوَاتِحَ الرَّحْمَوَاتِ (٣٠٠/١) وَإِرْشَادَ الْفُحُولِ (ص/١٤٢) وَالْإِحْكَامَ لِلْأَمَدِيِّ (٢٩٣/٢).

(٤) مِنَ الْآيَةِ (٢٨) مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ.

(٥) هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَرَمَزَ لَهُ السِّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ذلك من الآيات التي وردت عامة، كآية الحج، والربا والزنا، والقذف، وغيرها وغني عن البيان أن تخصيص العام جائز بإجماع الأمة ولا مجال لأدنى خلاف حول هذا الجواز، وعلى حد عبارة الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ "اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن التخصيص للعمومات جائز ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به" ^(١).

دليل التخصيص: التخصيص لا بد له من دليل وأدلة التخصيص منها ما هو متصل بالنص الشرعي المنشئ للحكم الأصلي، ومنها ما هو منفصل عنه.

١- الأدلة المتصلة المخصصة للعام فشخلص في الاستثناء، والشرط والصفة والغاية.

أ- الاستثناء مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ^(٢).

ب- الشرط: مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا بَوَيْهٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ^(٣).

ج- الصفة مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ ^(٤).

(١) انظر: إرشاد الفحول (ص/١٤٢).

(٢) الآيتان: (٢، ٣) من سورة العصر.

(٣) من الآية (١١) من سورة النساء.

(٤) من الآية (٦٢) من سورة النور.

د- الغاية في مثل قوله تعالى: ﴿... وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^(١).

٢- الأدلة المفصلة: وهي العقل والعرف والنص.

أ - العقل وهو دليل من أدلة التخصيص وهو مستقل عن الكلام بصيغة الحال، والتخصيص بالعقل يكون بمجرد التفكير العقلي السليم مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فإن العقل يوجب تخصيص هذه الفريضة بالمكلفين فقط فيخرج الصبي والمجنون من الناس، لامتناع تكليف من لا يعقل ولا معنى للتخصيص سوى ذلك.

ب- العرف يرى بعض الأصوليين أن العرف يصلح أن يكون مخصصاً كالمرأة التي جرت عادة نساء قومها على عدم إرضاع أولادهن، فإنها لا تجبر على إرضاع طفلها إلا في حالة الضرورة القصوى فمثل هذا العرف يصلح أن يكون مخصصاً لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾^(٢)، كما ذهب إليه الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ.

ومن الملاحظ ان التخصيص بالعرف ليس مجمعاً عليه، بل محل خلاف بين الأصوليين.

(١) من الآية (١٨٧) من سورة البقرة.

(٢) من الآية (٢٣٣) من سورة البقرة .

ج - التخصيص بالنص:

وهو أن يرد نص من الشارع يدل على تخصيص العام سواء أكان التخصيص بالنص مع الأدلة المتصلة كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(١)، فقوله "فليصمه" إيجاب عام لصوم رمضان، وقوله جل شأنه: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" تخصيص أخرج من الحكم العام المريض والمسافر، حيث يباح لهما الافطار مع قضاء الأيام التي أفطروها.

أم كان النص منفصلاً وهو الغالب، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢)، وظاهره أنه حكم عام في جميع المطلقات ولكن في قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٣)، خصص الآية الأولى بمن عدا أولات الحمل وهو نص منفصل تماماً فقد يخصص القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة المتواترة دون خلاف أو القرآن بالسنة المشهورة والأحادية وفيه خلاف.

دلالة العام

تحرير محل النزاع في المسألة:

١- اتفق الأصوليون على أن العام المطلق يدل على شمول أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر، وأن الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل

(١) من الآية (١٨٧) من سورة البقرة .

(٢) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة .

(٣) الآية (٤) من سورة الطلاق .

- فرد من أفرادہ بخصوصہ دون حصر أو استثناء، ويجب إجراء العام على عمومہ، والعمل به ما لم يظهر دليل التخصيص.
- ٢- واتفقوا كذلك على أن العام إذا خص بقطعي فدلالته على ما بقى من الأفراد بعد التخصيص ظنية لا قطعية.
- ٣- واختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفرادہ، هل هي قطعية أو ظنية؟^(١).

أقوال الأصوليين في المسألة:

- اختلف الأصوليون في دلالة العام على قولين:
- القول الأول: أن دلالة العام على كل فرد من أفرادہ قطعية، وهو قول جمهور الحنفية.
- القول الثاني: أن دلالة العام على كل فرد من أفرادہ ظنية، بمعنى أن كل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفرادہ دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها، وهو قول بعض الحنفية وجمهور المتكلمين.

أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات

أدلة القول الأول:

- الدليل الأول: أن اللفظ العام وضع للدلالة على معناه المتحقق في جميع أفرادہ بالاتفاق، والأصل في اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى معناه قطعاً حتى يوجد دليل يدل على أنه أريد به غير معناه.

(١) ينظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (ص ٤٠٧) .

وهذا العام المتنازع فيه لم يَقم دليل يصرفه عن عمومه، وليس فيه إلا مجرد احتمال التخصيص، ومجرد الاحتمال لا يؤثر في القطعية، ولو كان كثرة التخصيص قرينة على التخصيص في المجرد منه لما صح إرادة العموم أصلاً في أي عام، وهو خلاف المتفق عليه من أنه توجد عمومات غير مخصصة.

ومثل الحنفية بمثالين:

الأول: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(١) وهذا يشمل قطعاً كل متوفي عنها زوجها إلا إذا جاء المخصص، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم كانت بعده.

والثاني: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾^(٢) فإنه يشمل عدة كل معتدة لا ترى الحيض، بسبب الصغر أو اليأس، على سبيل القطع، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول، إلا إذا ثبت المخصص^(٣).

الدليل الثاني: أن اللفظ العام بمنزلة الخاص في كون دلالة كل منهما ثابتة بطريق الوضع، وحيث إن الاتفاق قائم على أن الخاص يدل

(١) من الآية (٢٢٤) سورة البقرة.

(٢) من الآية (٤) سورة الطلاق.

(٣) ينظر: أصول السرخسي (١٣٧/١) ومباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ (ص ١٣١).

على معناه قطعاً، ولا يؤثر في قطعية دلالاته احتماله للمجاز، فكذا تكون دلالة العام المطلق قطعية، ولا يؤثر فيها احتماله للتخصيص؛ لأن الكل احتمال؛ ولأن التفريق بين العام والخاص في كون دلالة الخاص لا تتأثر باحتماله للمجاز حتى تكون ظنية وتتأثر دلالة العام باحتماله للتخصيص حتى تكون بسبب ذلك ظنية تفريق بين متماثلين في الوضع بدون دليل يقتضي التفريق.

ونوقش هذا الدليل بأن قياس العام على الخاص قياس مع الفارق، ووجه الفرق بينهما: أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للشارع في الكثير الغالب، بينما ثبت في العام ما يصح اعتباره عرفاً شرعياً، وهو قصر العام على بعض أفرادهِ، ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ لمعنى يقصده قاض على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام.

وبهذا يفترق العام عن الخاص، ومع افتراقهما لا يصح قياس دلالة العام على الخاص في القطعية^(١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن استقراء النصوص العامة دل على أن أغلبها دخلها التخصيص فأصبح كل عام يحتمل التخصيص تقريباً، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض) وهذا يورث شبهة واحتمالاً في دلالة العام على كل فرد بخصوصه، سواء ظهر له مخصص أو لا، ويصير دليلاً على احتمال الاقتصار على البعض. وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين؛ لأن احتمال دخول التخصيص يمنع القطع بدلالته على أفرادهِ، فلا نقول:

(١) ينظر: المطلق والمقيد (ص ٨٣) .

دلالة العام قطعية، وهو محتمل للتخصيص^(١).

ونوقش هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام، بل هو في غاية القلة؛ لأن التخصيص عندنا إنما يكون بكلام مستقل موصول بالعام مساو له في القوة، وهذا النوع ليس شائعاً؛ بل هو في غاية القلة. أضف إلى ذلك أن القطع الذي أثبتناه للعام مرادنا به المعنى الأعم، وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، وما اعتبره غيرنا دليلاً صالحاً، وهو كثرة تخصيص العام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء غير مسلم^(٢).

الدليل الثاني: أن دلالة العام المطلق من قبيل الظاهر، والظاهر يفهم على ظاهره، ولا ينفي الاحتمال عن غير ما ظهر منه، وما كانت دلالته كذلك فهي دلالية^(٣).

ثمرة الخلاف في دلالة العام.

منها مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم، فمن قال بأن دلالة العام في قوله تعالى: " ومن دخله كان آمناً فإن مباح الدم لا يعصم بالالتجاء للحرم؛ لأن حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظني، والظني لا يخصص القطعي، ومن قال دلالة العام ظنية فإن مباح الدم يعصم كما قال الشافعية.

(١) ينظر: التلويح على التوضيح (٧٢/١) •

(٢) ينظر: المطلق والمقيد (ص ٨٧) •

(٣) ينظر: المطلق والمقيد (ص ٨٦) •

أقسام العام:

باستقراء النصوص الواردة بصيغ العموم يمكن القول بأن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول:

عام لا يقبل التخصص بطبيعته وهو العام الذي أريد به العموم مطلقاً بحيث لا مجال لأن يدخل عليه التخصيص مطلقاً ويعرف ذلك بقرينة الحال، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٣).

القسم الثاني:

العام الذي أريد به الخصوص وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومته، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(٤)، فإن فريضة الحج بدلالة العقل مخصوصة بالذين تتوفر فيهم شروط التكليف الشرعي.

القسم الثالث:

العام المخصوص وهو العام المجرد عن القرائن، مثل أكثر النصوص الواردة بصيغة العام، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

(١) الآية (٢٦) من سورة الرحمن .

(٢) من الآية (٦) من سورة هود .

(٣) الآية (٥٦) من سورة الذاريات .

(٤) من الآية (٩٧) من سورة آل عمران .

ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ۞.

حكم العام:

ذهب عامة الأشاعرة إلى التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص؛ لأنه مجمل، وذهب الجمهور إلى إثبات الحكم في جميع ما تناوله من الأفراد قطعاً عند مشايخ العراق وظناً عند الفقهاء من السمرقنديين^(١).

أثر العام في الفروع الفقهية:

إعلم أنه لا خلاف بين الأصوليين في تخصيص القرآن بالقرآن نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢)؛ فإنه خصص بقوله عَزَّجَلَّ: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٣) أو تخصيص القرآن بالسنة المتواترة نحو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(٤)، فلقد خص بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)^(٥)، وهو في حكم المتواتر لتلقي الأمة له بالقبول والمتواتر يخصص المتواتر.

(١) انظر: التلويح والتوضيح (٦٩/١) وتيسير التحرير (٢١٢/١) ورسالتنا شرح المعالم

الأصولية (ص/٤٠٣) .

(٢) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة .

(٣) من الآية (٤) من سورة الطلاق .

(٤) من الآية (٩٧) من سورة ال عمران .

(٥) هذا الحديث: رواه ابن ماجه في سننه (١٦٦٠) وابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام

عن عائشة حديث رقم (١٠١٧) وهو صحيح على شرط الشيخين .

أما تخصيص القرآن بالسنة المشهورة، فقد أجاز به بعض الحنفية، ومنعه غيرهم.

أما تخصيص القرآن بخبر واحد، فقد منعه الحنفية؛ لأن العام من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي الثبوت، والقطعي لا يخصه الظني، فخير الواحد لا يفيد إلا الظن.

وأجاز الجمهور؛ لأن القرآن والسنة المتواترة وإن كان عامهما قطعي الثبوت، إلا أنه ظني الدلالة، والظني يخصه الظني، وعليه فيجوز تخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد واتبنى على أثر ثمرة في الفروع الفقهية:

منها: الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمداً؛ فإنه عند الحنفية عملاً بالعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾^(١)، فإنه يدل على تحريم الأكل من كل حيوان لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه سواء أكان التارك للتسمية متعمداً أم ناسياً، ولم يخصوا هذا العموم بقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره)^(٢)؛ لأن العام الوارد في الآية قطعي الثبوت اتفاقاً وهو قطعي الدلالة عندهم، والحديث من أخبار الآحاد فيكون ظنياً والظني لا يخص القطعي.

وأجاز الشافعية الأكل منها بناء على قولهم جواز تخصيص العام

(١) من الآية (١٢١) من سورة الأنعام .

(٢) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه (٢٩٦/٤) وابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام

حديث رقم (١٢٤٩) وأبو داود في المراسيل (٣٧٨) .

الوارد في القرآن والسنة بغير الآحاد؛ لأنهم خصصوا عموم الآية بهذا الحديث السابق، لأن عام الكتاب وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، والظني يجوز تخصيصه بالظني^(١).



(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٩٦/١) ٠

٣- المشترك

الاشتراك في اللغة معناه: المخالطة، يقال: اشترك الرجلان بمعنى خالط أحدهما الآخر فهما شريكان، والمشارك الملتبس واللفظ المشترك هو الذي له أكثر معنى^(١).

وفي الاصطلاح: كل لفظ وضع لمعنيين فأكثر وضعاً متعدداً، وهو كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعنى على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مراداً به^(٢).

فكل ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه، فهو مشترك، كلفظ "العين" فإنه يطلق على الجاسوس وعين الماء والباصرة والذهب، وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حده، وكلفظ "القرء" فإنه يطلق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضتين وقد وضع لكل منهما بوضع خاص. وهذا هو المشترك اللفظي، وأما المشترك المعنوي فهو ما اتحد لفظه وتعددت أفراده بأن يكون اللفظ موضوعاً للقدر المشترك بين الأفراد كالإنسان فإنه موضوع للقدر المشترك وهو الحيوان الناطق.

أسباب وجود المشترك:

يرجع وجود المشترك أو الألفاظ المشتركة في اللغة العربية إلى أسباب:

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (٢٢٤٨/٣) ومعجم مقاييس اللغة (٢٦٥/٣) والصاح للجوهري (١٥٤٩/٤).

(٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣٧/١) والتوضيح مع التلويح (٣٢/١) وفواتح الرحموت (١٩٨/١).

الأول: اختلاف القبائل العربية، فمن المعروف أن القبائل العربية كثيرة ومتباعدة في الصحراء بعضها عن بعض، ومن الطبيعي أن يكون لكل قبيلة بعض الاستعمالات اللفظية التي تختلف عن غيرها من القبائل الأخرى.

فمثلاً كلمة " اليد " تطلقها بعض القبائل على الذراع بأكمله من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وبعض القبائل يطلق هذه الكلمة على الكف والساعد، أي: إلى المرافق، ومن القبائل من يقصر استعمال كلمة اليد على الكف إلى الرسغين.

الثاني: الاستعمال المجازي لبعض الألفاظ؛ فقد يكون المعنى الحقيقي لبعض الألفاظ مستعملاً في غير ما وضع مجازاً، بمعنى أن الناس درجوا على استعمال هذا اللفظ على سبيل المجاز في غير معناه الأصلي، ثم يستمرون في استعمالهم ذلك فترة من الزمن حتى يستقر هذا المعنى في أذهان الناس أنه المعنى الحقيقي، وينسى الناس المجاز الذي كان من قبل.

فمثلاً كلمة " سيارة " موضوعة أصلاً في اللغة العربية للقافلة ثم استعملت استعمالاً مجازياً في وسيلة الانتقال المعروفة ودرج الناس على هذا الاستعمال المجازي ثم نسوا المجاز وظلوا يستعملون اللفظ استعمالاً حقيقياً فصار لفظ " السيارة " مشتركاً بين القافلة وبين وسيلة النقل المعرفة لدرجة أن الناس كادوا ينسون الاستعمال الأصلي لشهرة الاستعمال الثاني.

الثالث: الاصطلاح الشرعي بجانب المعنى اللغوي، من الواضح أن المعنى

اللغوي للألفاظ ثابت لها من زمن بعيد وهذا ليس خاصاً بلغة العرب، إنما لكل لغة ألفاظها التي تواضع الناس عليها في تخاطبهم وآدابهم، وهناك كثير من الألفاظ الثابتة في لغة العرب قبل الإسلام فلما^(١) نزل القرآن الكريم جاء بحقائق شرعية بجانب المعاني والحقائق اللغوية الثابتة للألفاظ من قبل، فمثلاً لفظ " الصلاة " له حقيقة لغوية هي الدعاء لكن الإسلام أثبت له حقيقة شرعية هي العبادة المخصوصة بركوعها وسجودها المفتحة بالتكبير، والمختمة بالتسليم وكذا الصوم، والحج وغيرهما.

الفرق بين المشترك والعام:

إن المشترك وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة كالقرء، أما العام فقد وضع لمعنى واحد يشمل عدداً غير محصور كالطلبة وإن كانوا في الواقع محصورين، كما أن العام يتناول الأفراد من جنس واحد شامل للكل، بخلاف المشترك فإنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البديل لا الشمول، وكذا التعدد في العام على سبيل الشمول لا البديل، بخلاف المشترك فالتعدد فيه على سبيل البديل لا الشمول.

الفرق بين المشترك والمطلق:

المشترك يتناول واحداً معيناً عند المتكلم مجهولاً عند السامع بخلاف المطلق فإنه يتناول واحداً غير معين شائعاً في الجنس يتعين باختيار من فوض إليه.

(١) انظر: المستقصى للغزالي (٣٠/١) والمحصول للرازي (١١٧/١) وإرشاد الفحول (ص/١١٩) والأدلة الشرعية (٢٢٤) وأصول الأحكام الشرعية (ص/٣٤٥).

صور المشترك:

المشترك قد يكون اسماً، كلفظ "القرء" الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١)؛ فإنه مشترك بين الطهر وبين الحيض.

وقد يكون المشترك فعلاً، كلفظ "بان" فإنه يأتي بمعنى ظهر تقول: بان الأمر، أي: ظهر واتضح فيكون معناه الظهور والإيضاح^(٢).

ويأتي بمعنى القطع والفصل، كما في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة)^(٣) أي ما قطع وفصل. ويأتي بمعنى الهجر والفراق ومنه قول جرير^(٤):

بان الخليط لو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل أقرانا
ومنه قولك: بانت المرأة من زوجها إذا فارقت زوجها.

وقد يكون المشترك حرفاً، كالواو، فإنها تأتي للعطف وتأتي للحال، والقسم.

(١) من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.

(٢) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن أبي واقد الليثي (١٠/٢) والترمذي (١٠٧٢/٢) والحاكم في المستدرک (٢٣٩/٤).

(٣) انظر: المختار الصحاح (٨٢/٥) والمصباح المنير (٩٧/١).

(٤) جرير ابن عطية بن حزيفة الخطفي التميمي، شاعر معروف، فضله جمهور الأدباء على خصمه الفرزدق توفي سنة ١١٠ هـ له ترجمة في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٤٦٤/١) وفيات الأعيان (٢١٦/١) ٠

استعمال المشترك في مفهوميه معاً^(١):

إذا ورد لفظ مشترك ولم يوجد نص شرعي على تعيين المعاني التي يحتملها اللفظ، وكان من المستحيل الجمع بين معاني اللفظ المشترك، فإنه لا بد من الاجتهاد لتعيين أحد هذه المعاني؛ لأنه من المستحيل الجمع بينهما، ومع الاجتهاد قد تختلف وجهات النظر ولا غرابة في ذلك، كما في اختلاف الحنفية والشافعية، في لفظ القرء وقد سبق بيانه.

أما إذا كان الجمع بين معاني المشترك ممكناً، فقد اختلف أقوال الأصوليين في العمل بالمشترك:

القول الأول:

أنه يجب تعميم الحكم بحيث تثبت كل معاني اللفظ المشترك، وإليه ذهب الإمام الشافعي، وبعض المعتزلة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢)، فالصلاة لفظ مشترك بين الرحمة والاستغفار، وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، وقد أراد الله كلا المعنيين، وهذا هو الجمع بين معنى المشترك.

القول الثاني:

التوقف عن العمل بالمشترك، حتى يترجح أحد المعاني فإن لم يتبين

(١) شرح نور الأنوار على المنار (٢٠٣/١) وكشف الأسرار للبخاري (٦٣/١) وأصول الجصاص

(٧٦/١) والكافي للسفناقي _ (٢١٣/١) وميزان الأصول (٣٤٦) .

(٢) الآية (٥٦) من سورة الأحزاب .

المراد اعتبر اللفظ مجملاً، ويحتاج إلى بيان من مصدر التشريع وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة، وبعض أتباعه، وبعض الشافعية، وذلك لأنهم يرون أن المشترك وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يتصور أن يراد منه الكل حقيقة؛ لأنه لم يوضع له بل وضع لواحد منها، كما لا يتصور أن يراد منه الكل مجازاً؛ لأنه يلزم على ذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد، وهو باطل كما سيأتي بيانه.

القول الثالث:

أن اللفظ المشترك إذا ورد في سياق النفي فإنه يكون عاماً بحيث يصدق نفي الحكم عن جميع معاني هذا اللفظ.

أما إذا ورد اللفظ المشترك في سياق الإثبات؛ فإنه لا يصح أن يراد به جميع معانيه ولا بد من الاجتهاد والوصول إلى تحديد أحد المعاني وإلا فليس هناك إلا التوقف^(١).

ولكل مذهب أدلة ومناقشات يطول ذكرها وقد رأيت ألا اشغل ذهن القارئ بذلك.

أثر الاشتراك في الفروع الفقهية:

الاختلاف في موجب القتل العمد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَاناً﴾.

فإن لفظ السلطان مشترك بين القصاص والدية.

(١) انظر: شرح اللمع للشيرازي (٤٦٤/١) وفواتح الرحموت (١٩٨/١) وأرشاد الفحول (ص/١٩) ونهاية السؤل (٣٢١/١) .

وقد حمل السادة الحنفية لفظ السلطان على القصاص عيناً، فيجب القصاص ولا يعدل عنه إلى الدية إلا برضا الجاني؛ لأنه لا عموم للمشترك عندهم.

وذهب الشافعية إلى التخيير بين القصاص والدية، لاحتمال لفظ السلطان لهما وأثبتوا الوجوب لكل منهما، والمشارك عندهم له عموم^(١).



(١) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٢١٤) وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية (٢٣٤) وكشف الأسرار (٣٣/١) وأصول السرخسي (١٢٥/١) وتسهيل الوصول (ص/١٨٥) .

ثانياً: تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى

ينقسم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى أربعة أقسام هي: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، وسأعرض لكل قسم من هذه الأقسام تعريفاً وتمثيلاً.

١- الحقيقة

وهي في اللغة: مشتقة من الحق، ومعناها: الثبوت واللفظ لا يصير بمحرده ثابتاً بل باستعماله في المعنى^(١).

وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب^(٢).

وقيل: هي اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم^(٣).
كلفظ الأسد والبحر فإن الأول موضوع للحيوان الجارح المفترس، والثاني للماء الجاري بين شاطئين، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

أقسام الحقيقة:

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: حقيقة شرعية: وهي ألفاظ استعملها الشارع في معاني لم تضعها

(١) انظر: القاموس المحيط (٢٢٩/٣) والمصباح المنير (٢٢٤/١) وشرح ابن عقيل (٣٣٦) والمعجم الوسيط (١٨٧/١).

(٢) انظر: المحصول للرازي (١٧٠/١) والتوضيح لمثن التنقيح (١٣٢/١) وفواتح الرحموت (٢٠٣/١) وشرح المنار (ص/٢٥٢) وأصول السرخسي (١٧٠/١).

(٣) انظر: التوضيح (١٣٢/١) وكشف الأسرار على المنار (٢٢٥/١) وكشف الأسرار للبخاري (١٣٠/١).

العرب لها إما مناسبة بينها وبين المعاني اللغوية، وأما لغير مناسبة، فهي اللفظ المستعمل في المعنى المراد له شرعاً، والواضع لها الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة، والزماة للجزء المطلوب.

وقد اختلف الجمهور في وقوع الحقيقة الشرعية، فالجمهور يعترفون بوقوعها، ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنه لما استقرأنا لفظ "الصلاة" و"الزكاة" و"الصيام" وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبارات الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية كان حمل اللفظ عليها أولى^(١).

مثال الحقيقة الشرعية:

احتجاج المالكية على أن المحرم لا يتزوج في حالة إحرامه بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لا ينكح المحرم ولا ينكح"^(٢).

فيقول أصحاب أبي حنيفة: المراد بالنكاح الوطء مجازاً شرعياً وعلى العقد حقيقة أجاب المالكية بحملة على الحقيقة الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.

الثاني: الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة نحو الإنسان، ولا خلاف في وقوعها وهي أصل للحقيقة العرفية والشرعية^(٣)، وهي التي وضعها واضع اللغة للفظ.

مثالها: ما احتج به أصحاب الشافعي، وبعض المالكية على أن خيار

(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١٣٠/١) .

(٢) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم (١٠٣٠/٢) والترمذي (١٩٠/٣) والدارقطني في سننه

(٢٦٧/٢) ومالك في الموطأ (٣٧٣/٢) .

(٣) انظر: مفتاح الأصول للتلمساني (ص/ ٩٧).

المجلس مشروع، وذلك بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا^(١).

فيقول المالكية والحنفية: إنما المراد بلك المتساومان وافتراقهما هو بالقول، أي: هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه فإن أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد.

وأجاب الشافعية: بأن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفريق على تمام العقد مجازاً، والأصل في الكلام الحقيقة.

الثالث: الحقيقة العرفية: هي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى وشاع عندهم، نحو لفظ "دابة" وهي تسمى بالحقيقة العرفية العامة.

أما الحقيقة العرفية الخاصة فهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف الخاص في غيره وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم منه عندهم إلا هذا المعنى، كالرفع والنصب بالنسبة للنحويين والجوهر والعرض بالنسبة للمتكلمين.

وسائر مصطلحات أهل الحرف والصنائع والفنون فيما تعارفوا عليه كلفظ الولد على الذكر والانثى، واسعماله في الذكر خاصة.

مثال الحقيقة العرفية:

إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق

(١) هذا الحديث أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١٢٥٢/٧) وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك (٢٢٦/٤) بفتح الباري وأخرجه البيهقي في سننه (٢٦٨/٥).

بمعنى الطلاق وهو حقيقة لغوية في الحال من وثاق أو غيره فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة الزواج مجاز في الوثاق وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي^(١).



(١) راجع: مفتاح الأصول (ص/٩٧) ورسالتنا الماجستير شرح المعالم الأصولية لابن التلمساني (ص/١٥٥) والعدة لأبي يعلى (١٧٢/١) والمعتمد لأبي الحسين البصري (١٢/١) ونهاية السؤل (١٤٤/١) .

٢- المجاز

المجاز في اللغة: مشتق من المجاوزة التي هي العبور من جاز الموضع جوازاً ومجازاً سار فيه وسلكه، فكأن اللفظ استقر بسبب الوضع في الحقيقة ثم عبر به إلى محل المجاز^(١).

وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له^(٢).

وقيل: هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما والمعنى واحد^(٣).

الاختلاف في العبارة لا في الاعتبار، والأصل في الكلام الحقيقة والمجاز عارض؛ لأنه على خلاف الأصل فإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على المعنى الحقيقي؛ لأنه الأصل.

أنواع المجاز:

للمجاز ثلاثة أنواع: لغوي - شرعي - عرفي - لأن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية وفي مقابلة كل حقيقة مجاز.

أولاً: المجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة.

(١) انظر: لسان العرب (٧٢٤/١) وترتيب القاموس (٥٥٥/١) ومعجم مقاييس اللغة (٤٩٤/١)

والصاحح للجوهري (٨٧٠/٣) والمعجم الوسيط (١٤٦/١).

(٢) انظر: كشف الأسرار على المنار للنسفي (٢٢٧/١) والتقريب والتحبير (٣/٢) والتوضيح

والتلويح (١٣٠/١) وشرح المغني للقائي (٢٦٥/٣) وشرح العضد على المختصر (١٤١/١)

والإبهاج (٢٧٣/١).

(٣) انظر: شرح البدخشي (٤٧/١) وحاشية العطار (٣٩٩/١) وحاشية البناني (٣٠٥/١).

مثاله: احتجاج المالكية على أن من وجد سلعته عند المفلس، فهو أولى بها من سائر الغرماء، بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ^(١).

فالحنفية يقولون إن صاحب المتاع حقيقة فيمن المتاع بيده، وهو المفلس، ومجاز فيمن كان المتاع في يده، وذلك كالكاfer الذي أسلم فإنه يسمى كافرا فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز.

وأجاب المالكية: بأن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، ولقال: هو أحق بمتاعه، فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمّر دل على أنه أراد به غير ما يراد بالمضمّر.

ثانياً المجاز الشرعي: وهو اللفظ الذي استعمله الشارع في غير ما وضع له.

مثاله: احتجاج بعض الحنفية وبعض المالكية على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ^(٢).

فإن المراد بالنكاح الوطء، فيكون المعنى: ولا تظنّوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطئوة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الابن.

فيقول الشافعية: إن المراد به العقد؛ لأن النكاح حقيقة شرعية فيه -

(١) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض ومسلم في المساقاة ومالك في البيوع (٦٧٨/٢) بفتح الباري.

(٢) من الآية (٢٢) من سورة النساء .

أي في العقد - ومجاز شرعي في الوطاء^(١).

وأجاء الحنفية ومن وافقهم: بأن الوطاء يتعين أن يكون هو المراد في الآية بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(٢)، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تخلف الأبناء في نساءهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطاء لا في العقد؛ لأنهم لم يكونوا يجددون عليهم عقد، بل كانوا يأخذونهم بالإرث، ولذلك قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا...﴾^(٣) وأيضا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾^(٤)، والفاحشة الوطاء لا العقد.

ثالثاً: المجاز العرفي: وهو كاحتجاج المالكية بأن الظهار يلزم السيد في أمته " بفتح الميم " بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾^(٥) والأمة من نساتنا.

فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، لذلك قال تعالى: "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"^(٦) والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق.

وأيضاً فإن قولك: " امرأة فلان " مخصوص في العرف بزوجه ولا

(١) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (١/٢٦١) .

(٢) من الآية (٢٢) من سورة النساء .

(٣) من الآية (١٩) من سورة النساء .

(٤) من الآية (٢٢) من سورة النساء .

(٥) من الآية (٣) من سورة المجادلة .

(٦) من الآية (٥٩) من سورة الأحزاب .

يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين دل على مدلول جمع المرأة وإن كان غير لفظه ولذلك استغنى به جمع المرأة.

وأجاب المالكية: أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فكان مخصوصاً بالزوجات والإماء فقبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة ولذلك كان التحريم عاماً في الحرائر والإماء^(١).



(١) راجع: مفتاح الأصول للتمساني (ص/١١٢ - ١١٥) ومقدمة رسالتنا الدكتوراه (ص/٦٦) .

٣- الصريح

الصريح في اللغة: الظاهر والخالص مما يشوبه، ويطلق على الواضح، وضح الشيء انكشف وظهر.

وفي الاصطلاح: ما ظهر مراده بينا بكثرة الاستعمال^(١).

وقيل هو: اسم لكلام مكشوف انكشافاً تاماً بكثرة الاستعمال^(٢).

فقولنا: " بينا "، أي: تاماً احترز به عن الظاهر فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال (احتمال التخصص والتأويل) وذلك لعدم سوق الكلام إليه، واحترز " بكثرة الاستعمال " عن النص والمفسر؛ لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال كقولنا: أنت حر، وانت طالق، فإنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فيهما، فكل ما ظهر مراده ظهوراً تاماً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل ولا التخصيص وكثر استعماله فهو الصريح.

حكم الصريح: ثبوت ما يوجبه اللفظ الصريح، بمعنى أن يقوم اللفظ مقام معناه في إيجاب الحكم، كالسفر فإنه أقيم مقام المشقة في إثبات الرخصة من غير نظر إلى حقيقة المشقة في إثبات الرخصة ولم يكن في احتياج إلى النية.

(١) انظر: القاموس المحيط (٢٠٠/١) والمصباح المنير (٣٦٠/١) .

(٢) انظر: كشف الأسرار على المنار (٣٦٥/١) وأصول السرخسي (١٧٨/١) والتوضيح (١٣٥/١) .

٤- الكناية

الكناية في اللغة: مأخوذة من قولهم: كنى الشيء وكنوته إذا سترته ومعناها: أن تتكلم بشيء وتريد غيره^(١).

وفي الاصطلاح: ما لم يظهر المراد به إلا بقريته^(٢).

بمعنى أن اللفظ في الكناية غير معلوم المراد به ابتداءً ما لم تنضم إليه قرينة لفظية أو معنوية، وعدم ظهور المراد ناشئ من الاستعمال بأن استعمله المتكلم قاصداً الاستتار وعدم الظهور، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة.

مثال الكناية: قولك: هو يفعل فالفاء لا تميز زيد عن عمر إلا بقريته تنضم إلى ذلك كسبقة في الذكر وكذلك جميع الضمائر.

حكم الكناية: عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها؛ لأنه لا يثبت الحكم الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضا، أو ما يقوم مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جواباً أو رداً نحو خلية^(٣).

(١) انظر: المصباح المنير (٧٤٥/٢) والمختار الصحاح (ص/٥٨١) وكشف الأسرار للبخاري (٦٧/١) •

(٢) انظر: كشف الأسرار (٦٧/١) •

(٣) انظر: التوضيح والتلويع (١٣٦/١) وهامش (٤) من مقدمة رسالتنا الدكتوراه (ص/٦٢) الإجمال والبيان وأثرهما في الفقه الإسلامي •

أسئلة وتمارين عامة

أولاً:

- ١- ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته عند الحنفية إلى (خمسة أقسام - أربعة أقسام - سبعة أقسام).
- ٢- الحكم الثابت على خلاف الدليل يطلق على (الواجب - المباح - العزيمة - الرخصة).
- ٣- خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير هو: الحكم العقلي - الحكم الشرعي - الحكم التكليفي - الحكم الوضعي.
- ٤- أول من دون أصول الفقه هو (أحمد بن حنبل - مالك - أبو حنيفة الشافعي).
- ٥- ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك هو (الفرض - المباح - المندوب - الواجب).
- ٦- التصريح من الشارع برفع الحرج من صيغ (المكروه - المندوب - المباح - الواجب).
- ٧- ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من الفعل (المكروه - الحرام - الواجب).
- ٨- كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري من الكتاب المؤلفة على طريقة (الشيعة - المتكلمين - المتأخرين - الحنفية).

ثانياً: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة × أمام العبارة الخطأ

- ١- يعتبر كتاب تأسيس النظر من الكتب المؤلفة على طريقة المتأخرين
- ٢- تميزت طريقة المتكلمين بإخضاع الفروع للقواعد.
- ٣- تميزت طريقة الحنفية بعدم التعصب لمذهبهم.
- ٤- الحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له في اصطلاح التخاطب
- ٥- الفعل المضارع المقترن بلا الناهية من صيغ النهي.
- ٦- العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق هو تعريف الفقه اصطلاحاً

- ٧- عرف الإمام أحمد بن حنبل الفقه بمعرفة النفس مالها وما عليها
- ٨- الباطل هو ما لم يشرع بوصفه عند الحنفية.
- ٩- لا فرق بين العام والمطلق عند الأصوليين.
- ١٠- الخاص لا يقبل التأويل عند الأصوليين.

ثالثاً: حدثني حديثاً موجزاً عما يأتي:

- ١- مميزات طريقتي المتكلمين والحنفية في التأليف.
- ٢- فوائد علم أصول الفقه وغايته.
- ٣- مذاهب الأصوليين في موضوع علم أصول الفقه.
- ٤- استمداد علم أصول الفقه.
- ٥- الأسباب الداعية إلى تدوين علم أصول الفقه.
- ٦- أقسام السنة باعتبار المتن والسند.
- ٧- الإجماع وأقسامه وحجيته.
- ٨- القياس وأركانه.

٩- الاستحسان وأنواعه - المصلحة - أنواعها وحجيتها وشروطها.

١٠- أقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى.

رابعاً: اكتب المصطلح العلمي لكل مما يلي:

١- العلم بالإحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

٢- اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.

٣- ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه.

٤- قصر العام على بعض أفراد.

٥- ما دل على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور.

٦- هو اللفظ الذي يشمل الأمر والنهي والمطلق والمقيد.

٧- ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك وثبت بدليل قطعي.

٨- كنز الوجود من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به هدى.

٩- هو الحكم ببقاء حال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على خلافه.

١٠- هي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء وسكت عنها.

١١- هي الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة ولم تنسخ.

١٢- تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم.

١٣- ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

١٤- المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحرم.

١٥- أن يروي الحديث بلفظه ومعناه كما ورد عن رسول الله - ﷺ -.

١٦- خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً.

١٧- ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الاجماع.

خامساً: اذكر الفرق بين كل مما يلي:

١- الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

- ٢- أصول الفقه بمعناه المركب والمعنى اللقبى.
- ٣- الفرض والواجب.
- ٤- العام والمشارك - العام والمطلق - الحقيقة والمجاز.
- ٥- طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية فى التأليف



ثانياً: الدراسة النصية

الوحدة الخامسة

التعليقات المفيدة على توضيح صدر الشريعة

(٧٤٧ هـ)

وتشتمل على:

- حكم الخاص.
- حكم العام.
- قصر العام.
- مسألة حكاية الفعل لا تعم.
- اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة.
- حكم المطلق والمقيد.
- حكم المشترك.

ملخص في التعريف بصدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ

أولاً: اسمه ونسبه:

هو: عبد الله أو عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المحبوبي^(١)، البخاري^(٢)، الحنفي^(٣).

ثانياً: لقبه:

الغالب على فقهاء العراق السداجة عن الألقاب، والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية...

والغالب على أهل خراسان^(٤)، وما وراء النهر المغالاة في الترفع على

(١) المحبوبي: نسبة إلى أحد أجداده، وهو: محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. ينظر: الفوائد البهية ١٠٩: ١١٠، الطبقات السنية ٤/٢٩٤.

(٢) البخاري: نسبة إلى مدينة "بُخارى" بالضم، وألف مقصورة، وتكتب "بخارا" بألف قائمة، واسم "بخارى" مشتق من "بخار" التي تعني العلم الكثير، وسميت بذلك لوجود كثير من العلماء فيها، منهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح، وأبو حفص عمر بن منصور البخاري المعروف باسم "البزار" وأبو علي الحسين بن عبد الله ابن عبد الحكيم البخاري الفيلسوف والطبيب وغيرهم.

ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق د/ محمد جمال سرور ص ٢١٨، معجم البلدان ٣٥٣/١: ٣٥٦، المنجد في اللغة والأعلام ١١٥/٢، دائرة المعارف للبستاني ٥/٢٢٤.

(٣) الحنفي: نسبة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

(٤) خراسان: مدينة قديمة في آسيا، تقع قريبة من مدينة نيسابور، وتتقاسمها الآن

غيرهم، كشمس الأئمة، وفخر الإسلام، وصدر الإسلام، وصدر جهان، وصدر الشريعة ... ونحو ذلك، وهذا فى الأزمنة المتأخرة، أما فى الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك...^(١).

علماء الحنفية يرددون كثيراً فى الفقه والأصول لقب "صدر الشريعة" تارة مطلقاً، وتارة مقيداً بالأصغر أو الأكبر؛ إلا أن هذا اللقب اشتهر به اثنان:

أحدهما: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، ويوصف بصدر الشريعة الأكبر، أو صدر الشريعة الأول، تمييزاً له عن الثاني^(٢).

وثانيهما: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، عالمنا الجليل، صاحب "التوضيح فى حل غوامض التنقيح" ويوصف بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني، وهو حفيد السابق^(٣).

أما إذا ورد لقب "صدر الشريعة" مطلقاً عن التقييد فينبغى أن يصرف إلى الثاني عبيد الله بن مسعود المحبوبي، وذلك لدوره البارز فى الفقه والأصول، وتأليفه فيهما كتباً قيمة نالت الشهرة والإعجاب والقبول عند الحنفية، كـ "شرح الوقاية"، و"تنقيح الأصول" وشرحه "التوضيح" التي

إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. ينظر: المنجد فى اللغة والأعلام ٢٣٠/٢.

(١) ينظر: الفوائد البهية للكنوي ص ٢٣٩، حسن التقاضى فى سيرة الإمام أبى يوسف القاضي للعلامة الكوثري ص ٩٢، ٩٣.

(٢) ينظر: الطبقات السنية ٤/٤٢٩، معجم المؤلفين ١/٣٠٨، القاموس الإسلامى ٤/٢٥٩.

(٣) ينظر: الفوائد البهية ص ١٠٩، أبجد العلوم ٣/١٢١، الطبقات السنية ٤/٤٢٩، هدية العارفين ٢/٤٠٦، معجم المطبوعات العربية والمعربة ص ١٢٠، ١٩٠، القاموس الإسلامى ٤/٢٥٩، ٢٦٠.

كانت ولا تزال موضع اهتمام لدى كثير من الحنفية، بل هي من ضمن الكتب المقررة للتدريس بجامعة الأزهر في "مصر" وكذلك في بلاد شبه القارة الهندية^(١).

ثالثاً: مولده:

المؤرخون الذين تناولوا سيرة عالمنا الجليل "صدر الشريعة" وترجموا له لم يشيروا إلى تاريخ ميلاده، ولا محله، وليس هو أول عالم مشهور يحدث معه ذلك، بل هناك جم غفير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لم يعرف لهم تاريخ ميلاد، ولا المكان الذي ولدوا فيه^(٢).

يؤيد ذلك: أن جده تاج الشريعة المتوفى عام ٦٧٣هـ ألف كتاب "الوقاية" لأجل أن يحفظه صدر الشريعة، بعد أن فرغ من الكتب الأدبية، وتحقيق لطائف الفضل، ونكت العربية، وهذا لا يكون له إلا إذا كان قد بلغ أكثر من عشرة أعوام^(٣).

رابعاً: نشأته:

صدر الشريعة ترعرع في كنف أسرة عظيمة، محبة للعلم، تقدر العلماء، تنشر علوم الدين، في ربوع بخارى، وماحولها، فنشأ محباً للعلوم الدينية واللغوية.

(١) ينظر: المذهب الحنفي لأحمد نصير ١/٣٢١، ٣٢٢، القاموس الإسلامي ٤/٢٥٩، ٢٦٠.

(٢) ينظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه أ.د/ جلال عبد الرحمن ص ١٣٧.

(٣) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب جامع الأسرار للكاكي للدكتور/ فضل الرحمن الأفغاني ١٣/١.

خامساً: مكانته وثناء العلماء عليه:

تبوأ صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - في بلاد ما وراء النهر وغيرها مكانة علمية فريدة؛ لما قام به من أعمال، وما قدمه من مصنفات في شتى العلوم والمجالات، حتى طار ذكره في الأقطار، وصار كالأمثال في الأمصار، ونال في الآفاق حظاً من الاشتهار، كاشتهار الشمس في وسط النهار، فصدر الشريعة اقتحم موارد الشهرة في ظلم الدياجر، واحتمل مكابد الفكر في ظمأ الهواجر، ركباً كل صعب وذلول، مقتنصاً لشوارد المنطق والأصول، حتى قال عنه معاصروه من أهل المناظرة في العلوم "إن الرجل نار وقادة، والإقدام ربما يورث الملام"^(١).

وقال الشيخ العلامة، أستاذنا الدكتور "أحمد فهمي أبو سنة": "أصولي نظار، وفقه مغوار، وفيلسوف بارع، وأديب قوي الأسلوب..^(٢)".

(١) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ١٩١/٢، ١٩٢.

(٢) الوسيط في أصول الفقه أ.د/ أحمد فهمي أبو سنة، هامش (١).

سادساً: شيوخه:

إن مما تدرك به مكانة المرء، وتعرف منزلته، هو معرفة شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم، وتأثر بهم؛ لأن للشيخ في نفس التلميذ من الأثر ما ليس لأحد غيره من الناس، والإمام صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - تلقى علومه جميعها من أول نشأته ببخارى إلى أن أصبح عالماً مشهوراً على أيدي كبار الأئمة والعلماء في عصره، غير أن الذين سَطَّروا سيرته، وترجموا له لم يذكروا له إلا شيخاً واحداً أخذ عنه العلم، هو جده تاج الشريعة محمود ابن صدر الشريعة الأكبر.

فأستأذه جده الإمام تاج الشريعة، توفي - رَحِمَهُ اللهُ سنة ٦٧٣هـ.^(١)

(١) ينظر: في ترجمته: الفوائد البهية ص ٢٠٧، الجواهر المضية ٣٦٩/٤، أبجد العلوم ٢٦٧/٢، هدية العارفين ٤٠٦/٢، معجم المؤلفين ١٧٨/١٢، كشف الظنون ٢٠٢٠/٢.

سابعاً: أقرانه:

أقران صدر الشريعة في بلاد ما وراء النهر لا يحصيهم عدد، ولا يسطرهم قلم، فهم كثر في شتى العلوم، ومنها الفقه والأصول، ولم يذكر صدر الشريعة أنه التقى بأحدهم، أو نقل رأياً عنهم، غير أنهم تأثروا بما تأثر به المصنف ... وأذكر منهم:

(١) حسام الدين السغناقي:

هو حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، الملقب بحسام الدين، الإمام، الفقيه، الأصولي، النحوي، الحنفي، نسبته إلى "سغناق" بلدة في تركستان - غربها بخارى وسمرقند - تابعة الآن لجمهورية أوزبكستان. توفي - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧١١هـ أو ٧١٤هـ على الراجح.

(٢) علاء الدين البخاري:

هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، الملقب بعلاء الدين البخاري، فقيه حنفي، من علماء الأصول، من أهل بخارى، تفقه على يد عمه محمد بن محمد ابن إلياس، الملقب بـ "فخر الدين المايمرغي"^(١)، وتوفي - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧٣٠هـ.

(٣) الإمام قوام الدين الكاكي:

هو محمد بن محمد بن أحمد البخاري الحنفي، نسبته إلى "كاك" قرية من قرى بخارى، وكنيته "قوام الدين" كما يلقب بالشيخ، والعلامة،

(١) نسبته إلى ما يمرغ قرية كبيرة على طريق بخارى، كان شيخاً كبيراً تفقه على الكردي وروى الهداية عنه، أخذ عنه البخاري وغيره. ينظر: الفوائد البهية ص ١٨٦، الجواهر المضية ٣/٣١٨، ٣١٩.

والفقيه، والإمام، وتوفي - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧٤٩هـ.

ثامناً: تلاميذه:

مما لا شك فيه أن عالماً فاضلاً من كبار علماء عصره كصدر الشريعة ذاع صيته، ولعت شهرته، وكان له تلاميذ كثيرون اهتموا بمصنفاته، ونقلوا أقواله، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصادر - التي اطلعت عليها - ضنت عليّ وعلى غيري - بذكرهم، فلم يعرف لعالمنا الجليل إلا اثنان من تلاميذه هما:

الإمام حافظ الحق والدين أبو طاهر محمد بن محمد الطاهري، وابن للمصنف يقال له: محمود.

تاسعاً: مؤلفاته:

لقد ترك صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - للأمة الإسلامية حظاً عظيماً من تصانيفه، ومؤلفات عظيمة القيمة، وأعمالاً علمية جليلة، تعد بحق ثروة كبيرة في خدمة الشريعة الإسلامية الغراء عامة، وفي الفقه وأصوله خاصة، وقد نالت مختصرات وشروح صدر الشريعة قبولاً واستحساناً عند العلماء.

وبعد البحث الدقيق والشامل - حسب وسعي، وما وقع تحت يدي من مصادر - وقفت على المصنفات الآتية:

من أهم مؤلفاته في أصول الفقه:

(١) تنقيح الأصول.

(٢) التوضيح في حل غوامض التنقيح.

وقد استمد العلامة صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - كتابه التوضيح في حل غوامض التنقيح من ثلاثة كتب، هي:

- أ- أصول البزدوي ت ٤٨٢هـ، المسمى: (كنز الوصول إلى علم الأصول)
- ب- محصول الرازي ت ٦٠٦هـ، المسمى: (المحصول من علم الأصول).
- ج- مختصر ابن الحاجب ت ٦٤٦هـ، المسمى: (منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل).

عاشرًا: وفاته:

يبقى العالم حياً في ضمير الزمن، ووجدان الكون، وأذهان طلاب العلم، يردد اسمه في أروقة المدارس والمعاهد والجامعات كصدر الشريعة عبيد الله الذي توفي - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧٤٧هـ، في مدينة شرع آباد، وهو

الراجح من الأقوال، كما ترجم له أكثر العلماء^{(١)(٢)}.

-
- (١) ينظر: الجواهر المضية ٣٦٩/٤، الطبقات السنية ٤٢٩/٤، الفوائد البهية ص ١١٠، هدية العارفين ٦٥٠/١، معجم المؤلفين ٢٤٦/٦، الفتح المبين ١٥٥/٢.
- (٢) أما ما ذكره حاجي خليفة من أقوال فلا يخلو من ذلة قلم، أو جريان سهو أو خطأ، وهى: ذكر صاحب كشف الظنون عند ترجمته لكتاب الوشاح، والنقاية، وشرح فصول الخمسين فى النحو، والشروط والمحاضر، وكتاب "شرح الوقاية" أن وفاته سنة ٧٥٠هـ. وذكر عند ترجمته لكتاب "التنقيح" وكتاب "تعديل العلوم" أن وفاته سنة ٧٤٧هـ. ينظر: كشف الظنون ٤٩٦/١، ٤١٩/١، ١٠٤٧/٢، ١٢٧٠/٢، ١٩٧١/٢، ٢٠١١/٢، ٢٠٢١/٢.

(المسألة الأولى: حكم الخاص)

"فَصْلٌ^(١): الْخَاصُّ^(٢) مِنْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ"، أَيْ: مِنْ
غَيْرِ اعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ^(٣) وَالْمَوَانِعِ^(٤)، كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ

(١) الفصل في اللغة، معناه: القطع، ومنه: الفصل في الخصومات، وهو الحكم بالقطع، تقول: فصلت المرأة رضيعها، أي: قطعتة عن الرضاع. المصباح المنير للفيومي ١١٩/٢. والفصل في الاصطلاح: هو القدر المكتوب في علم معين من العلوم. والفصل: جزء من الكتاب يندرج تحت الباب. والفصل يساوي البحث، فكلاهما بمعنى واحد. ينظر: التعريفات للجرجاني ص ١٦٧، البحث الفقهي طبيعته وخصائصه، لإسماعيل عبد العال ص ١٢، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، د / عبد الوهاب أبو سليمان ص ٢٥.

(٢) تعريفه في اللغة: مشتق من الخصوص بمعنى الانفراد، فيكون معناه: المنفرد. واصطلاحاً: كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، أَوْ كُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، سواء أكان واحداً بالشخص كمحمد وزيد، أم بالنوع كرجل وامرأة، أم بالجنس كحيوان، وسواء وضع للذوات كالأمثلة المذكورة، أو وضع للمعاني كالعلم والجهل، وسواء كان له أفراد في الخارج كالأمثلة السابقة، أو لم يكن كقمر وشمس، وسواء كانت الوحدة حقيقية كما مثل، أو اعتبارية كالألفاظ الموضوعية لكثير محصور وهي أسماء الأعداد.

(٣) وهي الأمور المحمولة على الشيء الخارجة عنه؛ ولذلك يقال: العموم من عوارض الألفاظ، كما سيأتي.

(٤) الموانع جمع، ومفردها المانع، وهو لغة: العائق والحائل دون الشيء، وفي اصطلاح الأصوليين: الوصف الوجودي المعروف لنقيض الحكم حيث يلزم من وجوده عدم الحكم و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه.

عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ^(١) مَثَلًا "يُوجِبُ الْحُكْمُ"^(٢)، فَإِذَا قُلْنَا:
 زَيْدٌ عَالِمٌ، فَزَيْدٌ خَاصٌّ، فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى
 زَيْدٍ، وَأَيْضًا الْعِلْمُ لَفْظٌ خَاصٌّ بِمَعْنَاهُ، فَيُوجِبُ الْحُكْمَ
 بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَاصِّ عَلَى زَيْدٍ. "قَطْعًا"^(٣) وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ
 يُرَادُ بِالْقَطْعِ مَعْنَانِ، وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَعْمُ، وَهُوَ
 أَنَّ لَا يَكُونُ لَهُ احْتِمَالٌ نَاشِئٌ عَنْ دَلِيلٍ، لَا أَنَّ لَا
 يَكُونُ لَهُ احْتِمَالٌ أَصْلًا.

(١) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ دَلَالََةَ الْخَاصِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لَا بِاعْتِبَارِ
 الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَالْخُصُوصُ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ
 مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِسْتِعْمَالِ. وَالْحَقِيقَةُ هِيَ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وَضَعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ
 التَّخَاطُبِ، وَالْمَجَازُ هُوَ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وَضَعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ
 التَّخَاطُبِ.

(٢) أَي: حُكْمُ الْخَاصِّ أَنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ قَطْعًا، وَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ: مَعْنَاهُ الْعَامُ الَّذِي
 يَشْمَلُ الْقَطْعَ الْحَقِيقِيَّ الْخَاصَّ الَّذِي لَا احْتِمَالَ مَعَهُ، وَالْقَطْعَ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ
 احْتِمَالٌ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ لَا يَنَافِي قِطْعِيَّةَ الْخَاصِّ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ
 يَكُونَ مُحْتَمَلًا لِغَيْرِ مَعْنَاهُ احْتِمَالًا نَاشِئًا عَنْ دَلِيلٍ.

(٣) الْخَاصُّ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا لِمَا أُريدَ بِهِ مِنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ
 وَالْيَقِينَينِ إِنَّمَا يُوَصَفُ بِهِ الْحُكْمُ وَالتَّصْدِيقُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمُضَامِنِ الْجَمْلِ دُونَ مَا
 يَفِيدُهُ الْخَاصُّ الَّذِي تَمَثَّلُ مَدْلُولُهُ وَمَوْضُوعُهُ عِنْدَ الْعَقْلِ، فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ
 يَفِيدُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا أَوْ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِمَدْلُولِهِ يَقِينًا. بِتَصْرِفٍ مِنْ حِزَامَةِ الْحَوَاشِي
 لِلْمَرْجَانِي ص ٥٥، ٥٦.

"فَفي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لَا يُحْمَلُ الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ" وَإِلَّا فَإِنْ احْتَسَبَ الطُّهْرَ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ يَجِبُ طُهْرَانٍ وَبَعْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبْ تَجِبُ ثَلَاثَةٌ وَبَعْضٌ".

اعْلَمْ أَنَّ الْقُرْءَ^(١) لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ^(٢) وَضَعُ لِلْحَيْضِ، وَوَضَعَ لِلطُّهْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٣) الْمُرَادُ مِنَ الْقُرْءِ: الْحَيْضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -^(٤)، وَالطُّهْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ -

(١) القرء يطلق في كلام العرب على الطهر وعلى الحيض حقيقة، فهو من الأضداد، يقال: أقرأت المرأة: إذا طهرت، وإذا حاضت، وأصل القرء: الاجتماع، وسمى الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم، وسمى الطهر قرءاً لاجتماع الدم في البدن. ينظر: لسان العرب ج٥ ص ٣٥٦٤، تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على السائيس ٢٥٦/١.

(٢) هو: اللفظ الذي وضع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة.

(٣) من الآية ٢٢٨ سورة البقرة.

(٤) هو: الإمام الأعظم النعمان بن ثابت بن زوطى، المولود سنة ٨١ هـ، شيخ الفقهاء وأحد أئمة المذاهب الفقهية، المجتهد، وهو أعرف من أن يعرف، ولما توفى سنة ١٥٠ هـ صلي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام، من آثاره: الفقه الأكبر في الكلام، والمسند في الحديث، والمخارج في الفقه. تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي ص ٨٦، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/٤٤٩.

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (١)

فَنَحْنُ نَقُولُ^(٢): لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطُّهْرُ^(٣) لَبَطَلَ مُوجِبُ
الْخَاصِّ وَهُوَ لَفْظُ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطُّهْرَ،
وَالطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ،
فَالطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ إِنْ لَمْ يُحْتَسَبْ مِنَ الْعِدَّةِ يَجِبُ
ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَبَعْضٌ وَإِنْ أُحْتَسِبَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ يَجِبُ طَهْرَانِ وَبَعْضٌ^(٤). "عَلَى أَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ
لَيْسَ بِطَهْرٍ وَإِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَلِكَ" جَوَابٌ عَنْ
سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنَّ يُقَالَ: لَمْ قَلَّمْهُ إِنَّهُ إِذَا أُحْتَسِبَ

(١) هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع، المولود سنة ١٥٠ هـ
الهاشمي المطلبي، أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب الإسلامية
السنية، وهو أعرف من أن يعرف، من آثاره: الرسالة، والأم، وغيرهما الكثير،
توفى سنة ٢٠٤ هـ. تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوى ١ / ١٨، الفتح
المبين ١ / ١٢٧.

(٢) أي: نحن معشر الحنفية نقول في الرد على قول الإمام الشافعي.

(٣) أي: لو كان المراد من القرء الطهر.

(٤) أي: لو حمل لفظ القرء على الطهر انتقص العدد عن الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها
في الطهر وإن كان في أوله ينتقص ذلك الطهر في حق العدة لا محالة؛ لأن
المراد من الطهر هو الطهر الشرعي المتخلل بين دمين، والثلاثة اسم خاص
لعدد معلوم لا يحتمل غيره.

يَكُونُ الْوَاجِبُ طُهْرَيْنِ وَبَعْضًا، بَلْ الْوَاجِبُ ثَلَاثَةٌ؛
لِأَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ طُهْرٌ، فَإِنَّ الطُّهْرَ أَذْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ
لَفْظُ الطُّهْرِ وَهُوَ طُهْرٌ سَاعَةً مَثَلًا ؟

فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ: إِنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ لَيْسَ بِطُهْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ
كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَرْقٌ، فَيَكْفِي
فِي الثَّالِثِ بَعْضُ طُهْرٍ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ الثَّالِثِ
شَيْءٌ يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ، وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَهَذَا
الْجَوَابُ قَاطِعٌ لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدْ
تَفَرَّدَتْ بِهَذَا^(١).

(١) ومما استدل به الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - على أن المراد من القرء الطهر: أن الهاء - أي التاء المربوطة - في قوله تعالى: (ثلاثة قروء) علامة التذكير، يقال: ثلاثة رجال وثلاث نسوة، والحيضة مؤنثة والطهر مذكر، فدلّت العلامة في الثلاثة على أن المراد من القرء الطهر. وقد أجاب الحنفية عن ذلك: بأن الحيضة وإن كانت مؤنثة، فالقرء المضاف إليه الثلاثة مذكر، ولا استبعاد في تسمية شئ واحد باسم التذكير والتأنيث، كالبر والحنطة، والذهب والعين، فلما أضيف إلى المذكر روعي علامة التذكير، ومما يؤكد ويرجح أن المراد من القرء الحيض قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (دعي الصلاة أيام أقرائك)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (طلاق الأمة شتان وعدتها حيضتان).

"وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾^(١) الْفَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ لِلتَّعْقِيبِ^(٢)، وَقَدْ عَقَّبَ الطَّلَاقُ^(٣) بِالْإِفْتِدَاءِ فَإِنْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ^(٤) كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَبْطُلُ مُوجِبُ الْخَاصِّ " تَحْقِيقُهُ: أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّلَاقَ الْمُعَقَّبَ لِلرَّجْعَةِ^(٥) مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ إِفْتِدَاءَ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَخْصِصٍ فِعْلَهَا هُنَا تَقْرِيرُ فِعْلِ الزَّوْجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقَدْ بَيَّنَّ نَوْعِيهِ بِغَيْرِ مَالٍ وَبِمَالٍ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّ الْإِفْتِدَاءَ فَسَخُ^(٦) فَإِنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ

(١) من الآية رقم ٢٣٠ سورة البقرة.

(٢) التعقيب هو: أن يأتي المعطوف عقب المعطوف عليه.

(٣) الطلاق في اللغة: هو حل الوثاق والإطلاق هو الإرسال والتَّرك، ويأتي الطلاق أيضاً بمعنى إزالة القيد. وفي الشرع: هو رفع القيد وفك وثاق الزوجية بإزالة قيد النكاح بغير عوض بلفظ طالق ونحوه.

(٤) وهو بذل المال من المرأة لزوجها للتخلص منه.

(٥) تعريفها لغة: المرة من الرجوع. وشرعاً: إعادة الزوج زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.

(٦) هذا مذهب الإمام الشافعي القديم، ونشير هنا إلى الفرق بين الطلاق والفسخ:

أ- أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح لكن لا يزول الحل إلا بعد البيونة الكبرى، أما

طَلَّقَهَا، أَي: بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَفِي
اتِّصَالِ الْفَاءِ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَانْفِصَالِهِ عَنِ الْأَقْرَبِ.
فَسَادُ التَّرْكِيبِ^(١)

اعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَصِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ وَيَجْعَلُ
ذِكْرَ الْخُلْعِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
مُعْتَرِضًا وَلَمْ يَجْعَلِ الْخُلْعَ طَلَاقًا، بَلْ فَسَخًا وَإِلَّا يَصِرُ

الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.

ب- أن الطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب
حالات طارئة على العقد، كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته، أو بنتها،
أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل، كخيار البلوغ
لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفاء.

ج- الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها،
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخًا، وكل فرقة بسبب من جانب
الرجل تكون طلاقًا.

د- أن الطلاق لو وقع قبل الدخول وسمي للمرأة مهرًا فيكون لها نصفه، أما
الفسخ لو وقع قبل الدخول فلا مهر لها.

(١) فساد التركيب معناه: ترك العطف على الأقرب إلى الأبعد مع توسط الكلام
الأجنبي.

الْأَوَّلَانِ مَعَ الْخُلْعِ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾
رَابِعًا وَقَالَ: الْمُخْتَلَعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ
قَوْلَهُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ
تَمَسُّكِنَا مَذْكُورٌ فِي الْمَتْنِ مَشْرُوحًا.^(١)

"وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾^(٢)، الْبَاءُ لَفْظٌ
خَاصٌّ يُوجِبُ الْإِلْصَاقَ^(٣) فَلَا يَنْفَكُ الْإِبْتِغَاءُ، أَيِ:
الطَّلَبِ" وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ عَنِ الْمَالِ أَصْلًا فَيَجِبُ
بِنَفْسِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ
بِنَفْسِ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فَاسِدًا^(٤) "خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ".

(١) وهو: أنا لا نسلم أن الخلع فسخ؛ لأن الاتصال بقوله تعالى: (الطلاق مرتان) هو معنى اتصاله بالافتداء؛ لأن الخلع ليس بخارج عن الطلقتين، فكانه قال: فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلاتهما أو إحداهما خلع وافتداء، فلا يعد الخلع مترتباً على الطلقتين، بل داخلاً ومندرجاً فيهما.

(٢) من الآية ٢٤ سورة النساء.

(٣) وهو أصل معاني الباء. والعقد الصحيح هو الذي استوفى أركانه وشروطه.

(٤) سبب وجوب المهر هو عقد الزواج الصحيح، وهذا الوجوب غير مستقر؛ لتعرضه للسقوط كله أو نصفه، وأنه يؤكد بالموت أو الدخول الحقيقي أو الحكمي، والآية قد جعلت عقد الزواج، أي: ابتغاه لا يخلو عن المال؛ إذ جاء التعبير فيها بحرف الباء الذي وضع لمعنى واحد وهو الإلصاق، فكان المهر ملتصقاً بعقد الزواج لا ينفك عنه.

وَالْخِلَافُ هَاهُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَفُوضَةِ، أَيُّ: الَّتِي نَكَحَتْ
بِلَا مَهْرٍ أَوْ نَكَحَتْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا^(١) لَا يَجِبُ الْمَهْرُ
عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمَوْتِ^(٢) وَأَكْثَرُهُمْ^(٣)
عَلَى وَجُوبِ الْمَهْرِ إِذَا دَخَلَ بِهَا، وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَكُلِّ
مَهْرٍ الْمِثْلُ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.

"وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾^(٤) خَصَّ
فَرَضَ الْمَهْرِ، أَيُّ: تَقْدِيرُهُ بِالشَّارِعِ فَيَكُونُ أَدْنَاهُ مُقَدَّرًا
خِلَافًا لَهُ^(٥)؛ "لِأَنَّ قَوْلَهُ فَرَضْنَا مَعْنَاهُ قَدَرْنَا، وَتَقْدِيرُ
الشَّارِعِ إِمَّا أَنْ يَمْنَعَ الزِّيَادَةَ أَوْ يَمْنَعَ النُّقْصَانَ، وَالْأَوَّلُ
مُنْتَفٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِي الْمَهْرِ إِجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ
الثَّانِي فَيَكُونُ الْأَدْنَى مُقَدَّرًا، وَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ

(١) المفوضة بكسر الواو المشددة هي المرأة المالكة لأمرها التي فوضت وليها في نكاحها بغير مهر، والمفوضة بفتح الواو المشددة هي المرأة التي فوضها وليها في تزويج نفسها بغير مهر.

(٢) لأن المهر خالص حقها فتتمكن من نفية ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء.

(٣) أي: أكثر الشافعية.

(٤) من الآية رقم ٥٠ سورة الأحزاب.

(٥) أي: خلافا للإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

الْمَفْرُوضُ قَدَرْنَاهُ بِطَرِيقِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ ^(١) بِشَيْءٍ هُوَ
مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فِي مِثْلِ هَذَا الْبَابِ، أَيُّ: كَوْنُهُ عِوَضًا
لِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ
بِهَا وَجُوبُ قَطْعِ الْيَدِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
كُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا ^(٢).

(١) وهو في اللغة: التقدير، نحو: قست الثوب بالذراع"، أي: قدرته به، "والجراحة بالمسبار"، وهو ما يسبر به الجرح، أي: يقاس به ليعلم عمقه. قال الجوهري قست الشيء بالشيء، أي: قدرته على مثاله، يقال: قست أقيس وأقوس، فهو من ذوات الياء والواو، ونظائره في اللغة كثيرة، والمصدر قياس وقوسا بالياء والواو من بناء أقيس قياسا، وهو على القياس في مصدر ذوات الياء، وأقوس قوسا.

والقياس شرعا، أي: في الشرع عرفه العلامة صدر الشريعة بأنه: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، كتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه للجامع المذكور المشترك.

(٢) اتفق العلماء على أن المهر ليس له حد أعلى؛ لعدم قيام الدليل على تقدير الحد الأعلى له وأما أقله فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو للشافعية والحنابلة، وذهبوا إلى أن المهر ليس له حد أدنى، فكل ما يصلح مالا يصلح مهرا مهما قل، واستدلوا على ذلك بدليلين، الأول: قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتعوا بأموالكم) من الآية رقم ٢٤ سورة النساء حيث جاءت الآية مطلقة دون تحديد بمقدار معين، فلا يجوز النزول عنه. والدليل الثاني: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هو ما اصطلح عليه أهلوههم).

وَقَدْ أوردَ نَحْنُ الْإِسْلَامَ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - ^(١) فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ ^(٢) أُخَرَ أوردَتْهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى

القول الثاني: للحنفية، وذهبوا إلى أن أقل المهر عشرة دراهم، أو قيمتها، واستدلوا بدليلين، الأول: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم)، والدليل الثاني: أن معنى المهر هو إظهار مكانة المرأة، وهذا لا يكون في القليل جدا، فلا أقل من أن يثبت بما يثبت به حد السرقة، وهو عشرة دراهم، فكان مثله.

القول الثالث: وهو للمالكية، وذهبوا إلى أن أقل المهر ثلاثة دراهم أو ربع دينار، واستدلوا بما استدل به الحنفية، إلا أنهم يرون قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، فقاوسوا أقل المهر عليه. والراجح هو قول الحنفية؛ لقوة أدلتهم.

(١) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، المعروف بفخر الإسلام، البزدوي نسبة إلى بزدة، وهي قلعة حصينة تبعد عن نصف ستة فراسخ، فقيه ما وراء النهر، على مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٤٨٢هـ، ودفن بسمرقند. الجواهر المضئية في طبقات الحنفية ٥٩٤/٢.

(٢) مسائل جمع ومفرده: مسألة، وهي: مطلوب خبري قام عليه الدليل والبرهان. والمسائل هي زيادة التغريب على قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا) بحديث (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، وزيادة النية والترتيب والولاء في الوضوء على قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) بأحاديث وردت في ذلك، كما هو مذهب الشافعي، ومالك رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وزيادة الإيمان على الرقبة في كفارة اليمين على قوله تعالى: (فتحريز رقبة) بالقياس على كفارة القتل، وإنما لم يوردها في هذا الفصل؛ لأنه موضوع لبيان حكم الخاص وتفاريع العمل بموجبه وهذه المسائل لا تناسبه. حزامه الحواشي ص ٦٤.

النَّصُّ^(١)

(١) الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم لا ؟ الزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لا.

أولاً: الزائد المستقل وهو إما أن يكون من غير جنس الأول، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بناسخ، لما تقدمه من العبادات بلا خلاف؛ لعدم التنافي، وإما أن يكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور.

وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه، كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) من الآية رقم ٢٣٨ سورة البقرة؛ لأنها تجعلها غير الوسطى، وهذا قول باطل، لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، فإن "الوسطى" ليس المراد بها المتوسطة في العدد، بل يراد بها الفاضلة.

ثانياً: الزائد الذي لا يستقل، كزيادة ركعة على الركعات، وزيادة التغريب على الجلد وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا فيه على أقوال: الأول: أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية، والمالكية والحنابلة، وغيرهم ومن المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم الجبائين، وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجراء المزيد عليه بدونها، أو غير مانعة.

الثاني: أنها نسخ، وهو قول الحنفية، وسواء كانت الزيادة في السبب، أو في الحكم.

الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله "في سائمة الغنم الزكاة" فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخ.

الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا، حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها ؛ لم يعتد به، وذلك كزيادة ركعة

فِي آخِرِ فَصْلِ النَّسْخِ ^(١) إِلَّا مَسْأَلَتَيْنِ تَرَكْتُهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ
مَخَافَةَ التَّطْوِيلِ، وَهُمَا مَسْأَلَتَا الْهَدْمِ ^(٢) وَالْقَطْعِ مَعَ

كانت نسخا، وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة، لم تكن نسخا،
كزيادة التغريب على الجلد.

الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ، وبين أن تنفصل عنه، فلا تكون
نسخا.

السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل؛ كانت نسخا، إن
لم تغير حكمه في المستقبل، بأن كانت مقارنة؛ لم تكن نسخا.

السابع: أن الزيادة إن رفعت حكما عقليا، أو ما ثبت باعتبار الأصل، كبراءة
الذمة لم تكن نسخا؛ لأننا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام، ومن يعتقد
إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكون نسخا، وإن تضمنت رفع حكم شرعي
كانت نسخا.

وإذا عرفت أن هذه هي الفائدة في هذه المسألة التي طالت ذيولها، وكثرت
شعبها؛ هان عليك الخط. إرشاد الفحول للشوكاني ٥٦٠ وما بعدها بتصرف.
(١) النسخ في اللغة: الإزالة والنقل، ومن الأول: نسخت الشمس الظل، أى: أزالته،
ومن الثانى: أن تنقل ما فى الخلية من العسل والنحل إلى أخرى.

وفى الاصطلاح: رفع الحكم الشرعى المتقدم بدليل شرعى متراخ عنه.
(٢) اعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ وَصُورَتُهَا مَشْهُورَةٌ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
وَطَاءُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَهْدِمُ حُكْمَ مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدًا كَانَ أَمْ ثَلَاثَةً وَبِهِ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَقَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَبِي بَنْ
كَعْبٍ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ
الثَّلَاثِ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَمَبْنَى الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ

الضَّمان^(١).

الزَّوْجُ الثَّانِي أَيِ إِصَابَتِهِ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُثَبَّتٌ حَلًّا جَدِيدًا أَمْ هُوَ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ بِهَا فَقَطُ فَعِنْدَ الْأَوَّلِينَ هُوَ مُثَبَّتٌ لِلْحَلِّ، وَعِنْدَ الْآخَرِينَ هُوَ غَايَةٌ. (١) من المتفق عليه بين العلماء أن الواجب في حق السارق القطع، من حيث هو جناية والغرم إذا لم يجب القطع، واتفقوا أيضًا على رد المسروق بعد إقامة الحد، إذا كان باقياً غير مستهلك، ولكنهم اختلفوا في حكم اجتماع القطع والضمان إذا كان المسروق تالفًا، بهلاك أو استهلاك، فذهب الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أنه لا يجتمع قطع وغرم في حد السرقة إذا لم تكن العين المسروقة قائمة عنده، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى وعطاء والشعبي ومكحول وابن شبرمة وابن سيرين.

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - إلى أنه يجب على السارق القطع والغرم، وهو قول الحسن والنخعي والليث والبتي وإسحاق وحماد. أما الإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - فقد فرق بين الموسر والمعسر، فأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في المعسر، فلم يضمه بعد القطع، بخلاف الموسر فقد ضمّه، ووافق قوله قول الإمامين الشافعي وأحمد في ذلك.

(المسألة الثانية: حكم العام)

"فصل: حكم العام^(١) التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل^(٢)؛ لأنه مجمل لا اختلاف أعداد الجمع" فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له، فإنه إذا قال: لزيد علي ألفس. يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملًا.

(١) العام لغة: الشامل، وهو ضد الخاص وخلافه والعامّة ضد الخاصّة، وعمّ الشيء يُعمّم بالضم عمومًا؛ أي: شمل الجماعة، يقال: عمّمهم بالعطيّة. وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر، أو اللفظ المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. والكلام فيه هنا قبل التخصيص، وفيه ثلاثة مذاهب: أرباب التوقف، أرباب الخصوص، أرباب العموم. أما بعد التخصيص فلا نزاع بين العلماء في أنه يدل على الأفراد الباقية بعد التخصيص على سبيل الظن لا القطع؛ لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل يدل عليه والغالب في الدليل أن يكون معللاً، وهذه العلة قد تتحقق في بعض الأفراد الباقية بعد التخصيص، فتكون محتملة لخروجها عن دلالة العام، ومع هذا الاحتمال لا تكون دلالاته على الأفراد الباقية قطعية بل ظنية. ينظر: التخصيص بالأدلة المنفصلة عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي، رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه.

(٢) هذا هو المذهب الأول ويسمى بمذهب أرباب التوقف.

"وَإِنَّهُ يُؤَكِّدُ بِكُلِّ وَاجِعٍ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَمَّا أُحْتِجَ
إِلَى ذَلِكَ^(١)، وَلِأَنَّهُ يُذَكِّرُ الْجَمْعَ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ^(٢) كَقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾^(٣) الْمُرَادُ
مِنْهُ نَعِيمُ ابْنِ السُّعُودِ^(٤) أَوْ أَعْرَابِيٌّ آخَرُ، وَالنَّاسُ الثَّانِي
أَهْلُ مَكَّةَ.

"وَعِنْدَ الْبَعْضِ^(٥) يَثْبُتُ الْأَدْنَى، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فِي الْجَمْعِ
وَالْوَاحِدِ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ^(٦)، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: لِفُلَانٍ

(١) وهذه أدلتهم، ومنها: الدليل الأول: أن العام مجمل، والمجمل هو الذي لم تتضح دلالاته إلا ببيان من المجمل نفسه.

(٢) هذا هو الدليل الثاني لأرباب التوقف.

(٣) من الآية رقم ١٧٣ سورة آل عمران. وهذا هو الدليل الثالث لأرباب التوقف.

(٤) هو الصحابي الجليل: نعيم بن مسعود الأشجعي، هاجر إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة الخندق سنة ٥ هـ من الهجرة، وخذل المشركين فيها، ثم سكن المدينة ومات في خلافة عثمان بن عفان، وقيل: قتل يوم الجمل. تنظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ٤ / ١٥٠٨، أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلی بن محمد عز الدين أبي الحسن بن الأثير ٥ / ٣٣، الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ٣ / ٥٦٨.

(٥) هذا هو المذهب الثاني، ويسمون بأرباب الخصوص.

(٦) هذا دليلهم على ما ذهبوا إليه، حيث لا يجوز إخلاء اللفظ من المعنى الواحد في الجنس، والثلاثة في الجمع هو المتيقن.

عَلَى دَرَاهِمُ تَجِبُ ثَلَاثَةٌ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا، وَيَنْكُرُ لَنَا نَقُولُ
 إِنَّمَا ثَبَتَ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ غَيْرَ مُمَكِّنٍ فَيُثَبِتُ أَخْصُ
 الْخُصُوصِ. "وَعِنْدَنَا"^(١) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
 يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي الْكُلِّ "نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ يُوجِبُ
 الْحُكْمَ وَهُوَ نِسْبَةُ الْمَجِيءِ إِلَى كُلِّ أَفْرَادٍ تَنَاوَلَهَا الْقَوْمُ؛"
 لِأَنَّ الْعُمُومَ مَعْنَى مَقْصُودٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ يَدُلُّ
 عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ مَقْصُودَةٌ فِي التَّخَاطُبِ قَدْ
 وَضَعَ الْأَلْفَاظَ لَهَا^(٢). "وَقَدْ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 -^(٣) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطَنًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ^(٤)؛ أَحَلَّتَهُمَا
 آيَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^(٥) فَإِنَّهَا

(١) أي: معشر الحنفية، وهذا هو المذهب الثالث، ويسمون بأرباب العموم.

(٢) هذا دليل أصحاب المذهب الثالث من المعقول، واستدلوا كذلك بالإجماع، وهو: أنه ثبت عن الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات، وشاع ذلك وذاع من غير نكير، فكان إجماعاً على أن العام يوجب الحكم قطعاً.

(٣) هنا يبين المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجه التمسك بالعموم، والقائل المقصود بالذكر ههنا هو الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) المقصود بوطء ملك اليمين هو وطء الرجل لأُمته التي يملكها ملكاً صحيحاً وهي رقيقة عنده يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما، ووطء مباح مأذون فيه شرعاً كالوطء بعقد الزواج، وليس المقصود به وطء الأجنبية الذي هو زنى.

(٥) من الآية ٣ سورة النساء.

تَدُلُّ عَلَى حِلِّ وَطْءِ كُلِّ أُمَةٍ مَمْلُوكَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ
مُجْتَمِعَةً مَعَ أُخْتِهَا فِي الْوَطْءِ أَوْ لَا

وَحَرَمَتُهُمَا آيَةٌ وَهِيَ: ﴿وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ^(١) تَدُلُّ
عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ بِطَرِيقِ
النِّكَاحِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

"فَالْمَحْرَمُ رَاجِحٌ" كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ ^(٢) أَنَّ
الْمَحْرَمَ رَاجِحٌ عَلَى الْمُسِيحِ.

"وَابْنُ مَسْعُودٍ" ^(٣) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَعَلَ قَوْلَهُ
تَعَالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ﴾ حَتَّى جَعَلَ عِدَّةَ حَامِلٍ تُوْفِي
عَنْهَا زَوْجُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

(١) من الآية ٢٣ سورة النساء.

(٢) هو: أن يرد دليلان ظنيان على محل واحد في زمان واحد يقتضي أحدهما
خلاف ما يقتضيه الآخر.

(٣) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فقيه الأمة، حليف بني زهرة وأحد
أوائل المهاجرين حيث هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وأول من جهر
بقراءة القرآن. تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من
خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

اختلف علي^(١) وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -
 في حامل توفي عنها زوجها، فقال علي - رضي الله
 تعالى عنه - تعتد بأبعد الأجلين توفيقاً بين الآيتين
 إحداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
 يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(٢) والأخرى في سورة النساء القصص^(٣)
 وهي قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ﴾^(٤) فقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه

(١) هو: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو
 الحسين، أمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وصهر الرسول -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وأحد
 السابقين إلى الإسلام، وهو أول من صلى إلى القبلتين، وهاجر وشهد سائر
 المشاهد، وأبلى البلاء العظيم، وبُيع بالخلافة يوم قُتل عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،
 وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماً، وقُتل ليلة الجمعة لسبع
 عشرة مضت من شهر رمضان بالكوفة سنة ٤٠ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/
 ٢٩٦، الكنى والأسماء ١/ ٢١٣، تاريخ الخلفاء للسيوطي ١/ ١٦٦.

(٢) من الآية ٢٣٤ سورة البقرة.

(٣) المقصود بها سورة الطلاق.

(٤) من الآية ٤ سورة الطلاق.

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ^(١) أَنَّ سُورَةَ النَّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ
سُورَةِ النَّسَاءِ الطُّوْلِى، وَقَوْلُهُ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِينَ
يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(٢) فَقَوْلُهُ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا بِالْأَشْهُرِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ لَا،
وَقَوْلُهُ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ
بِوَضْعِ الْحَمْلِ سَوَاءٌ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَجَعَلَ
قَوْلُهُ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ
﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ فِي مِقْدَارِ مَا تَنَاولَهُ الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذَا
تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجَهَا وَتَكُونُ حَامِلًا^(٣).

(١) المباهلة: الدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعنين، والبهلة اللعنة.

(٢) أخرجه الشوكاني في فتح القدير ٢٤٧/٥، و روي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري.

(٣) لأن أولات الأحمال لا يتناول المتوفى عنها زوجها غير الحامل {والذين يتوفون} [البقرة: ٢٣٤]، أي: أزواج الذين يتوفون لا يتناول الحامل المطلقة، فقوله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} [الطلاق: ٤] باعتبار إيجاب عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا، وقوله {والذين يتوفون} باعتبار إيجاب عدة غير الحامل بأربعة أشهر وعشرا لا يكون منسوخا. التلويح ١/ ٧١، ٧٢.

"وَذَلِكَ عَامٌّ كُلُّهُ"، أَي: النُّصُوصُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي تَمَسُّكَ بِهَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ وَالْعِدَّةِ.

"لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ^(١) فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ"، أَي: تَخْصِيصُ عَامِّ الْكِتَابِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ^(٢) وَالْقِيَاسِ^(٣).

"لِأَنَّ كُلَّ عَامٍّ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَهُوَ شَائِعٌ فِيهِ"،

(١) فتكون دلالته ظنية.

(٢) كتخصيص قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) من الآية ١٢١ سورة الأنعام، بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم ما لم يتعمد) أخرجه الصنعاني في سبل السلام ٤ / ١٤١٣، والزيلعي في نصب الراية ٤ / ١٨٣.

(٣) كتخصيص قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) من الآية ٢ سورة النور، فهنا لفظ الزانية والزاني عام في كل زانية وزان، لكن هذا العموم قد خص بقوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) من الآية ٢٥ سورة النساء، فخرجت الأمة من العموم بهذه الآية، والعبد يقاس عليها بجامع الرق في كل منهما، فيكون مقدار الحد عليه على النصف من الحر وهو خمسون جلدة.

أَيُّ: التَّخْصِصُ شَائِعٌ فِي الْعَامِّ "، وَعِنْدَنَا ^(١) هُوَ قَطْعِيٌّ
 مُسَاوٍ لِلْخَاصِّ - وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ - فَلَا يَجُوزُ
 تَخْصِصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يُخَصَّ بِقَطْعِيٍّ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ
 مَتَى وَضَعَ لِمَعْنَى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَازِمًا لَهُ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ
 الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَوْ جَازَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا قَرِينَةٍ
 يَرْتَفِعُ الْأَمَانُ عَنِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ خِطَابَاتِ
 الشَّرْعِ عَامَّةٌ وَالْإِحْتِمَالُ الْغَيْرُ ^(٢) النَّاشِئُ عَنْ دَلِيلٍ لَا
 يُعْتَبَرُ، فَاحْتِمَالُ الْخُصُوصِ هُنَا كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ ^(٣) فِي
 الْخَاصِّ فَالتَّأَكِيدُ يَجْعَلُهُ مُحْكَمًا ".

هَذَا جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الْوَاقِفِيُّ أَنَّهُ مُؤَكَّدٌ بِكُلِّ أَوْ أَجْمَعَ،
 وَأَيْضًا جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَحْتَمَلُ
 التَّخْصِصَ، فَنَقُولُ نَحْنُ لَا نَدَّعِي أَنَّ الْعَامَّ لَا احْتِمَالَ
 فِيهِ أَصْلًا، فَاحْتِمَالُ التَّخْصِصِ فِيهِ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ
 فِي الْخَاصِّ، فَإِذَا أُكِّدَ يَصِيرُ مُحْكَمًا، أَيْ: لَا يَبْقَى فِيهِ

(١) أَي: معشر الحنفية.

(٢) كلمة "غير" من الألفاظ الموغلة في الإبهام، فلا تدخل عليها آل التعريفية.

(٣) المراد بالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لوجود القرينة.

اِحْتِمَالُ أَصْلًا لَا نَاشِئٌ عَنْ دَلِيلٍ وَلَا غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ
دَلِيلٍ^(١).

فَإِنْ قِيلَ^(٢): اِحْتِمَالُ الْمَجَازِ الَّذِي فِي الْخَاصِّ ثَابِتٌ فِي
الْعَامِّ مَعَ اِحْتِمَالٍ آخَرَ، وَهُوَ اِحْتِمَالُ التَّخْصِصِ
فَيَكُونُ الْخَاصُّ رَاجِحًا فَالْخَاصُّ كَالنَّصِّ^(٣) وَالْعَامُّ
كَالظَّاهِرِ^(٤).

قُلْنَا: لَمَّا كَانَ الْعَامُّ مَوْضُوعًا لِلْكُلِّ كَانَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ
دُونَ الْبَعْضِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَكَثْرَةُ اِحْتِمَالَاتِ الْمَجَازِ
لَا اِعْتِبَارَ لَهَا فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خَاصٌّ لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ
مَجَازِيٌّ، وَلَفْظٌ خَاصٌّ آخَرُ لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ
وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ أَصْلًا، فَإِنَّ اللَّفْظَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي

(١) هذا هو المراد بالمحكم.

(٢) هذا اعتراض على ما أجاب به الحنفية على استدلال الواقفية وأرباب
الخصوص.

(٣) هو: اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ويقبل
التأويل والنسخ، ولكن هذا الاحتمال قليل.

(٤) هو: اللفظ الدال على معناه غير المتبادر مع كونه مقصود الكلام ودل الدليل
على إرادته، ويقبل التأويل والنسخ، ولكن هذا الاحتمال كثير.

الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِلَا تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى
الثَّانِي فَعُلِمَ أَنَّ احْتِمَالَ الْمَجَازِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا قَرِينَةَ لَهُ
مُسَاوٍ لِاحْتِمَالَ مَجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ لَا قَرِينَةَ لَهَا، وَلَا نُسْلِمُ
أَنَّ التَّخْصِصَ الَّذِي يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعَامِّ شَائِعٌ بِلَا
قَرِينَةٍ، فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقْلُ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ
فِي حُكْمِ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَلَا يُورِثُ شُبْهَةً؛ فَإِنَّ
كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ كَوْنُهُ غَيْرَ دَاخِلٍ لَا يَدْخُلُ وَمَا
سِوَى ذَلِكَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَامِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ
هُوَ الْكَلَامُ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَا نُسْلِمُ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ،
بَلْ هُوَ نَاسِخٌ^(١).

بَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْمُخَصِّصِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَوْصُولًا^(٢)
وَقَلِيلٌ مَا هُوَ.

"وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا^(٣) فَإِنَّ تَعَارُضَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، فَإِنْ لَمْ
يُعْلَمْ التَّارِيخُ حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ " مَعَ أَنَّ فِي الْوَاقِعِ

(١) لأن المتأخر ينسخ المتقدم.

(٢) ستأتي أقسام المخصص تفصيلا في المسألة الثالثة إن شاء الله.

(٣) أي: كون العام قطعيا عندنا، وظنينا عند الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ.

أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ^(١)، وَالْآخَرُ مَنْسُوخٌ^(٢) لَكِنْ لَمَّا جَهِلْنَا
النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ حَمَلْنَا عَلَى الْمُقَارَنَةِ^(٣) وَإِلَّا يَلْزِمُ التَّرْجِيحُ
مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ^(٤).

"فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُخَصُّ بِهِ، وَعِنْدَنَا يَثْبُتُ
حُكْمُ التَّعَارُضِ فِي قَدَرٍ مَا تَتَوَلَّاهُ، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ
مُتَأَخِّرًا يَنْسَخُ الْخَاصَّ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ الْخَاصُّ
مُتَأَخِّرًا، فَإِنْ كَانَ مُوَصُولًا يَخْصُهُ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا
يَنْسَخُهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ عِنْدَنَا"^(٥)، أَيُّ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي
تَتَوَلَّاهُ الْعَامُّ، وَالْخَاصُّ وَلَا يَكُونُ الْخَاصُّ نَاسِخًا لِلْعَامِّ

(١) لتأخره حال كونه متراخيا؛ لأن المتأخر ينسخ المتقدم.

(٢) لتقدمه؛ لأن المتقدم الذي علم تأريخه يكون منسوخا.

(٣) أي: يعمد المجتهد إلى الترجيح بينهما.

(٤) والترجيح من غير مرجح باطل.

(٥) إن علم التاريخ فالتأخر إما العام وإما الخاص، فعلى الأول العام ناسخ

للخاص، وعلى الثاني الخاص مخصص للعام إن كان موصولا به وناسخ له في

قدر ما تناوله إن كان متراخيا عنه، كما في الآيتين - على رأي الصحابي

الجليل عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإن قوله تعالى (وأولات الأحمال) متراخ

عن قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)، فمن حيث إنه عام من وجه وخاص

من وجه يكون مثالا لتأخر العام عن الخاص، وعكسه، ويكون ناسخا لقوله

تعالى (والذين يتوفون منكم) في حق الحامل المتوفى عنها زوجها.

بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ فِي ذَلِكَ الْقَدَرِ فَقَطْ " حَتَّى لَا يَكُونَ الْعَامُّ
عَامًّا مُخَصَّصًا "، بَلْ يَكُونُ قَطْعِيًّا فِي الْبَاقِي لَا كَالْعَامِّ
الَّذِي خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ.^(١)

(١) الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص:

أ- العام المراد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها، أما العام المخصوص فقد أريد عمومته وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.

ب- العام المراد به الخصوص مجاز قطعاً؛ لنقل اللفظ من موضوعه الأصلي، بخلاف العام المخصوص، ففيه خلاف سيأتي ذكره في المسألة الثالثة.
ج- العام المراد به الخصوص قرينته عقلية لا تنفك عنه، أما العام المخصوص فقرينته لفظية وقد تنفك عنه.

د- العام المراد به الخصوص قد يراد به واحد اتفاقاً، أما العام المخصوص ففيه خلاف سيأتي تفصيله في المسألة الرابعة، والتي تتناول ألفاظ العام.

• الفرق بين عموم الشمول وعموم البديل: أن عموم الشمول كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، فشموله من حيث الأفراد مثل: نجح الطلاب، وعموم البديل كلى من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراد، فشموله من حيث الصفات، مثل: أعتق رقبة.

(المسألة الثالثة: قصر العام)

"فَصْلٌ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضٍ مَا تَنَاوَلَهُ^(١) لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ مُسْتَقِلٍّ"^(٢)، أَي: بِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ تَامًّا بِنَفْسِهِ^(٣)،

(١) قصر العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند جمهور الأصوليين؛ حيث إنهم لم يشترطوا الاستقلالية أو الاقتران، بل يجوز عندهم تخصيص العام بكل دليل خاص، سواء أكان مستقلاً عن اللفظ أم متصلاً به، وسواء أكان مقارناً له في الزمن أم لا، إلا أنهم اشترطوا أن لا يطول زمن التراخي، فإن طال كان نسخاً. وأما تعريفه عند الحنفية فهو قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضٍ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ، واحترز بقوله "مقترن" عن الناسخ؛ لأن دليل التخصيص لابد وأن يكون موصولاً - أي مقترناً - بما قبله، فإن لم يكن موصولاً، بل كان متراخياً فإنه لا يسمى تخصيصاً، بل يسمى نسخاً.

(٢) وهو الذي يسمى بالمتصل.

(٣) ولذلك لَا يُقَالُ: إِنَّهُ غَيْرُ شَامِلٍ لِلشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْجَزَاءِ، وَالِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، نَحْوُ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ، وَمَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ لِتَعْلُقَهُمَا بِآخِرِ الْكَلَامِ لَا بِصَدْرِهِ وَلَا لِلْوَصْفِ بِالْجَمَلِ، نَحْوُ لَا تُكْرِمُ رَجُلًا أَبَوَهُ جَاهِلٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بِمِثْلِ لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ مَا هُوَ مُتَقَدِّمٌ فِي الْإِعْتِبَارِ سَوَاءً قُدِّمَ فِي الذِّكْرِ أَوْ أُخِّرَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ الشَّيْءِ أَوَّلًا، ثُمَّ إِخْرَاجُ الْبَعْضِ مِنْهُ أَوْ تَعْلِيْقُهُ وَقَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، وَالْمُرَادُ بِالْكَلَامِ غَيْرِ التَّامِّ مَا لَا يُفِيدُ الْمَعْنَى لَوْ ذُكِرَ مُنْفَرِّدًا، وَالْجَمْلُ الْوَصْفِيُّ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِمِثْلِ لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا كَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى مَرْجِعِ الضَّمِيرِ.

وَالْمُسْتَقِلُّ^(١) مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ سَوَاءً كَانَ كَلَامًا^(٢) أَوْ
لَمْ يَكُنْ. " وَهُوَ "، أَي: غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ. ^(٣) " الْإِسْتِثْنَاءُ
وَالشَّرْطُ وَالصِّفَةُ وَالْغَايَةُ "، فَلَا إِسْتِثْنَاءَ^(٤) يُوجِبُ قَصْرَ
الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، وَالشَّرْطُ يُوجِبُ قَصْرَ صَدْرِ
الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، نَحْو: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ
الدَّارَ^(٥)، وَالصِّفَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ
الصِّفَةُ، نَحْو: فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ^(٦)، وَالْغَايَةُ تُوجِبُ
الْقَصْرَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي جَعَلَ الْغَايَةَ حَدًّا لَهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ

(١) وهو الذي يسمى بالمنفصل.

(٢) وهو دلالة اللفظ.

(٣) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في ذكر أنواع القسم الأول، وهو التخصيص بالمتصل.

(٤) وهو: الإخراج بإلا- غير الصفة - أو إحدى أخواتها، ومثاله: نجح المجتهدون إلا المهمل.

(٥) فقوله: أَنْتِ طَالِقٌ مشروط، وإن دخلت الدار شرط، والمشروط يتوقف على الشرط.

(٦) السائمة: المرعية، يقال: تسامت الماشية تسوم سوما، أي: رعت، فهي سائمة، والجمع سوائم، قال الأصمعي رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّوَامُ والسَّائِمَةُ: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلق في الأصل. لسان العرب ٢١٥٨/٣. والحديث أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٥)، والنسائي في سننه ١٥/٥.

تَعَالَى: ﴿تَمَتُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾^(١)، وَنَحْوُ: ﴿فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾^(٢).

"أَوْ بِمُسْتَقِلٍّ وَهُوَ"، أَي: الْقَصْرُ بِمُسْتَقِلٍّ^(٣) "التَّخْصِصُ،
وَهُوَ إِمَّا بِالْكَلَامِ"^(٤)، أَوْ غَيْرِهِ.

(١) من الآية رقم ١٨٧ سورة البقرة.

(٢) من الآية رقم ٦ سورة المائدة.

(٣) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في ذكر أنواع القسم الثاني وهو التخصيص بالمنفصل
ويسمى قصراً.

(٤) أمثلة تَخْصِصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَتَخْصِصِ بَعْضِ الْآيَاتِ بِالْبَعْضِ:
فَتَخْصِصِ الْكِتَابَ بِالسُّنَّةِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (من الآية ١٨٦ سورة البقرة، وقوله تعالى: وَقَالَ
رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (من الآية ٦٠ سورة غافر. فإن إجابة الدعوة من
المولى قد وردت عامة، لكن هذا العموم قد خص بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي) متفق عليه،
صحيح البخاري ١٤٠/١١ (٦٣٤٠)، صحيح مسلم ٥١/١٧.

وَتَخْصِصِ الْكِتَابَ بِالْإِجْمَاعِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.... (من الآية ٤ سورة النور، فهذا
النص الكريم قد أفاد بعمومه أن كل قاذف يجب أن يجلد ثمانين جلدة، سواء
أكان حراً أم عبداً، لكن هذا العموم قد خص بإجماع العلماء على أن العبد إذا
قذف غيره، فإنه يجلد أربعين جلدة، أي: يقام عليه نصف الحد فقط.

وَتَخْصِصِ بَعْضَ الْآيَاتِ بِالْبَعْضِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (من الآية ٢٢٨ سورة البقرة، فإنه عام في كل زوجة مطلقة،

وَهُوَ^(١) إِمَّا الْعَقْلُ " الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ. " نَحْوُ:
﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢) يَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
مَخْصُوصٌ مِنْهُ، وَتَخْصِيصُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ
خِطَابَاتِ الشَّرْعِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. وَإِمَّا الْحِسُّ نَحْوُ:
﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣) وَإِمَّا الْعَادَةُ نَحْوُ: لَا
يَأْكُلُ رَأْسًا يَقَعُ عَلَى الْمُتَعَارِفِ^(٤) وَإِمَّا كَوْنُ بَعْضِ
الْأَفْرَادِ نَاقِصًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوَّلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ، نَحْوُ
كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَقَعُ عَلَى الْمَكَاتِبِ وَيُسَمَّى

ويوجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء، سواء أكانت حاملاً أم لا ، لكن هذا العموم
خص بقوله تعالى:) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (من الآية ٤ سورة
الطلاق؛ إذ توجب انقضاء عدتهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن بوضع
الحمل. رسالتنا للدكتوراه ص ١٠٣.

(١) أي: غير الكلام.

(٢) من الآية ١٠٢ سورة الأنعام.

(٣) من الآية ٢٣ سورة النمل. وتلك المرأة - بلقيس - لم تؤت كل الأشياء.

(٤) أي: حلف لا يأكل رأساً، فالرأس، وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً عُرْفًا فِي رَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ
إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُومٌ عَادَةً أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، إِذْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ عَادَةُ رَأْسِ الْعُصْفُورِ وَالْجَرَادِ
فَيَخْصُ بِمَا يَكُونُ مُتَعَارَفًا بِأَنْ يُكْبَسَ فِي التَّنَائِيرِ وَيُبَاعَ مَشُوبًا، وَبِاعْتِبَارِ
اخْتِلَافِ الْعَادَاتِ بِحَسَبِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ خَصَّهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
أَوَّلًا: بِرَأْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَثَانِيًا: بِرَأْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَهُمَا - أَيَّ وَخَصَّهُ
الصَّاحِبَانِ - بِرَأْسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً.

مُشَكِّكًا^(١) أَوْ زَائِدًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَاقِصًا، أَيْ: وَأَمَّا
كَوْنُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ زَائِدَةً. " كَالْفَاكِهَةِ لَا تَقَعُ عَلَى
الْعِنَبِ " ^(٢) " فَنِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ "، أَيْ: فِيمَا إِذَا كَانَ
الشَّيْءُ الْمَوْجِبُ لِقَصْرِ الْعَامِّ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ " وَهُوَ، أَيْ:
الْعَامُّ " حَقِيقَةً فِي الْبَاقِي "؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَ اللَّفْظَ
الَّذِي اسْتَنَى مِنْهُ لِلْبَاقِي ^(٣). وَهُوَ، أَيْ: الْعَامُّ " حُجَّةٌ بِلَا

(١) وهو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله فهو يؤول إلى الشك
فيشكك الناظر في اللفظ الموضوع لمعنى لا يستوي فيه جميع أفرادِهِ، بَلْ
تَخْتَلِفُ بِالشَّدَّةِ وَالضَّعْفِ كَالْمَمْلُوكِ فِي الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ بِالْأَوْلَوِيَّةِ أَوْ بِالتَّقَدُّمِ،
وَالتَّأَخُّرِ كَالْوُجُودِ فِي الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ يُسَمَّى مُشَكِّكًا؛ لِأَنَّهُ يَشُكُّ النَّاطِرُ أَنَّهُ مِنْ
قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْمُتَوَاطِئِ أَعْنِي: مَا وَضَعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْأَفْرَادُ فَلَوْ
قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ لِنُقْصَانِ الْمَلِكِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ
يَمْلِكُ رَقَبَةً لَا يَدَا حَتَّى يَكُونَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ، وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْلَى اسْتِكْسَابَهُ وَلَا وَطْءَ
الْمُكَاتَبَةِ بِخِلَافِ الْمُدَبِّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ.

(٢) لأنه يشتمل على معنى زائد على التفكه ألا وهو التغذية.

(٣) شرع المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بيان مسألة من مسائل العموم، وهي محل
خلاف بين العلماء مقتصرًا فيها على ذكر رأيه هو فقط.

وهذه المسألة هي: أن العام الذي دخله التخصيص هل يكون حقيقة في الباقي
أو مجازًا؟ فمذهب المصنف التفريق بين القاصر المستقل وغير المستقل،
فإخراج البعض إن كان بغير المستقل فصيغة العام حقيقة في الباقي، وإن كان
بمستقل فهي في الباقي مجاز من حيث الاختصار عليه، حقيقة من حيث
التناول له، وهذا مما انفرد به المصنف كما ذكر في المتن. وفي المسألة مذاهب

شُبْهَةٌ فِيهِ"، أَيْ: فِي الْبَاقِي، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مَعْلُومًا.

أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا فَلَا " وَفِي الْمُسْتَقْلِ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ"، أَيْ: فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُسْتَقِلًّا وَيُسَمَّى هَذَا تَخْصِيصًا سَوَاءً كَانَ الْمُخْصِصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ "مَجَازٌ"، أَيْ: لَفْظُ الْعَامِّ مَجَازٌ فِي الْبَاقِي " بِطَرِيقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ حَيْثُ الْقَصَرُ"، أَيْ: مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْبَاقِي " حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ التَّنَاوُلُ"، أَيْ: مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفْظَ الْعَامِّ مُتَنَاوِلٌ لِلْبَاقِي يَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ "عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْمَجَازِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شُبْهَةٌ^(١)، وَلَمْ يَفْرُقُوا بَيْنَ كَوْنِهِ"، أَيْ:

آخر، راجعها في كتب الأصول.

- (١) اختلف الأصوليون في العام إذا خص هل يبقى حجة في الباقي أو لا ؟ والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في المسألة السابقة؛ حيث إن أكثر القائلين بأن العام إذا دخله التخصيص كانت دلالته مجازية ذهبوا إلى أنه غير حجة في الباقي بدليل أن المجازات متعددة، ولا يوجد ما يرجح مجازا على آخر، فيصير كالتخصيص بالمبهم، وهو ليس بحجة. لكن فريقا كبيرا ممن حمله على المجاز قال: إن ما أخرج إن كان معلوما فهو حجة في الباقي.

التَّخْصِصِ " بِالْكَلَامِ أَوْ غَيْرِهِ " فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: كُلُّ
عَامٍّ خَصَّ بِمُسْتَقِلٍّ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَلَمْ يَفْرِقُوا فِي
هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصَّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ.

"لَكِنْ يَجِبُ هُنَاكَ فَرْقٌ وَهُوَ: أَنَّ الْمُخَصَّصَ بِالْعَقْلِ
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا^(١)؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْإِسْتِثْنَاءِ لَكِنَّهُ
حَذَفَ الْإِسْتِثْنَاءَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَقْلِ عَلَى أَنَّهُ مَفْرُوعٌ
عَنْهُ حَتَّى لَا نَقُولَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾^(٢) وَنَظَائِرُهُ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ،
وَهَذَا فَرْقٌ تَفَرَّدَتْ بِذِكْرِهِ، وَهُوَ وَاجِبُ الذِّكْرِ؛ حَتَّى لَا

(١) جمهور الحنفية يرون أن العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة في الباقي، إلا أن حجتيه لا تبقى قطعية كالعام الذي لم يدخله التخصيص، بل إن حجتيه - عندهم - تكون ظنية، وهو المراد من قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا.....، وسواء خص العام بمستقل أو لا، أو خص بالعقل، أو بغيره، إلا أن المصنف له رأي آخر انفرد به، وهو: أن العام المخصوص تبقى حجتيه قطعية في حالتين: الحالة الأولى: إن كان القاصر للعام استثناء معلوما، كقولك: أكرم العلماء إلا زيدا فإن كان الاستثناء مجهولا، كقولك: أكرم العلماء إلا بعضهم، فدلالته حينئذ تكون ظنية لا قطعية.

الحالة الثانية: إذا كان المخصص للعام هو العقل، فإن دلالته - أيضا - تكون قطعية.

(٢) من الآية ٦ سورة المائدة.

يَتَوَهَّمُ أَنَّ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّيُّ
وَالْمَجْنُونُ بِالْعَقْلِ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ كَالْخِطَابَاتِ الْوَارِدَةِ
بِالْفَرَائِضِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ جَا حِدَهَا إِجْمَاعًا مَعَ كَوْنِهَا
مَخْصُوصَةً عَقْلًا، فَإِنَّ التَّخْصِصَ بِالْعَقْلِ لَا يُورِثُ
شُبْهَةً.

" فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلُ تَخْصِصَهُ يُخْصُّ وَمَا لَا
فَلَا. وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ^(١) لَا يَبْقَى
حُجَّةٌ أَصْلًا مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأْمَنِ^(٢)

(١) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة
ستين ومائتين من الهجرة النبوية، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم، له
مصنفات، منها: المختصر والجامع الكبير، والجامع الصغير، وغير ذلك، توفي
سنة: ٣٤٠ هـ. تاج التراجم ص ٢٠٠ وما بعدها، الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، الفوائد
البهية ص ١٠٨ وما بعدها.

(٢) المستأمن - بفتح الميم - اسم مفعول، والسين والتاء للصيرورة، أي: صار مؤامنا
على نفسه وولده وماله؛ لأن المستأمن - بكسر الميم - اسم فاعل، وهو الطالب
للأمان، فالسين والتاء فيه للطلب، يقال: استأمنه طلب منه الأمان، واستأمن
إليه: دخل في أمانه.

واصطلاحاً: هو من يدخل إقليم غيره بأمان مسلماً كان أو حربياً وقد خصه
هنا بالحربي؛ لأنه هو المراد. رد المحتار لابن عابدين ٢٧٥/٦.

حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾^(١)
 بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾^(٢)
 "أَوْ مَجْهُولًا كَالرَّبَّاءِ" حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٣) " لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ
 مَجْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ التَّخْصِصَ كَالِاسْتِثْنَاءِ
 إِذْ هُوَ يَبِينُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ، أَي: التَّخْصِصُ بَيْنَ أَنَّ
 الْمَخْصُوصَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يَبِينُ
 أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَدْخُلْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ إِنْ
 كَانَ مَجْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مَجْهُولًا وَلَا
 يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ.

"وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ يَكُونُ مُعْلَلًا؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ
 مُسْتَقِلٌّ وَالْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ"^(٤) وَلَا يُدْرَى

(١) من الآية ٥ سورة التوبة.

(٢) من الآية ٦ سورة التوبة. وهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.

(٣) من الآية ٢٧٥ سورة البقرة.

(٤) إن الأصل في الأحكام الشرعية عند الحنفية أنها صفات للمحال والأعيان
 المنسوبة إليها أثبتها الله وشرعها معللة بمصالح العباد، بينما ذهب الإمام
 الشافعي وجماهير أهل السنة إلى أن المعاني الشرعية كالطهارة والنجاسة

كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ فَيَبْقَى الْبَاقِي مَجْهُولًا^(١)، وَعِنْدَ
الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُّ فِيمَا وَرَاءَ
الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّهُ كَالِإِسْتِثْنَاءِ^{عَنْهُ} فِي أَنَّهُ يَبِينُ أَنَّهُ
لَمْ يَدْخُلْ " فَلَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلُ " إِذِ الْإِسْتِثْنَاءُ لَا يَقْبَلُ
التَّعْلِيلَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، وَفِي صُورَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ
الْعَامِّ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي كَمَا كَانَ فَكَذَا التَّخْصِصُ.

" وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً لِمَا قُنَا " إِنْ
التَّخْصِصَ كَالِإِسْتِثْنَاءِ وَالِإِسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولُ يَجْعَلُ
الْبَاقِيَ مَجْهُولًا فَلَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي.

" وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا أَنْ

والرق والمالك وغيرها، والأحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أو نجسا، وكون
الشخص حرا أو مملوكا ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها، بل أثبتها الله
تحكما وتعبدًا، فهي غير معلة.

وينبني على هذا الخلاف خلاف في الفروع، منها:

أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، ولا يلحق به غيره؛
تغليبا للتعبد وعند الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - يلحق به كل طاهر مزيل للعين
والأثر؛ تغليبا للتعليل. تخريج الفروع للزنجاني ٣٨ - ٤٦.

(١) فيصير العام عنده مجملا، فيتوقف فيه إلى أن يأتي البيان، إلا أنه يجب به
أخص الخصوص إن كان المخصص - بالفتح - معلوما.

الْعَامُّ يَبْقَى فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ. " وَإِنْ كَانَ
مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمَخْصِصُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ
الِاسْتِثْنَاءِ " وَلَمَّا كَانَ الْمَخْصِصُ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا وَكَانَ
مَعْنَاهُ مَجْهُولًا يَسْقُطُ هُوَ بِنَفْسِهِ وَلَا تُتَعَدَّى جِهَاتُهُ إِلَى
صَدْرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الْإِسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ
بِنَفْسِهِ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِصَدْرِ الْكَلَامِ فَجِهَاتُهُ تُتَعَدَّى إِلَى
صَدْرِ الْكَلَامِ.

" وَعِنْدَنَا تُمْكِنٌ فِيهِ شُبْهَةٌ ^(١)؛ لِأَنَّهُ عِلْمٌ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى
ظَاهِرِهِ " وَهُوَ إِرَادَةُ الْكُلِّ فَعِلِمٌ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْضَ بِطَرِيقِ
الْمَجَازِ مَثَلًا إِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِائَةً، وَعِلْمٌ أَنَّ الْمِائَةَ
غَيْرُ مُرَادَةٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي دُونَ الْمِائَةِ
مُسَاوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِنْهَا؛
لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ثُمَّ ذَكَرَ ثَمَرَةَ تُمْكِنِ الشُّبْهِةِ فِيهِ
بِقَوْلِهِ: (فَيَصِيرُ عِنْدَنَا كَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عِنْدَ
الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى يُخَصَّصَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ
وَالْقِيَاسُ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّبْهِةِ

(١) فصار دليلا ظنيا، وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية.

لَا يَسْقُطُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ فَقَالَ: (لَكِنْ لَا يَسْقُطُ
 الْإِحْتِجَاجُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يُشَبَّهُ النَّاسِخَ بِصِغَةٍ،
 وَالْإِسْتِثْنَاءَ بِحُكْمِهِ^(١) كَمَا قُلْنَا، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ
 فِي نَفْسِهِ لِلشَّبهِ الْأَوَّلِ^(٢)، وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِّ
 لِلشَّبهِ الثَّانِي^(٣) فَيَدْخُلُ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِّ فَلَا
 يَسْقُطُ بِهِ)، أَيْ: بِالشَّكِّ؛ إِذْ قَبْلَ التَّخْصِصِ كَانَ
 مَعْمُولًا بِهِ فَلَمَّا خُصَّ دَخَلَ الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ بَقِيَ
 مَعْمُولًا بِهِ أَمْ بَطَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ.

"وَأِنْ كَانَ"، أَيْ: الْمُخَصَّصَ "مَعْلُومًا"^(٤) فَلِلشَّبهِ الْأَوَّلِ
 يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ لَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ فَلِلشَّبهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ

(١) أَيْ: أَنَّ الْمُخَصَّصَ يَشَبَّهُ النَّاسِخَ فِي الصِّغَةِ مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِقْلَالِيَّةِ، فَالْمُخَصَّصُ -
 بِالْفَتْحِ - كَلَامٌ مُسْتَقِلٌ مَفْهُومٌ بِنَفْسِهِ مُفِيدٌ لِلْحُكْمِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدِّمِ الْعَامُّ، كَالنَّاسِخِ
 فِي أَنَّهُ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ عَنِ الْمُنْسُوخِ وَيَشَبَّهُ الْإِسْتِثْنَاءَ فِي حُكْمِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بَيَانٌ
 إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِيمَا وَرَاءَ الْمُخَصَّصِ، وَعَدَمُ دُخُولِ الْمُخَصَّصِ تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِّ،
 لَا رَفْعَ الْحُكْمِ عَنْ مَحَلِّ الْمُخَصَّصِ بَعْدَ ثَبُوتِهِ، فَهُوَ مُسْتَقِلٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ،
 وَالْأَصْلُ فِيمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الشَّبْهِينَ أَنَّ يُعْتَبَرُ بِهِمَا وَيُوفَى حَظًّا مِنْ كُلِّ مَنَّهُمَا وَلَا
 يَبْطُلُ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى. التلويح ٨٢/١.

(٢) وَهُوَ: شَبَهُهُ لِلنَّاسِخِ مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِقْلَالِيَّةِ.

(٣) وَهُوَ: شَبَهُهُ لِلْإِسْتِثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ.

(٤) كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: "اقتلوا المشركين"، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَهْلَ الذِّمَّةِ.

إِنَّهُ يُشَابِهُ النَّاسِخَ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُعْلَلَ النَّاسِخُ
الَّذِي يَنْسَخُ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِيَنْسَخَ بِالْقِيَاسِ بَعْضًا
آخَرَ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَإِنَّ تَعْلِيلَ النَّاسِخِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا
يَصِحُّ^(١) عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ نَصٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ.

"كَمَا هُوَ عِنْدَنَا"؛ فَإِنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يَصِحُّ
تَعْلِيلُهُ^(٢) خِلَافًا لِلْجَبَائِي^(٣) وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ لَا يَدْرَى أَنَّهُ

(١) فإنه إذا قال مثلاً: لا تعط أحداً من الناس درهماً، ثم بعد فترة زمنية طويلة قال: أعط طلاب العلم لفقيرهم، فهذا نسخ، والحكم الجديد - وهو الناسخ - مضمونه إعطاء طلاب العلم، والعلة في الإعطاء هي الفقر، إلا أنه لا يجوز قياس الفقراء من غير طلاب العلم على طلاب العلم الفقراء؛ لاشتراكهم في نفس العلة.

(٢) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام إذا دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس، ولكنهم اختلفوا في كيفية التخصيص: فمنهم من جوزه مطلقاً، سواء كان القياس جلياً أو خفياً، وسواء خص العام بمتصل أو بمنفصل. ومنهم من اشترط في القياس أن يكون جلياً لكي يصلح مخصصاً للعام. ومنهم من اشترط في العام أن يكون قد خصص بقطعي قبل التخصيص بالقياس. ومنهم من اشترط في المخصص أن يكون منفصلاً. البرهان لإمام الحرمين الجويني ٤٢٨/١ فقرة ٣٣٠

(٣) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف. ولد سنة ٢٣٥ هـ. كان على بدعته متوسّعاً في العلم، سيّال الذهن، وهو الذي ذلّل

كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ، أَيُّ: بِالْقِيَاسِ وَكَمْ يَبْقَى تَحْتَ
 الْعَامِّ، فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَامِّ، وَلِلشَّبهِ
 الثَّانِي لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ الْبَعْضِ فَدَخَلَ الشَّكُّ
 فِي سُقُوطِ الْعَامِّ فَلَا سَقَطَ بِهِ، أَيُّ: الشَّبَهُ الثَّانِي هُوَ
 شَبَهُ الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُخَصَّصَ يَبِينُ أَنَّ
 الْمُخَصَّصَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْعَامِّ، فَلِهَذَا الشَّبَهُ لَا يَصِحُّ
 تَعْلِيلُهُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجَبَائِثِ، كَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ
 الْمُسْتَثْنَى وَإِخْرَاجُ الْبَعْضِ الْآخِرِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَمِنْ
 حَيْثُ إِنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ يَصِيرُ الْبَاقِي تَحْتَ الْعَامِّ مَجْهُولًا
 فَلَا يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ
 يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ التَّخْصِصِ حُجَّةً فَوْقَ
 الشَّكِّ فِي بُطْلَانِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ هَذَا مَا قَالُوا.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ
 الْعُلَمَاءِ صِحَّةُ تَعْلِيلٍ فَيَجِبُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَامُّ عِنْدَكُمْ بِنَاءً

الكلام وسهله، ويسر ما صعب منه. من مصنفاته: الأصول، النهي عن المنكر،
 الأسماء والصفات، وغيرها. توفي سنة ٣٠٣ هـ. وفيات الأعيان ٤ / ٢٦٧،
 سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٨٣.

عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صِحَّةِ تَعْلِيلِهِ، وَلَا تَمْسُكْ لَكُمْ بِزَعْمِ
الْجَبَائِئِ أَنَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ فَلِدْفَعِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ
قَالَ: "عَلَى أَنَّ احْتِمَالَ التَّعْلِيلِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ
حُجَّةً، لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ تَخْصِيصَهُ يَخُصُّ وَمَا لَا فَلَا"
فَإِنَّ الْمُخْصَصَ إِنْ لَمْ يَدْرَكَ فِيهِ عِلَّةٌ لَا يُعَلَّلُ فَيَبْقَى
الْعَامُّ فِي الْبَاقِي حُجَّةً، وَإِنْ عُرِفَ فِيهِ عِلَّةٌ فَكُلُّ مَا تُوْجَدُ
الْعِلَّةُ فِيهِ يَخُصُّ قِيَاسًا وَمَا لَا فَلَا، فَلَا يَبْطُلُ الْعَامُّ
بِاحْتِمَالِ التَّعْلِيلِ " فَظَهَرَ هُنَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ
وَالنَّسْخِ"^(١)، أَي: لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ تَعْلِيلَ الْمُخْصَصِ صَحِيحٌ

(١) من أهم الفروق بينهما:

أ- أن التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك بعض الأزمان، وعليه فإن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان.

ب- أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد.

ج- أن التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقاً، بخلاف النسخ فإنه يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ.

د- أنه يجوز نسخ شريعة بشرية أخرى، ولا يجوز التخصيص.

هـ- أن التخصيص يجوز أن يكون مقترناً بالعام ومتقدماً عليه ومتأخراً عنه، أما النسخ فلا يجوز أن يكون متقدماً على المنسوخ ولا مقترناً به، بل يجب

ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَصَّصِ وَالنَّاسِخِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الَّذِي يَنْسَخُ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِثُبُوتِ النَّسْخِ فِي بَعْضِ آخَرِ قِيَاسًا صُورَتُهُ أَنْ يَرِدَ نَصٌّ خَاصٌّ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْعَامِّ، وَيَكُونُ وُجُودُهُ مُتَرَاخِيًا عَنْ وُجُودِ الْعَامِّ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا لَا مُخَصَّصًا عَلَى مَا سَبَقَ.

" فَإِنَّ الْعَامَّ الَّذِي نُسَخَ بَعْضُ مَا تَتَاوَلَهُ لَا يَنْسَخُ بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَنْسَخُ النَّصَّ؛ إِذْ هُوَ لَا يُعَارِضُهُ؛ لِأَنَّهُ دُونُهُ لَكِنْ يُخَصِّصُهُ^(١)، وَلَا يَلْزَمُ بِهِ الْمُعَارَضَةُ؛ لِأَنَّهُ يَبِينُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَهَنَا مَسَائِلُ مِنَ الْفُرُوعِ تُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِسْتِثْنَاءِ وَالنَّسْخِ

أن يكون متأخراً عنه.

- (١) كما في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) من الآية ٢ سورة النور، وهي تفيد بعمومها أن كل زان يجلد مائة جلدة، سواء كان من الأحرار أو من العبيد، لكن هذا العموم خصص بقوله تعالى في حق الإماماء: (فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) من الآية ٢٥ سورة النساء، ولما كان العبد كالأمة في الرق ولا تأثير للذكورة أو الأنوثة من هذه الناحية وجب أن يكون حده على النصف من الحر. كشف الأسرار للبخاري ٣٠٨/١ ورسالتنا للدكتورة.

والتخصيص:

"فَنَظِيرُ الْإِسْتِثْنَاءِ: مَا إِذَا بَاعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدَ بِثَمْنٍ ^(١) أَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا بِحَصَّتِهِ مِنَ الْأَلْفِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ فَصَارَ الْبَيْعُ بِالْحَصَّةِ ابْتِدَاءً ^(٢)؛ وَلِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ".

فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْإِسْتِثْنَاءِ مَوْجُودَةً لَكِنَّهَا تُنَاسِبُ الْإِسْتِثْنَاءَ فِي أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ دُخُولَ الْمُسْتَثْنَى فِي حُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَدْخُلِ الْحُرُّ تَحْتَ الْإِجَابِ مَعَ أَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ تَنَاوَلَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ مُسْتَثْنَى.

(١) أي: بثمان واحد وفي صفقة واحدة؛ إذ لو فصل الثمن بأن قال: بعتهما بألف كل واحد بخمسمائة، صح البيع في العبد عند الصاحبين، ولم يصح عند الإمام أبي حنيفة؛ لفساد البيع في الصورتين. المبسوط ٣/١٣.

(٢) صورة البيع بالحصة ابتداء: ما إذا قال: أبيعك هذين الثوبين أو العبدين، أو قال المشتري: أشتري هذين الثوبين أو العبدين كل بحصته من الألف من غير أن يحدد لكل واحد منهما ثمنا معلوما ابتداء ومثل هذا البيع لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ: مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ إِلَّا هَذَا حَقِيقَةُ الْإِسْتِثْنَاءِ مَوْجُودَةٌ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ لَوْ جُهِينَ:

أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ يَصِيرُ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ بِحَصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الْمُقَابِلِ بِهِمَا وَالْبَيْعُ بِالْحَصَّةِ ابْتِدَاءً بَاطِلٌ لِلْجَهَالَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْحَصَّةِ بَقَاءٌ صَحِيحٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ النَّسْخِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْآخَرِ بَيْعٌ بِشَرْطٍ مُخَالَفٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ وَهُوَ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ الْمُسْتَتَنَّى يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ.

"وَنَظِيرُ النَّسْخِ: مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ يَبْقَى الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي بِحَصَّتِهِ"، "فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُنَاسِبُ النَّسْخَ" مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَبْدَ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا مَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ فَصَارَ كَالنَّسْخِ

لِأَنَّ النَّسْخَ تَبْدِيلٌ بَعْدَ الثُّبُوتِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ
الْآخِرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ لَكِنْ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ،
وَأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ؛ لِأَنَّ الْجَهَالََةَ الطَّارِئَةَ لَا تُفْسِدُ^(١).

"وَنَظِيرُ التَّخْصِصِ: مَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ
بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ إِنْ عِلِمَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهُ؛ لِأَنَّ
الْمُبِيعَ بِالْخِيَارِ يَدْخُلُ فِي الْإِجَابِ لَا فِي الْحُكْمِ فَصَارَ فِي
السَّبَبِ كَالنَّسْخِ، وَفِي الْحُكْمِ كَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِذَا جَهِلَ
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ لَشَبِّهِ الْإِسْتِثْنَاءِ، وَإِذَا عِلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا يَصِحُّ لَشَبِّهِ النَّسْخِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبُّهُ الْإِسْتِثْنَاءِ
حَتَّى يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا
بَيْنَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ" - رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى - وَبَيَّانُ مُنَاسَبَتِهَا التَّخْصِصُ: أَنَّ التَّخْصِصَ

(١) وذلك لأنه لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط لقبول العقد في كل واحد
منهما قبوله في الآخر، حتى لا يملك المشتري قبول أحدهما دون الآخر،
واشتراط قبول العقد في الحر في بيع العبد شرط فاسد، والبيع يبطل بالشرط
الفاسد.

وهذا هو دليل الإمام أبي حنيفة في بطلان البيع في صورتيه - صورة تعيين
ثمن كل منهما وعدم تعيينه - ودليل الصاحبين في صورة عدم تعيين ثمن لكل
منهما ابتداء. الكشف للبخاري ٣١٤/١، التلويح ٨٥/١، المبسوط ٣/١٣.

يُشَابَهُ النَّسخُ بِصِغَتِهِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بِحُكْمِهِ، وَهَذَا الْعَبْدُ
الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ لَا الْحُكْمَ عَلَى مَا
عُرِفَ، فَمَنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ يَكُونُ رَدُّهُ
بِخِيَارِ الشَّرْطِ تَبْدِيلًا فَيَكُونُ كَالنَّسخِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ
غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ يَكُونُ رَدُّهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ بَيَانٌ أَنَّهُ
لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُونُ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ شَبَهَانِ
يَكُونُ كَالْتَّخْصِصِ الَّذِي لَهُ شَبَهُ بِالنَّسخِ وَشَبَهُ
بِالِاسْتِثْنَاءِ فَلِرِعايَةِ الشَّبهَيْنِ قُلْنَا: إِنْ عِلْمَ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَثْمَتُهُ
يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثْمَتُهُ مَعْلُومِينَ، كَمَا إِذَا
بَاعَ هَذَا وَذَلِكَ بِأَلْفَيْنِ - هَذَا بِأَلْفٍ وَذَلِكَ
بِأَلْفٍ - صَفَقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي
ذَلِكَ^(١).

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ مَعْلُومًا لَكِنَّ ثَمَنُهُ لَا

(١) ومثاله: ما إذا باع سائلا وغانما بألفين كلا منهما بألف صفقة واحدة، على

أن البائع أو المشتري بالخيار في سائم ثلاثة أيام.

يَكُونُ مَعْلُومًا^(١).

وَالثَّالِثُ: عَلَى الْعَكْسِ^(٢).

وَالرَّابِعُ: أَنَّ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَعْلُومًا^(٣).

فَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ دَاخِلًا فِي الْإِجَابِ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي
الصُّورِ الْأَرْبَعِ غَايَةً مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْحَصَّةِ
لَكِنَّهُ فِي الْبَقَاءِ لَا فِي الْإِبْتِدَاءِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ، وَلَوْ
رَاعَيْنَا كَوْنَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الصُّورِ
الْأَرْبَعِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَحَلِّ الْخِيَارِ وَثْمَنِهِ مَعْلُومًا
فَلِأَنَّ قَبُولَ غَيْرِ الْمَبِيعِ يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ وَأَمَّا
إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولًا فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِجَهَالَةِ
الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ شَبَهَ النَّسَخِ

(١) ومثاله: ما إذا باع سلماً وغانماً بألفين على أنه بالخيار في سالم من غير أن يحدد ثمن كل واحد منهما منفرداً.

(٢) ومثاله: ما لو باعهما بألفين كل واحد منهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما.

(٣) ومثاله: ما لو باعهما بألفين على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل واحد منهما، ولا ما فيه الخيار منهما. التلويح ٨٦/١.

يُوجِبُ الصَّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ، وَشَبَهُ الْإِسْتِثْنَاءِ يُوجِبُ
 الْفَسَادَ فِي الْجَمِيعِ فَرَاغَيْنَا الشَّهِينَ، وَقُلْنَا إِذَا كَانَ مَحَلُّ
 الْخِيَارِ أَوْ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبهِ
 الْإِسْتِثْنَاءِ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ مِثْمَا مَعْلُومًا يَصِحُّ الْبَيْعُ
 رِعَايَةً لِشَبهِ النَّسْخِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا شَبَهُ الْإِسْتِثْنَاءِ حَتَّى
 يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ
 يَصِيرُ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْحُرُّ
 وَالْعَبْدَ بِأَلْفِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَبَيْنَ ثَمَنٍ كُلِّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا حَيْثُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -
 رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ أَصْلًا
 فَيَصِيرُ كَالِإِسْتِثْنَاءِ بِلَا مُشَابَهَةِ النَّسْخِ، فَيَكُونُ مَا لَيْسَ
 بِمَبِيعٍ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ.



(المسألة الرابعة: ألفاظ العام)

"فَصْلٌ: فِي أَلْفَاظِهِ^(١)، وَهِيَ إِمَّا عَامٌّ بِصِيغَتِهِ، وَمَعْنَاهُ
كَالرِّجَالِ^(٢)، وَإِمَّا عَامٌّ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا إِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ
الْمَجْمُوعَ كَالرَّهْطِ^(٣)، وَالْقَوْمَ^(٤)، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ أَوْ
كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ، نَحْوُ: مَنْ يَأْتِينِي فَلَهُ
دِرْهَمٌ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، نَحْوُ: مَنْ يَأْتِينِي أَوَّلًا فَلَهُ
دِرْهَمٌ، فَالْجَمْعُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ
فَصَاعِدًا"، فَقَوْلُهُ: يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا، أَيُّ: يَصِحُّ
إِطْلَاقُ اسْمِ الْجَمْعِ^(٥)، وَالْقَوْمِ، وَالرَّهْطِ عَلَى كُلِّ عَدَدٍ

(١) أي: ألفاظ العام، وهي صيغته التي يعرف بها.

(٢) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في تقسيم ألفاظ العام إلى قسمين: الأول: عام بصيغته ومعناه، والثاني: عام بمعناه فقط، والمُرَادُ بالأول: أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، بَلْ يَتَنَاوَلُ الثَّلَاثَةَ فَصَاعِدًا وَلَهُ صِيغَةٌ تَنْبِيْةٌ وَفَرْدٌ مِنْ لَفْظِهِ كَرِجَالٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ كَنِسَاءٍ.

وذلك لأن لفظ " الرجال " صيغته موضوعة للجمع، وكذلك معناه؛ لأنه يتناول

الثلاثة وما فوقها. جامع الأسرار الكاكي ٢٨٩/١.

(٣) اسْمٌ لِمَا دُونَ الْعَشْرَةِ مِنَ الرِّجَالِ لَا تَكُونُ فِيهِمْ امْرَأَةٌ.

(٤) اسْمٌ لِمَجْمَاعَةِ الرِّجَالِ خَاصَّةً.

(٥) هو ما تضمن معنى الجمع و لا واحد له من لفظه، مثل: جيش، وشعب، و

نساء، وقوم، ولك الخيار في أن تعامله معاملة المفرد أو معاملة الجمع، تقول:

مُعِينٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، فَإِذَا أُطْلِقَتْ عَلَى عَدَدٍ مُعِينٍ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعِينِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ عِبِيدٍ مَثَلًا أَوْ عَشْرَةٌ عَبِيدٍ فَقَالَ: عَبِيدِي أَحْرَارٌ يَعْتَقُ جَمِيعُ الْعَبِيدِ^(١)، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْعُمُومِ؛ " لِأَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ"^(٢)، وَعِنْدَ الْبَعْضِ اثْنَانِ^(٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾^(٤)، وَالْمُرَادُ اثْنَانِ^(٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾^(٦)، وَقَوْلُهُ

القوم رحل والقوم رحلوا، والنساء سافرت والنساء سافرن.

(١) لأنه جمع منكر مضاف، فيعم العتق جميع العبيد الذين يملكهم.

(٢) اتفق العلماء على أن المفهوم من لفظ " ج م ع " هو ضم شئ إلى شئ، وهذا يكون في الاثنين والثلاثة وما زاد عليهما، واختلفوا في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة، كمسلمين وغيره من جموع القلة - لا جموع الكثرة، فإن أقلها أحد عشر باتفاق النحاة - في أقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع، وهذا هو المذهب الأول.

(٣) هذا هو المذهب الثاني.

(٤) من الآية ١١ سورة النساء.

(٥) هذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني؛ لِأَنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ كَالثَّلَاثَةِ، وَالْأَرْبَعَةِ، وَكَذَا كُلُّ جَمْعٍ فِي الْمَوَارِيثِ، وَالْوَصَايَا حَتَّى إِنَّ فِي الْمِيرَاثِ لِلْأَخْتَيْنِ الثَّلَاثِينَ كَمَا لِلْأَخَوَاتِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَخْتَيْنِ مَا

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا
جَمَاعَةً»^(٢)، وَلَنَا: إِجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي اخْتِلَافِ صِيغِ
الْوَاحِدِ، وَالتَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ^(٣). " وَلَا نِزَاعَ فِي الْإِرْثِ،
وَالْوَصِيَّةِ؛ فَإِنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ فِيهِمَا اثْنَانِ^(٤).

أَوْصَى لِأَقْرَبَاءِ فُلَانٍ.

- (١) من الآية ٤ سورة التحريم. و هذا هو الدليل الثاني لهم أيضا.
- (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦٩/٣، وقال: ضعيف. وهذا هو الدليل الثالث لهم أيضا على أن أقل الجمع اثنان.
- (٣) بدأ المصنف في ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، أي: أجمع أهل العَرَبِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ صِيغِ الْوَاحِدِ، وَالتَّثْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ فِي غَيْرِ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ لِمَا سَتَعْرِفُ مِثْلُ: رَجُلٌ رَجُلَانِ رِجَالٌ، وَهُوَ فَعَلَ، وَهُمَا فَعَلَا، وَهُمْ فَعَلُوا، وَأَيْضًا مَا فَوْقَ الْإِثْنَيْنِ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَأَيْضًا يَصِحُّ نَفْيُ الْجَمْعِ عَنِ الْإِثْنَيْنِ مَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ بَلْ رَجُلَانِ وَأَيْضًا يَصِحُّ رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَلَا يَصِحُّ رِجَالٌ اثْنَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَوْجُوبِ مُرَاعَاةِ صُورَةِ اللَّفْظِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُوصُوفُ وَالصِّفَةُ كِلَاهُمَا مَثْنًى أَوْ مَجْمُوعًا؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْدَادِ لَيْسَتْ جُمُوعًا، وَلَا لَفْظَ اثْنَانِ مَثْنًى عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ جَاءَنِي زَيْدٌ، وَعُمَرُ الْعَامِلَانِ، وَلَا يَصِحُّ الْعَامِلُونَ.

- (٤) أجاب أصحاب المذهب الأول عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، فقالوا عن الدليل الأول: لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ فِي بَابِ الْإِرْثِ اسْتِحْقَاقًا، أَيُّ: مَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ يَعْنِي الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَنَّ لِلْأُخْتَيْنِ حُكْمَ الْأَخَوَاتِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُخُوَّةِ مُتَوَسِّطَةٌ؛ لِكُونِهَا قَرَابَةً مُجَاوِرَةً فَيَكُونُ لِلْبَيْتَيْنِ أَيْضًا حُكْمُ الْبَنَاتِ فِي اسْتِحْقَاقِ

"قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ مجازاً كما يذكر الجمع
للواحد^(١)

الثَّلاثَيْنِ وَحَجَبًا، لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِرْثِ إِذِ الْحَاجِبُ لَا يَكُونُ إِلَّا وَارِثًا بِالْقُوَّةِ أَوْ
بِالْفِعْلِ عَلَى أَنَّ الْحَجَبَ بِالْأَخَوَيْنِ قَدْ ثَبَتَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ، كَمَا رَوَى أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حِينَ رَدَّ
الْأُمَّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ
السُّدُسُ}، وَلَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ نَعَمْ لَكِنْ لَا
أَسْتَحِيزُ أَنْ أَخَالَفَهُمْ فِيمَا رَأَوْا، وَرَوَى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي،
وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ. وَالْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْمِيرَاثِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهَا يُثَبَّتُ
الْمَلِكُ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، لَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ صِغَةَ
الْجَمْعِ مَوْضُوعَةٌ لِلثَّلاثَيْنِ فَصَاعِدًا بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالِدَّلِيلِ أَنَّ لِلثَّلاثَيْنِ حُكْمَ
الْجَمْعِ.

(١) والجواب عن الدليل الثاني: وهو قوله عز وجل { فقد صغت قلوبكما } فمن
وجهين:

أحدهما - وهو الذي في " المختصر " -: أن هذه تثنية معنوية، أي: هي تثنية
في المعنى، وإن كانت جمعا في اللفظ، وذلك لأن التثنية على ضربين: لفظية:
وهي إلحاق الاسم المفرد ألفا ونونا ليدلا على أن معه مثله، نحو: زيدان
وهندان ومسلمان ومسلمتان، ومعنوية: وهو ما أضيف من ذلك إلى اثنين؛
فيجتمع فيه تثنيتان؛ فيستثقل؛ فيرد إلى الجمع تخفيفا مثل: قلوبهما، ورؤوسهما
وظهورهما، وبطنونهما، إذ تثنيته اللفظية: قلباهما ورأساهما، وظهوراهما،
وبطناهما، فجمع بين اللفظية والمعنوية.

والوجه الثاني: ذكره في المعالم وغيره، وهو أن القلب قد يطلق على الميل
الحاصل في القلب؛ فيقال للمنافق: إنه ذو قلوبين ولسانين، والمؤمن له قلب

" وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ أَوْ عَلَى سُنَّةٍ تَقْدُمُ
 الْإِمَامَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقْتَدِي وَاحِدًا يَقُومُ عَلَى جَنْبِ
 الْإِمَامِ، وَإِذَا كَانَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَالْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ " أَوْ
 عَلَى اجْتِمَاعِ الرُّفْقَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ " فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ
 الْإِسْلَامُ ضَعِيفًا نَهَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ أَنْ يُسَافِرَ وَاحِدٌ
 أَوْ اثْنَانِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالِاثْنَانِ
 شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» ^(١) فَلَمَّا ظَهَرَ قُوَّةُ الْإِسْلَامِ
 رَخَّصَ فِي سَفَرِ اثْنَيْنِ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى أَحَدٍ هَذِهِ
 الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ، لِئَلَّا يُخَالَفَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ. ^(٢)

واحد، ولسان واحد، وإذا كان هذا سائغا، وجب حمل القلوب على الإرادات
 الحاصلة في القلب بطريق المجاورة كما سمي العقل قلبا؛ لأنه محله في قوله
 عز وجل {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} ق ٢٧
 قلت: ويقوي هذا التأويل ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
 قوله تعالى: (فقد صغت قلوبكما)، قال: مالت قلوبكما.
 قلت: والصغو: الميل، وهو الإرادة، وقد يتعدد لتقلب القلب مرة كذا، ومرة كذا
 ومنه في الحديث: يا مقلب القلوب.

(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٥١/٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
 وأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٧) والترمذي في جامعه (١٦٧٤).

(٢) لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَعْرِيفُ الْأَحْكَامِ دُونَ اللُّغَاتِ.

"لَا تَمْسُكْ لَهُمْ بِنُحْوٍ فَعَلْنَا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ،
وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُثْنَى جَمْعٌ" فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَعَلْنَا صِغَةً
مَخْصُوصَةً بِالْجَمْعِ، وَيَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ فَعِلْمٌ أَنَّ الْإِثْنَيْنِ جَمْعٌ
فَنَقُولُ فَعَلْنَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْجَمْعِ بَلْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ،
وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُثْنَى جَمْعٌ " فَيَصِحُّ تَخْصِصُ الْجَمْعِ "
تَعْقِيبُ لِقَوْلِهِ: إِنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ^(١)، وَالْمُرَادُ
التَّخْصِصُ بِالْمُسْتَقِلِّ^(٢) "وَمَا فِي مَعْنَاهُ" كَالرَّهْطِ،
وَالْقَوْمِ "إِلَى الثَّلَاثَةِ، وَالْمُفْرَدِ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجَمْعِ،
أَيُّ: الْمُفْرَدُ الْحَقِيقِيُّ، "كَالرَّجُلِ"، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْجَمْعِ
الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ " نَحْوُ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ إِلَى

(١) القائلون بالتخصيص اتفقوا على أنه لا يجوز التخصيص إلى أن لا يبقى من العام شئ ولكنهم اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ولا يجوز التجاوز عنها، فلو قال الشارع: "اقتلوا المشركين" فهل يجوز التخصيص - هنا - حتى لا يبقى مأمور بقتله إلا مشرك واحد، أو يشترط أن يبقى ثلاثة، أو ما يقارب المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال كثيرة، انظرها في كتب الأصول.

(٢) هذا تأكيد من المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لدفع توهم حمل التخصيص على معناه اللغوي وتنبيه على أن قصر العام على البعض بالاستثناء ونحوه يجوز إلى الواحد في الجمع أيضا نحو: أكرم العلماء إلا الجاهل، ولم يكن العالم إلا واحدا، التلويح ٩٣/١، التوضيح تحقيق د/ طه سعد ٢٥٩.

الوَاحِدِ"، أَي: يَصِحُّ تَخْصِصُ الْمُفْرَدِ إِلَى الْوَاحِدِ.

" وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفْرَدِ " بِهَذَا فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا - ^(١) قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ ^(٢).

"وَمِنْهَا"، أَي: مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ " الْجَمْعُ الْمَعْرَفُ بِاللَّامِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا؛ لِأَنَّ الْمَعْرَفَ لَيْسَ هُوَ الْمَاهِيَةَ فِي
الْجَمْعِ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ؛ لِعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ فَتَعَيَّنَ الْكُلُّ."
اعْلَمْ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إِمَّا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ ^(٣) أَوْ

(١) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي
جليل، وابن عم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حبر الأمة وفقهها وإمام
التفسير وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان النبي دائم
الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صالحاً. وكان
يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفه وهو يقول: " اللهم فقهه في الدين
وعلمه التأويل."

(٢) من الآية ١٢٢ سورة التوبة. وقد فسر الطائفة بأنها تطلق على الواحد فما
فوقه.

(٣) أَلِ الْعَهْدِيَّةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ وَهِيَ مَا سَبَقَ لِمَصْحُوبِهَا ذِكْرٌ فِي الْكَلَامِ،
كقَوْلِهِ تَعَالَى: (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ) (من الآيتين
١٥، ١٦ سورة المزمل. وإمَّا أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ وَهُوَ مَا يَكُونُ مَصْحُوبُهَا
حَاضِرًا، مِثْلَ "جِئْتُ الْيَوْمَ"، أَي الْيَوْمَ الْحَاضِرَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ.

الذَّهْنِيَّ^(١)، وَإِمَّا لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ^(٢)، وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ
الطَّبِيعَةِ^(٣) لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ الْإِسْتِغْرَاقُ ثُمَّ
تَعْرِيفُ الطَّبِيعَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّامُ
دَالٌّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِدُونِ اللَّامِ فَحَمْلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَةِ
الْجَدِيدَةِ أَوَّلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ وَالْفَائِدَةِ
الْجَدِيدَةِ أَمَّا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوْ اسْتِغْرَاقُ الْجِنْسِ،

(١) وإما أن تكون للعهد الذهني وهي ما يكون مصحوبها معهوداً ذهنياً، فينصرفُ
الفكرُ إليه بمجردِ النُّطْقِ به، مثل "حضر الأمير"، وكأن يكون بينك وبين
مُخَاطَبِكَ عهدٌ برجلٍ، فتقول حضرَ الرجلُ"، أي الرجلُ المعهودُ ذهنياً بينك وبين
من تخاطبه.

(٢) (أل الجنسية) إما أن تكون للاستغراق، أو لبيان الحقيقة.

(أل) الجنسية: ثلاثة أنواع:

أ- التي لبيان الحقيقة والماهية، وضابطها: أنها التي لا تخلفها، أي: لا تحل
محلها (كل)، مثل قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) فلا يصح أن
تقول: كل ماء.

ب- التي لاستغراق الجنس حقيقة، وضابطها: أنها تخلفها، أي: تحل محلها
(كل)، مثل قوله: تعالى (وخلق الإنسان ضعيفاً)، أي: كل إنسان.

ج- التي لاستغراق الجنس مجازاً، مثل: أنت الرجل والرجال قليل، أي: أنت
جامع لخصائص جميع الرجال وكما لاتهم.

(٣) وهي التي لا تخلفها " كل " لا حقيقة ولا مجازاً، نحو: والله لا أتزوج النساء،
ولا أشترى الثياب، ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما.

وَتَعْرِيفُ الْعَهْدِ أَوَّلَى مِنَ الْإِسْتِغْرَاقِ ^(١) لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ
بَعْضُ أَفْرَادِ الْجِنْسِ خَارِجًا أَوْ ذَهْنًا فَحَمَلُ اللَّامِ عَلَى
ذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ أَوَّلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ
لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقِّنٌ، وَالْكُلَّ مُحْتَمَلٌ ^(٢) فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ
فَقِيَ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى، بِالْأَلْفِ، وَاللَّامِ لَا يُمَكِّنُ حَمْلَهُ
بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى تَعْرِيفِ الْمَاهِيَةِ لِأَنَّ الْجَمْعَ وَضَعَ
لِأَفْرَادِ الْمَاهِيَةِ لَا لِلْمَاهِيَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لِكُلِّ يُحْمَلُ عَلَيْهَا
بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، وَلَا
يُمَكِّنُ حَمْلَهُ عَلَى الْعَهْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ فَقَوْلُهُ، وَلَا
بَعْضُ الْأَفْرَادِ لِعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ إِشَارَةٌ.

(١) قال التفتازاني في تلويحه: " وفيما ذكره المصنف نظر؛ لأنه جعل العهد الذهني مقدما على الاستغراق؛ بناء على أن البعض متيقن، وهذا معارض بأن الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعمالا في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام أعني الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وإن كان البعض أحوط في الإباحة، ومنقوض بتعريف الماهية فإنه لا يوجد فرد بدون الماهية، وقد جعله متأخرا عن الاستغراق بناء على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيد الاسم بدون اللام، وهذا ممنوع، ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني، فإن عدم الفائدة فيه أظهر؛ لأن دلالة النكرة على حصة غير معينة أظهر من دلالتها على نفس الحقيقة؛ ولهذا صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة."

(٢) والمتيقن مقدم على المحتمل.

" إِلَى هَذَا فَتَعَيَّنَ الْإِسْتِغْرَاقُ ^(١)، وَلِتَمَسُّكِهِمْ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» " لَمَّا، وَقَعَ
الِاخْتِلَافُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
الْخِلَافَةِ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ مِنْ أَمِيرٍ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تَمَسَّكَ
أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ^(٢) - بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
«الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ^(٣)، وَلَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ ^(٤). " وَلِصِحَّةِ
الِاسْتِثْنَاءِ ^(٥) قَالَ مَشَايِخُنَا هَذَا الْجَمْعُ "، أَيُّ: الْجَمْعُ الْمُحَلَّى

(١) هذا بحث لغوي أراد به المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ تَوْضِيحَ مَا تَفِيدُهُ " أَل " عِنْدَ دَخُولِهَا عَلَى اللفظ.

(٢) هو: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَثْمَانَ التِّيمِيُّ الْقُرَشِيُّ (٥٠ ق هـ - ١٣هـ / ٥٧٣م - ٦٣٤م) هُوَ أَوَّلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَأَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ وَهُوَ وَزِيرُ نَبِيِّ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ وَصَاحِبِهِ، وَرَفِيقُهُ عِنْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. يَعُدُّهُ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ إِيمَانًا وَزَهْدًا، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بَعْدَ زَوْجَتِهِ عَائِشَةَ. عَادَةً مَا يُلْحَقُ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ بِلقبِ الصِّدِّيقِ، وَهُوَ لِقَبُّ لِقَبِهِ إِيَّاهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لِكَثْرَةِ تَصَدِيقِهِ إِيَّاهُ.

(٣) أَخْرَجَ مَعْنَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ ١٢٩/٣، ١٨٣/٣، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى ٤٦٧/٣، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُسْنَدِ ٤٠٢/٦، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُسْنَدِ ٣٥٧/٦.

(٤) أَيُّ: بِهَذَا اللفظ.

(٥) مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ: أَنَّ الْمِيزَانَ الَّذِي يَعْرِفُ بِهِ أَنَّ اللفظَ عَامٌ أَوْ غَيْرَ عَامٍ هُوَ

بِاللَّامِ "مَجَازٌ عَنِ الْجِنْسِ، وَتَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةُ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ يَحْنُثُ بِالْوَاحِدَةِ، وَيُرَادُ الْوَاحِدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾^(١)، وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَزِيدٍ، وَلِلْفُقَرَاءِ نَصْفٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾^(٢)، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَجَازٌ عَنِ الْجِنْسِ.

"وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُدٌ، وَلَيْسَ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ"، وَإِنَّمَا قَالَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَمَّا فِي قَوْلِهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَلِأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ^(٣)، وَتَزَوَّجُ جَمِيعِ نِسَاءِ الدُّنْيَا غَيْرُ مُمَكِّنٍ فَمَنْعُهُ

صحة الاستثناء منه، فكل لفظ جاز الاستثناء منه فهو لفظ عام، وكل لفظ لا يجوز الاستثناء منه فهو غير عام. مراة الأصول ٣٦٩/١.

(١) من الآية ٦٠ سورة التوبة.

(٢) من الآية ٥٢ سورة الأحزاب.

(٣) اليمين لغة: القوة، ومنه قوله تعالى (لأخذنا منه باليمين) الآية ٤٥ سورة الحاقة. واصطلاحاً: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. ومن التعريف يتضح أن اليمين جانبيين:

(أ) جانب الإيجاب، وهو: الحلف على إيجاد الفعل، أو الحمل على إيجاده. (ب) جانب المنع، وهو: الحلف على المنع من الفعل أو نفيه. المبسوط ١٢٦/٨.

يَكُونُ لَغَوًّا، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾^(١)
 لَا يُمَكِّنُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ فُقَرَاءِ الدُّنْيَا، فَلَا
 يَكُونُ الْإِسْتِغْرَاقُ مُرَادًا فَيَكُونُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ مَجَازًا
 فَتَكُونُ الْآيَةُ لِبَيَانِ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ.

"فَتَبَقِيَ الْجَمْعِيَّةُ فِيهِ مِنْ وَجْهِ، وَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْجِنْسِ
 لَبَطَلَ اللَّامُ أَصْلًا"، أَيُّ: إِذَا كَانَ اللَّامُ لِتَعْرِيفِ
 الْجِنْسِ، وَمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ بَاقٍ فِي الْجِنْسِ مِنْ وَجْهِ؛ لِأَنَّ
 الْجِنْسَ يَدُلُّ عَلَى الْكَثَرَةِ تَضَمُّنًا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرَفُ
 اللَّامِ مَعْمُولٌ وَمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ بَاقٍ مِنْ وَجْهِ، وَلَوْ لَمْ
 يُحْمَلْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَتَبَقِيَ الْجَمْعِيَّةُ عَلَى حَالِهَا يَبْطُلُ
 اللَّامُ بِالْكِلْيَةِ فَحَمْلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنْسِ، وَإِبْطَالُ
 الْجَمْعِيَّةِ مِنْ وَجْهِ أَوْلَى، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ نَحْرِ الْإِسْلَامِ
 - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَابِ مُوجِبِ الْأَمْرِ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ،
 وَالتَّكْرَارِ^(٢)؛ لِأَنَّا إِذَا أَبْقَيْنَاهُ جَمْعًا لَغَا حَرَفُ الْعَهْدِ أَصْلًا
 إِلَى آخِرِهِ^(٣)، فَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ أَنَّ مَا قَالُوا إِنَّهُ

(١) وستدرسه إن شاء الله في مقرر الفرقة الثانية.

(٢) قال الإمام البزدوي رَحِمَهُ اللَّهُ: " فَمَثَلُ قَوْلِ الرَّجُلِ: وَاللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَلَا

يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ مَجَازًا مُقَيَّدٌ بِصُورٍ لَا يُمَكِّنُ حَمْلَهُ عَلَى
الْعَهْدِ، وَالِاسْتِغْرَاقِ حَتَّى لَوْ أَمَكَّنَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(١)، فَإِنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا:
إِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ لَا لِعُمُومِ السَّلْبِ^(٢) فَجَعَلُوا اللَّامَ

أَشْتَرِي الْعَبِيدَ، وَلَا أَكَلِمَ بَنِي آدَمَ، وَلَا أَشْتَرِي الثِّيَابَ، أَنْ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى الْأَقْلِ
وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ؛ لِأَنَّ هَذَا جَمْعٌ صَارَ مَجَازًا عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّا إِذَا أَبْقَيْنَاهُ
جَمْعًا لَغَا حَرْفُ الْعَهْدِ أَصْلًا، وَإِذَا جَعَلْنَاهُ جِنْسًا بَقِيَ اللَّامُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ وَبَقِيَ
مَعْنَى الْجَمْعِ مِنْ وَجْهِ فِي الْجِنْسِ، فَكَانَ الْجِنْسُ أَوْلَى "أَصُولُهُ مَعَ الْكَشْفِ
١٢٨/١.

(١) مِنَ الْآيَةِ ١٠٣ سُورَةِ الْأَنْعَامِ. وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الْإِدْرَاكِ الْمُسْتَلْزَمِ لِلْإِحَاطَةِ، فَتَحْمَلُ
الْلامَ عَلَى اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ مَجَازًا.

(٢) عُمُومِ السَّلْبِ إِذَا تَأَخَّرَ النَّفْيُ بَعْدَ كُلِّ، مِثْلُ: كُلِّ الطَّلَابِ لَمْ يَرْسِبُوا، كَأَنَّكَ تَقُولُ:
لَمْ يَرْسِبْ أَحَدٌ. وَسَلْبُ الْعُمُومِ إِذَا تَقَدَّمَ النَّفْيُ عَلَى كُلِّ، مِثْلُ: مَا نَجَحَ كُلُّ الطَّلَابِ،
كَأَنَّكَ تَقُولُ: بَلْ نَجَحَ بَعْضُهُمْ. فَلَفْظُ "الْأَبْصَارُ" صِيغَةُ جَمْعٍ دَخَلَ عَلَيْهَا الْأَلْفُ
وَالْلامَ فَهِيَ تَفِيدُ الْاسْتِغْرَاقَ؛ فَقَوْلُهُ) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ(يَفِيدُ أَنَّهُ لَا يَرَاهُ جَمِيعُ
الْأَبْصَارِ، فَهَذَا يَفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ، وَلَا يَفِيدُ عُمُومَ السَّلْبِ.

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَتَقُولُ: تَخْصِصُ هَذَا السَّلْبِ بِالْمَجْمُوعِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ
فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: إِنَّ زَيْدًا مَا ضَرَبَهُ كُلُّ النَّاسِ، فَإِنَّهُ
يَفِيدُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ.

فَإِذَا قِيلَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِهِ كُلُّ النَّاسِ؛ أَفَادَ أَنَّهُ آمَنَ بِهِ
بَعْضُهُمْ، وَكَذَا قَوْلُهُ) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ(مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا تُدْرِكُهُ جَمِيعُ الْأَبْصَارِ،
فَوَجِبَ أَنْ يَفِيدَ أَنَّهُ تُدْرِكُهُ بَعْضُهَا، أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ يَقَالَ: هَذَا تَمَسَّكَ

لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ.

"وَالْجَمْعُ الْمَعْرُفُ بِغَيْرِ اللَّامِ، نَحْوُ: عِبِيدِي أحرارُ عَامٌّ
أَيْضًا لِصِحَّةِ الْإِسْتِثْنَاءِ".

وَاخْتَلَفَ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ^(١)، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ
عَامٍّ^(٢)، وَعِنْدَ الْبَعْضِ عَامٌّ^(٣)؛ لِصِحَّةِ الْإِسْتِثْنَاءِ، كَقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٤)،
وَالنَّحْوِيُّونَ حَمَلُوا إِلَّا عَلَى غَيْرِهِ^(٥).

"وَمِنْهَا: الْمَفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَعْمُودِ^(٦)،

بدليل الخطاب؛ فنقول: هب أنه كذلك، إلا أنه دليل صحيح؛ لأن بتقدير أن لا يحصل الإدراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا، وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب.

(١) محل الخلاف في هذه المسألة هو الجمع المنكر في حالة الإثبات، وأما الجمع المنكر في حالة النفي فإنه للعموم.

(٢) المذهب الأول لأكثر العلماء أن الجمع المنكر لا يعم.

(٣) المذهب الثاني لبعض العلماء أنه يعم.

(٤) من الآية رقم ٢٢ سورة الأنبياء. وهذا دليل أصحاب المذهب الثاني.

(٥) أي: جعلوا "إلا" بمعنى غير، فهي عندهم بمعنى الصفة وليست للاستثناء.

(٦) قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَعْرَفَ بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ فَهُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِنَفْسِ الْمَاهِيَةِ كَمَا فِي قَوْلِنَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ أَوْ

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾^(٢)، إِلَّا أَنَّ تَدَلُّ الْقَرِينَةِ عَلَى أَنَّهُ لَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ، نَحْوُ: أَكَلْتُ الْخُبْزَ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ إِلَى الْقَرِينَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ ثُمَّ الْإِسْتِغْرَاقُ ثُمَّ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ.

"وَمِنْهَا: النَّكْرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ"^(٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾^(٤) فِي جَوَابِ ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَجَهُ التَّمَسُّكِ: أَنَّهُمْ^(٥)

لِلْمَعْهُودِ الذَّهْنِيِّ كَمَا فِي أَكَلْتُ الْخُبْزَ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ فَإِنَّهُ لِلْبَعْضِ الْخَارِجِيِّ الْمُطَابِقِ لِلْمَعْهُودِ الذَّهْنِيِّ، وَهُوَ الْخُبْزُ، وَالْمَاءُ الْمُقَدَّرُ فِي الذَّهْنِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ، وَيُشْرَبُ.

(١) الْآيَتَانِ ٣، ٢ مِنْ سُورَةِ الْعَصْرِ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ ٣٨ سُورَةِ الْمَائِدَةِ، أَيُّ: الَّذِي سَرَقَ، وَالَّتِي سَرَقَتْ. نَبَّهَ بِالْمِثَالَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّامِ هَاهُنَا أَعَمُّ مِنْ حَرْفِ التَّعْرِيفِ، وَاسْمُ الْمُؤْصُولِ مَعَ مَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِ الصِّيغَةِ لِلْعُمُومِ.

(٣) فَإِنَّهَا تَفِيدُ الْعُمُومَ، وَاسْتَدَلَّ الْمَصْنِفُ عَلَى عُمُومِهَا بِالنَّصِّ وَمِنْهُ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ.

(٤) مِنَ الْآيَةِ ٩١ سُورَةِ الْأَنْعَامِ. فَالنَّكْرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ دَلَالَتُهَا لِعُمُومِ السَّلْبِ.

(٥) أَيُّ: الْيَهُودِ.

قَالُوا ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ
مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلْسَّلْبِ الْكُلِّيِّ لَمْ يَسْتَقِمَّ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمُ
الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ^(١)، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾^(٢)، وَلِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ^(٣).

"وَالنَّكَرَةُ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ إِذَا كَانَ"، أَيِ: الشَّرْطُ
"مُثَبَّتًا عَامًّا فِي طَرَفِ النَّفْيِ، فَإِنْ قَالَ: إِنْ ضَرَبْتُ
رَجُلًا فَكَذَا، مَعْنَاهُ: لَا أَضْرِبُ رَجُلًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ
هُنَا". اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ إِمَّا لِلْحَمْلِ^(٤) أَوْ لِلْمَنْعِ^(٥) فَبِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ:
إِنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا فَعَبْدِي حُرٌّ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ، فَيَكُونُ

(١) بمعنى أن الكلية السالبة تنعكس إلى جزئية موجبة.

(٢) فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْبَشَرِ شَيْئًا مِنَ الْكِتَابِ عَلَى
أَنَّهُ سَلَبٌ كُلِّيٌّ لِيَسْتَقِيمَ رَدُّهُ بِالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ إِذْ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ لَا يُنَافِي
السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ مِثْلُ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْضَ الْكِتَابِ عَلَى بَعْضِ الْبَشَرِ، وَلَمْ يُنَزَّلْ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضِهِمْ.

(٣) واستدل على عمومها أيضا بالإجماع، ومعناه أن قولنا لا إله إلا الله هي كلمة
التوحيد إجماعا، فلو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان إثبات
الواحد الحق تعالى توحيدا، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ هَاهُنَا بَدَلٌ مِنْ اسْمٍ لَا
عَلَى الْمَحَلِّ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيِ: لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهُ.

(٤) أي: على فعل الشيء.

(٥) أي: للمنع من فعل الشيء.

كَقَوْلِهِ: لَا أَضْرِبُ رَجُلًا، فَشَرَطُ الْبِرِّ أَنْ لَا يَضْرِبَ
 أَحَدًا مِنَ الرِّجَالِ، فَيَكُونُ لِلْسَّلْبِ الْكُلِّيِّ، فَيَكُونُ عَامًّا
 فِي طَرَفِ النَّفْيِ، وَإِنَّمَا قِيدَ بِقَوْلِهِ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مُثَبَّتًا
 حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَنْفِيًّا لَا يَكُونُ عَامًّا، كَقَوْلِهِ: إِنْ
 لَمْ أَضْرِبْ رَجُلًا فَعَبْدِي حُرٌّ، فَمَعْنَاهُ أَضْرِبُ رَجُلًا،
 فَشَرَطُ الْبِرِّ ضَرْبَ أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ، فَيَكُونُ لِلْإِيجَابِ
 الْجُزْئِيِّ.^(١)

"وَكَذَا النِّكَرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ عِنْدَنَا، نَحْوُ: لَا
 أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا، فَلَهُ أَنْ يُجَالِسَ كُلَّ عَالِمٍ؛

(١) يُرِيدُ الْمَصْنَفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ: إِنْ فَعَلْتَ فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ أَمْرَاتِي
 طَالِقٌ لِلْيَمِينِ عَلَى تَحَقُّقِ نَقِیْضِ مَضْمُونِ الشَّرْطِ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مُثَبَّتًا مِثْلَ إِنْ
 ضَرَبْتُ رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْمَنْعِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ، وَاللَّهُ لَا أَضْرِبُ رَجُلًا، وَإِنْ
 كَانَ مَنْفِيًّا مِثْلَ إِنْ لَمْ أَضْرِبْ رَجُلًا فَكَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِلْحَمْلِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ، وَاللَّهُ
 لَا أَضْرِبَنَّ رَجُلًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّكَرَةَ فِي الشَّرْطِ الْمُثَبَّتِ حَاصٌّ يُفِيدُ الْإِيجَابَ
 الْجُزْئِيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقِیْضِ لِلْعُمُومِ وَالْسَّلْبِ الْكُلِّيِّ، وَالنِّكَرَةُ فِي
 الشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ عَامٌّ يُفِيدُ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَانِبِ النَّقِیْضِ
 لِلْخُصُوصِ وَالْإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ، فَظَهَرَ أَنَّ عُمُومَ النِّكَرَةِ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ لَيْسَ
 إِلَّا عُمُومُ النِّكَرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾^(١)،
﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾^(٢)، وَالْآيَةُ^(٣)، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهُ
فِي مَعْرَضِ التَّعْلِيلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ، وَلَوْ لَمْ
تَكُنْ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ عَامَّةً لَمَّا صَحَّ التَّعْلِيلُ.

وَلِأَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى الْمُسْتَقْتِ تَدُلُّ عَلَى عَلَيْهِ الْمَأْخَذِ، فَكَذَا
النِّسْبَةُ إِلَى الْمَوْصُوفِ بِالْمُسْتَقْتِ^(٤)؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا أُجَالِسُ
إِلَّا عَالِمًا مَعْنَاهُ: إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا، فَيَعْمُ؛ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ،
فَإِنْ أَظْهَرْنَا الْمَوْصُوفَ، وَهُوَ الرَّجُلُ، وَنَقُولُ لَا
أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا كَانَ عَامًّا أَيْضًا.

" فَإِنْ قِيلَ^(٥): النِّكَرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ، وَالْمَقِيدُ مِنْ

(١) من الآية ٢٢١ سورة البقرة.

(٢) رقم ٢٦٣ سورة البقرة.

(٣) والوجه الثاني على أن النكرة الموصوفة تعم: أَنَّ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُسْتَقْتِ
سَوَاءٌ ذُكِرَ مَوْصُوفُهُ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَأْخَذَ اسْتِقَاقِ الْوَصْفِ عِلَّةٌ لِذَلِكَ
الْحُكْمِ فَيَعْمُ الْحُكْمُ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ: الصِّفَةُ وَالْمَوْصُوفُ كَشْيٌ
وَاحِدٌ فَعُمُومُهَا عُمُومَةٌ.

(٤) هذا اعتراض على عموم النكرة الموصوفة.

أَقْسَامِ الْخَاصِّ. قُلْنَا^(١): هُوَ خَاصٌّ مِنْ وَجْهِ، وَعَامٌّ مِنْ وَجْهِ، أَي: خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ عَامٌّ فِي أَفْرَادٍ مَا يُوْجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ^(٢).

"وَالنَّكَرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ^(٣) خَاصٌّ^(٤)، لَكِنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً إِذَا كَانَتْ فِي الْإِنْشَاءِ"^(٥)، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾^(٦) " وَيَثْبُتُ بِهَا

(١) في الجواب عن هذا الاعتراض.

(٢) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَاصِّ هَاهُنَا الْخَاصُّ الْحَقِيقِيُّ أَعْنِي مَا وُضِعَ لِكَثِيرٍ مَحْصُورٍ أَوْ لِوَاحِدٍ بَلْ الْإِضَافِيُّ، أَي: مَا يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضٍ مَا تَنَاوَلَهُ لَفْظٌ آخَرٌ لَا لِمَجْمُوعِهِ فَيَكُونُ أَقَلُّ تَنَاوُلًا بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى خُصُوصِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ} [الطلاق: ٤] كُلُّ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِرِ خَاصٌّ مِنْ وَجْهِ عَامٌّ مِنْ وَجْهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ (أَبُو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الأسنائي الشهير بـ ابن الحاجب)، أَنَّ التَّخْصِصَ يُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمِّيَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا كَمَا يُطْلَقُ الْعَامُّ عَلَى اللَّفْظِ بِمَجَرَّدِ تَعَدُّدِ مُسَمِّيَاتِهِ مِثْلَ الْعَشْرَةِ.

(٣) أَي: النَّفْيِ، وَالشَّرْطُ الْمُثْبِتُ، وَالْوُصْفُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ.

(٤) أَي: تَخْصُّ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ فَلَا تَعْمُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُوجِبُ الْعُمُومَ.

(٥) فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالِاثْبَاتِ.

(٦) مِنَ الْآيَةِ ٦٧ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وَاحِدٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ إِذَا كَانَتْ فِي الْأَخْبَارِ نَحْوُ:
رَأَيْتُ رَجُلًا.

"فَإِذَا أُعِيدَتْ نَكْرَةٌ كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى، وَإِذَا أُعِيدَتْ
مَعْرِفَةٌ كَانَتْ عَيْنَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ،
وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ فَكَذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ"، أَيْ: إِذَا
أُعِيدَتْ الْمَعْرِفَةُ نَكْرَةٌ كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ
أُعِيدَتْ مَعْرِفَةٌ كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ، فَالْمُعْتَبَرُ نَكِيرُ
الثَّانِي، وَتَعْرِيفُهُ^(١).

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا^(٢) لَنْ
يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ^(٣)، وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ، وَإِنْ أَقْرَّ

(١) لَمَّا فَصَلَ الْكَلَامُ فِي ذِكْرِ النَّكْرَةِ، وَإِفَادَتِهَا الْعُمُومَ، وَالْخُصُوصَ أَرَدَفَهُ بِمَا
أُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ النَّكْرَةَ إِذَا أُعِيدَتْ نَكْرَةٌ فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالْعَكْسِ،
وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا أُعِيدَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ مَعَ كَيْفِيَّتِهِ مِنَ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ أَوْ بِدُونِهَا،
وَحِينَئِذٍ يَكُونُ طَرِيقُ التَّعْرِيفِ هُوَ اللَّامُ أَوْ الْإِضَافَةُ لِتَصَحِّحِ إِعَادَةِ الْمَعْرِفَةِ نَكْرَةً،
وَبِالْعَكْسِ.

(٢) الْآيَتَانِ ٥، ٦ سُورَةِ الشَّرْحِ.

(٣) مَقْذُولٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَرُويَ «عَنِ النَّبِيِّ

بِأَلْفٍ مُّقِيدٍ بِصَكِّ مَرَّتَيْنِ يَجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مُنْكَرًا
يَجِبُ أَلْفَانِ عِنْدَهُ"، أَي: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
إِلَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْمَجْلِسُ".

فَالْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ أَرْبَعَةٌ، فَقِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ ^(١) أُعِيدَتْ
النِّكَرَةُ مَعْرِفَةً، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾
أُعِيدَتْ النِّكَرَةُ نَكْرَةً، وَالْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً، وَنَظِيرُ الْمَعْرِفَةِ
الَّتِي تُعَادُ نَكْرَةً غَيْرُ مَذْكُورٍ، وَهُوَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُّقِيدٍ
بِصَكِّ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَلْفٍ مُنْكَرٍ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا،
وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَرِحًا مُسْتَبْشِرًا، وَهُوَ يَضْحَكُ،
وَيَقُولُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّانِي مُغَايِرٌ لِلأَوَّلِ فِي
النِّكَرَةِ بِخِلَافِ الْمَعْرِفَةِ فَتَنْكِيرٌ يُسْرًا لِلتَّفْخِيمِ أَوْ لِلأَفْرَادِ، وَتَعْرِيفُ الْعُسْرِ لِلْعَهْدِ،
أَي: الْعُسْرِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَوْ الْجِنْسِ، أَي: الَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَيَكُونُ الْيُسْرُ
الثَّانِي مُغَايِرًا لِلأَوَّلِ بِخِلَافِ الْعُسْرِ، وَقَدْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِيهِ نَظَرٌ، وَوَجَّهَهُ
بِأَنَّ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ هَاهُنَا تَأْكِيدٌ لِلأَوَّلَى لِتَقْرِيرِهَا فِي النَّفْسِ، وَتَمَكِينُهَا فِي الْقَلْبِ
لِأَنَّهَا تَكْرِيرٌ صَرِيحٌ لَهَا فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِ الْيُسْرِ كَمَا لَا يَدُلُّ قَوْلُنَا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ
كِتَابًا أَنْ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا عَلَى أَنْ مَعَهُ كِتَابَيْنِ.

(١) من الآيتين ١٦، ١٥ سورة المزمل.

تَعَالَى^(١) .-

"وَمِنْهَا: أَيُّ^(٢)، وَهِيَ نَكْرَةٌ تَعْمُ بِالصِّفَةِ، فَإِنْ قَالَ: أَيُّ عِبْدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ، فَضَرَبُوهُ عَتَقُوا، وَإِنْ قَالَ: أَيُّ عِبْدِي ضَرَبْتَهُ لَا يَعْتَقُ إِلَّا وَاحِدٌ قَالُوا لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ،

(١) يَعْنِي لَوْ أَدَارَ صَكًّا عَلَى الشُّهُودِ فَأَقَرَّ عَنْهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَلْفٍ فِي ذَلِكَ الصَّكِّ فَالْوَجِبُ أَلْفٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ مُعْتَرَفًا بِالْمَالِ الثَّابِتِ فِي الصَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالصَّكِّ بَلْ أَقَرَّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ ثُمَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلْسَّبَبِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَلْزَمُهُ أَلْفَانِ بِشَرْطِ مُغَايَرَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِلأَوَّلَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، وَبِشَرْطِ عَدَمِ مُغَايَرَتِهِمَا لِهَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ كَمَا إِذَا كُتِبَ لِكُلِّ أَلْفٍ صَكًّا، وَأَشْهَدَ عَلَى كُلِّ صَكِّ شَاهِدَيْنِ.

(٢) للفظ أي استعمالات عديدة في لغتنا العربية، وإليك بعضها منها:

أ- اسم شرط معرب، كقوله تعالى (أَيُّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) من الآية ١١٠ سورة الإسراء.

ب- اسم استفهام معرب، كقوله تعالى (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) الآية ١٣ سورة الرحمن.

ج- وصلة للدعاء: وهي مبنية دائماً على الضم في محل نصب منادى كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) من الآية ١١ سورة الحجرات.

د- اسم موصول بمعنى الذي: وتكون معربة، وتعرب على حسب موقعها في الجملة، كقولنا: أصدق من الرجال أيهم هو الأصدق لساناً، فتعرب مفعولاً به منصوب في هذه الجملة.

وَصَفَهُ بِالضَّرْبِ فَصَارَ عَامًّا بِهِ^(١)، وَفِي الثَّانِي قَطَعَ
الْوَصْفَ عَنْهُ^(٢).

وَهَذَا الْفَرْقُ مُشْكِلٌ^(٣) مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ،

(١) ووجه كونه عاما: أن فاعل الفعل في هذا المثال - وهو الضمير في كلمة ضربك - عام؛ لأنه ضمير أي، وحينئذ يكون الفعل الصادر عنه عاما؛ لأنه يستحيل تعدد الفاعل مع انفراد الفعل؛ لأن الفعل يختلف باختلاف فاعليه، فإن فعل زيد غير فعل عمرو. كشف الأسرار للبخاري ٢٢/٢، التوضيح تعليق د طه سعد، ص ٢٧٧.

(٢) حيث إن الفاعل في قوله: "أي عبيدي ضربته فهو حر" هو تاء المخاطب لفظ خاص، والعام فيه إنما هو ضمير المفعول به، وهو الهاء في "ضربته"، واتحاد الفعل مع تعدد المفعول غير محال؛ فإن الفاعل الواحد قد يوقع في وقت واحد فعلا واحدا لمفعولين أو أكثر. المرجعان السابقان.

(٣) تعريف المشكل في اللغة: مأخوذ من قول القائل: أشكل عليّ كذا؛ أي دخل في أشكاله وأمثاله، فالمشكل إذن هو الملتبس، يقال: أشكل الأمر: أي التبس. أما تعريفه اصطلاحا: فهو اللفظ الذي خفي المراد منه لذاته، ويمكن إزالة خفائه بالبحث والتأمل.

مثال ذلك لفظ «أنى» في قوله تعالى: (فَاتُّوا حَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: ٢٢٣)، فلفظ «أنى» مشترك بين معنيين لاستعماله بمعنى «كيف»، كما في قوله تعالى: (أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (البقرة: ٢٥٩)، ويستعمل بمعنى «من أين»، كما في قوله تعالى: (قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا) (آل عمران: ٢٧)؛ أي من أين لك هذا؟

لكن بالبحث والتأمل والطلب في القرائن ظهر أن المراد «كيف» دون «أين» بقرينة «حرتكم»؛ لأن الحرث هو موضع طلب الإنبات؛ أي الأولاد وهو القُبْلُ.

وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ، وَفِي الثَّانِي بِالضَّرُوبِيَّةِ، وَهَذَا فَرْقٌ
 آخَرٌ، وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدَ الْمُنْكَرَ فَعِنِّي
 الْأَوَّلُ" فِي قَوْلِهِ: أَيُّ عَيْدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ. "لَمَّا كَانَ
 عَتَقَهُ"، أَيُّ: عَتَقَ الْوَاحِدَ الْمُنْكَرَ عَنِ الْغَيْرِ فَيَعْتَقُ كُلُّ
 وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِهِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مُفْرَدٌ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ الْوَحْدَةُ،
 وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا، أَيُّ: عَتَقَ كُلِّ وَاحِدٍ.

"وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ لِبَطْلٍ"، أَيُّ: الْكَلَامُ
 "بِالْكُلِّيَّةِ، وَفِي الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَيُّ عَيْدِي ضَرَبْتَهُ
 يَثْبُتُ الْوَاحِدُ، وَيَتَخَيَّرُ فِيهِ الْفَاعِلُ"، إِذْ هُنَاكَ يُمَكِّنُ
 التَّخْيِيرُ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ "نَحْوُ:
 «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ»^(١)، هَذَا نَظِيرُ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّ
 طَهَارَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِدَبَاغَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلٌ
 مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فَيَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.

وكذلك دلالة تحريم القربان في الأذى العارض وهو الحيض (فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ
 فِي الْمَحِيضِ) (البقرة: ٢٢٢)، ولذلك يثبت التحريم في موضع الأذى اللازم وهو
 الدبر من باب أولى.

(١) أخرجه الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه (٢٩٢٣)، وقال الترمذي (١٧٢٨) هذا
 حديث حسن صحيح.

"وَنَحْوُ: كُلِّ، أَيُّ: حِينَ تُرِيدُ" هَذَا نَظِيرُ الثَّانِي، فَإِنَّ التَّخْيِيرَ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ مُمَكِّنٌ هُنَا، فَلَا يَتِمَّكَنُ مِنْ أَكْلِ كُلِّ وَاحِدٍ، بَلْ أَكُلُ وَاحِدٍ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْمُخَاطَبُ، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْعُرْفِ.

"وَمِنْهَا: مَنْ^(١)، وَهُوَ يَقَعُ خَاصًّا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾^(٢) ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾^(٣)، فَإِنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ مَخْصُوصٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ"، " وَيَقَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلَاءِ^(٤) إِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ، نَحْوُ: « مَنْ دَخَلَ

(١) وَتَكُونُ شَرْطِيَّةً، وَاسْتِفْهَامِيَّةً، وَمَوْصُولَةً، وَمَوْصُوفَةً، وَالْأُولَيَانِ - وهما الشرطية والاستفهامية - تَعْمَانِ ذَوِي الْعُقُولِ لِأَنَّ مَعْنَى مَنْ جَاءَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ إِنْ جَاءَنِي زَيْدٌ، وَإِنْ جَاءَنِي عَمْرُو، وَهَكَذَا إِلَى الْأَفْرَادِ، وَمَعْنَى مَنْ فِي الدَّارِ أَزِيدُ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرُو إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَعَدَلَ فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَى لَفْظٍ مَنْ قَطْعًا لِلتَّطْوِيلِ الْمُتَعَسِّرِ، وَالتَّفْصِيلِ الْمُتَعَذِّرِ. وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ - وهما الموصولة والموصوفة - فَقَدْ يَكُونَانِ لِلْعُمُومِ، وَشُمُولِ ذَوِي الْعُقُولِ، وَقَدْ يَكُونَانِ لِلْخُصُوصِ، وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ.

(٢) من الآية ٤٢ سورة يونس.

(٣) من الآية ٤٣ سورة يونس.

(٤) التعبير بالعالم وغير العالم أفضل من التعبير بالعاقل وغير العاقل؛ وذلك لأن كلمة " من " تطلق على الله عز وجل، كما في قوله تعالى: (ومن لستم له برازقين) من الآية ٢٠ سورة الحجر، وكذلك كلمة " أي " كما في قوله تعالى: (قل أي شئ أكبر شهادة قل الله) من الآية ١٩ سورة الأنعام، والله تعالى يوصف

دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ^(١) " فَإِنْ قَالَ: مَنْ شَاءَ مِنْ عِبِيدِي عِتَقَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا عَتَقُوا، وَفِيْمَنْ شِئْتُ مِنْ عِبِيدِي عِتَقَهُ فَاعْتَقَهُ فَشَاءَ الْكُلُّ يُعْتَقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ الْعُمُومِ، وَمَنْ لِلْبَيَانِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْتَقُهُمْ إِلَّا وَاحِدًا" ^(٢)؛ لِأَنَّ مَنْ لِلتَّبْعِيضِ إِذَا دَخَلَ عَلَى ذِي أَبْعَاضٍ، " كَمَا فِي كُلِّ مَنْ هَذَا الْخَبْرُ، وَلِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ، أَيُّ: الْبَعْضُ مُتَيَقِّنٌ؛ لِأَنَّ مَنْ إِذَا كَانَ

بالعلم ولا يوصف بالعقل، فلو قلنا: العاقل وغير العاقل لكان التعبير غير شامل. إتحاف الأنام بتخصيص العام ٣١، تعليقات د طه سعد ٢٧٩.

(١) الحديث أخرجه مسلم ١٢/١٢٧، و أبو داود في سننه ٢٠٢١، والهيثمى في مجمع الزوائد ١٩٦/٦.

(٢) هُوَ آخِرُهُمْ إِنْ وَقَعَ الْإِعْتَاقُ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَإِلَّا فَالْخِيَارُ إِلَى الْمَوْلَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مَنْ فِي التَّبْعِيضِ هُوَ الشَّائِعُ الْكَثِيرُ حَيْثُ يَكُونُ مَجْرُورَهَا ذَا أَبْعَاضٍ فَيَحْمَلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَوْجَدْ قَرِينَةً تُؤَكِّدُ الْعُمُومَ، وَتُرْجِّحُ الْبَيَانَ كَمَا فِي مَنْ شَاءَ مِنْ عِبِيدِي عِتَقَهُ فَهُوَ حُرٌّ بِقَرِينَةٍ إِضَافَةِ الْمَشْيِئَةِ إِلَى مَا هُوَ مِنَ الْفَاطَةِ الْعُمُومِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ} [النور: ٦٢]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ} [الأحزاب: ٥١] بِقَرِينَةٍ قَوْلِهِ {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [النور: ٦٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى {ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ} [الأحزاب: ٥١] فَإِنَّهَا تُرْجِّحُ الْعُمُومَ، وَكَوْنُ مَنْ لِلْبَيَانِ فَصَارَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبِيدِي، وَمَنْ شِئْتُ مِنْ عِبِيدِي أَنَّ فِي الْأَوَّلِ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّ مَنْ لِلْبَيَانِ دُونَ التَّبْعِيضِ بِخِلَافِ الثَّانِي، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْعُمُومَ هَاهُنَا لِعُمُومِ الصِّفَةِ، وَالْمَشْيِئَةُ صِفَةُ الْفَاعِلِ دُونَ الْمَفْعُولِ.

للتَّبْعِيضِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُرَادٌ
فِرَادَةُ الْبَعْضِ مُتَقِنَةٌ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ.

"فَوَجَبَ رِعَايَةُ الْعُمُومِ وَالتَّبْعِيضِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
هَذَا مُرَاعَى؛ لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ مُعَلَّقٍ بِمَشِئَتِهِ مَعَ قَطْعِ
النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ بَعْضٌ، أَيْ:
كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ بَعْضٌ مِنْ
الْمَجْمُوعِ فَيَعْتَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ رِعَايَةِ التَّبْعِيضِ،
بِخِلَافِ مَنْ شَتَّتْ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ إِنْ شَاءَ الْكُلَّ فَشِئْتُهُ
الْكُلِّ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ فَيَبْطُلُ التَّبْعِيضُ، وَهَذَا الْفَرْقُ،
وَالْفَرْقُ الْأَخِيرُ فِي أَيْ مِمَّا تَفَرَّدَتْ بِهِ.

"وَمِنْهَا: مَا فِي غَيْرِ الْعُقَلَاءِ^(١)، وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِمَنْ، فَإِنْ قَالَ:
إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكَ غُلَامًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَوَلَدْتَ غُلَامًا
وَجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْكُلَّ^(٢)، وَإِنْ قَالَ: طَلَّقِي
نَفْسَكَ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شَتَّتْ تُطَلِّقُ مَا دُونَهَا، وَعِنْدَهُمَا

(١) هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يُعْمُّ الْعُقَلَاءَ، وَغَيْرَهُمْ.

(٢) لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِي بَطْنِهَا غُلَامًا.

ثلاثاً، وَقَدْ مَرَّ وَجْهُهُمَا^(١).

"وَمِنْهَا: كُلُّ، وَجَمِيعُ، وَهُمَا مُحْكَمَانِ^(٢) فِي عُمُومِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ^(٣)، فَإِنْ دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ^(٤)، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِلْجَمُوعِ^(٥)."

(١) أَمَّا وَجْهُ قَوْلِ الصَّاحِبِينَ فَهُوَ أَنَّ مَا عَامٌّ، وَمَنْ لِلْبَيَانِ وَالثَّلَاثُ جَمِيعُ عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعِ وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَنَّ مَنْ لِلتَّبْعِيضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا شَاءَتْ بَعْضُ الثَّلَاثِ.

(٢) تعريف المحكم لغة: المتقن، وهو مأخوذ من قولك: بناء محكم، أي: مأمون الانتقاض وأحكمت الصيغة، أي: أمنت نقضها وتبديلها. أما تعريفه اصطلاحاً: فهو اللفظ الذي وضحت دلالته على معناه ولا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا تقييداً ولا نسخاً في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا بعد وفاته.

(٣) أي: لا يقعان خاصين بأن يقال: كل رجل أو جميع الرجال، ويراد به الواحد، بخلاف سائر أدوات العموم، فإنه يراد بها ذلك.

(٤) يَعْنِي إِذَا أُضِيفَ لَفْظٌ كُلٌّ إِلَى النَّكِرَةِ فَهُوَ لِعُمُومِ أَفْرَادِهَا، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِعُمُومِ أَجْزَائِهَا.

(٥) لفظ " كل " من أقوى وأصرح صيغ العموم، ومادتها تقتضي الاستغراق والشمول؛ حيث إنها تشمل العالم وغير العالم، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، سواء بقيت على إضافتها كقولك: كل الرجال وكل النساء، أو حذفت المضاف إليه، نحو قوله تعالى: (كل آمن بالله...) من الآية ٢٨٥ سورة البقرة.

قَالُوا: عُمُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ، أَيُّ: يُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ
مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ" وَهَذَا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّكْرَةِ.

"فَإِنْ قَالَ: كُلُّ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا
فَدَخَلَ عَشْرَةٌ مَعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ، إِذْ فِي كُلِّ فَرْدٍ
قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى
الْمُتَخَلِّفِ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ، وَهَاهُنَا فَرْقٌ آخَرُ هُوَ أَنَّ
مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا عَامٌّ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَإِذَا أُضِيفَ
الْكُلُّ إِلَيْهِ اقْتَضَى عُمُومًا آخَرَ لِّئَلَّا يُلْغَوْا فَيَقْتَضِيَ الْعُمُومُ
فِي الْأَوَّلِ فَيَتَعَدَّدُ الْأَوَّلُ"، وَهَذَا الْفَرْقُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ
أَيْضًا.

وَتَحْقِيقُهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفَرْدِ السَّابِقِ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ هُوَ غَيْرُهُ فَبِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ مَنْ دَخَلَ هَذَا
الْحِصْنَ أَوَّلًا يُمَكِّنُ حَمْلَ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ
مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَلَفْظُ
كُلِّ دَخَلَ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَاقْتَضَى التَّعَدُّدَ فِي
الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا فَلَا يُمَكِّنُ حَمْلَ

الْأَوَّلُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ لَا
يَكُونُ مُتَعَدِّدًا فِرَادَ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ، وَهُوَ السَّابِقُ
بِالنِّسْبَةِ إِلَّا الْمُتَخَلِّفَ ^(١)

"وَجَمِيعُ عُمُومِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ، فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ
مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشْرَةُ
فَلَهُمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ إِنْ دَخَلُوا فِرَادَى يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ
فَيَصِيرُ جَمِيعُ مُسْتَعَارِ الْكُلِّ" كَذَا ذَكَرَهُ نَحْوُ الْإِسْلَامِ -
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَصُولِهِ ^(٢).

وَيُرَدُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ ^(٣)، وَلَا

(١) وَحَاصِلُ الْفَرْقِ الْآخِرِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الْمَصْنَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ السَّابِقُ عَلَى
جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَعَدَّدُ فَعِنْدَ إِضَافَةِ الْكُلِّ إِلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
مَجَازًا لِلْسَّابِقِ عَلَى الْغَيْرِ مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضُهُ كَالْمُتَخَلِّفِ
لِيَجْرِيَ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَتَصِحُّ إِضَافَةُ الْكُلِّ الْإِفْرَادِيِّ إِلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
مَنْ نَكَرَةً مَوْصُوفَةً إِذْ لَوْ كَانَتْ مَوْصُولَةً، وَهِيَ مَعْرِفَةٌ لَكَانَ كُلُّ لَشُمُولِ الْأَجْزَاءِ
بِمَعْنَى كُلِّ الرَّجَالِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُمْ كَذَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ
لِلْمَجْمُوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ.

(٢) أَي: فِي مِثْلِ جَمِيعِ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا.

(٣) رَدُّهُ الْمَصْنُفُ بِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى
الْإِرَادَةِ دُونَ الْوُقُوعِ، وَهَاهُنَا قَدْ تَحَقَّقَ الْجَمْعُ فِي الْإِرَادَةِ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ تَارَةً

يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ اتَّفَقَ الدُّخُولُ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ
يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ فُرَادَى يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ
لِأَنَّهُ فِي حَالِ التَّكَلُّمِ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا،
وَأِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَيَّنًا تَنَافِي إِرَادَةِ الْآخَرِ فَحِينَئِذٍ
يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ.

فَأَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ مُسْتَعَارٌ لِكُلِّ أَنْ الْكُلَّ إِلَّا
فُرَادَى يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ
النَّفْلَ سَوَاءً كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا، وَالثَّانِي: أَنَّهُ
إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ جَمْعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفْلًا
تَامًا.

فَهَا هُنَا^(١) يُرَادُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْأَوَّلُ النَّفْلَ

عَلَى حَقِيقَةِ الْجَمْعِ، وَأُخْرَى عَلَى مَجَازِهِ كَمَا يُقَالُ أُقْتِلَ أَسَدًا، وَيُرَادُ بِهِ سَبْعُ أَوْ
رَجُلٌ شُجَاعٌ حَتَّى يُعَدَّ مُمْتَثِلًا بَابَيْهِمَا كَانَ إِذْ لَوْ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْجَمْعِ لَمْ يَسْتَحِقَّ
الْفَرْدُ، وَلَوْ أُرِيدَ مَجَازًا، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْجَمْعُ نَفْلًا وَاحِدًا بَلْ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْلًا
تَامًا كَمَا إِذَا صَرَخَ بِلَفْظٍ كُلٌّ.

(١) فهنا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَشْرَةِ الدَّاخِلِينَ مَعًا أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَخَلِّفِ الَّذِي يَقْدَرُ
دُخُولُهُ بَعْدَ فَتْحِ الْحِصْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّاخِلَ أَوَّلًا يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ إِضَافَتُهُ إِلَى
الدَّاخِلِ ثَانِيًا لَا إِلَى مَنْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ أَصْلًا. التلويح ١١٢/١.

سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّةُ،
وَلَا الْأَمْرُ الثَّانِي حَتَّى لَوْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ
نَفْلًا وَاحِدًا أَوْ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لِلتَّحْرِيزِ،
وَالْحَثِّ عَلَى دُخُولِ الْحِصْنِ أَوَّلًا فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ
السَّابِقُ النَّفْلَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ
الْاجْتِمَاعُ لِأَنَّهُ إِذَا أَقْدَمَ الْأَوَّلُ عَلَى الدُّخُولِ فَتَخَلَّفَ
غَيْرُهُ مِنَ الْمُسَابِقَةِ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْأَوَّلِ عَنْ
اسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ فَالْقَرِينَةُ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ
الْاجْتِمَاعِ فَلَا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّةُ، وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ
عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ
نَفْلًا تَامًا بَلْ الْكَلَامُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْمَجْمُوعِ نَفْلًا وَاحِدًا
فَصَارَ الْكَلَامُ مَجَازًا عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ السَّابِقَ يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ
سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا، فَإِنْ دَخَلَ مُنْفَرِدًا أَوْ
مُجْتَمِعًا يَسْتَحِقُّ؛ لِعُمُومِ الْمَجَازِ فَلَا اسْتِحْقَاقَ مُجْتَمِعًا
لَيْسَ لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّةُ، بَلْ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ
الْمَجَازِ^(١)، وَهَذَا بَحْثٌ فِي غَايَةِ التَّدْقِيقِ.

(١) يرى الحنفية أن المجاز إذا كان بلفظ عام كان عامًا، ففي المجاز عموم

(المسألة الخامسة: حكاية الفعل)

"مسألة: حكاية الفعل^(١) لا تعم؛ لأنَّ الفعل المحكي

كالحقيقة؛ لوجود المقتضي وعدم المانع.

(١) هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلفظ ظاهره العموم، كقوله: نهى رسول الله عن كذا، أو قضى بكذا، فهل يقتضي ذلك العموم أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال:

- الأول: هذا القول من الصحابي لا يفيد العموم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره المصنف.
- الثاني: أنه يفيد العموم، وهو مذهب الحنابلة ومن معهم.
- الثالث: التفصيل بين أن يقتصر بحرف " أن " فيكون للعموم، كقول الصحابي: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الشفعة للجار، وهذا التفصيل حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني.

والمصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - نقل مسألة ذكرت في بعض كتب الأصول من أن الفعل المثبت لا عموم له، وهي كما ترى معنونة بحكاية الفعل، وهي غير المسألة التي تعنون بحكاية الحال، مثال الأولى: (صلى في الكعبة، وقتت في الصبح)، ومثال الثانية: (قضى بالشفعة للجار، ونهى عن بيع الغرر)، يدل على ذلك تمثيل المصنف وتعليقه وعدم ذكره الخلاف فيه ومنعه كون مثل (قضى بالشفعة) منها. والمسألة مما اتفق عليه الحنفية والشافعية، وليست من محل النزاع، وجعله منه مبني على ما توهم من كون هذه المسألة عين مسألة حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم. وهناك فرق بين الفعل والحال:

فالفعل: ما دل على حدث في زمن ما، مثل: حكم يحكم احكم. والحال: فضلة نكرة منصوب تدل على هيئة، مثل: حضر الطالب ماشيا.

عَنْهُ وَقَعَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ^(١)، نَحْوُ: «صَلَّى النَّبِيُّ -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْكَعْبَةِ»^(٢) فَيَكُونُ هَذَا فِي مَعْنَى
الْمُشْتَرَكِ فَيَتَأَمَّلُ؛ فَإِنْ تَرَجَّحَ بَعْضُ الْمَعْنَى بِالرَّأْيِ
فَذَلِكَ^(٣)، وَإِنْ ثَبَتَ التَّسَاوِي فَالْحُكْمُ فِي الْبَعْضِ يَثْبُتُ
بِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَفِي الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْقِيَاسِ^(٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْفَرَضُ فِي
الْكَعْبَةِ^(٥) لِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدْبَارُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَعْبَةِ،

(١) هذا دليل الأكثرين على عدم عموم حكاية الفعل؛ و الاحتجاج إنما هو
بِالْمَحْكِيِّ لَا الْحِكَايَةِ، وَالْعُمُومُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحِكَايَةِ لَا الْمَحْكِيِّ.

(٢) الحديث أخرجه البخاري ٦٨٨/١، ومسلم ٨٢/٩، ومالك في الموطأ ٣١٠ عن ابن
عمر بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل الكعبة هو وأسماء بن زيد،
وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها".

(٣) أي: إن ترجح بعض معاني العموم أو الخصوص فإنه يحمل على ما دل عليه.

(٤) أي: إذا تساوت معاني العموم والخصوص ينظر إلى فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- فإن دل على العموم حمل عليه، وإن دل على الخصوص حمل عليه، فإن لم
يدل الفعل على العموم أو الخصوص يممنا وجهنا شطر القياس. تعليقات د/
طله سعد ٢٨٩.

(٥) جمهور العلماء متفقون على جواز أداء النافلة داخل الكعبة باستقبال أي
جدرانها، ولكنهم اختلفوا في حكم أداء الفريضة داخل الكعبة،

فقال الأئمة مالك، وأحمد، والشافعي في القديم بعدم صحة الفريضة داخل
الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد
=

وَيَحْمِلُ فِعْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّفْلِ، وَنَحْنُ نَقُولُ لِمَا
ثَبَّتَ جَوَازُ الْبَعْضِ بِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَالتَّسَاوِي بَيْنَ

(الحرام)، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كله؛ لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.

والقول الثاني: أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي والثوري، وهو رواية عن أحمد، وآخرين. واستدلوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" والفريضة من جملة الصلوات، والكعبة من جملة الأرض.

وأجابوا عن حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يصلى في سبعة مواطن ذكر منها: "فوق ظهر بيت الله" بأنه ضعيف.

كما أجابوا عن التعليل المذكور بأنه استدلال عقلي في مقابل الأدلة العامة، وحتى من حيث العقل فإن المصلي داخلها لا يزال يستقبل جزءاً منها وهذا كاف.

والصحيح هو القول الثاني، ومما يؤيده القاعدة المعلومة، وهي: أن ما صح في الفريضة صح في النافلة والعكس صحيح إلا ما استثناه الدليل، ولا أعلم دليلاً يخص الفريضة عن النافلة هنا بحكم.

وأما ترك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشيء في العبادات فهو وإن كان حجة فإن لها شروطاً؛ منها وجود المقتضي للفعل وانتفاء المانع، وكذلك كون الفعل مما يكثر عادة، والمتأمل يلحظ أنه لم يثبت وجود مقتض، كما أنه لا يكثر عادة؛ لأن صلاة الفريضة لا تكون في الغالب الأكثر إلا مع الناس، ولا يصلح من الإمام أن يستتر عن الناس دون حاجة؛ كما أن الدخول في الكعبة من القليل النادر؛ فلا يصلح هذا الترك حجة على عدم مشروعية شيء دلت العمومات على مشروعية فعله.

الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ فِي أَمْرِ الْإِسْتِقْبَالِ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ
ثَابِتٌ^(١)، فَيُثْبِتُ الْجَوَازُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرَ قِيَاسًا.^(٢)

"وَأَمَّا نَحْوُ: «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ»^(٣) فَلَيْسَ مِنْ هَذَا
الْقَبِيلِ، وَهُوَ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَى، وَلِأَنَّ
الْجَارَ عَامٌّ" جَوَابُ إِشْكَالٍ هُوَ أَنْ يُقَالَ: حِكَايَةُ الْفِعْلِ
لِمَا لَمْ تَعَمْ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ^(٤)

(١) أي بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره) من الآية ١٤٤ سورة البقرة.

(٢) وهو: قياس أداء الفريضة داخل الكعبة على أدائها تجاه الكعبة، والفريضة
والنافلة سواء في استقبال القبلة، وقد ثبت جواز أداء النافلة داخل الكعبة بفعله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيجوز كذلك في الفريضة.

(٣) الحديث بهذا اللفظ ليس موجودا في كتب السنة، وأخرجه أصحاب السنن
الأربعة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن
عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر
بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا) (قال الترمذي حديث حسن
غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي
سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا
الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه
غير شعبة من أجل هذا الحديث، نصب الرأية للزيلعي ١٧٢/٤).

(٤) مسألة نقل الحديث بالمعنى اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجاز، ومنهم من
منع، وستدرسونها بالتفصيل في باب السنة المقرر على الفرقة الثالثة بقسميها

لِلْجَارِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ شَرِيكًا^(١).

فَأَجَابَ: بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ حِكَايَةِ الْفِعْلِ، بَلْ هُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى^(٢)، فَهُوَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلْجَارِ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ حِكَايَةُ الْفِعْلِ لَكِنَّ الْجَارَ عَامٌّ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لَا اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ؛ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: قَضَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالشُّفْعَةِ لِكُلِّ جَارٍ.

إن شاء الله.

(١) تعريفها لغة: بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملك، وقيل: مأخوذة من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه. واصطلاحاً: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

(٢) الشفعة لا تكون إلا في الملك المشاع غير المقسوم، والأئمة مالك، والشافعي، وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - على أنها لا تكون إلا للشريك ما لم يقاسم، ولا تكون للجار. والإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبعض من العلماء يرون أنها تكون للشريك أولاً، فإن لم يكن شريكاً، فإنها للجار.

(المسألة السادسة: العبرة بعموم اللفظ)

"مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ سُؤَالٍ ^(١) أَوْ حَادِثَةٍ ^(٢)" إِمَّا أَنْ لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًّا ^(٣) أَوْ يَكُونُ ^(٤) فَحِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ قَطْعًا أَوْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَابٌ مَعَ احْتِمَالِ الْإِبْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ "، أَيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءُ الْكَلَامِ مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَابِ "نَحْوُ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا فِيهِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ كَذَا! فَيَقُولُ: نَعَمْ" هَذَا نَظِيرُ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ "وَنَحْوُ: «سَهَا فَسَجَدَ» ^(٥)، « وَزَنَى

- (١) هذه المسألة موضوعة لبيان العوارض التي تعرض للعموم مثلاً إذا قارن عموم اللفظ خصوص السبب هل يخرج عن العموم أم لا ؟ وصيغ السؤال عبارة عن: الألفاظ التي وضعها العرب أصالة للدلالة على الاستفهام عن أي أمر من الأمور، مثل: هل، لِمَ، أي، ما، متى، أيان، أين، كيف. ولكل صيغة معناها.
- (٢) يعني يكون له تعلق بذلك السؤال أو تلك الحادثة، والحوادث هي: المسائل أو المستجدات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال، وتعقد المعاملات، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر، أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها، وصورها متعددة، ومتجددة، ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم؛ لاختلاف العادات والأعراف المحلية.

(٣) أي: لا يكون مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة.

(٤) أي: يكون مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة.

(٥) الذي أخرجه أبوداود، والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، بلفظ عن

ماعر^(١) فرجم^(٢) "هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي هُوَ
جَوَابٌ قَطْعًا" وَنَحْوُ تَعَالٍ تَعَدَّ مَعِي، فَقَالَ: إِنَّ تَعَدَّيْتُ
فَكَذَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي الظَّاهِرُ
أَنَّهُ جَوَابٌ "وَنَحْوُ إِنَّ تَعَدَّيْتُ الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ
الْجَوَابِ" هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي الظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ مَعَ
احْتِمَالِ الْجَوَابِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ لَفْظَ نَحْوٍ فَهُوَ
نَظِيرُ قِسْمٍ وَاحِدٍ.

"فَفِي الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ^(٣) يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ^(٤)، وَفِي الرَّابِعِ^(١)

عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ) سنن أبي داود ٢٧٣/١، سنن الترمذي ٢٤١/٢.

(١) هو: ماعر بن مالك الأسلمي، وقيل اسمه غريب، ومالك لقب له، وهو معدود
في المدنيين، وجاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معترفا بالزنا، تائباً فرجم.
الاستيعاب ١٣٤٥/٣.

(٢) قصة رجم ماعر أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاْعَزَ بْنَ مَالِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبِلْتَ
أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟" صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١٣٥/١٢، صحيح
مسلم بشرح النووي ٢٧٢/٤.

(٣) وهي: ما إذا لم يكن الجواب مستقلاً عن السؤال أو الحادثة، أو كان مستقلاً
ولكنه خرج مخرج الجواب قطعاً، أو كان جواباً مع احتمال الابتداء.

(٤) أي: يختص بالسبب، فإن كان السبب عاماً فالجواب عاماً، وإن كان خاصاً

الرَّابِعُ ^(١) يُحْمَلُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ عِنْدَنَا، حَمَلًا لِلزِّيَادَةِ عَلَى
الْإِفَادَةِ، وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتَ الْجَوَابَ صَدَقَ دِيَانَةً ^(٢)،
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَابِ،
وَهَذَا مَا قِيلَ: إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِحُصُوصِ
السَّبَبِ عِنْدَنَا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَمَسَّكُوا
بِالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِثٍ خَاصَّةٍ ^(٣).

كان الجواب خاصا.

(١) وهو: ما إذا كان اللفظ ابتداء كلام مع احتمال كونه جوابا عن السؤال أو
الحادثة.

(٢) أي: فيما بينه وبين الله تعالى.

(٣) كلام الشارع لا يخلوا من حالين: الحال الأول: أن يرد اللفظ ابتداءً من
الشارع، وهذا على قسمين:

القسم الأول: أن يكون اللفظ الوارد عاماً مثل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مفتاح الصلاة الطهور) أي صلاة كانت، فريضة أونافلة إلى آخره ، فلا خلاف
في هذا الحال في صحة دعوى العموم فيها القسم الثاني: أن يكون اللفظ
الوارد خاصاً ويمثل له بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فقد دلت هذه
الآية على أنه لا تحل الموهوبة لغير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو أن امرأة وهبت
نفسها لرجل آخر لم تحل له حتى يعطيها شيئاً من المهر. الحال الثاني: أن يرد
اللفظ على سبب خاص كوقوع حادثة أو سؤال سائل فالسبب هنا لا يقصد به
الموجب للحكم ولا يقصد به ما يولد الفعل كأن نقول: "زنا المحصن فرجم"،

(المسألة السابعة: حكم المطلق والمقيد)

"فَصْلٌ: حُكْمُ الْمُطْلَقِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا أَنَّ الْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ فَإِذَا وَرَدَا"، أَي: المطلق، والمقيد^(١).

"فَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ"^(٢) لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ^(٣) إِلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: أَعْتَقَ عَنِّي رَقَبَةً، وَلَا تُمْلِكْنِي رَقَبَةً كَافِرَةً، فَالْإِعْتَاقُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ"، أَي: إِلَّا فِي كُلِّ

"سرق ما بلغ نصاباً من حرز غيره بلا شبهة فقطع " فالقطع سبب السرقة، والرجم سببه الزنا لا نريد بالسبب هنا ما يولد الفعل ولا نريد به الموجب للحكم وإنما نريد بالسبب هنا: الداعي إلى الخطاب بذلك القول والباعث عليه سواء أكان ذلك سؤالاً ورد فأجاب عنه الشارع أم حادثة وقعت فجاء الشارع في بيانها.

(١) ذِكْرُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ عَقِيبَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ؛ لِمُنَاسَبَتِهِمَا إِيَّاهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِدُونِ قَيْدٍ يَقْلِلُ مِنْ شِوَعِهِ، وَالْمُقَيَّدُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِقَيْدٍ يَقْلِلُ مِنْ شِوَعِهِ، وَهُمَا - الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ - يَنْدَرِجَانِ تَحْتَ الْخَاصِّ.

(٢) كَقَوْلِكَ: أَطْعَمَ رَجُلًا، وَاكْسَ رَجُلًا عَارِيًا، فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْمِثَالِ مُخْتَلَفٌ فَإِنْ فِي الْأَوَّلِ أَمْرًا بِالْإِطْعَامِ، وَفِي الثَّانِي أَمْرًا بِالْكِسْوَةِ.

(٣) وَذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَصُولِ، سَوَاءً اتَّفَقَ السَّبَبُ أَوْ اخْتَلَفَ، وَسَوَاءً كَانَا - أَي: المطلق والمقيد - أَمْرَيْنِ أَوْ نَهْيَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالْآخَرُ نَهْيًا.

مَوْضِعٌ يَكُونُ الْحُكْمَانِ الْمَذْكُورَانِ مُخْتَلِفَيْنِ، لَكِنْ يَسْتَلْزِمُ أَحَدُهُمَا حُكْمًا غَيْرَ مَذْكُورٍ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْآخَرِ، كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ؛ فَإِنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ إِجْبَابُ الْإِعْتَاقِ، وَالثَّانِي نَفْيُ تَمْلِكِ الْكَافِرَةِ، وَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ لَكِنَّ نَفْيَ تَمْلِكِ الْكَافِرَةِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ إِعْتَاقِهَا ضَرُورَةً أَنَّ إِجْبَابَ الْإِعْتَاقِ يَسْتَلْزِمُ إِجْبَابَ التَّمْلِكِ، وَنَفْيُ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ^(١)، فَصَارَ كَقَوْلِهِ: لَا تُعْتَقُ عَنِّي رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ ثُمَّ هَذَا أَوْجَبَ تَقْيِيدَ الْأَوَّلِ، أَيُّ: إِجْبَابِ الْإِعْتَاقِ بِالْمُؤْمِنَةِ^(٢).

"وَأِنْ اتَّحَدَ، أَيُّ: الْحُكْمُ "فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْحَادِثَةُ كَكُفَّارَةٍ

(١) أي: إن نفي التملك يستلزم نفي العتق، والتلازم هو: الترابط الوثيق الذي لا ينقسم بين اللفظ ودلالته التي تستنتج منه؛ لأن اللفظ التلازمي مؤلف من مقدمتين بحيث تشتمل المقدمة الأولى على قضيتين، وتشتمل المقدمة الثانية على إحدى قضيتي المقدمة الأولى، فيلزم من هذا حصول نتيجة يكون الحكم فيها نفياً أو إثباتاً.

(٢) وهذه الصورة وأمثالها خارجة عن موضوع المطلق والمقيد، ولكنها شبيهة به؛ فلذلك جعل حكمها المخالف للمطلق والمقيد مستثنى، وحمل المطلق على المقيد فيها وفي أمثالها حمل ضروري، وهو ما أشار إليه المصنف رَحِمَهُ اللهُ. رفع الحاجب ٣/٣٦٨.

الْيَمِينِ^(١)، وَكَفَّارَةَ الْقَتْلِ^(٢) لَا يُحْمَلُ^(٣) عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُحْمَلُ "سَوَاءٌ اقْتَضَى الْقِيَاسُ أَوْ لَا "وَبَعْضُهُمْ زَادُوا إِنَّ اقْتَضَى الْقِيَاسَ"، أَيْ: بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ زَادُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ عَلَيْهِ^(٤).

"وَإِنْ اتَّحَدَتْ"، أَيْ: الْحَادِثَةُ، كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ^(٥) مَثَلًا، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ، نَحْوُ: «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، أَيْ: دَخَلَ النَّصُّ الْمَطْلُوقُ، وَالْمَقِيدُ عَلَى السَّبَبِ فَإِنَّ الرَّأْسَ سَبَبٌ لَوْجُودِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَقَدْ وَرَدَ نَصَانٌ يَدُلُّ

(١) وهي المذكورة في قوله تعالى: (.. أو تحرير رقبة..) من الآية ٨٩ سورة المائدة.

(٢) وهي المذكورة في قوله تعالى: (.. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) من الآية ٩٢ سورة النساء.

(٣) هذا مذهب الحنفية، أي: لا يحمل المطلق على المقيد عندنا.

(٤) المذهب الثاني وهو للشافعية.

(٥) هي صدقة مفروضة على المسلمين للفقراء والمساكين عند الفطر من رمضان، وتؤدى قبل صلاة عيد الفطر، وهي واجبة على المسلم الذي يملك قوت يومه؛ وطهرة للصائم، وطعمة للمساكين، وسُميت بركة الفطر؛ لأنَّ الفطر من رمضان هو سبب وجوبها.

أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ الْمُطْلَقُ سَبَبٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ -
 عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»^(١)، وَيَدُلُّ
 الْآخَرُ أَنَّ رَأْسَ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
 «أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(٢) "لَمْ يُحْمَلْ
 عِنْدَنَا بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا لَا تَنَافِي
 فِي الْأَسْبَابِ" بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا،
 وَالْمُقَيَّدُ سَبَبًا.

خِلَافًا لَهُ، أَيُّ: لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ
 لَمْ يُحْمَلْ عِنْدَنَا.

"وَأِنْ دَخَلَا"، أَيُّ: الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ "عَلَى الْحُكْمِ" فِي

(١) الحديث أخرجه أبو داود، وعبد الرزاق، والدارقطني، والطبراني، والحاكم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير ويقال ابن أبي صغير العذري عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر". الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلاني ص ٢٦٨.

(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ". صحيح ابن حبان ٣٣٠١.

صُورَةَ اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ "نَحْوُ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾^(١) مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ"، فَإِنَّ الْحُكْمَ وَجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّابِعِ، وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُكْمُ وَجُوبُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "يَحْمِلُ بِالِاتِّفَاقِ لِمُتَنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا" فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُوجِبُ إِجْزَاءً غَيْرَ الْمُتَتَابِعِ، وَالْمُقَيَّدَ يُوجِبُ عَدَمَ إِجْزَائِهِ^(٢) " هَذَا إِذَا كَانَ

(١) من الآية ٨٩ سورة المائدة. قال السرخسي في المبسوط ٧٥/٣: "... وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعاً فله أن يفرقه "،،، وبعد أن أتى على ذكر الصوم المقيد قال: " فأما ما لم يذكره متتابعاً فصوم القضاء، قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) من الآية ١٨٤ سورة البقرة، ويجوز القضاء متتابعاً ومتفرقاً؛ لأنه مطلق عن الوصف".

(٢) لِمُخَالَفَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَفِي هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّكُمْ حَمَلْتُمْ الْمُطْلَقَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَارِدٌ فِي حَادِثَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ، وَالظُّهَارِ حَيْثُ شَرَطْتُمْ التَّابِعَ فِي الصَّوْمِ يَعْنِي إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مُقَيَّدٍ، وَارِدٌ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ، وَهُوَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهَا مَشْهُورَةٌ بِمِثْلِهَا يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ أَبِي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا شَاذَةٌ لَا يُزَادُ بِمِثْلِهَا عَلَى النَّصِّ وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا لَمْ يَشْطَرِطِ التَّابِعَ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ عِنْدَهُ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَشْهُورَةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَالْمِثَالُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ «صُمْ شَهْرَيْنِ» وَرُوي «شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ».

الحُكْمُ مُثَبَّتًا، فَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا نَحْوُ: لَا تَعْتِقُ رَقَبَةً، وَلَا تَعْتِقُ رَقَبَةً كَافِرَةً لَا يُحْمَلُ اتِّفَاقًا فَلَا تَعْتِقُ أَصْلًا.

"لَهُ: أَنَّ الْمُطْلَقَ سَاكِتٌ، وَالْمُقَيَّدَ نَاطِقٌ فَكَانَ أَوَّلَى؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ"^(١)، فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ: نَعَمْ إِنَّ الْمُقَيَّدَ أَوَّلَى لَكِنْ إِذَا تَعَارَضَا، وَلَا تَعَارَضُ^(٢) إِلَّا فِي اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ، وَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، "وَلِأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةٌ وَصِفٌ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِ فَيُوجِبُ النَّفْيَ"، أَيُّ: نَفْيِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ "فِي الْمَنْصُوصِ، وَفِي نَظِيرِهِ كَالْكَفَّارَاتِ - مَثَلًا - فَإِنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ".

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرِ^(٣)، وَهُوَ أَنَّ يُحْمَلُ إِنْ

(١) هذا دليل من ذهب إلى حمل المطلق على المقيد، ولو عند اختلاف الحادث أو جريان الإطلاق، والتقييد في السبب.

(٢) لإمكان العمل بهما للقطع بأن الشارع لو قال أوجب في كفارة القتل إعتاق رَقَبَةٍ مُؤَمَّةٍ، وفي كفارة اليمين إعتاق رَقَبَةٍ كَيْفَ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ الْكَلَامَانِ مُتَعَارِضَيْنِ.

(٣) وهو لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله.

اقتضى القياس حمله^(١)، وحاصله: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْوَصْفِ
كَالتَّخْصِصِ بِالشَّرْطِ، وَالتَّخْصِصَ بِالشَّرْطِ^(٢) يُوجِبُ
نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ، وَذَلِكَ النَّفْيُ لَمَّا كَانَ
مَدْلُولُ النَّصِّ الْمُقَيَّدِ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، فَيَثْبُتُ النَّفْيُ
بِالنَّصِّ فِي الْمَنْصُوصِ، وَفِي نَظِيرِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ.

"وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ
تَسْؤُكُمْ﴾^(٣)، فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي
عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ يُوجِبُ

(١) لأن القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في علة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، والحنفية منعوا حمل المطلق على المقيد عن طريق القياس؛ لأن القياس يجب ألا يعارضه مقتضى نص في المقيس.

(٢) كقول القائل مثلاً: أعط زيدا درهماً، ثم يقول: إن حضر، فقله: (إن حضر) شرط لكن لو قال: كلما جاءك زيد فأعطه درهماً، وإن لم يأتك فأعطه درهماً. فهذا على العموم، لكن لما يقيد بالشرط ويقول: أعط زيدا درهماً إن جاءك، وإن لم يأتك فلا تعطه، فهذا تخصيص بالشرط. ومثاله من الكتاب الكريم قول الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥]، يعني: أن صوم رمضان على كل الأحياء، لكن ليس على العموم، وإنما يخصص منه مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فالمرريض أو المسافر مَرخص له أن يفطر.

(٣) من الآية ١٠١ سورة المائدة.

التَّغْلِيظَ، وَالْمُسَاءَ كَمَا فِي بَقْرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ^(١) "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَهَبُوا مَا أَهَبَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيْنَ اللَّهِ ^(٢) "أَي: أتركوه عَلَى إِبْهَامِهِ، وَالْمُطْلَقُ مَبْهُمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَيَّدِ الْمُعَيَّنِّ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ. ^(٣)

"وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ مَا قَيَّدُوا أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ بِالْدُّخُولِ الْوَارِدِ فِي الرَّبَائِبِ ^(٤) وَلِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ، وَاجِبٌ مَا أَمَكْنَ "فَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ فِي مَوْرِدِهِ إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِنَ، وَهُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ، وَالْحُكْمُ فَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لِنَفْيِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْحَمْلُ مُطْلَقًا فَالآنَ شَرَعَ فِي نَفْيِ الْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَهُوَ الْحَمْلُ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ بِقَوْلِهِ "وَالنَّفْيُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِنَاءٌ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَكَيْفَ يُعَدَى ^(٥)؟" جَوَابٌ عَمَّا قَالُوا: إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ

(١) حيث أمرهم الله بذبح بقرة فشدوا على أنفسهم.

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري ٦٥/١ وفي إسناده نظر.

(٣) بدأ المصنف في سرد أدلة الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد.

(٤) الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الحالي، وهي من المحرمات تحريماً

مؤبداً عليه إذا كان قد دخل بأمها، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه.

(٥) يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ فَاسِدٌ.

فَانْهَمُ قَالُوا: إِنَّ النَّفْيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ
عَدَمٌ أَصْلِيٌّ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾^(١) يَدُلُّ عَلَى إِجْبَابِ الْمُؤْمِنَةِ، وَلَيْسَ لَهُ
دَلَالَةٌ عَلَى الْكَافِرَةِ أَصْلًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إِجْزَاءِ تَحْرِيرِ
رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَقَدْ ثَبَتَ إِجْزَاءُ الْمُؤْمِنَةِ
بِالنَّصِّ فَبَقِيَ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا
يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَلَا بُدَّ فِي الْقِيَاسِ مِنْ كَوْنِ
الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا.

وَتَوْضِيحُهُ: أَنَّ الْإِعْدَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ: عَدَمُ إِجْزَاءِ
مَا لَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ كَعَدَمِ إِجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ،
وغيرهما، والثَّانِي: عَدَمُ إِجْزَاءِ مَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ غَيْرِ
مُؤْمِنَةٍ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ إِعْدَامُ أَصْلِيٍّ بِلاَ خِلَافٍ^(٢)،
وَالْقِسْمُ الثَّانِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
- حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَعِنْدَنَا عَدَمُ أَصْلِيٍّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

(١) من الآية ٩٢ سورة النساء.

(٢) المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.

التَّخْصِصَ بِالْوَصْفِ دَالٌّ عِنْدَهُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ
 الْمَوْصُوفِ بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصْفِ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ﴾^(١) فَلَوْ لَمْ يَقُلْ مُؤْمِنَةً لَجَازَ تَحْرِيرُ الْكَافِرَةِ فَلَمَّا
 قَالَ: ﴿مُؤْمِنَةً﴾ لَزِمَ مِنْهُ نَفْيُ تَحْرِيرِ الْكَافِرَةِ، فَيَكُونُ
 النَّفْيُ مَدْلُولَ النَّصِّ فَكَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَنَحْنُ نَقُولُ:
 أَوْجَبَ تَحْرِيرَ الْمُؤْمِنَةِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنِ
 الْكَافِرَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ
 فَصَدَرَ الْكَلَامُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْآخِرِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُ
 الصَّدْرِ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِالْمُغَيَّرِ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ فَلَا يَكُونُ
 إِيجَابُ الرَّقَبَةِ ثُمَّ نَفْيُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ بِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ، بَلْ
 النَّصُّ لَا يَجِبُ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ ابْتِدَاءً، فَتَكُونُ الْكَافِرَةُ
 بَاقِيَةً عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ
 الْإِعْدَامِ، وَشَرَطُ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَعْدَى
 حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا.

"وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَدَّى الْقَيْدُ فَيُثْبِتَ الْعَدَمَ ضَمْنًا جَوَابَ
 إِشْكَالٍ مُقَدَّرٍ"، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: نَحْنُ نَعْدِي الْقَيْدَ، وَهُوَ

(١) من الآية ٩٢ سورة النساء.

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيُثْبِتُ عَدَمَ إِجْزَاءِ
الْكَافِرَةِ ضَمْنًا لَا أَنَا نَعْدِي هَذَا الْعَدَمَ قَصْدًا، وَمِثْلُ هَذَا
يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ، فَجَبِيبُ يَقُولُنَا: لِأَنَّ الْقَيْدَ وَهُوَ قَيْدُ
الْإِيمَانِ مَثَلًا "يَدُلُّ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الْمُقَيَّدِ"، أَيْ: يَدُلُّ
عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ الْإِجْزَاءُ فِي تَحْرِيرِ
رَقَبَةٍ يُوجَدُ فِيهِ قَيْدُ الْإِيمَانِ "وَالنَّفْيُ فِي غَيْرِهِ"، أَيْ: عَلَى
نَفْيِ الْحُكْمِ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ فِي الرَقَبَةِ الْكَافِرَةِ ثَبَّتَ
أَنَّ الْقَيْدَ يَدُلُّ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

"وَالْأَوَّلُ"، وَهُوَ إِجْزَاءُ الْمُؤْمِنَةِ "حَاصِلٌ فِي الْمَقِيسِ"،
وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ "بِالنَّصِّ الْمَطْلُوقِ"، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(١) "فَلَا يُفِيدُ تَعْدِيَتَهُ، فَهِيَ"، أَيْ: التَّعْدِيَةُ
"فِي الْمَثَانِي"^(٢) فَقَطْ فَتَعْدِيَةُ الْقَيْدِ تَعْدِيَةُ الْعَدَمِ بَعَيْنَهَا،
أَيْ: بَعَيْنِ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَهِيَ
مَقْصُودَةٌ مِنْهَا، أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيَةُ الْقَيْدِ غَيْرَ تَعْدِيَةِ

(١) من الآية ٨٩ سورة المائدة.

(٢) هذه الكلمة "المثاني" مكتوبة هكذا في النسخ المطبوعة كلها، ولعله سهو من
الناسخ، وصوابها: الثاني؛ لأن المقصود بها القيد الثاني، وهو المناسب لسياق
الكلام.

الْعَدَمُ فَتَعْدِيَةُ الْعَدَمِ مَقْصُودَةٌ مِنْ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ.

وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ تَعْدِيَةَ الْقَيْدِ هِيَ عَيْنُ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ، وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ مَفْهُومَ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ غَيْرُ مَفْهُومِ تَعْدِيَةِ الْعَدَمِ فَتَعْدِيَةُ الْعَدَمِ مَقْصُودَةٌ مِنْ تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ فَبَطَلَ قَوْلُهُ نَحْنُ نَعْدِي الْقَيْدَ فَتَبَتِ الْعَدَمُ ضَمْنًا بَلْ الْعَدَمُ يَثْبُتُ قَصْدًا، وَهُوَ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ "فَتَكُونُ"، أَيِ: تَعْدِيَةِ الْقَيْدِ "لِلْإِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ"، وَهُوَ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ؛ فَإِنَّهُ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ.

"وَابْطَالُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ"، وَهُوَ إِجْزَاءُ الرِّقَّةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ"، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

"وَكَيْفَ يُقَاسُ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ" فَإِنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَقِيسِ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى الْحُكْمِ الْمُعَدَّى أَوْ عَلَى عَدَمِهِ.

"وَلَيْسَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَتَخْصِصِ الْعَامِّ كَمَا

زَعَمُوا لِيَجُوزَ بِالْقِيَاسِ"، جَوَابٌ عَنِ الدَّلِيلِ الَّذِي ذُكِرَ
فِي الْمَحْصُولِ^(١) عَلَى جَوَازِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِنَّ
اِقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ، وَهُوَ أَنَّ دَلَالََةَ الْعَامِّ عَلَى الْأَفْرَادِ
فَوْقَ دَلَالََةِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ دَلَالََةَ الْعَامِّ عَلَى الْأَفْرَادِ
قَصْدِيَّةٌ، وَدَلَالََةُ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا ضَمْنِيَّةٌ^(٢)، وَالْعَامُّ يُخَصُّ
بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا، وَبَيْنَكُمْ فَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ الْمُطْلَقُ
بِالْقِيَاسِ عِنْدَكُمْ أَيْضًا.

فَأَجَابَ بِمَنْعِ جَوَازِ التَّخْصِصِ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ:
"لِأَنَّ التَّخْصِصَ بِالْقِيَاسِ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ
الْعَامُّ مُخَصَّصًا بِقَطْعِيٍّ، وَهَذَا يَثْبُتُ الْقَيْدُ ابْتِدَاءً بِالْقِيَاسِ
لَا أَنَّهُ قَيْدٌ أَوَّلًا بِالنَّصِّ ثُمَّ بِالْقِيَاسِ فَيَصِيرُ الْقِيَاسُ -
هَذَا - مُبْطَلًا لِلنَّصِّ".

(١) كتاب المحصول في علم أصول الفقه، للفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين، المتوفى سنة ٦٠٦هـ. وهو من الكتب التي ألّفت على طريقة المتكلمين، والكتاب مطبوع متداول.

(٢) المراد بالقصدي: الصريح، والضماني: غير الصريح، ومن الفروق بينهما - أيضا - أن دلالة العام على العموم والشمول بالوضع، ودلالة المطلق على ذلك بالإطلاق، والعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعَامَّ لَا يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ عِنْدَنَا مُطْلَقًا بَلْ
 إِنَّمَا يُخَصُّ إِذَا خُصَّ أَوَّلًا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، وَفِي مَسْأَلَةِ
 حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَمْ يُقَيَّدِ الْمُطْلَقُ بِنَصٍّ أَوَّلًا
 حَتَّى يُقَيَّدَ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ بَلْ اِنْخِلَافٌ فِي تَقْيِيدِهِ ابْتِدَاءً
 بِالْقِيَاسِ فَلَا يَكُونُ كَتَخْصِصِ الْعَامِّ^(١)

"وَقَدْ قَامَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفَّارَاتِ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ
 الْكَبَائِرِ" لِمَا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ، وَهُوَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ
 بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تَنْزِلُهُ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَذَكَرَ
 فِيهَا مَانِعًا آخَرَ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ، وَهُوَ أَنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ
 الْكَبَائِرِ^(٢)، فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي كُفَّارَتِهِ الْإِيمَانُ، وَلَا
 يُشْتَرَطُ فِيمَا دُونَهُ، فَإِنَّ تَغْلِيظَ الْكُفَّارَةِ بِقَدْرِ غَلْظِ
 الْجَنَائِةِ.

"لَا يَقَالُ: أَنْتُمْ قَيَّدْتُمُ الرِّقَّةَ بِالسَّلَامَةِ" هَذَا إِشْكَالٌ

(١) هذه أجوبة المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما استدل به القائلون بحمل المطلق على المقيد.

(٢) الكبائر جمع ومفرده الكبيرة، وهي: ما كان فيه حد في الدنيا، أو جاء فيه وعيد في الآخرة بالعذاب، أو الغضب، أو كان فيه تهديد، أو لعن لفاعله.

أُورِدَهُ عَلَيْنَا فِي الْمَحْصُولِ، وَهُوَ أَنْكُمْ قَدِّتُمْ الْمُطْلَقَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: "لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ نَاقِصًا فِي كَوْنِهِ رَقَبَةً، وَهُوَ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَهَذَا مَا قَالَ عَلَمَاؤُنَا إِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ"، أَيْ: الْكَامِلِ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ، كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَاءِ الْوَرْدِ، فَلَا يَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَامِلِ تَقْيِيدًا.^(١)

"وَلَا يُقَالُ: ائْتَمَّا قَدِّتُمْ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ زَكَاةٌ»^(٢) بِقَوْلِهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»^(٣) مَعَ أَنَّهُمَا دَخَلَا فِي السَّبَبِ"،

(١) مَوْرِدُ الْإِشْكَالِ لَيْسَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُتَقَيَّدِ بَلْ إِبْطَالُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ بِالْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا أُورِدَهُ فِي الْمَحْصُولِ جَوَابًا عَمَّا قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ: أَعْتَقَ رَقَبَةً يَقْتَضِي تَمَكُّنَ الْمُكَلَّفِ مِنْ إِعْتِاقِ أَيْ رَقَبَةٍ شَاءَ مِنْ رِقَابِ الدُّنْيَا فَلَوْ دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْمُؤْمِنَةُ لَكَانَ الْقِيَاسُ دَلِيلًا عَلَى زَوَالِ الْمُكَنَةِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ فَيَكُونُ الْقِيَاسُ نَاسِخًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. التلويح ١/١٢٣.

(٢) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم (رقم ١٢٨٦).

(٣) جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم (رقم ١٢٨٦)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٦٥٥٩.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ أَنَّ الْمَطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَإِنْ
اتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ إِذَا دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ كَمَا فِي صَدَقَةِ
الْفِطْرِ.

"وَقَيَّدْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾^(١) بِقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾^(٢) مَعَ أَنَّهُمَا فِي
حَادِثَتَيْنِ^(٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.

فَأَجَابَ عَنِ الْإِشْكَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِهِ:

"لِأَنَّ قَيْدَ الْإِسَامَةِ^(٤) إِنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
«لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ، وَالْحَوَامِلِ، وَالْعُلُوفَةِ صَدَقَةٌ»^(٥)
وَالْعَدَالَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ

(١) من الآية ٢٨٢ سورة البقرة.

(٢) من الآية ٢ سورة الطلاق.

(٣) حيث وردت الآية الأولى في البيع، والثانية في الطلاق.

(٤) السائمة: هي التي ترعى، ولا تعلف في الأهل لقصد الدر والنسل.

(٥) روي عن علي بن أبي طالب: "ليس في الإبل العوامل، ولا في البقر العوامل

صدقة". أعلام الموقعين ٥٠/٢.

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴿١﴾



(١) من الآية ٦ سورة الحجرات.

(المسألة الثامنة: حكم المشترك)

"فَصْلٌ: حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ^(١) التَّأَمُّلُ^(٢) حَتَّى يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ^(٣)، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَكْثَرِ مَنْ مَعْنَى وَاحِدٍ لَا حَقِيقَةً^(٤)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلْجُمُوعِ".

اعْلَمْ أَنَّ الْوَاضِعَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُضَعَ الْمُشْتَرَكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيْنِ بِدُونِ الْآخِرِ^(٥) أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الْآخِرِ، أَيْ: لِلْجُمُوعِ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا^(٦)، وَالثَّانِي غَيْرُ وَاقِعٍ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعْهُ لِلْجُمُوعِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ هَذَا صَحِيحٌ اتِّفَاقًا، وَأَيْضًا

-
- (١) هو: اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة.
- (٢) أي: في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة والأمارات ليترجح أحد معانيه أو معانيه.
- (٣) حين لا تقوم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك وترجحه على غيره، فقد وقع الخلاف بين العلماء في عمومته وعدمه، وذلك على مذهبين.
- (٤) هذا هو مذهب الحنفية القائلين بأن المشترك لا عموم له.
- (٥) فمن المشترك الموضوع لمعنيين فقط "القرء": فقد وُضِعَ للطهر والحيض.
- (٦) ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين، لفظ "العين"، فقد وُضِعَ لعدة معانٍ، منها: العين الباصرة، وعين الماء، والجاسوس، والسلعة.

عَلَى تَقْدِيرِ الْوُقُوعِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ اسْتِعْمَالًا فِي أَحَدِ
الْمَعْنَيْنِ، وَإِنْ وُجِدَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّالِثُ ثَبَتَ الْمُدَّعَى؛
لِأَنَّ الْوَضْعَ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى، فَكُلُّ وَضْعٍ
يُوجِبُ أَنَّ الْإِيرَادَ بِاللَّفْظِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِالْمَوْضُوعِ
لَهُ، وَيُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى تَمَامَ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ
فَاعْتِبَارُ كُلِّ مِنَ الْمَوْضُوعَيْنِ يُنَافِي اعْتِبَارَ الْآخَرِ، وَمَنْ
عَرَفَ سَبَبَ وَقُوعِ الْإِشْتِرَاكِ^(١) لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتِنَاعُ

(١) ذكر العلماء لوجود المشترك في اللغة أسباباً أهمها:

أ- اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، فقد تضع قبيلة لفظاً من الألفاظ لمعنى من المعاني، وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر، وأخرى تضعه لمعنى ثالث، فيتعدد الوضع، وينقل إلينا اللفظ مستعملاً في هذه المعاني دون أن ينصَّ علماء اللغة على تعدد الوضع أو الواضع.

ب- قد يوضع اللفظ لمعنى، ثم يستعمل في غيره مجازاً، ثم يشتهر استعمال المجازي، حتى يُنسَى أنه معنى مجازي للفظ، فيُنْقَلُ إلينا على أنه موضوع للمعنيين الحقيقي والمجازي.

ج- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي.

د- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغة، ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر. كلفظ "الصلاة": وُضِعَ لغةً للدعاء، ثم وُضِعَ في اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة. علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ٢٩.

استعمال اللفظ في المعنيين.

فَقَوْلُهُ: لَا نَعْلَمُ بِوَضْعٍ لِلْمَجْمُوعِ إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إِنَّمَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَيْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَجْمُوعِ، وَوَضْعُهُ لِلْمَجْمُوعِ مُنْتَفٍ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا.

"وَلَا مَجَازًا^(١)؛ لِاسْتِزَامِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ"، فَإِنَّ اللَّفْظَ إِنْ أُسْتُعْمِلَ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّةِ، وَالْمَجَازِيِّ مَعًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ^(٢) "فَإِنْ قِيلَ^(٣): ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الْآيَةُ^(٤)، وَالصَّلَاةُ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةً، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ.

قُلْنَا^(٥): لَا اشْتِرَاكَ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ لِإِيجَابِ

(١) أي: كما قلنا بعدم استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد حقيقة، فكذاك

لا يجوز استعماله في أكثر من معنى مجازا.

(٢) لأن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز.

(٣) اعتراض من قبل المجوزين عموم المشترك.

(٤) رقم ٥٦ من سورة الأحزاب.

(٥) أي: في الجواب على اعتراضكم.

الِاقْتِدَاءُ، فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادٍ مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنْ الْجَمِيعِ،
لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ لَا
بِحَسَبِ الْوَضْعِ".

اعْلَمْ أَنَّ الْمُجَوِّزِينَ^(١) تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّهِ
تَعَالَى رَحْمَةً، وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ، وَقَدْ أوردوا عَلَى
هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قِبَلِنَا إِشْكَالًا فَاسِدًا، وَهُوَ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ
مِنَ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ، فَإِنَّ الْفِعْلَ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّ الضَّمَائِرِ،
فَكَانَهُ كَرَّرَ لَفْظَ يُصَلِّي.

وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا: بِأَنَّ التَّعَدُّدَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ
الْلَفْظِ؛ لِعَدَمِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَى هَذَا، وَهَذَا الْإِشْكَالُ مِنْ
قِبَلِنَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّا لَا نُجَوِّزُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، أَيُّ:
فِي صُورَةٍ تَعَدُّدِ الضَّمَائِرِ أَيْضًا فَتَكُونُ الْآيَةُ مِنَ الْمُتَنَازِعِ
فِيهِ.^(٢)

(١) هم الذين يقولون إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرينة الصارفة إلى واحد من معنيين، وجب حمله على المعنيين، وهذا دليلهم الأول.

(٢) وهو عند عدم القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على

وَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَنَا^(١): أَنَّ فِي الْآيَةِ لَمْ يُوْجَدْ
 اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ
 سِيَاقَ الْآيَةِ لَا يَجِبُ اقْتِدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى،
 وَمَلَائِكَتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَا بُدَّ
 مِنْ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنْ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى يَرْحَمُ النَّبِيَّ وَالْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا أَدْعُوا لَهُ لَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي غَايَةِ الرِّكَائِكَةِ^(٢)،
 فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ مَعْنَى الصَّلَاةِ سَوَاءً كَانَ مَعْنَى
 حَقِيقِيًّا أَوْ مَعْنَى مَجَازِيًّا.

أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ الدُّعَاءُ^(٣) فَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ
 تَعَالَى يَدْعُو ذَاتَهُ بِإِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -

غيره، فهل يصح في هذا الحال أن يراد من المشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد، فيكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منهما أم لا يصح ذلك ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعنيين أو المعاني؟

(١) أي للحنفية القائلين إن المشترك لا عموم له.

(٢) الركائكة: مصدر رك، وفي أسلوبه ركائكة: ضعف وعدم اتساق. والركائكة: الرجل يستضعفه النساء فلا يهبه، ويطلق على الذي لا يغار على أهله. وفي البلاغة: سخر لفظه وضعف لغته.

(٣) هذا معنى الصلاة الحقيقي في اللغة.

ثُمَّ مِنْ لَوَازِمِ هَذَا الدُّعَاءِ الرَّحْمَةُ فَالَّذِي قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ
 مِنْ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ فَقَدْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ
 وَضَعَتْ لِلرَّحْمَةِ، كَمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُحِبُّهُمْ
 وَيُحِبُّونَهُ﴾^(١) أَنَّ الْمَحَبَّةَ مِنَ اللَّهِ إِيصَالُ الثَّوَابِ، وَمِنْ
 الْعَبْدِ طَاعَةٌ، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَحَبَّةَ مُشْتَرَكَةٌ مِنْ
 حَيْثُ الْمَوْضُوعُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَحَبَّةِ لَازِمَهَا،
 وَاللَّازِمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ، وَمِنْ الْعَبْدِ هَذَا.

وَأَمَّا الْمَجَازِيُّ فَكَإِرَادَةِ الْخَيْرِ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَلِيقُ
 بِهَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ إِنَّ اخْتِلَافَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِأَجْلِ
 اخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ
 بَابِ الْإِشْتِرَاكِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَلَمَّا بَيَّنَّا اخْتِلَافَ
 الْمَعْنَى بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ
 وَاحِدٌ لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ حَسَبِ الْمَوْصُوفِ لَا أَنَّ مَعْنَاهُ
 مُخْتَلِفٌ وَضْعًا^(٢)، وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ تَفَرَّدَتْ بِهِ^(١).

(١) من الآية ٥٤ سورة المائدة.

(٢) يوضحه الشيخ عبد العزيز البخاري في الكشف ١ / ٦٤، فيقول: "إن اللفظ
 بمنزلة الكسوة للمعاني، لا يجوز أن يكتسبها شخصان كل واحد بكمالها في
 =

وَتَمَسَّكُوا- أَيضاً^(٢) - بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الْآيَةَ^(٣)؛
 حَيْثُ نَسَبَ السُّجُودَ إِلَى الْعُقَلَاءِ، وَغَيْرِهِمْ كَالشَّجَرِ
 وَالذَّوَابِّ، فَمَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ يُرَادُ بِهِ الْإِنْقِيَادُ^(٤)
 لَا وَضْعُ الْجَبَّةِ عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا نُسِبَ إِلَى الْعُقَلَاءِ
 يُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْجَبَّةِ عَلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:

زمان واحد، فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهومييه بحيث يكون هو تمام معناه، ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضاً في ذلك الزمان، نعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مفهومييه جزء المعنى، فتكون دلالته على المجموع من حيث هو مجموع، وقد اتفقوا أنه ليس كذلك".

(١) ذكر الشيخ عبد العزيز البخاري قولين آخرين في عموم المشترك، انظرهما في كشف الأسرار للبخاري ٦٥/١.

(٢) هذا هو الدليل الثاني للمجيزين عموم المشترك.

(٣) رقم ١٨ من سورة الحج.

(٤) الانقياد: لُغَةً: الخضوع والذل. تقول قدته فانقاد واستقاد لي - إذا أعطاك مقادته.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: قُرَيْشٌ قَادَةٌ ذَادَةٌ. أَي يَقُودُونَ الْجِيُوشَ. وَهُوَ جَمْعُ قَائِدٍ. وَالْمُرَادُ هُنَا: الْإِنْقِيَادُ التَّامُّ لِلَّهِ إِلَّا لِلَّهِ وَلَمَّا اقْتَضَتْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا انْقِيَادًا مُنَافِيًا لِلتَّوَكُّلِ. وَيَحْصُلُ الْإِنْقِيَادُ بِالْعَمَلِ بِمَا فَرَضَهُ اللَّهُ وَتَرَكَ مَا حَرَّمَهُ وَالتَّوَكُّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَقِيقَةٌ: أَنْ يَسْلَمَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ لِلَّهِ، وَيُنْقَادَ لَهُ بِالتَّوَكُّلِ وَالطَّاعَةِ. لِسَانَ الْعَرَبِ مَادَّةُ قَوْدٍ ج ١ ص ١٨٤، والصحاح للجوهري مَادَّةُ قَوْدٍ ج ١ ص ٥٢٥، مُخْتَصَرُ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِمُحَمَّدٍ جَمِيلٍ ص ٥٨.

﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّجُودِ الْمُنْسُوبِ إِلَى الْإِنْسَانِ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنْقِيَادَ لَمَا قَالَ: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾، لِأَنَّ الْإِنْقِيَادَ شَامِلٌ لِّجَمِيعِ النَّاسِ.

أَقُولُ^(١): تَمَسُّكُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَا يَتِمُّ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ الْإِنْقِيَادُ فِي الْجَمِيعِ، وَمَا ذَكَرَ أَنَّ الْإِنْقِيَادَ شَامِلٌ لِّجَمِيعِ النَّاسِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا سِمًا الْمُتَكَبِّرِينَ مِنْهُمْ لَا يَمَسُّهُمْ الْإِنْقِيَادُ أَصْلًا، وَإَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ، وَضْعُ الرَّأْسِ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْجَمِيعِ، وَلَا يَحْكُمُ بِاسْتِحَالَتِهِ مِنْ الْجَمَادَاتِ إِلَّا مَنْ يَحْكُمُ بِاسْتِحَالَةِ التَّسْبِيحِ مِنْ الْجَمَادَاتِ، وَالشَّهَادَةِ مِنَ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَنَّ مُحْكَمَ الْكِتَابِ نَاطِقٌ بِهَذَا^(٢)، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَمِعَ

(١) في الرد على دليلهم.

(٢) كما في قوله تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الآية ٢٤ سورة النور، وقوله تعالى: (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) الآية ٦٥ سورة يس.

تَسْبِيحِ الْحَصَا^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٢) يُحَقِّقُ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ حَقِيقَةُ التَّسْبِيحِ لَا
الدَّلَالَةَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَا
تَفْقَهُونَ﴾ لَا يَلِيقُ بِهَذَا^(٣)، فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ وَضْعَ الرَّأْسِ
خُضُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنَ الْجَمَادَاتِ، بَلْ هُوَ كَائِنٌ
لَا يَنْكُرُهُ إِلَّا مُنْكَرُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ^(٤).

(١) حديث تسبيح الحصى في يد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه الطبراني في معجمه الأوسط، والبيهقي في السنن الصغرى، والخلال في السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي ذر الغفاري قال: إني لشاهد عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده صحيح.

(٢) من الآية ٤٤ سورة الإسراء.

(٣) أي: في الدلالة عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى.

(٤) العادات جمع ومفردا العادة وهي: حصول أمر وغلبته بين الناس، بأن يتكرر

هذا الأمر بين جماعة حتى يصير عادة لهم.

ومعنى خرق العادة: أن يستطيع الشخص عمل الشيء غير المعتاد. وخوارق العادات أنواع: فمنها ما يقع من الله للأنبياء تأييداً لدعوتهم، ويسمى بالمعجزة، فإن ظهر هذا الأمر قبل بعثة النبي فهو إرهاص، وإن ظهر على يد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة فهو كرامة، وإن ظهر على يد من لم يعرف بالصلاح فمعوثة، وإن ظهر على يد من لم يتبع النبي فإن جاء على حسب طلبه فاستدراج، وإن خالف طلبه فإهانة. ينظر: شبه المنكرين لوقوع العادات وموقف الإسلام منها د/ علي حسن محمد ص ٥٦-٥٧.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مفردات المقرر	١٣
الدراسة الموضوعية	١٥
الوحدة الأولى مقدمات علم أصول الفقه	١٦
تعريف أصول الفقه	١٧
موضوع علم أصول الفقه	٤٩
فائدة علم أصول الفقه	٥٧
استمداد علم أصول الفقه	٦١
نشأة علم أصول الفقه	٦٤
واضع علم أصول الفقه	٧٨
فروق نافعة	٩٧
الوحدة الثانية الحكم الشرعي وأقسامه	١٠٠
الحكم الشرعي	١٠١
تعريف الحكم الشرعي	١١١
أولاً: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين:	١١٣
ثانياً: الحكم الشرعي في اصطلاح السادة الحنفية:	١١٨
أقسام الحكم ومتمعلقاته	١١٩
١- الفرض:	١٢١
٢- الواجب:	١٢٣
٣- السنة:	١٢٥
٤- النفل:	١٢٧
٥- المحرم:	١٢٩
٦- المكروه:	١٣١
٧- المباح:	١٣٣
القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي هو: الحكم الوضعي أو الجعلي	١٣٤
الوحدة الثالثة مصادر الفقه الإسلامي	١٣٧
أولاً: الأدلة المتفق على حجيتها	١٤١
القرآن الكريم	١٤١

السنة المطهرة.....	١٤٦
الإجماع.....	١٥٠
القياس.....	١٥٤
ثانياً: الأدلة المختلف في حجيتها أو الأدلة التبعية.....	١٦١
١- الاستحسان.....	١٦٢
٢- سد الذرائع.....	١٦٩
٣- العرف.....	١٧٣
٤- قول الصحابي.....	١٨١
٥- شرع من قبلنا.....	١٨٨
٦- الاستصحاب.....	١٩٥
٧- المصالح المرسله.....	٢٠٣
الوحدة الرابعة أقسام النظم باعتبار معرفة أحكام الشرع.....	٢١٣
أقسام النظم باعتبار معرفة أحكام الشرع.....	٢١٤
أولاً: تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى.....	٢١٦
١- الخاص.....	٢١٧
٢- العام.....	٢٢٢
٣- المشترك.....	٢٣٦
ثانياً: تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى.....	٢٤٣
١- الحقيقة.....	٢٤٣
٢- المجاز.....	٢٤٧
٣- الصريح.....	٢٥١
٤- الكناية.....	٢٥٢
ثانياً: الدراسة النصية.....	٢٥٧
ملخص في التعريف بصدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ.....	٢٥٩
أولاً: اسمه ونسبه:.....	٢٥٩
ثانياً: لقبه:.....	٢٥٩
ثالثاً: مولده:.....	٢٦١
رابعاً: نشأته:.....	٢٦١
خامساً: مكانته وثناء العلماء عليه:.....	٢٦٢

سادساً: شيوخه:	٢٦٣
سابعاً: أقرانه:	٢٦٤
ثامناً: تلاميذه:	٢٦٥
تاسعاً: مؤلفاته:	٢٦٦
عاشراً: وفاته:	٢٦٦
(المسألة الأولى: حكم الخاص)	٢٦٨
(المسألة الثانية: حكم العام)	٢٨٢
(المسألة الثالثة: قصر العام)	٢٩٤
(المسألة الرابعة: ألفاظ العام)	٣١٦
(المسألة الخامسة: حكاية الفعل)	٣٤٨
(المسألة السادسة: العبرة بعموم اللفظ)	٣٥٣
(المسألة السابعة: حكم المطلق والمقيد)	٣٥٦
(المسألة الثامنة: حكم المشترك)	٣٧٣
فهرس الموضوعات	٣٨٣